Universität Salzburg & University of Salzburg Business School

Universitätslehrgang International Executive MBA
Schwerpunkt: Public Management

Lehrgangsleitung:
Ao. Univ.-Prof. Dr. Walter Scherrer

Academic Board: Ao. Prof. Rudolf Feik, Universität Salzburg
Prof. Dr. Philipp Müller, Universität Erfurt

Gesunde öffentliche Finanzen

Erfolgsfaktoren in der Ausgestaltung der Aufsicht über öffentliche Finanzhaushalte

Master-Thesis vorgelegt von:
Gregor Masshardt
Fabrikstrasse 27
3012 Bern

Betreuer: Prof. Dr. Philipp Müller

Bern, im April 2016

Vorwort

Die vorliegende Master-Thesis bildet den spannenden und lehrreichen Abschluss meines International EMBA-Studiums in Public Administration an der Universität Salzburg. Die Themenwahl und spezifische Fragestellung erfolgte nicht ausschliesslich aufgrund des gewählten Schwerpunktes Public Administration, sondern auch aufgrund meiner beruflichen Erfahrung in den Bereichen der Finanzaufsicht und des öffentlichen Finanzwesens. Weiter hatte meine Beschäftigung beim Amt für Gemeinden und Raumordnung gewiss auch einen Einfluss auf meine Entscheidung, die Finanzaufsicht über die bernischen Gemeinden für die Untersuchung zu berücksichtigen.

Im Verlauf der Arbeit wurde mein erster Eindruck rasch bestätigt, dass alle drei untersuchten öffentlichen Finanzaufsichtssysteme weit entwickelt sind und nur wenige Schwachstellen und ungeklärte Fragen aufweisen. Dadurch sind diese Systeme m. E. auch bestens geeignet, für andere öffentliche Finanzaufsichtssysteme eine Vorbildfunktion wahrzunehmen. Die vorliegende Untersuchung zeigt wesentliche Erfolgsfaktoren auf und kann somit einen nützlichen Beitrag für diesen Lernprozess leisten.

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Personen bedanken, die mich beim Verfassen der vorliegenden Arbeit unterstützt haben.

Mein besonderer Dank gilt Ueli Seewer, der mir als Experte für öffentliche Finanzen wertvolle Anregungen gegeben hat und sich die Zeit genommen hat, sein auf langjähriger Erfahrung basierendes Wissens mit mir zu teilen. Danken möchte ich auch Dr. iur. Ueli Friederich für die wertvollen Hinweise im juristischen Teil der Arbeit und insbesondere für die Unterstützung bei der Klärung der verschiedenen Aufsichtsarten. Weiter wäre diese Arbeit nicht ohne die drei Interviewpartner für die qualitativen Befragungen zustande gekommen. Ich danke daher Frau Iris Markwalder, Leiterin Gemeindefinanzen vom Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern, Herrn Michel Huissoud, Direktor der Eidg. Finanzkontrolle und Herr Dr. Jan Keller, Leiter Steuerungsreferat Abt. I des deutschen Bundesrechnungshofes, dass sie sich für die Beantwortung meiner Fragen die notwendige Zeit genommen haben.

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche klar gekennzeichnet habe.

Gregor Masshardt

Gender Erklärung / Schweizerische Spezifika

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Diplomarbeit die Sprachform des generischen Maskulinums angewendet. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschliessliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Bzgl. Rechtschreibung hält sich diese Arbeit weitgehend an die neue deutsche Rechtschreibung, mit spezifisch schweizerischen Ausnahmen gemäss dem Leitfaden der "Neuen Zürcher Zeitung". Das Doppel-ss wird nicht verwendet.

Zustimmung zur Veröffentlichung

Ich bin damit einverstanden, dass die vorliegende Master-Thesis in den Bestand der Universitätsbibliothek Salzburg aufgenommen wird und so der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Gregor Masshardt

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **7**

Abkürzungsverzeichnis **8**

Executive Summary **9**

1 Einleitung **11**
1.1 Ausgangslage 11
1.2 Forschungsfrage 11
1.3 Begriffsdefinitionen und Eingrenzung 11
1.4 Aufbau und Vorgehensweise 12
1.5 Forschungsdesign und Methodik der Informationsbeschaffung 13

2 Grundlagen **14**
2.1 Art der Tätigkeit im Rahmen der Überwachung 14
2.2 Prüfarten 15
2.2.1 Prüfung der Compliance 15
2.2.2 Prüfung der Performance 21
2.3 Deklaration von Lima und Mexiko 23
2.3.1 Deklaration von Lima 23
2.3.2 Deklaration von Mexiko 28
2.4 Entwicklung der Verschuldungen der wichtigsten Industriestaaten 30
2.4.1 Fazit 32

3 Analyse und Vergleich der Systeme der ÖFA **33**
3.1 Datenbasis und Methode zur Datenerhebung 33
3.2 Auftrag an die ÖFAS und deren Ausgestaltung 34
3.2.1 Der Auftrag an die ÖFAS 34
3.2.2 Analyse der ÖFAS und deren Berichterstattungen 37
3.2.3 Schutz vor Beeinflussung (Unabhängigkeit der ÖFAS) 48
3.3 Analyse der Finanzregularien sowie deren Prüfung und die Einflussmöglichkeiten der ÖFAS 52
3.3.1 Regeln zur Sicherstellung der Aussagekraft und Vergleichbarkeit in der Rechnungslegung und der Qualität der darin verarbeiteten Informationen 52
3.3.2 Rechtmässigkeit von angewandten Verfahren und Einhaltung des Gesetzmässigkeitsprinzips 53
3.3.3 Regeln zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes 55
3.3.4 Regeln zur Sicherstellung von regelkonformem Verhalten der Mitarbeiter . . 56
3.3.5 Wirtschaftlichkeitsprinzipien zur Verbesserung der Performance 57

4 Beurteilung und Folgerungen **59**
4.1 Systemtheoretische Grundlagen 59
4.2 Grundsätzliche Unterschiede und Verankerung der ÖFAS im Staatsgefüge 62
4.3 Systematische Vorgehensweise bei der Beurteilung auf Basis der drei Wirksamkeitsaspekte eines ÖFA-Systems 63

4.4 Zweckmässigkeit und Relevanz der Finanzregularien hinsichtlich der Forschungsfrage 64
4.4.1 Regeln zur Sicherstellung der Aussagekraft und Vergleichbarkeit in der Rechnungslegung und der Qualität der darin verarbeiteten Informationen 66
4.4.2 Rechtmässigkeit von angewandten Verfahren und Einhaltung des Gesetzmässigkeitsprinzips 67
4.4.3 Regeln zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes 67
4.4.4 Regeln zur Sicherstellung von regelkonformem Verhalten der Mitarbeiter . . 68
4.4.5 Wirtschaftlichkeitsprinzipien zur Verbesserung der Performance 72
4.5 Beurteilung der durch die ÖFAS durchgeführten Prüfungen und Berichterstattungen 73
4.6 Beurteilung der Durchsetzungskraft zur Behebung von festgestellten Regelverstössen 74
4.6.1 Akteure und Funktionen im System der ÖFA 74
4.6.2 Begriff und Arten der Aufsicht 76
4.6.3 Anwendungsbereiche der verschiedenen Aufsichtsarten bei den drei untersuchten Systemen der ÖFA 78
4.6.4 Beurteilung der Durchsetzungskraft und der Relevanz hinsichtlich der untersuchten Fragestellung 81

5 Schlussfolgerung und Erfolgsfaktoren 86

Literaturverzeichnis 89

Gesetzliche Grundlagen 90

A Abbildung EVA-Modell mit den Grundsätzen der Deklaration von Lima und Mexiko 91

B Qualitative Erhebung 92

C Deklaration von Lima und Mexico 112

Abbildungsverzeichnis

1 Regelungsbereiche eines IKS 20
2 Begriffe als Prüfungsmassstab im Produktions- und Wirkungsablauf 21
3 Vier-Kreise-Modell Quelle Treuhand-Kammer 2009 HWP Bd. IV 278 26
4 Entwicklung der Verschuldung im Verhältnis des BIP zwischen 1997 und 2014 Quelle OECD 31
5 Der Informationsfluss der ÖFAS im EVA-Modell 38
6 Systemebenen und deren begriffliche Definition in Abhängigkeit der Betrachtungsweise 61
7 Dreieck der drei Wirksamkeitsaspekte in Systemen der ÖFA 63
8 Pyramide der zweckmässigen Ausrichtung der Finanzregularien 66
9 Regelungsbereiche eines IKS inkl. der Zuordnung gemäss den Definitionen in diesem Kapitel 71
10 Akteure und Funktionen im System der ÖFA 75
11 Pyramide der zweckmässigen Ausrichtung der Finanzregularien und die Aufsichtsarten über den schweizerischen Bundeshaushalt 79
12 Pyramide der zweckmässigen Ausrichtung der Finanzregularien und die Aufsichtsarten über die Gemeindefinanzhaushalte im Kanton Bern 80
13 Pyramide der zweckmässigen Ausrichtung der Finanzregularien und die Aufsichtsarten über den deutschen Bundeshaushalt 81

Abkürzungsverzeichnis

AGR	Amt für Gemeinden und Raumordnung
BIP	Bruttoinlandprodukt
BMI	Bundesministerium des Innern
BRH	Deutscher Bundesrechnungshof
BSG	Bernische Systematische Gesetzessammlung
COSO	Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
EFK	Eidgenössische Finanzkontrolle
Eidg.	Eidgenössische
EVA-Modell	Eingabe/Verarbeitung/Ausgabe-Modell
HRM	Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell
HRM2	Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2
HWP	Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung
IKS	Internes Kontrollsystem
INTOSAI	International Organisation of Supreme Audit Institutions
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards
ISA	International Standards on Auditing
ISSAI	International Standards of Supreme Audit Institutions
IT	Informationstechnologie
JET	Journal Entry Testing
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
ÖFA	Öffentliche Finanzaufsicht
ÖFAS	Öffentliche Finanzaufsichtsstelle
ORKB	Oberste Rechnungskontrollbehörde
PS	Schweizer Prüfungsstandard der Treuhand-Kammer
RPO	Rechnungsprüfungsorgan
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
WoV	Wirkungsorientierte Verwaltungsführung
WPU	Wirtschaftsprüfungsunternehmen

Executive Summary

Die Sicherstellung von gesunden öffentlichen Finanzen stellt in Anbetracht von steigenden Verschuldungen öffentlicher Finanzhaushalte künftig eine grosse Herausforderung dar. Damit diese bewältigt werden kann, ist eine wirksame und optimal organisierte Aufsicht über öffentliche Finanzhaushalte unabdingbar. Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, anhand von drei in der Praxis erfolgreichen Systemen der Finanzaufsicht durch wissenschaftliche Forschung allgemein gültige Erfolgsfaktoren zu ermitteln.

Ein erster Teil widmet sich der Aufarbeitung der relevanten Grundlagen und der Klärung der im weiteren Verlauf der Arbeit verwendeten Begriffe. Eine wichtige Grundlage sind dabei die Deklarationen von Lima und Mexiko und die darin formulierten Anforderungen an die öffentlichen Finanzaufsichtsstellen, die Punkt für Punkt erörtert werden. Ein weiterer Schwerpunkt sind in diesem ersten Teil die Erläuterungen zu den verschiedenen Prüfarten. Dabei wird unterschieden zwischen Prüfungen zur Sicherstellung der Compliance und solchen zur Sicherstellung der Performance. Die Complianceprüfungen werden in einem zweiten Schritt noch weiter nach ihren Zielsetzungen unterteilt und einzeln erläutert. Es wird dabei unterschieden zwischen Complianceprüfungen zur Gewährleistung

1. der Aussagekraft und Vergleichbarkeit in der Rechnungslegung und der Qualität der darin verarbeiteten Information (hierbei geht es vor allem um Vorschriften zur Ordnungsmässigkeit und Rechnungslegung),
2. der Rechtmässigkeit von angewandten Verfahren und der Einhaltung des Gesetzmässigkeitsprinzips,
3. des langfristigen Finanzhaushaltsgleichgewichtes (bspw. Schuldenbremsen) sowie
4. des regelkonformen Verhaltens der Mitarbeiter (bspw. Interne Kontrollsysteme).

Auch bei der Performance wird eine weitere Unterscheidung nach den verschiedenen bei diesen Prüfungen angewandten Wirtschaftlichkeitsprinzipien (Sparsamkeit, Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlichkeit) vorgenommen und diese jeweils erläutert.

Diese Unterscheidungen geben die Struktur des Fragebogens für die qualitative Erhebung vor. Mit diesem wurden die qualitativen Erhebungen mit Vertretern der folgenden drei öffentlichen Finanzaufsichtsstellen durchgeführt:

- Eidg. Finanzkontrolle (EFK) als Öffentliche Finanzaufsichtsstelle über den schweizerischen Bundeshaushalt.
- Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) als Öffentliche Finanzaufsichtsstelle über die Gemeindehaushalte im Kanton Bern
- Deutscher Bundesrechnungshof (BRH) als Öffentliche Finanzaufsichtsstelle über den deutschen Bundeshaushalt

Die qualitativen Befragungen dieser drei öffentlichen Finanzaufsichtsstellen bilden die Grundlage für den Analyseteil der Arbeit. In diesem werden die drei Systeme untersucht, miteinander verglichen und den Anforderungen der Deklarationen von Lima und Mexiko gegenübergestellt. Die Analyse zeigt auf, dass diese Anforderungen von allen drei unter-suchten Systemen weitestgehend erfüllt werden.

Anschliessend werden die Systeme systematisch aufgrund von drei Wirksamkeitsaspekten (zweckmässige Finanzregularien, Prüfungen, Durchsetzungskraft zur Behebung von Regelverstössen) und unter Berücksichtigung von Erkenntnissen aus der Systemtheorie untersucht, die aus meiner Sicht auf die vorliegenden Fragestellungen angewendet werden können. Die Folgerungen aus diesem Kapitel führen mich zu drei für eine wirksame öffentliche Finanzaufsicht zentralen Erfolgsfaktoren:

1. Die Unabhängigkeit der öffentlichen Finanzaufsichtsstelle und allfälliger mit der Prüfung beauftragten Stellen.
2. Das Vorhandensein von Regeln, die auf die Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes abzielen.
3. Die Notwendigkeit von Durchsetzungskompetenzen bei Regelverstössen.

Von diesen drei Erfolgsfaktoren ist der erste weitestgehend unbestritten. Das zweite Prinzip hat sich in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt, und die entsprechenden Regeln stossen mittlerweile in vielen Gemeinweisen auf breite Akzeptanz. Am schwierigsten umzusetzen ist der dritte Erfolgsfaktor, da die Aufsicht zur Behebung von Regelverstössen unter Umständen demokratisch gefällte Entscheidungen korrigieren oder aufheben muss. Es ist eine grosse Herausforderung an die Finanzaufsichtssysteme, dass sie es schaffen, im Spannungsfeld zwischen Rechtsstaatlichkeit und demokratischer Legitimation beiden Seiten gerecht zu werden.

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Erst vor kurzem wurde uns wiederum mit der durch die Finanzkrise ausgelösten Staatsschuldenkrise im Euroraum vor Augen geführt, wie schnell Staatsverschuldungen ein bedrohliches Ausmass annehmen können. Das Ungleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen, das bereits vor der Krise in vielen Staaten existierte, hat sich innert kurzer Zeit massiv verstärkt und den Schuldenberg in vielen Staaten stark ansteigen lassen. In einzelnen Staaten wie Griechenland entwickelte sich die finanzielle Situation derart dramatisch, dass auf dem freien Kapitalmarkt kein Fremdkapital zu angemessenen Zinssätzen mehr aufgenommen werden konnte. Aufgrund der hohen Risikoprämie auf den Zinsen wären in diesen Staaten derart hohe Zinslasten angefallen, dass damit die Verschuldungsspirale unweigerlich in die Zahlungsunfähigkeit geführt hätte. Nur durch massive Interventionen der Europäischen Zentralbank, die einzelnen Staaten Geld zu moderateren Zinssätzen zur Verfügung stellte, konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die Insolvenz eines grösseren Gemeinwesens hat weitreichende negative Auswirkungen. Die Zahlungsunfähigkeit führt dazu, dass wesentliche diesem Gemeinwesen zugeordnete Aufgaben nicht mehr erfüllt werden. Dazu kommt, dass die Gläubiger ganz oder zu einem grossen Teil auf Ihre Forderungen gegenüber dem Gemeinwesen verzichten müssen. Es geht bei einer solchen Insolvenz um mehr als nur den Verlust von Geld und den vorübergehend eingeschränkten Handlungsspielraum des Gemeinwesens. Damit verbunden ist auch immer eine Vertrauenskrise in das Gemeinwesen. Da in der Vergangenheit die Entschuldung in der Regel über eine Abwertung der Währung erfolgte, zerstörte dies zudem auch das Vertrauen in die Währung und die Volkswirtschaft als Ganzes. Aus diesen Gründen führten Insolvenzen von grösseren Gemeinwesen in der Regel zu einer Wirtschaftskrise, die über die zunehmende Arbeitslosigkeit und den allgemeinen Wohlstandsverlust viele Bürger belastete. Da in einer solchen Situation nicht nur das Gemeinwesen, sondern auch die Wirtschaft am Boden liegt, vergehen mehrere Jahre bis das Vertrauen wieder aufgebaut ist und das Wohlstandsniveau wieder steigt.

In Anbetracht dieser negativen Konsequenzen ist die Bedeutung von gesunden öffentlichen Finanzen unbestritten.

1.2 Forschungsfrage

Obschon in der Politik und auch in der Bevölkerung ein breiter Konsens bezüglich der Wichtigkeit von gesunden öffentlichen Finanzen herrscht, nimmt die Verschuldung der öffentlichen Gemeinwesen mehrheitlich immer weiter zu (vgl. Abschnitt 2.4 auf Seite 30). In Anbetracht dieser Tatsache stellt sich die Frage, wie die finanzielle Aufsicht über ein Gemeinwesen organisiert sein muss, damit dieser Entwicklung entgegengewirkt werden kann und welche Erfolgsfaktoren zum Ziel führen. Daraus ergibt sich die für diese Arbeit relevante Forschungsfrage: Wie muss die Aufsicht über öffentliche Finanzhaushalte ausgestaltet sein, damit sie ihre Hauptaufgabe, die Sicherstellung von gesunden öffentlichen Finanzen, optimal erfüllen kann?

1.3 Begriffsdefinitionen und Eingrenzung

Der in der vorliegenden Arbeit verwendete Begriff der **Öffentlichen Finanzaufsicht (ÖFA)** ist in einem gesamtheitlichen Sinne zu verstehen. Er umfasst nicht nur die mit der Prüfung beauftragte

Stelle des Gemeinwesens, sondern das gesamte System mit allen auf die Finanzen einflussnehmenden und diese überwachenden Stellen (mit der Prüfung beauftragte Stelle, Vorgesetzte usw.) sowie den geltenden Regeln und den vorgesehenen Sanktionen bei Regelverstössen. Die Funktionsfähigkeit und Zweckmässigkeit einer ÖFA wird dementsprechend umfassend unter Einbezug aller relevanten Beteiligten und deren Wirkungen und Wechselwirkungen hinsichtlich der Fragestellung beurteilt. Die Finanzaufsicht wird als **öffentlich** bezeichnet, da sie sich ausschliesslich auf Finanzhaushalte von Gemeinwesen (Staaten, Länder, Bundesländer, Kantone, Gemeinden usw.) beschränkt. Sie darf deshalb auch nicht mit der Finanzmarktaufsicht verwechselt werden, die in dieser Arbeit nicht behandelt wird.

Zentral im System der **ÖFA** ist die Stelle, die sich ausschliesslich mit der Aufsicht über den Finanzhaushalt befasst. Diese wird in der vorliegenden Arbeit und in der qualitativen Erhebung als **öffentliche Finanzaufsichtsstelle (ÖFAS)** bezeichnet. Organisatorisch sollte sie von der zu beaufsichtigenden Stelle unabhängig sein und deshalb auch nicht gegen ihren Willen mit Sonderaufträgen von aussen mandatiert werden können. Die ÖFAS ist dementsprechend im Idealfall auch nur dem Gesetz gegenüber verpflichtet. Dieses definiert ihre Aufgaben und gibt ihre Organisationsform vor. Wie die vorliegende Untersuchung noch zeigen wird, können Ausgestaltung und Verankerung der ÖFAS im staatlichen Gefüge sehr unterschiedlich sein. Deshalb wurde auch der Begriff der Aufsichtsstelle verwendet, da der Begriff *Aufsicht* durch die Breite seiner Definition als Oberbergriff am ehesten den verschiedenen Ausprägungen einer ÖFAS gerecht wird. Aufsichtsfunktionen werden jedoch nicht nur durch die ÖFAS wahrgenommen. Auch andere Akteure im System der ÖFA nehmen – wenn auch in unterschiedlicher Art und Weise – Aufsichtsfunktionen über den Finanzbereich wahr (vgl. hierzu die Ausführungen zu den verschiedenen Arten von Aufsicht in Abschnitt 4.6.2 auf Seite 76 und deren Anwendung in Abschnitt 4.6.3 auf Seite 78).

Das **Gemeinwesen** wird als Oberbegriff für alle öffentlichen Organisationsformen des Zusammenlebens verwendet, unabhängig von der Grösse, der Art und der Staatsebene. Auch wenn die grösseren, auf den obersten Staatsebenen angesiedelten Gemeinwesen im Falle einer Insolvenz einen wesentlich grösseren volkswirtschaftlichen Schaden anrichten können, so sind für die vorliegende Arbeit alle Gemeinwesen gleich relevant. Es geht hier ausschliesslich darum, zu untersuchen, ob sie hinsichtlich der Fragestellung erfolgreich wirken und welche Schlüsselfaktoren ihnen diesbezüglich zum Erfolg verhelfen. Rechtlich gesehen sind Gemeinwesen **Körperschaften nach öffentlichem Recht**, da sie öffentlichem Recht unterstellt sind.

1.4 Aufbau und Vorgehensweise

Nach der Einleitung (Abschnitt 1 auf der vorherigen Seite) werden in einem ersten Teil (Abschnitt 2 auf Seite 14) die mit der Forschungsfrage in Verbindung stehenden Grundlagen aufgearbeitet; sie schaffen die Ausgangslage für die Untersuchung. Nach der begrifflichen Klärung der verschiedenen überwachenden Tätigkeiten im Bereich der öffentlichen Finanzen werden die verschiedenen heutzutage von den ÖFAS angewandten Prüfarten und ihre Zielsetzungen erläutert. Weiter werden die von der INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) in den Deklarationen von Lima und Mexiko definierten Standards und Anforderungen an die ÖFAS analysiert. Zum Abschluss des ersten Teils wird die Entwicklung der Verschuldungssituation der wichtigsten Industriestaaten aufgezeigt.

In einem zweiten Teil (Abschnitt 3 auf Seite 33) werden auf Basis einer qualitativen Erhebung (Abschnitt B auf Seite 92) drei ÖFA-Systeme und die dazugehörigen ÖFAS analysiert und miteinander verglichen. Dabei werden zuerst die angewandte Forschungsmethode und die Auswahl der untersuchten Aufsichtsstellen erläutert. Die Analyse selber ist zweigeteilt: In einem ersten Teil wird der Auftrag an die ÖFAS und deren Ausgestaltung auf der Basis eines sog. EVA-Modells analysiert. In einem zweiten Teil werden die im entsprechenden Finanzhaushalt und ÖFA-System geltenden Finanzregularien, deren Prüfung und die Einflussmöglichkeiten der ÖFAS untersucht.

Im dritten Teil (Abschnitt 4 auf Seite 59) werden die verschiedenen Finanzaufsichtsstellen miteinander verglichen und deren Wirksamkeit bezogen auf die Forschungsfrage untersucht. Der Aufbau dieses Kapitels und die Beurteilung erfolgt dabei anhand von drei Wirksamkeitsaspekten: Der Zweckmässigkeit und Relevanz der vorhandenen Finanzregularien, der Feststellung von Abweichungen von diesen mittels Prüfungen und Berichterstattungen sowie der Durchsetzungskraft zur Behebung von festgestellten Abweichungen und Regelverstössen. In einem abschliessenden Teil (Abschnitt 5 auf Seite 86) werden dann basierend auf den gemachten Untersuchungen und Beurteilungen die Schlussfolgerungen gezogen und im Sinne der Forschungsfrage die Erfolgsfaktoren aufgeführt.

1.5 Forschungsdesign und Methodik der Informationsbeschaffung

Ein offenes und flexibles Forschungsdesign eignet sich am besten, um die für die Forschungsfrage relevanten wissenschaftlichen Zusammenhänge sichtbar zu machen. Deshalb wird zur Erlangung eines vertieften Verständnisses der dieser Arbeit zugrundeliegenden Materie ein explorativer Ansatz gewählt. Diesen Anforderungen wird ein qualitativer Forschungsansatz am ehesten gerecht, weshalb diese Methode für die Forschungsarbeiten in der vorliegenden Arbeit ausgewählt wurde.

Für die Informationsbeschaffung wurden verschiedene Methoden angewendet. Die Grundlagenerarbeitung im folgenden Kapitel stützt sich vor allem auf die Literaturrecherche ab. Für die Analyse wurde auf der Basis des qualitativen Forschungsansatzes eine qualitative Befragung durchgeführt (Ergebnisse siehe im Abschnitt B auf Seite 92). Erläuterungen zur Auswahl der zu untersuchenden ÖFA-Systeme und zur Durchführung der qualitativen Befragung sind in Abschnitt 3.1 auf Seite 33 enthalten. Ergänzend zu den qualitativen Befragungen wird vielfach auf die rechtlichen Grundlagen (Verfassungen, Gesetze, Verordnungen) abgestützt, die für das Verständnis der drei untersuchten ÖFA-Systeme relevant sind.

2 Grundlagen

In diesem Kapitel sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit im Rahmen der strukturierten Erhebung ein Fragebogen mit den für die Beantwortung der zentralen Forschungsfrage relevanten Aspekte erstellt werden kann. Der Aufbau des Fragebogens und die Struktur der weiteren Kapitel orientieren sich dementsprechend an den in diesem Kapitel hergeleiteten Definitionen. Nebst der begrifflichen Klärung der verschiedenen überwachenden Tätigkeiten werden die heute gängigen, von prüfenden Stellen angewandten Prüfarten erläutert. Ergänzend werden die in der Deklaration von Lima und Mexiko an die ÖFAS definierten Anforderungen erörtert und die Entwicklung der Verschuldungssituation der wichtigsten Industriestaaten zwischen 1997 und 2014 dargestellt.

2.1 Art der Tätigkeit im Rahmen der Überwachung

Welche überwachenden Tätigkeiten in einem funktionalen Sinne gibt es in einem System der ÖFA? Von welchen Stellen werden diese ausgeübt und wie sind sie zu charakterisieren? Es geht in diesem Kapitel nicht um eine abschliessende Behandlung dieser Fragen, sondern um eine erste begriffliche Einordnung der in einem System der ÖFA existierenden Tätigkeiten.

Ich stütze mich dabei auf die Beschreibungen der überwachenden Tätigkeiten im Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung ([11, S. 4]). Darin werden folgende überwachende Tätigkeiten unterschieden:

1. Kontrolle
2. Prüfung
3. Aufsicht

Der *Kontrolle* wird die Eigenschaft zugewiesen, dass der Überwachende am Arbeitsvorgang beteiligt und weisungsberechtigt gegenüber dem Ausführenden ist. Als Beispiele werden dabei die vorgesetzten Stellen mit Kontrollaufgaben genannt. Sie ist damit Teil der Führungsaufgabe des Vorgesetzten gegenüber den nachgeordneten Mitarbeitern. Obschon im deutschen Sprachraum viele **ÖFAS** als "Finanzkontrollen" bezeichnet werden, üben diese keine Kontrollfunktion in diesem Sinne wahr. Deren Vereinigung auf staatlicher Ebene, die auf Englisch "International Organisation of Supreme **Audit** Institutions" heisst, wird dementsprechend auf Deutsch in "Internationale Organisation der Obersten Rechnungs**kontroll**behörden" übersetzt. Bezeichnenderweise wird der englische Begriff "Audit" mit "Kontrolle" und nicht mit "Prüfung" übersetzt.

Soweit sich die **ÖFAS** bei ihrer Aufsicht nicht auf Prüfungen von durch sie mandatierte oder gesetzlich beauftragte Stellen abstützt, nimmt sie selber auch Prüfungstätigkeiten wahr. Das Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung bezeichnet bei der *Prüfung* die Stellung des Überwachenden als weder am Arbeitsvorgang beteiligt, noch als weisungsgebunden oder –berechtigt (vgl. [11, S. 4]). Dies beschreibt die typische Tätigkeit eines Wirtschaftsprüfers in der Privatwirtschaft, der als Aussenstehender in unabhängiger Weise die Rechnungsablage eines privatrechtlichen Unternehmens prüft. Er fasst seine Erkenntnisse in einem Bericht zusammen und liefert diesen der zuständigen Stelle ab. Damit hat er seine Pflicht erfüllt, und es ist die Aufgabe der entsprechenden weisungsbefugten Stellen, Verbesserungen bezüglich der beanstandeten Mängel einzuleiten.

Wie der Begriff der **ÖFAS** bereits vorgibt, beschränkt sich deren Tätigkeit nicht nur auf die Prüfungstätigkeit, sondern sie nimmt auch Aufsichtsfunktionen wahr. Gemäss der von der Treuhand-Kammer publizierten Definition beschränkt sich die *Aufsicht* im Gegensatz zur Prüfung in der Regel nicht auf die Mitteilung der Prüfungsergebnisse an die zuständigen Stellen, sondern beinhaltet auch mögliche Weisungen und allenfalls sogar Sanktionen (vgl. [11, S. 4]). Wie diese Arbeit noch aufzeigen wird, stehen dieser Definition in den Gemeinwesen eine Vielzahl von juristisch geprägten Aufsichtsdefinitionen gegenüber, die teilweise nur beschränkte oder gar keine Eingriffsmöglichkeiten in das beaufsichtigte Gemeinwesen vorsehen. Auch ist zu berücksichtigen, dass nicht ausschliesslich die **ÖFAS** bezogen auf die Finanzhaushaltsführung Aufsichtsfunktion wahrnehmen kann. Aufgrund dessen werden bei der Untersuchung nicht nur die ÖFAS, sondern alle relevanten Akteure im System der ÖFA analysiert und deren Wirkungen in die Beurteilung mit einbezogen (vgl. Kapitel Abschnitt 4.6.1 auf Seite 74).

2.2 Prüfarten

Für die weitere Betrachtungen in dieser Arbeit ist eine Unterteilung der Prüfungstätigkeit in zwei Bereiche sinnvoll: Prüfungen können hinsichtlich der *Compliance* und der *Performance* vorgenommen werden. Diese Unterscheidung entspricht der in § 4 der Deklaration von Lima vorgenommenen Unterscheidung von Formal- und Leistungskontrollen (vgl. [7, §4. III-19]). Ich verwende im weiteren Verlauf dieser Arbeit ausschliesslich die englischen Begriffe, da m. E. die deutschen Begriffe missverständlich sind. Insbesondere die unter die Formalkontrollen subsumierten Prüfungen der Ordnungs- und Rechtmässigkeit haben nicht nur formelle Aspekte. Gerade durch den Salzburger Finanzskandal wurde einmal mehr offensichtlich, dass durch unentdeckte Mängel im Bereich der Ordnungs- und Rechtmässigkeit nicht nur formelle Beeinträchtigungen, sondern auch effektive Verluste in erheblichem Umfang für die öffentlichen Hand entstehen können.

Compliance kann in diesem Kontext am ehesten als "Regelkonformität" auf Deutsch übersetzt werden. Es geht dementsprechend bei der Prüfung der Compliance um die Einhaltung von geltenden Weisungen, Vorschriften und Regelungen. Der Begriff des "financial audit" ist dabei als eine Unterart des "compliance audit" zu verstehen und konzentriert sich mehr auf die eigentliche Prüfung der Rechnungsführung und -legung [3, S. 586].

Bei der Prüfung der *Performance* steht hingegen die Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Zentrum der Betrachtung, und ihr Ziel ist deren Verbesserung. Mittels der Beurteilung der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, der Wirksamkeit und der Zweckmässigkeit soll die prüfende Stelle innerhalb der ÖFA mit entsprechenden Empfehlungen die Leistungsfähigkeit der geprüften Stelle verbessern. Im Gegensatz zu den Prüfungen hinsichtlich der Compliance, lassen diejenigen zur Performance einen erheblich grösseren Beurteilungsspielraum zu. Zudem ist die Beurteilung auch nicht völlig unabhängig von den normativen Wertvorstellungen und der politischen Gesinnung des Betrachters.

2.2.1 Prüfung der Compliance

Die Prüfung der Compliance erstreckt sich über alle gültigen Grundsätze, Standards und Vorschriften usw. der zu prüfenden Stelle. Im weiteren Verlauf dieser Master-Thesis wird hierfür als Oberbegriff von einer Regel gesprochen. Diese dient der Sicherstellung von unterschiedlichen Zielsetzungen. Insbesondere dient sie der Gewährleistung

1. der Aussagekraft und Vergleichbarkeit in der Rechnungslegung (Ausweis) und der Qualität der darin verarbeiteten Information (Erfassung und Verarbeitung),
2. der Rechtmässigkeit von angewandten Verfahren und der Einhaltung des Gesetzmässigkeitsprinzips
3. des langfristigen Finanzhaushaltsgleichgewichtes sowie
4. des regelkonformen Verhaltens der Mitarbeiter.

2.2.1.1 Sicherstellung der Aussagekraft und Vergleichbarkeit in der Rechnungslegung und die Qualität der darin verarbeiteten Informationen

Zur Sicherstellung dieser an das Rechnungswesen gestellten Anforderungen sind die Grundsätze der Ordnungsmässigkeit ein zentrales Element. Um in der Rechnungslegung aussagekräftige Finanzinformationen ausweisen zu können, muss bereits die Erfassung und Verarbeitung bestimmten qualitativen Ansprüchen genügen. Diese Unterscheidung zwischen der Erfassung und Verarbeitung einerseits sowie dem Ausweis in der Rechnungslegung wird auch bei den Grundsätzen für die ordnungsmässige Buchführung gemacht.

Begrifflich wird dabei unterschieden zwischen den *Grundsätzen für die ordnungsmässige Buchführung* (Erfassung und Verarbeitung) und den *Grundsätzen für die ordnungsmässige Rechnungslegung* (Ausweis). Sie sollen die Qualität der in der Buchhaltung aufbereiteten und in der Rechnungsablage rapportierten Informationen hinsichtlich Wahrheit, Klarheit und Rechtzeitigkeit sicherstellen (Ausweis) (vgl. [10, S. 19]).

In diesem Kapitel werden die Grundsätze hinsichtlich der Ordnungsmässigkeit gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts aufgeführt. In anderen Ländern können diese Grundsätze anders definiert sein (vgl. [10, S. 19]). Trotzdem ist davon auszugehen, dass sich die Grundsätze der Ordnungsmässigkeit nicht grundlegend unterscheiden, da diese vielfach aus der Praxis entstanden sind und die Sicherstellung einer qualitativ guten Rechnungsablage weitestgehend unbestritten ist. In der Schweiz gleichen sich denn auch die in öffentlich-rechtlichen Erlassen und die im OR für die Privatwirtschaft definierten Grundsätze hinsichtlich der Ordnungsmässigkeit relativ stark. Aus diesem Grund rechtfertigt sich hier ein Verweis auf die im OR enthaltenen Bestimmungen, obschon dieses im Bereich der Buchführung und Rechnungslegung für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften nicht direkt massgebend ist.

Bei den *Grundsätzen der ordnungsmässigen Buchführung* ist bei der Buchhaltungsführung gemäss Artikel 958 lit. c des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) namentlich folgendes zu beachten:

1. die vollständige, wahrheitsgetreue und systematische Erfassung der Geschäftsvorfälle und Sachverhalte
2. der Belegnachweis für die einzelnen Buchungsvorgänge
3. die Klarheit
4. die Zweckmässigkeit mit Blick auf die Art und Grösse des Unternehmens
5. die Nachprüfbarkeit.

Hinsichtlich einer *ordnungsmässigen Rechnungslegung* sind gemäss Artikel 958 lit. c des Schweizerischen Obligationenrechts namentlich folgende Grundsätze massgebend:

1. Sie muss klar und verständlich sein.
2. Sie muss vollständig sein.
3. Sie muss verlässlich sein.
4. Sie muss das Wesentliche enthalten.
5. Sie muss vorsichtig sein.
6. Es sind bei der Darstellung und der Bewertung stets die gleichen Massstäbe zu verwenden.
7. Aktiven und Passiven sowie Aufwand und Ertrag dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

Die Begriffsklärung dieses Kapitels umfasst auch die mit den Grundsätzen der Ordnungsmässigkeit stark verbundenen *Rechnungslegungsvorschriften*. Dabei kann eine Unterscheidung in sog. prinzipienbasierende und regelbasierende Rechnungslegungsvorschriften vorgenommen werden:

1. **Prinzipienbasierende Rechnungslegungsvorschriften** wie die International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) geben nur anzuwendende Grundsätze und Rechnungsweseninstrumente vor. Bei der Anwendung von IPSAS besteht deshalb ein erheblicher Ermessensspielraum. IPSAS geben auch keinen Kontenplan für die Buchführung vor.
2. **Regelbasierende Rechnungslegungsvorschriften** wie das in der Schweiz weit verbreitete Harmonisierte Rechnungsmodell (HRM) regeln demgegenüber auch die Umsetzung und wie die Grundsätze konkret anzuwenden sind. Diesem Konzept folgend, wurde in den letzten Jahren auf der Basis von HRM und unter (weitgehender) Berücksichtigung der Grundsätze von IPSAS das bestehende Modell zum Harmonisierten Rechnungsmodell (HRM2) weiterentwickelt. Da die Rechnungsmodelle auch einen Kontenplan vorgeben, ermöglichen sie einen direkten Vergleich von nach diesem Modell abgelegten Rechnungen von verschiedenen öffentlich-rechtlichen Körperschaften.

Bezogen auf dieses Kapitel wird sich die qualitative Erhebung und die Analyse nebst der Ordnungsmässigkeit vor allem der Rechnungslegung widmen. Dabei geht es primär um die Fragen, ob die Rechnungslegung noch kameralistisch oder bereits nach den Prinzipien der doppelten Buchhaltung (Doppik) geführt wird und welche Rechnungslegungsstandards bzw. Rechnungslegungsmodelle angewendet werden.

2.2.1.2 Sicherstellung der Rechtmässigkeit von angewandten Verfahren und Einhaltung des Gesetzmässigkeitsprinzips

Die Rechtmässigkeit lässt sich nicht immer klar von der Ordnungsmässigkeit abgrenzen (vgl. [13, S. 23]). Wenn Grundsätze oder Regeln der Ordnungsmässigkeit in rechtlichen Erlassen geregelt werden, können sie auch beides sein resp. sind dann rechtlich festgeschrieben.

Die Kernaufgabe der Prüfung hinsichtlich der Rechtmässigkeit ist es, die Einhaltung der in den öffentlich-rechtlichen Erlassen vorhandenen finanzrechtlichen Bestimmungen zu kontrollieren. Im Rahmen von verfahrensorientierten Prüfungen geht es hierbei insbesondere darum, ob mittels organisationsrechtlicher Bestimmungen die Zuständigkeiten und Verfahren derart definiert sind, dass bei Ausgaben und Beiträgen eine ausreichende kreditrechtliche Grundlage vorhanden ist und die

Erhebung von Steuern und Gebühren auf einer rechtlichen Grundlage basiert. Diese Fragestellungen ergeben sich aus dem für das Verwaltungshandeln wichtigen Grundsatz der Gesetzmässigkeit. Dieses besagt, dass "jedes staatliche Handeln einer gültigen gesetzlichen Grundlage bedarf" [16, S. 137]). Ergänzend werden zu den verfahrensorientierten in der Regel auch stichprobenhaft ergebnisorientierte Prüfungen durchgeführt, ob beispielsweise bei einzelnen Geschäften für eine Ausgabe ein entsprechender Kreditbeschluss zugrunde liegt.

Bei der Prüfung der Rechtmässigkeit stellt sich die Frage, wie weit diese gehen soll und ob ausserhalb der finanzrechtlichen Bestimmungen auch die Einhaltung von anderweitigen Bestimmungen in die Prüfung miteinbezogen wird. Und wenn ja, aufgrund von welchen Kriterien entschieden wird, ob bestimmte nicht-finanzrechtliche Bestimmungen geprüft werden müssen. Wieweit wird beispielsweise bei Auftragsvergaben geprüft, ob die Vergabe den Vorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen entspricht?

Auch die von Schweizer Wirtschaftsprüfungsunternehmen angewandten Prüfungsstandards der Treuhand-Kammer widmen sich dieser Abgrenzungsthematik. Da diese jedoch primär auf die Prüfung von privatrechtlichen Unternehmen ausgelegt sind, wird das Legalitätsprinzip darin nicht berücksichtigt.

Der Schweizer Prüfungsstandard **PS 250** (Ausgabe 2010) regelt in Ziffer 2 die Abgrenzung der Prüfung der Rechtmässigkeit wie folgt:

"Es kann nicht erwartet werden, dass die Nichteinhaltung gesetzlicher oder anderer Vorschriften durch ein Unternehmen im Rahmen einer Abschlussprüfung aufgedeckt wird. Jedoch muss der Abschlussprüfer bei der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen, der Beurteilung ihrer Ergebnisse und der Berichterstattung berücksichtigen, dass die Nichteinhaltung gesetzlicher und anderer Vorschriften den Abschluss wesentlich beeinflussen kann."

Dieser Prüfungsstandard grenzt die Prüfungen der Rechtmässigkeit relativ stark ein. Nur wenn die Abweichung von der Rechtmässigkeit zu wesentlichen Fehlinformationen in der Rechnungsablage führen kann, ist die Einhaltung dieser Bestimmungen Bestandteil der Prüfung.

In der qualitativen Erhebung und der Analyse wird, neben dem Vorhandensein und der Zweckmässigkeit der finanzrechtlichen Bestimmungen sowie deren Prüfung, vor allem die Abgrenzungsthematik einen Schwerpunkt bilden und genauer untersucht werden.

2.2.1.3 Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes

Hier stellt sich vorweg die Frage, wann ein Finanzhaushalt überhaupt ausgeglichen ist. Ist er ausgeglichen, wenn langfristig die Ausgaben und die Einnahmen identisch sind oder kann ein gewisser Ausgabenüberschuss in Kauf genommen werden? Angenommen, dass die Verschuldungssituation als finanziell tragbar erachtet wird resp. kein Schuldenabbau beabsichtigt ist, gibt es folgende 3 Ziele[1] für Regeln zur Sicherung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes:

Ausgaben und Einnahmen sind langfristig identisch.

[1] Variante 1 und 3 werden im Bericht des Bundesrates "Die Schuldenbremse des Bundes: Erfahrungen und Perspektivenäuf Seite 38 als mögliche Ziele aufgeführt. Ergänzend stellt die Variante 2 m. E. einen Mittelweg zwischen diesen beiden Varianten dar.

Dies führt zu einer nominellen Stabilisierung der Verschuldung. Aufgrund einer zu erwartenden Inflation wird die Verschuldung im Verhältnis zu den Aktiven und die Zinsbelastung im Zeitverlauf effektiv abnehmen.

1. Die kumulierten Ausgabenüberschüsse machen höchstens so viel aus wie die Inflation auf dem Bestand der Verschuldung.
2. Dies führt zu einer realen Stabilisierung der Verschuldung. Der Ausgaben-überschuss darf langfristig maximal den durch die Inflation verursachten Wertverlust auf den Schulden kompensieren.
3. Die Ausgabenüberschüsse lassen die Verschuldung maximal so stark ansteigen wie das nominelle BIP zunimmt.

Dies führt zu einer Stabilisierung der Verschuldungsquote. Das heisst, die Verschuldung darf nicht stärker wachsen als das nominelle BIP zunimmt. Diesem Ansatz liegt der Gedanke zugrunde, dass die finanzielle Tragbarkeit der Verschuldungssituation von der Wirtschaftsleistung eines Gemeinwesens abhängig ist. Zudem kann bei einer höheren Wirtschaftsleistung auch davon ausgegangen werden, dass den Schulden als Gegenwert eine höher entwickelte staatliche Infrastruktur gegenübersteht.

Regeln, die eine Begrenzung der Verschuldung in öffentlichen Gemeinwesen bezwecken und direkt bei der Verschuldung ansetzen sowie die dahinter stehenden Konzepte werden vielfach als "Schuldenbremse" bezeichnet. Andere Regeln machen Vorgaben für das Eigenkapital bzw. einen allfälligen Bilanzfehlbetrag, wobei auch diese Konzepte indirekt darauf ausgerichtet sind, dass die Verschuldung auf ein für das Gemeinwesen tragbares Niveau begrenzt wird.

Wenn entsprechende Regeln im Gesetz oder der Verfassung verankert sind, kann sich der Prüfer bei Abweichungen für seine Feststellungen auf diese beziehen. In diesem Fall ist die Nichteinhaltung dieser Regel grundsätzlich als Verstoss gegen die Rechtmässigkeit anzusehen. Es stellt sich jedoch die Frage, wie weit und unter welchen Bedingungen ein solcher Verstoss folgen hat bzw. ob und wie notwendige Korrekturmassnahmen durchgesetzt werden. Diese Thematik wird in dieser Arbeit im Rahmen der Beurteilung der Durchsetzungskraft zur Behebung von festgestellten Regelverstössen im Abschnitt 4.6.4.3 auf Seite 83 erörtert.

2.2.1.4 Sicherstellung von regelkonformem Verhalten der Mitarbeiter

Hierbei geht es nicht darum, direkt zu prüfen, ob sich ein Mitarbeiter regelkonform verhält, sondern um die Prüfung von Systemen innerhalb einer Organisation, die dem Zweck dienen, regelkonformes Verhalten der Mitarbeiter sicherzustellen. Damit wird beabsichtigt – ergänzend zur direkten Kontrollfunktion der vorgesetzten Stellen – innerhalb der Organisation die Compliance sicherzustellen.

Bestrebungen die Systeme innerhalb einer Organisation in einer Art und Weise festzulegen, dass sie zu einer besseren Compliance führen, gibt es schon sehr lange. Seit dem Enron-Skandal um die letzte Jahrtausendwende wurden jedoch in den meisten Ländern Vorschriften erlassen, die Mindestanforderungen bezüglich solcher Kontrollsysteme definieren. Diese systematisch aufgebauten Kontrollsysteme werden im deutschen Sprachraum häufig als Internes Kontrollsystem (IKS) bezeichnet.

Beim IKS wird gemäss dem Handbuch Interne Kontrollsysteme (vgl. [2, S. 24] unterschieden zwischen

1. den eigentlichen Regelungen zur Steuerung des Verhaltens (internes Steuersystem) und
2. den Regelungen für die Überwachung der Einhaltung dieser Regelungen (internes Überwachungssystem).

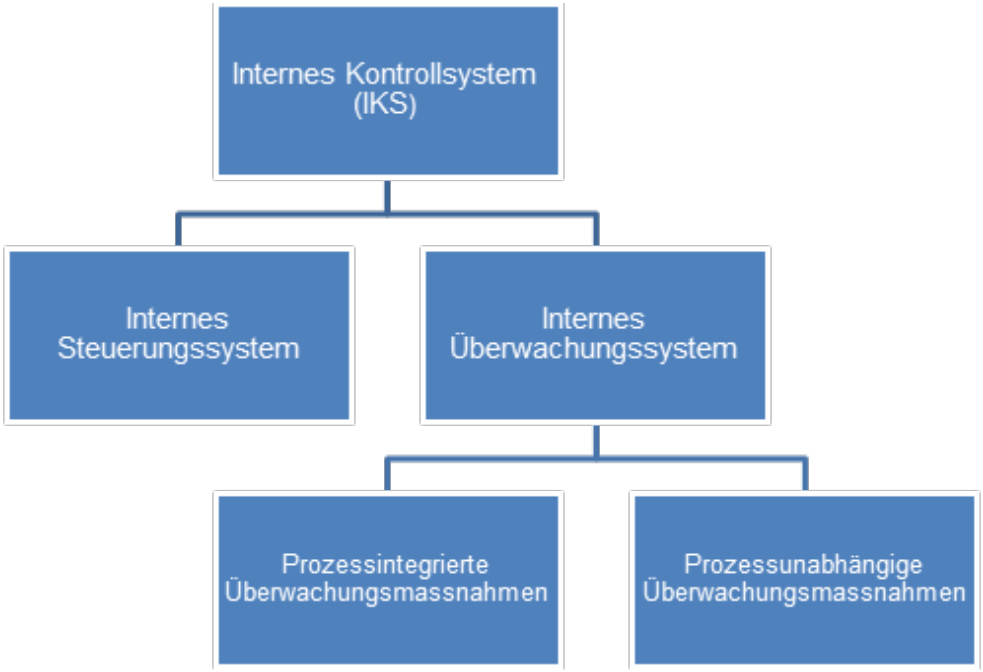


Abbildung 1: Regelungsbereiche eines IKS

Quelle: Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (2012) (Hg): IDW-Fachnachrichten 2012. IDW Prüfungsstandard: Feststellung und Beurteilung von Fehlerrisiken und Reaktionen des Abschlussprüfers auf die beurteilten Fehlerrisiken (IDW PS 261 neue Fassung), Textziffer 20.

2.2.1.4.1 Internes Steuersystem

Das IKS besteht einerseits aus der Gesamtheit der geltenden Grundsätze, Regelungen, Vorschriften oder Weisungen für die Organisation. Diesbezüglich ist sicherzustellen, dass alle notwendigen Bereiche ausreichend reguliert und dass die Regelungen zweckmässig sind. Dabei spielt die Risikobetrachtung eine wichtige Rolle resp. es muss in jedem Bereich analysiert werden, was für ein Schaden der Organisation entstehen kann, wenn ein Bereich nicht oder zu wenig reguliert ist.

2.2.1.4.2 Internes Überwachungssystem

Im Rahmen des Internen Überwachungssystems gibt es einerseits die Sicherheitsmassnahmen und die in den Arbeitsablauf integrierten Kontrollen, die bestimmten durch das IKS definierten Prinzipien (Funktionstrennung, Vieraugenprinzip usw.) folgen und in die Prozesse, Regeln und Zuständigkeitsordnungen integriert werden (**prozessintegrierte Überwachungsmassnahmen**). Alleine schon die entsprechende Ausgestaltung von Prozessen und Regeln verbessert das regelkonforme Verhalten der Mitarbeiter. Weiter gibt es die **prozessunabhängigen Überwachungsmassnah-**

men und Kontrollen wie sie zum Beispiel im Rahmen einer internen oder externen Revision erfolgen.

2.2.1.4.3 Konzepte und Abgrenzung IKS

Uneinheitlich sind die Vorstellungen wieweit der Wirkungsbereich eines IKS gehen soll. Das am meisten genutzte Rahmenkonzept zum Aufbau eines IKS ist das sog. COSO6-Modell (vgl. [1, S. 22]). Dieses Modell geht hinsichtlich des Wirkungsbereichs relativ weit und beinhaltet zum Beispiel auch die Effizienz der Geschäftstätigkeit und die vollumfängliche Gesetzes- und Normenkonformität (vgl. [1, S. 71]). Im Gegensatz dazu ist das Interne Kontrollsystem gemäss OR Art. 728a und der davon abgeleitete Prüfungsstandard **PS 890 A II lit.a)** der Treuhand-Kammer (Ausgabe 2010) enger gefasst:

"Der Begriff «Internes Kontrollsystem» wird in diesem Prüfungsstandard nicht in der üblichen Form verwendet, sondern inhaltlich eingegrenzt. Das IKS im Sinne dieses Prüfungsstandards umfasst nur jene Vorgänge und Massnahmen in einer Unternehmung, welche eine ordnungsmässige Buchführung und finanzielle Berichterstattung sicherstellen."

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird es aufschlussreich sein, auf der Basis der qualitativen Erhebung zu analysieren wie das IKS in den zu prüfenden Bereichen der hier untersuchten ÖFA aufgebaut ist und wie weit der Wirkungsbereich des IKS gefasst wird.

2.2.2 Prüfung der Performance

Im Rahmen dieser Prüfungen wird von der ÖFA die Leistungserbringung der öffentlichen Verwaltung beurteilt. Gemäss der Deklaration von Lima über die Leitlinien der Finanzkontrolle geht es dabei um Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit, Sparsamkeit und Effizienz der Tätigkeit der gesamten öffentlichen Verwaltung (vgl. [7, §4.2. III19]). Diesen Prüfungsmassstäben ist gemeinsam, dass sie einen möglichst optimalen Einsatz der Geldmittel zum Ziel haben. Der Unterschied liegt in der Gewichtung, d.h. welcher Ausschnitt aus dem Produktions- und Wirkungsablauf im Fokus des Betrachters steht. Da sich diese Ausschnitte abhängig von der Betrachtungsweise auch überschneiden können, sind die obenerwähnten Begriffe nicht immer trennscharf voneinander abzugrenzen. Auch in der Literatur besteht über ihr Verhältnis zueinander keine Einigkeit (vgl. [13, S. 23]). Trotz dieser Überschneidungen und Unklarheiten ist es m. E. möglich, diese Begriffskonzepte in einer logischen Reihenfolge innerhalb des Produktions- und Wirkungsablaufs der öffentlichen Verwaltung darzustellen:

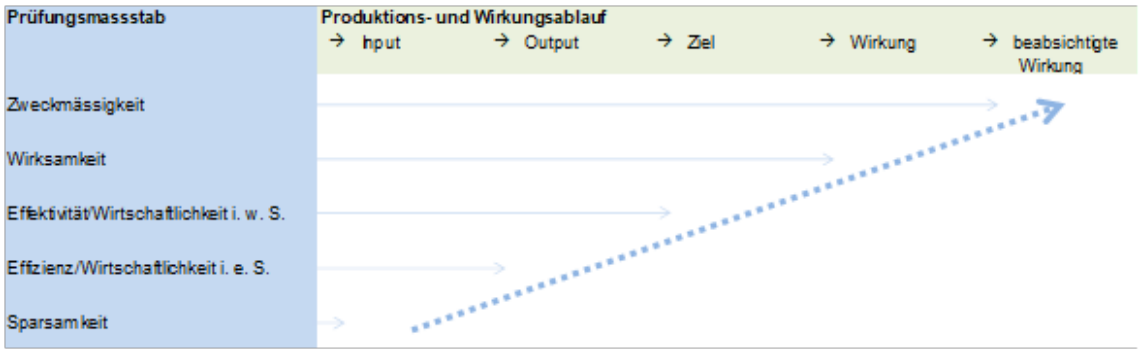


Abbildung 2: Begriffe als Prüfungsmassstab im Produktions- und Wirkungsablauf

2.2.2.1 Sparsamkeit

Beim Prüfungsmassstab der Sparsamkeit steht der Mitteleinsatz im Zentrum der Betrachtung. Da die isolierte Prüfung des Mitteleinsatzes wenig Sinn macht, wird diesem Ansatz vielfach das Konzept zugrunde gelegt, dass die Sparsamkeit unter der Bedingung geprüft wird, dass ein fest vorgegebenes Ziel mit möglichst geringen Kosten realisiert werden soll (vgl. [13, S. 24]).

2.2.2.2 Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlichkeit

Die Effizienz entspricht dem mengenmässigen Verhältnis zwischen Input (=Ressourceneinsatz) und Output (=erbrachte Leistung). Je höher dieses Verhältnis ist, desto höher ist die Produktivität. Im Zentrum steht die Leistungsfähigkeit und die Frage "Tun wir die Dinge richtig?" (vgl. [15, S. 188]). Im Gegensatz dazu steht beim Begriff der Effektivität die Beurteilung der Zielerreichung und damit die Frage "Tun wir die richtigen Dinge?" im Vordergrund (vgl. [15, S. 186]). In der Privatwirtschaft ist die Beurteilung der Zielerreichung hinsichtlich der erbrachten Leistung einfacher als bei einem Gemeinwesen. In der Privatwirtschaft produziert ein Unternehmen dann effektiv, wenn seine Waren oder Dienstleistungen zu einem entsprechenden Preis auch verkauft werden können. Da bei einem Gemeinwesen jedoch vielfach eine Monopolstellung besteht, können die Bürger nicht direkt auf andere Anbieter ausweichen, wenn sie mit der Leistung nicht zufrieden sind. Es fehlt eine Rückkoppelung an den Leistungserbringer wie sie durch sinkende oder steigende Umsätze in der Privatwirtschaft erfolgt.

Beim Begriff der Wirtschaftlichkeit geht es um das Verhältnis der hinter dem Input und Output stehenden Wertgrössen Aufwand und Ertrag (vgl. [15, S. 715]). Da der Ertrag in der Privatwirtschaft dem Umsatz entspricht, kann die Wirtschaftlichkeit hier einfach gemessen werden. Sie ist in diesem Sinne die Messgrösse für die Effektivität. Bei vielen Leistungen des Gemeinwesens ist es jedoch schwierig, die erbrachte Leistung überhaupt zu bewerten. Welcher Wert kann zum Beispiel einem Gerichtsurteil zugewiesen werden?

Wenn wir uns bei einem Gemeinwesen die Frage "Tun wir die richtigen Dinge?" stellen, dann zielt diese Frage nicht wie in der Privatwirtschaft auf einen möglichst hohen Absatz und entsprechende Umsatzzahlen ab. Es geht vielmehr darum, dass mit der zu erbringenden Leistung die politische beabsichtigte Wirkung erreicht wird. Effektivität bei einem Gemeinwesen bedeutet in diesem Sinne auch immer Wirksamkeit. Neben der Wirtschaftlichkeit im oben definierten Sinne (Wirtschaftlichkeit i.w.S.), wird im Schrifttum zusätzlich auch eine Wirtschaftlichkeit im engeren Sinne (Wirtschaftlichkeit i.e.S.) beschrieben, welche sich nicht auf die Effektivität, sondern auf die Effizienz bezieht (vgl. [13, S. 23]).

2.2.2.3 Wirksamkeit

Wie bereits erwähnt, fehlt bei vielen Leistungen im öffentlichen Bereich eine Rückkoppelung über die Zufriedenheit der Leistungsbezüger. Es gibt auch Fälle, bei denen die Zufriedenheit des Betroffenen nicht erste Priorität hat wie zum Beispiel im Bussenwesen oder dem Strafvollzug. Die Fragestellung hinsichtlich einer idealen Leistungserbringung muss bei einem Gemeinwesen m. E. mehr wirkungsbezogen sein: "Erreichen wir die Wirkung, die dem politischen Willen entspricht?" Allerdings ist der politische Wille meistens nicht absolut klar formuliert. Es braucht deshalb Steuerungssysteme, welche die gewünschten Wirkungen auf messbare Standards herunterbrechen. Dieser Ansatz wird mit der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) verfolgt. Für die Leistungen des Gemeinwesens werden Produktblätter mit zu erreichenden Standards definiert. Die Erreichung

dieser Wirkungsziele wird dann gemessen (z. B. über Bürgerbefragungen) und den politisch zuständigen Stellen rapportiert.

2.2.2.4 Zweckmässigkeit

Die Wirkungen einer erbrachten Leistung können vielseitig sein. Neben den gewünschten Wirkungen können sich auch unerwünschte Nebenwirkungen ergeben, die keinen Nutzen stiften oder sogar negative Folgen haben. In diesem Sinne kann die Zweckmässigkeit als Mass der Zielgerichtetheit aller Wirkungen angesehen werden (vgl. [17, S. 2231]). Dies auch in Anbetracht der negativen Auswirkungen und der insgesamt eingesetzten Mittel. Es stellt sich dabei auch immer die Frage, ob nicht eine alternative Leistung in Anbetracht sämtlicher hier aufgeführten Prüfungsmassstäbe zweckmässiger wäre, wobei der demokratische geäusserte Wille selbstverständlich zwingend eingehalten werden muss.

Wie bereits in Abschnitt 2.2 auf Seite 15 erwähnt wurde, besteht bei den Prüfungen der Performance ein erheblicher Beurteilungsspielraum. Die qualitative Erhebung wird aufzeigen müssen, ob trotz dieser Schwierigkeit auch Prüfungshandlungen bezüglich der Performance durchgeführt werden und wenn ja, wie mit dem vorhandenen Beurteilungsspielraum umgegangen wird. Weiter wird zu untersuchen sein, wieweit sich die Durchsetzungsmöglichkeiten bei Mängeln im Bereich der Performance von denen der Compliance unterscheiden.

2.3 Deklaration von Lima und Mexiko

Die INTOSAI hat in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von Standards definiert, die der ORKB als Grundlage für die organisatorische Ausgestaltung und die tägliche Arbeit dienen soll. Diese internationalen Normen und Richtlinien sind unter der Bezeichnung “International Standards of Supreme Audit Institutions” (ISSAI) zusammengefasst. Die wichtigsten Grundsätze wurden in den Deklarationen von Lima und Mexiko festgeschrieben.

2.3.1 Deklaration von Lima

Die Deklaration von Lima regelt in sieben Themenbereichen und 25 Paragraphen die wichtigsten Grundsätze für die ORKB. Obschon diese Deklaration bereits im Jahr 1977 verabschiedet wurde, bilden die darin formulierten Leitlinien und Grundsätze immer noch die Basis für die Aufgabenerfüllung vieler ORKB.

2.3.1.1 Allgemeines

Einleitend wird in § 1 der Zweck der Kontrolle und deren Wichtigkeit erläutert. Kontrolle soll sich nicht nur darauf beschränken, dass Abweichungen und Verletzungen von Normen und Grundsätzen festgestellt, sondern dass mit entsprechenden Massnahmen die Situation verbessert und eine Wiederholung der Fehler künftig möglichst verhindert wird.

Die Wichtigkeit einer proaktiven Prüfungstätigkeit wird in § 2 erwähnt. Es sollen nicht nur im Rahmen von Nachkontrollen Mängel aufgezeigt, sondern mit Vorkontrollen ein Schaden bereits im Vorfeld verhindert werden. Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht, dass Vorkontrollen auch heikel sein können, da sich dadurch Verwischungen bei den Verantwortlichkeiten ergeben können. Durch den frühen Einbezug der ORKB, besteht die Gefahr, dass bei nachträglichen Kontrollen die Objektivität nicht mehr gegeben ist.

In § 3 werden die unterschiedlichen Rollen beschrieben, die interne und externe Kontrolleinrichtungen im Rahmen der Prüfung wahrnehmen. Die interne Kontrolleinrichtung ist im Gegensatz zur externen ein Teil der zu prüfenden Organisation selbst, soll aber trotzdem soweit möglich unabhängig tätig sein. Die ORKB als externe Kontrolleinrichtung soll im Rahmen ihrer Prüfungen unter anderem die Wirksamkeit der internen Kontrolleinrichtung überprüfen. Aufgrund des Resultates dieser Prüfung kann sich die ORKB bei ihrer Prüfung mehr oder weniger auf die Prüfungen der internen Kontrolleinrichtung abstützen.

Auf die in § 4 aufgeführte Unterscheidung der Prüfungen in Formal- und Leistungskontrollen wurde bereits in Abschnitt 2.2 auf Seite 15 eingegangen. Ergänzend zu diesen Erläuterungen ist festzuhalten, dass alle Prüfungsarten (Ordnungsmässigkeit, Gesetzmässigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit, Zweckmässigkeit) grundsätzlich gleichrangig gewichtet werden sollten. Es liegt im Ermessen der ORKB im Einzelfall einer Prüfungsart mehr Gewicht beizumessen.

2.3.1.2 Unabhängigkeit

Neben den unter dem Themenbereich der Unabhängigkeit aufgeführten Grundsätzen in der Deklaration von Lima hat die INTOSAI die später im Jahr 2007 erlassene Deklaration von Mexiko ausschliesslich der Unabhängigkeit gewidmet. Dies zeigt die Wichtigkeit, welche die INTOSAI dieser Thematik beimisst. Die Deklaration von Mexiko wird in Abschnitt 2.3.2 auf Seite 28 noch näher erläutert. Deshalb wird im Folgenden nur kurz auf die Inhalte der § 5 bis § 7 eingegangen.

Davon ausgehend, dass eine Prüfung nur objektiv und wirksam ausgeführt werden kann, wenn die prüfende Stelle unabhängig von der zu prüfenden ist, werden verschiedene Anforderungen an die ORKB definiert, welche die Unabhängigkeit sicherstellen sollen. Neben einer rechtlichen Verankerung in der Verfassung sind dies vor allem Grundsätze, die verhindern sollen, dass im Konfliktfall der ORKB die Ressourcen (Finanzen, Personal etc.) entzogen oder Mitarbeiter beeinflusst werden können.

2.3.1.3 Verhältnis zu Parlament, Regierung und Verwaltung

In der Realität wird die ORKB verschiedenen Staatsgewalten (Legislative, Exekutive, Judikative) zugeordnet. Es besteht zudem die Möglichkeit einer doppelten Zuordnung (z. B. Eidg. Finanzkontrolle). Auch im Falle einer Zuordnung der ORKB zum *Parlament*, muss die ORKB gemäss § 8 unbedingt ein Höchstmass an Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit aufweisen. Dieser Grundsatz und das Verhältnis zum Parlament sind in der Verfassung des entsprechenden Landes zu regeln.

Der Umstand, dass die *Regierung* und die ihr unterstellten Verwaltungsbereiche Gegenstand der Kontrolle sind, führt nicht dazu, dass diese der ORKB unterstellt sind. Die Regierung bleibt gemäss § 9 in jedem Fall verantwortlich für alle ihre Handlungen und Unterlassungen und kann sich zur Rechtfertigung keinesfalls auf Prüfungsfeststellungen der ORKB berufen.

2.3.1.4 Befugnisse der Obersten Rechnungskontrollbehörden

Damit die ORKB ihre Prüfungen durchführen und die Prüfberichte rechtzeitig fertigstellen kann, muss sie gemäss § 10 Zugriff auf alle für die Prüfung notwendigen Informationen haben. Dazu gehört auch, dass sie von der geprüften Stelle schriftliche oder mündliche Auskünfte verlangen kann. Zudem muss durch entsprechende rechtliche Regelungen sichergestellt sein, dass die ORKB

diese Informationen rechtzeitig erhält, damit sie ihren Prüfungsauftrag termingerecht erledigen kann. Ferner kann die ORKB entscheiden, ob die Prüfung am Sitz der geprüften Stelle oder bei der ORKB selbst stattfinden soll.

Um die Durchsetzung der Prüfungsfeststellungen zu gewährleisten, muss die geprüfte Stelle gemäss § 11 verpflichtet sein, zu diesen Stellung zu nehmen und über die ergriffenen Massnahmen zu orientieren. Zudem muss die ORKB das Recht haben, an die für die Durchsetzung zuständigen Stellen heranzutreten.

Die ORKB können gemäss § 12 bei politischen Geschäften dem Parlament, der Regierung oder der Verwaltung in Form von Gutachten oder Stellungnahmen ihren Sachverstand zur Verfügung stellen. Da solche Tätigkeiten mit beratendem Charakter in Bezug auf die Unabhängigkeit heikel sein können, wird in § 12 explizit darauf hingewiesen, dass die entsprechende Stelle – unabhängig davon wieweit sie die Empfehlungen der ORKB berücksichtigt – weiterhin vollumfänglich für das Geschäft verantwortlich bleibt.

2.3.1.5 Prüfungsmethoden, Prüfungspersonal, internationaler Erfahrungsaustausch

Bei der Durchführung der Prüfung ist gemäss § 13 darauf zu achten, dass die Prüfungstätigkeit aufgrund eines vorgegebenen Programms stattfindet. Die Anzahl der Stichproben muss dabei sicherstellen, dass eine Beurteilung der Ordnungsmässigkeit möglich ist. Die Grundlagen für die Tätigkeit der Prüfer sollen in einem Handbuch festgehalten werden. Weiter wird in diesem Paragraphen ausgeführt, dass die Prüfungsmethoden laufend den neusten Entwicklungen angepasst werden sollten.

Die Anforderungen an die an der Prüfung beteiligten Mitarbeiter werden in § 14 definiert. Neben den erforderlichen fachlichen Fähigkeiten und der angemessenen beruflichen Erfahrung ist auch die moralische Integrität eine zwingende Voraussetzung. Durch Weiterbildungen sollen die Mitarbeiter zudem laufend geschult werden, insbesondere in Bezug auf neue Entwicklungen im betriebswirtschaftlichen oder IT-Umfeld. Können die für eine Prüfung notwendigen speziellen Fachkenntnisse nicht durch das eigene Personal abgedeckt werden, ist es zweckmässig, externe Sachverständige beizuziehen.

Gemäss § 15 soll mittels gemeinsamer Kongresse, Ausbildungsseminare und regionaler Arbeitsgruppen der internationale Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen den ORKB gefördert werden. Dadurch erhofft man sich Lerneffekte, die zu einer wirksameren Aufgabenerfüllung beitragen sollen.

2.3.1.6 Berichterstattung

Einerseits sind die Berichterstattungen über die Prüfungsergebnisse den zuständigen Stellen in der Verwaltung, der Regierung und dem Parlament zuzustellen. Darüber hinaus sollen die ORKB gemäss § 16 berechtigt und verpflichtet sein, die Prüfungsergebnisse auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die durch die Medien informierte Öffentlichkeit kann einerseits dazu beitragen, dass die ORKB besser gegen Druckversuche durch die Regierung, das Parlament oder die Verwaltung geschützt ist. Zudem kann die Öffentlichkeit Druck machen, die Kontrollfolgen umzusetzen (vgl. [8, S. 622]).

Die ORKB stellen den zuständigen Stellen ihre Berichterstattungen über die ordentlichen Prüfungen mindestens einmal jährlich zu. Über besondere und wichtige Vorkommnisse kann die ORKB auch zwischen den Jahresberichten separat informieren.

Der Jahresbericht soll grundsätzlich die Ergebnisse der gesamten Prüfungstätigkeit der ORKB umfassen. Eine Ausnahme gilt für die Berichterstattung über Informationen, die als schutzwürdig klassiert werden.

Inhaltlich sollen die Berichte gemäss § 17 den Sachverhalt und seine Beurteilung klar, objektiv, präzise und verständlich darstellen. Analog zur Wirtschaftsprüfung in der Privatwirtschaft gilt bei der Berichterstattung der Grundsatz der Wesentlichkeit[2]. Ferner sind die Stellungnahmen der geprüften Stellen in den Berichterstattungen angemessen zu berücksichtigen.

2.3.1.7 Prüfungskompetenzen

In § 18 bis § 25 wird einerseits festgehalten, welche Einrichtungen und Institutionen neben der eigentlichen Verwaltung von der ORKB geprüft werden sollen. In einem weiteren Abschnitt werden die Grundsätze für die Prüfung zusätzlicher Bereiche aufgeführt, die Gegenstand der ORKB sind.

2.3.1.7.1 Prüfung von mit dem Gemeinwesen verbundenen Einrichtungen und Institutionen

Öffentliche Aufgaben werden heute nicht mehr nur von Verwaltungsstellen wahrgenommen. Gemeinwesen haben bereits seit geraumer Zeit damit begonnen, öffentliche Aufgaben in verschiedene Organisationen auszulagern und diese mit einer gewissen Autonomie auszustatten. Abhängig vom Grad der Beeinflussung können dabei gemäss dem Schweizerischen Handbuch der Wirtschafsprüfung (vgl. [12, S. 278]) vier Kreise unterschieden werden:

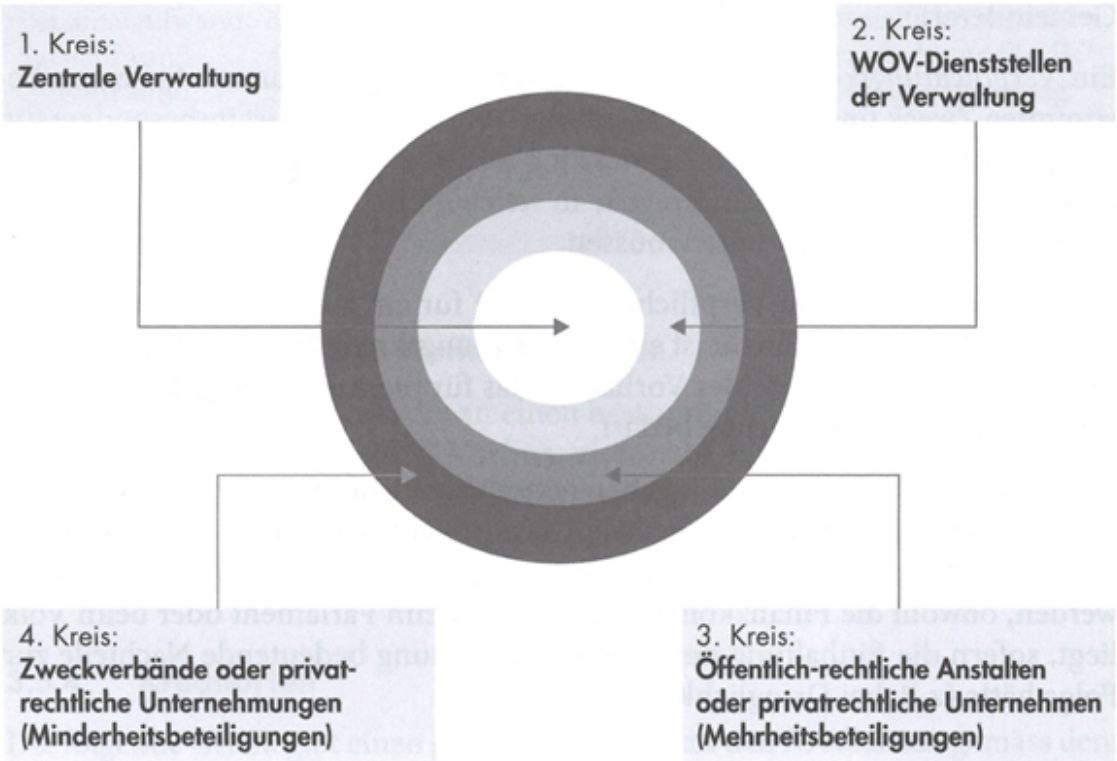


Abbildung 3: Vier-Kreise-Modell Quelle Treuhand-Kammer 2009 HWP Bd. IV 278

[2]Näheres zum Grundsatz der Wesentlichkeit siehe Treuhand-Kammer 2009, HWP Bd. II, 165

Basis für die Analyse des Gegenstandes der Prüfung in Abschnitt 3.2.1.2 auf Seite 36 ist das Vier-Kreise-Modell. Dabei wird beim Kreis 3 zusätzlich unterschieden, ob es sich um eine öffentlich-rechtliche Anstalt (Kreis 3a) oder um eine Mehrheitsbeteiligung an einem privatrechtlichen Unternehmen (Kreis 3b) handelt.

Gemäss § 18 darf eine Ausgliederung aus dem Staatsbudget nicht dazu führen, dass die ausgelagerten Bereiche der Prüfung durch die ORKB entzogen sind. Die Prüfkompetenz ist jedoch nur eine Voraussetzung, damit die aus dem Staatsbudget ausgegliederten Bereiche wirksam geprüft werden können. Um eine wirksame Prüfung überhaupt durchführen und die Interdependenzen und Beziehungen zwischen dem Gemeinwesen und dem ausgelagerten Bereich beurteilen zu können, ist eine finanziell übergreifende bzw. konsolidierte Betrachtungsweise anzustreben. Gemäss HWP (vgl. [12, S. 279]) ist dabei die Konsolidierung nicht nur auf Gesellschaften zu beschränken, an denen das Gemeinwesen massgeblich beteiligt ist oder wenn rechtliche Verpflichtungen bestehen, sondern auch auf Institutionen auszudehnen, bei denen Verpflichtungen aus politischen Gründen erfolgen können (z. B. Finanzierungslücken bei Sozialwerken).

In § 19 werden ergänzend die im Ausland tätigen staatlichen Behörden und sonstigen Einrichtungen erwähnt, die unter Berücksichtigung allfälliger für das Ausland geltenden Einschränkungen grundsätzlich auch zu prüfen sind.

Über die zu konsolidierenden Bereiche hinaus sieht § 24 auch eine Prüfung von subventionierten Einrichtungen durch die ORKB vor. Dabei soll zumindest die Verwendung der Subventionen oder wenn die Subventionen ein Grossteil der Einnahmen der Einrichtung ausmacht, sogar das gesamte Finanzgebaren der subventionierten Einrichtung geprüft werden. Die missbräuchliche Verwendung von Subventionen soll zu deren Rückzahlung führen. In der Praxis ist dabei rechtzeitig (d. h. vor dem Auszahlen der Subvention) sicherzustellen, dass die subventionierte Einrichtung mit diesen Prüfungen einverstanden ist.

Die Entwicklung zur vermehrten Konsolidierung der mit dem Gemeinwesen verbundenen Einrichtungen und Institutionen geht mit der zunehmenden Verbreitung und Anwendung der IPSAS-Rechnungslegungsstandards einher. Einerseits gibt IPSAS direkt Konsolidierungsstandards vor (Standard 6 bis 8). Zudem ist es leichter eine nach IPSAS geführte Rechnung mit einer vielfach nach privatwirtschaftlichen Rechnungslegungsgrundsätzen geführten Rechnung (zum Beispiel nach IFRS) einer verbundenen Institution zu konsolidieren, da sich die IPSAS-Standards stark an den in der Privatwirtschaft gebräuchlichen Standards orientiert.

Interessant ist die in § 18 der Deklaration von Lima geäusserte Forderung, dass die ORKB auf eine aussagefähige Budgetklassifikation und ein möglichst einfaches und klares Rechnungswesen hinwirken sollen. Faktisch hat sich die Komplexität des Rechnungswesens seit der Deklaration von Lima bzw. dem Jahr 1977 im Widerspruch zu dieser Forderung stark erhöht. Gerade die seither gestiegenen Anforderungen an die finanzielle Transparenz über alle mit dem Gemeinwesen verbundenen Bereiche haben die Rechnungsführung und -legung aufwändiger und die zugrundeliegenden Regelwerke umfangreicher gemacht. Diese Entwicklungen stellen die in vielen Ländern immer noch nach den Grundsätzen der einfachen Buchhaltung geführten öffentlichen Haushalte vor grosse Herausforderungen. In der Praxis ist es deshalb sinnvoll, wenn diese Neuerungen schrittweise und pragmatisch umgesetzt werden und die betroffenen Mitarbeiter durch entsprechende Weiterbildungen ausreichend darauf vorbereitet werden.

2.3.1.7.2 Weitere Bereiche der Prüfung durch die ORKB

Die Prüfung der ORKB beschränkt sich nicht nur auf die Ausgaben, sondern sie soll gemäss § 20 auch die *Einnahmen* (Abgaben, Steuern, Gebühren etc.) möglichst weit einbeziehen. Diese Prüfungshandlungen beschränken sich primär auf die Ordnungs- und Gesetzmässigkeit und hierbei insbesondere auf die Prüfung der Vollständigkeit der Einnahmen. Hinsichtlich der Budgetierung der Einnahmen und der Organisation der Abgabeeinhebung kann die ORKB jedoch auch Verbesserungsmassnahmen zur Wirtschaftlichkeit vorschlagen.

Als wichtiges Prüfungsgebiet wird gemäss § 21 das *Vertrags- und Bauwesen* aufgeführt. Hierbei spielen insbesondere die *öffentlichen Ausschreibungen* eine wichtige Rolle. Die Bestimmungen hinsichtlich öffentlicher Ausschreibungen haben sich seit der Deklaration von Lima weiterentwickelt[3] und geben heute den ORKB eine klare Grundlage, wonach die ORKB die Vergaben juristisch überprüfen können. Weitergehend soll im Bauwesen die Wirtschaftlichkeit der Bauführung und die bauliche Qualität durch die ORKB geprüft werden.

Auch bei der *IT* sollen gemäss § 22 Wirtschaftlichkeitsprüfungen im Sinne von Systemkontrollen durchgeführt werden. Die ORKB kann dazu gegebenenfalls externe Sachverständige beiziehen.

In § 25 sind die Grundsätze hinsichtlich der Prüfung internationaler und supranationaler Organisationen festgehalten. Diese sollen zwar der entsprechenden Organisation angepasst sein, jedoch den gleichen Grundsätzen und Anforderungen der übrigen ORKB genügen. Zur Wahrung der Unabhängigkeit dieser Prüfstellen sollen diese vorwiegend aus Mitgliedern der ORKB der Mitgliedstaaten bestehen.[4]

2.3.2 Deklaration von Mexiko

Abgeleitet von der Deklaration von Lima hat die INTOSAI im Jahr 2007 die Deklaration von Mexiko verabschiedet, die sich ausschliesslich auf Grundsätze zur Sicherstellung der Unabhängigkeit einer ORKB bezieht. Die Deklaration von Mexiko enthält dazu acht Leitsätze:

Leitsatz 1
"Das Bestehen eines angemessenen und wirksamen verfassungsrechtlichen/rechtlichen/ gesetzlichen Rahmens und entsprechender Umsetzungsbestimmungen"

Basierend auf diesem Leitsatz und § 5 Ziffer 3 der Deklaration von Lima ist das Existenzrecht der ORKB in der Verfassung festzuschreiben. Da die Hürden für eine Verfassungsänderung in den meisten Ländern relativ hoch sind, wirkt dies einer potenziellen Drohung aus dem Parlament oder der Exekutive entgegen, im Konfliktfall die Existenz der ORKB in Frage zu stellen (vgl. [8, S. 412]). Ergänzend zur Verfassung sollen in den gesetzlichen und den Umsetzungsbestimmungen die Einzelheiten zur Ausgestaltung der ORKB definiert werden.

Leitsatz 2
"Die Unabhängigkeit der ORKB-Leiter und "Mitglieder" (in Kollegialbehörden) einschliesslich ihrer Unkündbarkeit und ihrer Immunität vor dem Gesetz bei normaler Ausübung ihrer Amtstätigkeit"

Hierbei geht es um sämtliche Grundsätze und Massnahmen, die notwendig sind, um die Mitarbeiter der ORKB vor einer Beeinflussung von aussen zu schützen. Die Deklaration von Mexiko schlägt dabei vor, die Regelungen hinsichtlich der Ernennung, Wiederernennung, Berufung, Abberufung

[3] Auf internationaler Ebene zum Beispiel das GATT/WTO-Abkommen von 1994
[4] Zum Beispiel ist die Eidg. Finanzkontrolle Mitglied im Panel of External Auditors der UNO.

vor allem der leitenden Mitarbeiter der ORKB gesetzlich zu verankern. Diese sollen gewährleisten, dass eine möglichst grosse Unabhängigkeit von der Verwaltung gegeben ist. Ausreichend lange und fest definierte Amtszeiten und ein Immunitätsschutz nach der Amtszeit sollen gewährleisten, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben ohne Furcht vor Sanktionen wahrnehmen können.

Leitsatz 3
"Eine ausreichend breitgefasste Prüfungskompetenz und volle Ermessensfreiheit bei der Erfüllung der den ORKB obliegenden Aufgaben"

Neben Prüfungskompetenzen hinsichtlich dem Geltungsbereich und der zu prüfenden Gebiete, die schon im Kapitel über die Prüfungskompetenzen von § 18 bis § 25 der Deklaration von Lima erwähnt wurden, geht es hier um organisatorische Aspekte, welche die Unabhängigkeit der Prüfungstätigkeit der ORKB sicherstellen sollen. Sie soll dabei u. A. in folgenden Bereichen frei resp. ohne Einflussnahme von aussen entscheiden können:

- Die innere Organisation und Leitung der ORKB
- Die Festlegung der Prüfungsthemen und der zu prüfenden Stellen
- Die Planung der Prüfungsarbeiten, deren Durchführung und die Art und Weise der Berichterstattung
- Die Durchführung von Follow-up-Prüfungen
- Die Festlegung von Sanktionen, wenn die ORKB solche verhängen kann

Um die Objektivität der Prüfung zu gewährleisten, dürfen die Mitarbeiter keine zu engen Kontakte zu den geprüften Institutionen pflegen. Ferner dürfen sie keinesfalls an der Leitung oder an Entscheidungen einer geprüften Institution beteiligt sein. Weiter gilt der Grundsatz, dass die ORKB nicht die Politik des Gemeinwesens prüft, sondern sich auf die Prüfung der Umsetzung dieser Politik beschränkt.

Leitsatz 4
"Uneingeschränkter Zugang zu Informationen"

Der Zugang zu allen für die Prüfung notwendigen Informationen ist eine Voraussetzung für objektive und unabhängige Prüfungsergebnisse. Näheres dazu wurde schon im Abschnitt 2.3.1.4 auf Seite 24 zu § 10 der Deklaration von Lima erläutert.

Leitsatz 5
"Recht und Pflicht zur Berichterstattung"

Die ORKB müssen frei über die festgestellten Prüfungsergebnisse informieren können. Gesetzlich sollte verankert werden, dass sie über ihre Tätigkeiten mindestens einmal im Jahr berichtet. Näheres zur Berichterstattung kann dem Abschnitt 2.3.1.6 auf Seite 25 zu § 16 und 17 der Deklaration von Lima entnommen werden.

Leitsatz 6
"Freiheit, über Inhalt und Zeitpunkt von Prüfungsberichten zu entscheiden und diese zu veröffentlichen und zu verbreiten"

Über die in den Prüfungsberichten enthaltenen Inhalte soll alleine die ORKB entscheiden. Neben den allgemein gültigen und anerkannten Arbeits- und Prüfungsstandards sollen die Gesetze gewisse

Mindeststandards für die Prüfungsberichte vorgeben. Ausserhalb der gesetzlichen Vorgaben sind die ORKB grundsätzlich frei, wann sie ihre Prüfberichte vorlegen. Andere unter diesem Leitsatz erwähnten Punkte (z.B. Pflicht zur Berücksichtigung des Standpunktes der überprüften Stelle) wurden bereits in Abschnitt 2.3.1.6 auf Seite 25 bei der Behandlung der Deklaration von Lima erörtert.

Leitsatz 7
"Das Bestehen von wirksamen Mechanismen zur Überprüfung des Umsetzungsstandes der ORKB-Empfehlungen"

Einerseits geht es darum, überhaupt die richtigen Stellen mit den Prüfungsergebnissen zu konfrontieren, damit sie diesbezügliche Verbesserungen in die Wege leiten können. Dies sind gemäss dem Leitsatz 7 neben den Aufsichtsbehörden der überprüften Stellen in der Verwaltung auch die gesetzgebenden Organe oder einer ihrer dafür vorgesehenen Ausschüsse.

Ferner soll die ORKB mittels eines internen Follow-up Systems sicherstellen, dass die überprüften Stellen die Feststellungen und Empfehlungen sowohl der ORKB wie auch ihrer vorgesetzten Stellen berücksichtigen. Aufgrund von sog. Follow-up Berichten werden die involvierten Stellen über den jeweiligen Umsetzungsstand informiert. Es soll damit verhindert werden, dass festgestellte Mängel und Beanstandungen unberücksichtigt "vergessen" gehen.

Leitsatz 8
"Finanzielle und wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie die Bereitstellung ausreichender personeller, materieller und finanzieller Ressourcen"

Durch den Entzug von Ressourcen kann eine ORKB geschwächt und in ihrer Tätigkeit behindert werden. Deshalb sollen die gesetzgebenden Organe über ein eigenes von der Verwaltung unabhängiges Budget sicherstellen, dass die ORKB für ihre Aufgaben mit angemessenen Ressourcen ausgestattet wird. Wenn die Ressourcen der ORKB für die Erfüllung ihres Auftrages nicht ausreichen, dann sollte sie über die Möglichkeit verfügen, sich unmittelbar ans Parlament zu wenden.

2.4 Entwicklung der Verschuldungen der wichtigsten Industriestaaten

Wie erfolgreich war die ÖFA in der Mehrheit der Gemeinwesen hinsichtlich der Zielsetzung, gesunde öffentliche Finanzen sicherzustellen? Erübrigt sich allenfalls eine Auseinandersetzung mit Erfolgsfaktoren, da die ÖFA-Systeme schon heute mehrheitlich in der Lage sind, gesunde öffentlichen Finanzen zu garantieren oder gibt es diesbezüglich noch Verbesserungspotenzial?

Der Blick in die Vergangenheit auf staatlicher Ebene zeigt auf, dass in den letzten rund 20 Jahren die Verschuldung im Verhältnis des Bruttoinlandproduktes insgesamt über alle OECD-Länder zugenommen hat:

Die Verschuldung im Verhältnis zum BIP über alle OECD-Länder stieg von 73,5% im Jahr 1997 auf 111,1% im Jahr 2014. Dies ist innerhalb von 17 Jahren ein Anstieg von rund 50%. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein wesentlicher Teil dieses Anstieges auf die Folgen der Finanzkrise zurückzuführen ist. Die Rettung von angeschlagenen Finanzinstituten durch den Staat liess in den stark betroffenen Ländern die Fremdverschuldung zwischen 2007 und 2012 drastisch ansteigen. Damit kann jedoch nicht der langfristige Anstieg der Fremdverschuldung erklärt werden. Diese begründet sich durch den Umstand, dass viele Staaten in wirtschaftlich guten Zeiten die Verschuldung zu wenig reduzierten, um damit die zusätzlichen Kosten aufgrund von ausserordentlichen Ereignissen

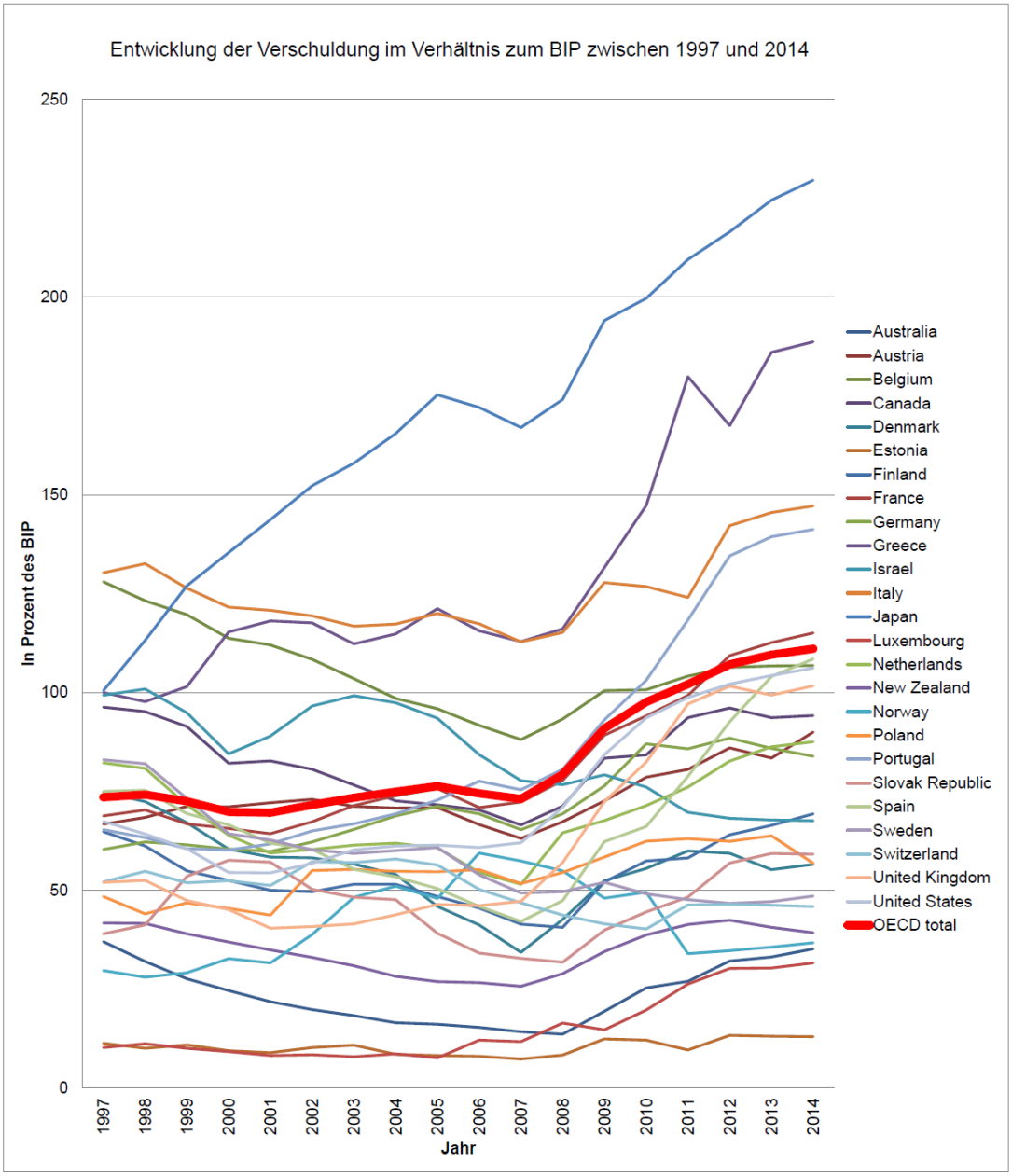


Abbildung 4: Entwicklung der Verschuldung im Verhältnis des BIP zwischen 1997 und 2014 Quelle OECD

oder Einnahmeausfällen bei Rezessionen wieder kompensieren zu können. Tendenziell stabilisiert sich die Fremdverschuldung in den meisten Ländern nach jeder Krise auf einem höheren Niveau oder geht nur unwesentlich zurück. Eine langfristig zunehmende Staatsverschuldung stellte die OECD auch in ihrem Wirtschaftsausblick von 2011 fest:

"Der öffentliche Bruttoschuldenstand bezogen auf das BIP ist im OECD-Raum seit den 1970er Jahren schrittweise angestiegen und hat im Jahr 2010 einen Rekordstand von fast 100% erreicht. Der rasche Anstieg der Schulden in den letzten drei Jahren ist hauptsächlich auf krisenbeding-

te hohe Haushaltsdefizite zurückzuführen. Die OECD-Länder wiesen 2010 sehr unterschiedliche Staatsschuldenquoten auf, die von 12% in Estland bis 200% in Japan reichten."

2.4.1 Fazit

In der Mehrheit der Gemeinwesen ist die ÖFA zumindest auf staatlicher Ebene bis heute nicht in der Lage, die Fremdverschuldung zu stabilisieren und damit langfristig ausgeglichene Finanzhaushalte sicherzustellen. Obschon der Umfang der Prüfungen in den letzten Jahrzehnten tendenziell erweitert wurde (v.a. hinsichtlich Wirtschaftlichkeit), hat die Verschuldung im Verhältnis zum BIP über alle OECD-Länder gesehen zugenommen.

Selbstverständlich kann die Wirksamkeit der ÖFA nicht alleine am Grad der Fremdverschuldung des Gemeinwesens gemessen werden. In den verschiedenen Gemeinwesen existieren unterschiedliche Rahmenbedingungen bzw. die verschiedenen Systeme der ÖFA können nicht unter Ceteris-Paribus-Bedingungen miteinander verglichen und beurteilt werden. Abhängig vom wirtschaftlichen Umfeld ist es für das Gemeinwesen und das entsprechende ÖFA-System mehr oder weniger schwierig, ausgeglichene Finanzhaushalte sicherzustellen. Trotzdem ist gerade die Anforderung, dass die ÖFA-Systeme auch unter schwierigen Rahmenbedingungen langfristig gesunde Finanzen gewährleisten können, zentral bzw. unter vorteilhaften Bedingungen würde die Funktionsfähigkeit der ÖFA-Systeme nicht wirklich auf die Probe gestellt.

3 Analyse und Vergleich der Systeme der ÖFA

Mit der Aufarbeitung der Grundlagen im letzten Kapitel sind die Voraussetzungen für die Analyse und den Vergleich der drei ausgewählten ÖFA-Systeme in diesem Kapitel gegeben. Zudem wurde abschliessend festgestellt, dass aufgrund der weiter zunehmenden Verschuldung es hinsichtlich der Ausgestaltung der ÖFA-Systeme noch Verbesserungspotenzial gibt bzw. es in der Praxis noch nicht ausreichend gelingt, gesunde öffentliche Finanzen sicherzustellen.

Vorgängig zur Analyse wird im folgenden Kapitel die Methode zur Datenerhebung erläutert, und es werden die drei der Untersuchung zugrundeliegenden ÖFA-Systeme und die dazugehörigen ÖFAS vorgestellt. Die Analyse selber ist zweigeteilt: In einem ersten Teil (Abschnitt 3.2 auf der nächsten Seite) wird der Auftrag an die ÖFAS und deren Ausgestaltung auf der Basis eines sog. EVA-Modells analysiert. In einem zweiten Teil (Abschnitt 3.3 auf Seite 52) werden die im entsprechenden Finanzhaushalt und ÖFA-System geltenden Finanzregularien, deren Prüfung und die Einflussmöglichkeiten der ÖFAS untersucht.

3.1 Datenbasis und Methode zur Datenerhebung

Bei der Auswahl der drei Systeme der ÖFA für die Untersuchung wurde darauf geachtet, dass diese unterschiedliche Ausprägungen aufweisen. Da diese auf unterschiedliche Art und Weise grösstenteils die gleichen Zielsetzungen verfolgen, erhoffe ich mir aussagekräftigere Untersuchungsergebnisse zur Wirkung einzelner Elemente in diesen Systemen.

Die für die Analyse und die Untersuchung notwendigen Daten wurden grösstenteils direkt bei den ausgewählten ÖFAS im Rahmen einer qualitativen Befragung erhoben (Abschnitt B auf Seite 92). Die untenstehend aufgeführten Fachexperten, mit welchen diese Befragungen durchgeführt wurden, sind alle bei der jeweiligen ÖFAS angestellt.

Aufgrund der im ersten Abschnitt dieses Kapitels erwähnten Kriterien wurden folgende ÖFA-Systeme für die Untersuchung und die dazugehörigen ÖFAS für die qualitativen Befragungen ausgewählt:

- **Eidg. Finanzkontrolle (EFK)** als ÖFAS über den schweizerischen Bundeshaushalt
  Die Befragung wurde am 05.03.2015 mit Herrn Michel Huissoud, Direktor der EFK, durchgeführt.
- **Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR)** als ÖFAS über die Gemeindehaushalte im Kanton Bern
  Die Befragung wurde am 30.07.2015 mit Frau Iris Markwalder, Leiterin Gemeindefinanzen des Amtes für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern, durchgeführt.
- **Deutscher Bundesrechnungshof (BRH)** als ÖFAS über den deutschen Bundeshaushalt
  Die Befragung wurde am 21.10.2015 mit Herrn Dr. Jan Keller, Leiter Steuerungsreferat Abt. I vom deutschen Bundesrechnungshof, durchgeführt.

Ergänzend zur Datenerhebung wurden in der Analyse auch rechtliche Grundlagen (Verfassungen, Gesetze, Verordnungen) beigezogen, welche für die drei untersuchten Systeme relevant sind.

3.2 Auftrag an die ÖFAS und deren Ausgestaltung

Die Analyse in diesem Kapitel bezieht sich ausschliesslich auf die ÖFAS. Sie ist dreigeteilt und folgendermassen aufgebaut:

In einem ersten Teil (Abschnitt 3.2.1) werden die Grundlagen für die ÖFAS erläutert, die ihre Tätigkeiten und Prüfungshandlungen begründen. Diese beinhalten unter anderem die Beauftragung der ÖFAS und den Gegenstand dieses Auftrages.

Im zweiten Teil (Abschnitt 3.2.2 auf Seite 37) werden die ÖFAS und ihre Berichterstattungen analysiert und mittels eines sog. EVA-Modells miteinander verglichen.

In einem dritten Teil (Abschnitt 3.2.3 auf Seite 48) wird untersucht, wie unabhängig die ÖFAS im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeit sind, wie das System der ÖFA den Schutz vor einer Beeinflussung sicherstellen will und wie die ÖFAS grundsätzlich zu den prüfenden Stellen in Beziehung stehen.

3.2.1 Der Auftrag an die ÖFAS

Die Analyse des Auftrages an die ÖFAS umfasst einerseits die Untersuchung der rechtlichen Grundlage für die ÖFAS und der ihr darin zugewiesenen Aufgaben[5] . Andererseits wird in einem weiteren Kapitel der Prüfgegenstand, bzw. wie weit sich die Prüfungen neben dem Kernhaushalt der Verwaltung auch auf die mit dem Gemeinwesen verbundenen Institutionen und Unternehmen erstreckt, untersucht.

3.2.1.1 Verfassungsrechtlicher oder gesetzlicher Auftrag

3.2.1.1.1 Eidg. Finanzkontrolle

Die gesetzliche Grundlage für die Arbeiten der **EFK** bildet das Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzkontrolle (Finanzkontrollgesetz FKG; SR 614.0). Eine direkte verfassungsrechtliche Verankerung existiert für die **EFK** nicht[6]. Das bedeutet, dass die Aufgaben und die Zuständigkeiten der **EFK** durch das Parlament geändert oder sie sogar von diesem aufgehoben werden können.

Die folgenden der **EFK** zugewiesenen Tätigkeiten umfassen nur die wichtigsten Aufgaben gemäss Artikel 5 und 6 des Finanzkontrollgesetzes und sind nicht abschliessend zu verstehen:

- Prüfung der Staatsrechnung auf die Richtigkeit der Angaben und Übereinstimmung mit der Buchhaltung sowie der gesetzlichen Grundlagen. Zudem ist zu prüfen, ob die in der Staatsrechnung ausgewiesenen Angaben, Berechnungen und Aussagen zur Schuldenbremse korrekt sind.
- Prüfungen des Finanzhaushaltes während dem Jahr auf Stichprobenbasis aufgrund von Risikoanalysen hinsichtlich verschiedener Kriterien (Vollzug Voranschlag, Abwicklung Zahlungsanweisungen, Tagfertigkeit der Buchhaltungen, Vollständigkeit der Bestände usw.)
- Laufende Prüfungen, ob bei den Verwaltungseinheiten die notwendigen finanziellen Kontrollsysteme (IKS, Kreditbewirtschaftung usw.) vorhanden sind und diese zweckmässig funktionieren.

[5] Die Mandatierung mit Sonderaufträgen bzw. der Schutz davor wird hier nicht thematisiert, sondern erst später in Abschnitt 3.2.3.1 auf Seite 48 im Rahmen der Unabhängigkeit erörtert.

[6] Die verfassungsrechtliche Abstützung erlangt die EFK durch ihre Doppelstellung als Dienerin der Legislative und Exekutive gestützt auf die Kompetenznormen des Parlamentes und der Regierung (vgl. Botschaft zur Änderung des Finanzkontrollgesetzes vom 30. März 1994, 741).

- Durchführung von sog. Evaluationen, d.h. im Rahmen von Performanceprüfungen untersuchen, ob Projekte, Vorhaben, Gesetze usw. den angestrebten Zweck erfüllen bzw. die beabsichtigte Wirkung erzielen.
- Sonderaufgaben (IT-Revision, Preisprüfungen im Beschaffungswesen, Revisionsmandate bei internationalen Organisationen usw.)

3.2.1.1.2 Amt für Gemeinden und Raumordnung

Die gesetzliche Grundlage für die *Aufsichtstätigkeit* des **AGR** über die Gemeindefinanzhaushalte ist in Artikel 78 Absatz 1 Ziffer 1 des Gemeindegesetzes (GG; BSG 170.11) festgelegt. In diesem Artikel wird jedoch das **AGR** nicht explizit erwähnt, sondern lediglich, dass eine zuständige kantonale Stelle diese Aufgabe wahrzunehmen hat. Mit dieser Formulierung lässt sich der Kanton Bern die Möglichkeit offen, sich anders zu organisieren bzw. ein anderes Amt mit diesen Aufgaben zu beauftragen oder die Bezeichnung des **AGR** zu ändern, ohne dass die gesetzliche Grundlage angepasst werden muss. Verfassungsrechtlich ist in Artikel 111 Absatz 1 der Verfassung des Kantons Bern (KV; BSG 101.1) definiert, dass der Kanton die Aufsicht über die Gemeinden im Kanton Bern wahrzunehmen und zu regeln hat.

Hinsichtlich der *Prüfungstätigkeit* ist in Artikel 72 GG in Verbindung mit Artikel 122 Gemeindeverordnung (GV; BSG 170.111) geregelt, dass die Stimmberechtigten oder das Parlament der Gemeinde ein Rechnungsprüfungsorgan (RPO) wählen, das verwaltungsunabhängig sein muss.

Im System der ÖFA des Kantons Bern über die Gemeindefinanzhaushalte existiert dementsprechend eine funktionelle Trennung der Aufgaben: Die *aufsichtsrechtlichen Tätigkeiten* werden durch das **AGR** und die *Prüfungstätigkeiten* durch ein durch die Gemeinde beauftragtes RPO wahrgenommen. Dabei ist zu berücksichtigten, dass das **AGR** zwar in aller Regel die aufsichtsrechtlichen Massnahmen vorbereitet, es jedoch nicht alle selber beschliessen kann. Einzelne Massnahmen gegenüber einer Gemeinde, welche tiefer in deren Autonomie eingreifen, sind gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes von der Exekutive des Kantons Bern zu verabschieden.

Das mit der Prüfung beauftragte RPO prüft die materielle und formelle Richtigkeit der Buchhaltung und der Jahresrechnung (Artikel 125 GV). Neben den Berichterstattungen über diese Prüfungen an die Gemeindeorgane erstellt das RPO auch eine sog. "Bestätigung der Gemeinde zur Jahresrechnung" (Artikel 126a GV). Diese Bestätigung enthält alle relevanten Informationen aus der Prüfungstätigkeit, die das **AGR** für seine Aufsichtstätigkeit benötigt.

Im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit über den Finanzhaushalt der Gemeinden ist das **AGR** insbesondere für folgende Aufgaben zuständig:

- Prüfen, ob basierend auf der sog. "Bestätigung der Gemeinde zur Jahresrechnung" aufsichtsrechtliche Massnahmen eingeleitet werden müssen (Artikel 126a Absatz 2 GV)
- Führung eines Früherkennungssystems auf der Basis der Ergebnisse der Finanzplanungen, das der Früherkennung von Fehlentwicklungen bei den Gemeindefinanzhaushalten dienen soll (Artikel 143 GV).
- Führung einer Finanzstatistik aus den Rechnungswesendaten der Gemeinden (Artikel 98 GV)
- Prüfungen im Rahmen von vertieften Kontrollen bei jährlich rund 10% der Gemeinderechnungen (gemäss Punkt 1.1 der qualitativen Erhebung)

Genehmigung von durch Gemeinden beantragten Zweckänderungen für sog. Zweckbestimmte Zuwendungen Dritter (Artikel 93 Absatz 3 GV)

3.2.1.1.3 Bundesrechnungshof

Im Gegensatz zu den beiden anderen untersuchten ÖFAS existiert für den **BRH** eine verfassungsrechtliche Grundlage. In Artikel 114 Absatz 2, Satz 1 und 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ist geregelt, dass die Mitglieder des **BRH** richterliche Unabhängigkeit besitzen, nach welchen Kriterien die Rechnung zu prüfen ist und an wen die Berichterstattung zu erfolgen hat. Jährlich wiederkehrend nimmt der **BRH** folgende Prüfungsaufgaben war:

- Prüfung der Haushalts- und Vermögensrechnung (Gesamtrechnungsprüfung gemäss Paragraph 41 der Prüfungsordnung) hinsichtlich Übereinstimmung mit den in den Büchern aufgeführten Beträgen und dass alle Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäss belegt sind. Zudem sind bedeutsame Abweichungen von Vorschriften und Grundsätzen der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie den Ansätzen des Haushaltsplanes aufzuzeigen.
- Stichprobenweise Prüfung der Einzelrechnungen (sog. Einzelrechnungsprüfungen gemäss Paragraph 40 der Prüfungsordnung), ob die Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäss belegt sind.
- Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Bundes für die nächsten vier Jahre und der Einhaltung der Schuldenregel.

Der grössere Teil der Ressourcen des **BRH** wird jedoch nicht für diese wiederkehrenden Aufgaben gebraucht, sondern für die individuell festgelegten Prüfungstätigkeiten. Auf Basis einer Aufgaben- und Risikoanalyse werden im Rahmen von jährlichen Arbeitsplänen einzelne Prüfungsaufgaben definiert. Aufgrund des angewendeten Comprehensive-Audit Ansatzes können diese Prüfungen Aspekte der Performance oder Themen der Rechts- und Ordnungsmässigkeit betreffen (Gemäss Auskunft Herr Dr. Jan Keller in der qualitativen Erhebung unter Punkt 5.1).

3.2.1.2 Gegenstand des Prüfungsauftrages

In Anlehnung an das im Abschnitt 2.3.1.7.1 auf Seite 26 dargestellte Vier-Kreise-Modell wird in diesem Kapitel untersucht, auf welche mit dem Gemeinwesen verbundenen Einrichtungen und Institutionen sich der Prüfungsauftrag der drei ÖFAS erstreckt. Neben den aufgeführten Gesetzesartikeln stützt sich die Analyse in diesem Kapitel insbesondere auf den Punkt 5.2 der *qualitativen Erhebung*.

Bei der **EFK** erstreckt sich der Prüfungsauftrag neben der Verwaltung (Kreis 1 und 2 gemäss Vier-Kreise-Modell) gemäss Artikel 8 FKG auch auf Anstalten, denen öffentliche Aufgaben übertragen wurden (Kreis 3a) sowie Unternehmen mit einer Beteiligung von mehr als 50 Prozent des Bundes (Kreis 3b). Innerhalb des Vier-Kreise-Modells gibt es keine weitere gesetzliche Verpflichtung zur Prüfung von Minderheitsbeteiligungen (Kreis 4). Über die vier Kreise hinaus kann die **EFK** gemäss Artikel 8 Absatz 1 lit. c) FKG auch subventionierte Institutionen und Unternehmen prüfen. Das Subventionsgesetz (SR 616.1) verpflichtet diesbezüglich die Empfänger von Zuwendungen mit der **EFK** zusammen zu arbeiten.

Da das **AGR** nur beschränkt selber Prüfungen von Gemeinderechnungen durchführt (vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 3.2.1.1.2 auf der vorherigen Seite zu vertieften Kontrollen), beziehen

sich die folgenden Erläuterungen ausschliesslich auf das von der Gemeinde mit der Prüfung beauftragte **RPO**. Der Prüfungsauftrag des RPO umfasst grundsätzlich nur die Verwaltung (Kreis 1 und 2 des Vier-Kreise-Modells). Bei Anstalten ist zu unterscheiden, ob es sich um Anstalten mit oder ohne Rechtspersönlichkeit handelt. Anstalten ohne Rechtspersönlichkeit gelten als ein Bestandteil der Gemeinde (Kreis 2), und deren Rechnung (Sonderrechnung) ist mit der Gemeinderechnung bei der Rechnungsablage zu konsolidieren und zu prüfen. Im Gegensatz dazu sind Anstalten mit Rechtspersönlichkeit (Kreis 3a), die als sog. Gemeindeunternehmen bezeichnet werden, nicht verpflichtet, ihre Rechnung zu konsolidieren und können die Rechnungsprüfung für ihre eigene Rechnung selber organisieren. Sie sind jedoch gemäss Artikel 66 GG verpflichtet, die Organisation der Rechnungsprüfung, neben den anderen Eigenschaften der Ausgestaltung der Anstalt, in einem Reglement festzulegen. Privatrechtliche Unternehmen (Kreis 3b und 4) sind unabhängig vom Grad der Beteiligung nicht Teil des Prüfungsauftrags des RPO. Über die wirtschaftlichen und anderen Risiken sowie die wesentlichen personellen und finanziellen Verflechtungen muss jedoch in einem sog. Beteiligungsspiegel als Anhang zur Rechnung informiert werden. Diese Informationen sind u. A. auch eine Voraussetzung, damit das **AGR** überhaupt seine aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen wahrnehmen kann, die unvermindert und unabhängig davon, welche Aufgaben die Gemeinde auf welche Weise ausgelagert hat, für alle durch die Gemeinde zu erfüllenden Aufgaben gilt. Eine gesetzliche Verpflichtung für das RPO ausserhalb der vier Kreise auch subventionierte Institutionen zu prüfen, gibt es nicht. Selbstverständlich sind die Gemeinden frei im Rahmen von Leistungsvereinbarungen entsprechende Prüfungshandlungen mit den Subventions- oder Beitragsempfängern zu vereinbaren.

Neben der Verwaltung (Kreis 1 und 2 des Vier-Kreise-Modells) hat der **BRH** gemäss § 88 Absatz 1 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) auch dessen Betriebe und Sondervermögen (Kreis 3a) zu prüfen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch privatrechtliche Unternehmen zu prüfen. Diese lassen sich jedoch nicht wie im Vier-Kreise-Modell einfach nur in Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen gemäss Kreis 3b und 4 unterteilen. Der **BRH** nimmt gemäss § 53 Absatz 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) bei privatrechtlichen Unternehmen Prüfungshandlungen vor, wenn der Bund mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist oder mit mindestens 25 Prozent beteiligt ist und zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile hält. Weiter ist der **BRH** auch über die 4 Kreise hinaus berechtigt, bei den Empfängern von Zuwendungen gemäss § 43 Absatz 1 Ziffer 3 HGrG (oder § 91 Absatz 1 Ziffer 3 BHO) sog. Zuwendungsprüfungen vorzunehmen.

3.2.2 Analyse der ÖFAS und deren Berichterstattungen

Die Analyse und der Vergleich der prüfenden Stelle im System der ÖFA bzw. die Öffentliche Finanzaufsichtsstelle (ÖFAS) wird im Folgenden mittels des sog. EVA[7]-Modells vorgenommen. Dieses aus der IT stammende Schema für die Verarbeitung ist m. E. geeignet, den Prüfprozess und die damit stattfindende Informationsverarbeitung darzustellen.

Als *Informationsverarbeiter* steht die ÖFAS im Mittelpunkt des Schemas und wertet die zur Verfügung stehenden Daten (*Eingabe*) im Rahmen der Complianceprüfungen hinsichtlich der Konformität mit den geltenden Bestimmungen und Grundsätzen der Rechnungslegung aus. Abweichungen werden in Berichterstattungen festgehalten (*Ausgabe*) und gegebenenfalls auch der Umsetzungsstand von in früheren Berichterstattungen festgestellten Abweichungen. Werden von ÖFAS auch

[7] Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe

Performanceprüfungen durchgeführt, dann führt die ÖFAS in ihren Berichterstattungen auch Abweichungen zu den im Abschnitt 2.2.2 auf Seite 21 aufgeführten Wirtschaftlichkeitsprinzipien auf.

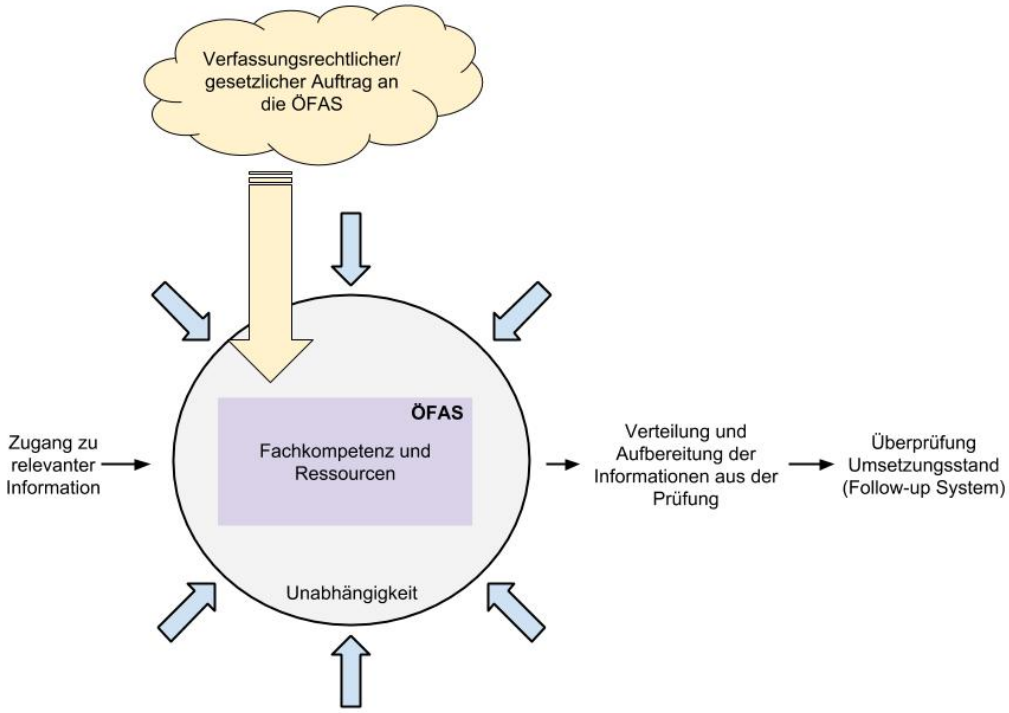


Abbildung 5: Der Informationsfluss der ÖFAS im EVA-Modell

Basierend auf diesem Modell werden die Analyse und der Vergleich der ÖFAS in drei Bereiche (grün) unterteilt:

1. Informationsbeschaffung (E=Eingabe)
   → Abschnitt 3.2.2.1 auf der nächsten Seite
2. Informationsverarbeitung (V=Verarbeitung)
   → Abschnitt 3.2.2.2 auf Seite 40
3. Aufbereitung und Verbreitung der verarbeiteten Information bzw. der festgestellten Abweichungen (A=Ausgabe)
   → Abschnitt 3.2.2.3 auf Seite 44

Um die Objektivität und Unverfälschtheit der Informationsverarbeitung sicherzustellen, muss diese von Beeinflussungsversuchen von aussen geschützt werden. Dies ist in der Abbildung mit dem schützenden Kreis dargestellt, der die durch Pfeile symbolisierten Beeinflussungsversuche von aussen abwehrt und somit die Unabhängigkeit der ÖFAS sicherstellt. Weitere Ausführungen zur Unabhängigkeit bzw. wie sich die ÖFAS von der Beeinflussung von aussen schützen, sind dem Abschnitt 3.2.3 auf Seite 48 zu entnehmen, das sich ausschliesslich mit diesem Thema befasst.

Im Abschnitt A auf Seite 91 ist die obenstehende Abbildung in einer erweiterten Form dargestellt, in der die Paragraphen und Leitsätze der Deklarationen von Lima und Mexiko den verschiedenen Elementen zugewiesen sind.

3.2.2.1 Informationsbeschaffung

Es ist die zentrale Aufgabe des Prüfers, bei der geprüften Stelle Abweichungen zwischen dem *Ist-Zustand* und einem für diese Stelle vorgegebenen *Soll-Zustand* festzustellen. Dementsprechend ist auch die Informationsbeschaffung zweitgeteilt:

Eine Vorstellung über den anzustrebenden *Soll-Zustand* gewinnt der Prüfer durch die Auseinandersetzung mit den geltenden Bestimmungen und Grundsätzen für die Finanzhaushaltsführung sowie den anzuwendenden Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, wenn diese Teil des Prüfungsauftrages sind. Durch die Publikation von Gesetzessammlungen und Weisungen auf den elektronischen Plattformen wie Internet und Intranet ist die diesbezügliche Informationsbeschaffung einfacher geworden. Eine Schwierigkeit kann hingegen die Auslegung dieser Bestimmungen und Grundsätze darstellen: Was bedeutet eine gewisse Bestimmung bezogen auf einen konkreten Fall bzw. welcher Soll-Zustand wollte der Gesetzgeber damit anstreben?

Zur Erhebung des *Ist-Zustandes* muss der Prüfer über alle relevanten Informationen der zu prüfenden Stelle verfügen. Wird ihm der Zugriff auf solche Informationen verweigert oder werden ihm die Informationen auf andere Art und Weise vorenthalten, dann werden auch die Ergebnisse der Informationsverarbeitung mangelhaft sein und die Prüfung wird ihren Zweck nicht oder nur lückenhaft erfüllen können. Dieser Aspekt der Informationsbeschaffung ist in der Regel heikler, weshalb sich die weiteren Ausführungen in diesem Kapitel – wie auch die Deklarationen von Lima und Mexiko – auf diese Thematik beschränken.

Relevante Vorgaben aus den Deklarationen von Lima und Mexiko
Die Sicherstellung des Zugangs zu relevanter Information und das Recht die notwendigen Auskünfte einzuholen werden in der Deklaration von Lima in § 10 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.1.4 auf Seite 24) und in der Deklaration von Mexiko im Leitsatz 4 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.2 auf Seite 28) festgehalten.

Im Rahmen der qualitativen Erhebungen wurde die Frage des *Zugriffs auf die notwendigen Informationen* unter Punkt 2.1 thematisiert.

Als gesetzliche Grundlage gewährleistet der Artikel 10 FKG der **EFK** den Zugriff auf alle für die Prüfung notwendigen Informationen. Auch besonders schützenswerte Personendaten sind davon nicht ausgenommen.

Das **AGR** hat im Handbuch Gemeindefinanzen des Kantons Bern (Ausgabe 2001) auf Seite 161 verschiedene Rechte für das RPO festgeschrieben. Dazu gehören – immer soweit das für die Prüfung erforderlich ist – das Recht zur Akteneinsicht in Unterlagen, Zutritt zu allen Räumlichkeiten der Gemeinde, Einsicht in alle Behältnisse sowie die Einholung von sachdienlichen Auskünften.

Für den **BRH** gibt es eine entsprechende gesetzliche Grundlage in der Bundeshaushaltsordnung. § 95 BHO verpflichtet die zu prüfenden Stellen gegenüber dem **BRH** alle für die Prüfung notwendigen Unterlagen herauszugeben und über die zu prüfenden Sachgeschäfte Auskunft zu geben.

Fazit:
Für alle drei geprüfte ÖFAS gibt es entsprechende Bestimmungen, die für den Prüfer den Zugriff auf die benötigten Informationen sicherstellen und die geprüften Stellen verpflichten, die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die Informationsbeschaffung scheint gemäss den Auskünften in der qualitativen Erhebung auch in der Praxis kein Problem darzustellen.

3.2.2.2 Informationsverarbeitung

Es müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, damit die ÖFAS auf der Basis der ihr zur Verfügung stehenden Information durch die eigentliche Prüfungstätigkeit die Abweichungen zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand herausarbeiten kann: Es müssen ausreichend Ressourcen vorhanden sein, das Personal muss die notwendigen Qualifikationen aufweisen und es muss sichergestellt werden, dass die Prüfungshandlungen mit zweckmässigen Prüfungsmethoden und Verfahren durchgeführt werden.

3.2.2.2.1 Ausreichend Ressourcen

Relevante Vorgaben aus den Deklarationen von Lima und Mexiko
Die Bereitstellung von ausreichenden personellen, materiellen und finanziellen Ressourcen wird in der Deklaration von Lima in § 7 Ziffer 1 und der Deklaration von Mexiko in Leitsatz 8 vorgegeben.

In der qualitativen Erhebung wurde die Ausstattung der ÖFAS mit ausreichend Ressourcen unter Punkt 2.2 thematisiert.

Die **EFK** wird den Personalbestand voraussichtlich um sechs Vollzeitstellen erhöhen. Mit diesen zusätzlichen Stellen erachtet der Direktor der **EFK** den Personalbestand als ausreichend.

Beim **AGR** ist zu beachten, dass die eigentlichen Prüfungshandlungen durch ein entsprechendes RPO durchgeführt werden. Früher waren dies in der Regel sog. Rechnungsprüfungskommissionen, deren gewählte Mitglieder die Rechnungen ihrer Gemeinde nebenamtlich prüften. Aufgrund der gestiegenen Komplexität des öffentlichen Rechnungswesens und der damit verbundenen höheren zeitlichen Belastung sowie einer Verschärfung der haftungsrechtlichen Bestimmungen wurden in den letzten Jahren von den Gemeinden vermehrt Wirtschaftsprüfungsunternehmen (WPU) mit der Prüfung der Rechnungen beauftragt. Bei diesen stellt sich die Frage ausreichender Ressourcen nicht direkt, da sich diese vertraglich verpflichten, die vereinbarten und vom **AGR** auch detailliert vorgegebenen Prüfungen durchzuführen. Trotzdem besteht gemäss den Aussagen der Leiterin Gemeindefinanzen des **AGR** in letzter Zeit eine Tendenz, dass aufgrund des in dieser Branche herrschenden Preiskampfes die vom **AGR** an die Prüfung gestellten Anforderungen von den WPU nicht immer vollständig erfüllt werden. Das **AGR** selbst kann die ihr zugewiesenen Aufgaben im Bereich der Aufsichtstätigkeit mit den bestehenden Personalressourcen grundsätzlich sicherstellen. Schwierig kann es werden, wenn, wie bei der Einführung von neuen Rechnungsmodellen, umfangreiche Sonderaufträge bewältigt werden müssen.

Der **BRH** gibt an, dass er seine Ressourcenausstattung zur Aufgabenerfüllung grundsätzlich als ausreichend erachtet.

Fazit:
Bei der **EFK** und beim **BRH**, welche die Prüfungen grösstenteils mit eigenen Mitarbeitern durch-

führen, wird die Ausstattung mit personellen Ressourcen grundsätzlich als ausreichend erachtet. Bei den Prüfungen in den kantonalbernischen Gemeinden ist es offensichtlich abhängig vom beauftragten WPU. Aufgrund des hohen Konkurrenzdruckes suchen heute WPU vermehrt auch Prüfungsaufträge im öffentlichen Bereich. Ich kann mir gut vorstellen, dass die bis anhin mehrheitlich in privatwirtschaftlichen Unternehmen tätigen WPU die Komplexität der Finanzhaushaltsführung und Rechnungsablage bei öffentlichen rechtlichen Körperschaften aufgrund fehlender Erfahrungen unterschätzen und deshalb für die Prüfungen zu wenig personelle Ressourcen einplanen.

3.2.2.2.2 Qualifiziertes Personal

Relevante Vorgaben aus den Deklarationen von Lima und Mexiko
Die Anforderungen zwecks Sicherstellung der erforderlichen Befähigung des prüfenden Personals werden in der Deklaration von Lima in § 14 definiert.

Die Fragen bezüglich der Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter und der Arbeitsmarktsituation wurden in der qualitativen Erhebung unter Punkt 2.3 thematisiert. Die Aus- und Weiterbildung und der Austausch mit anderen ÖFAS ist unter Punkt 2.4 aufgeführt. Der Beizug von externen Sachverständigen wird unter Punkt 2.5 thematisiert.

Gemäss den Anforderungen der Revisionsaufsichtsbehörden muss die **EFK** die aus drei Personen bestehenden Prüfteams mit mind. zwei zugelassenen Prüfexperten besetzen. Seit sich die Wahrnehmung der **EFK** in der Öffentlichkeit verbessert hat, ist auch die Besetzung von vakanten Stellen mit entsprechend qualifiziertem Personal gemäss dem Direktor der **EFK** kein Problem mehr. Hinsichtlich der Weiterbildung werden – neben individuellen Kursen – jedes Jahr im Januar zwei Wochen lang fachspezifische Weiterbildungen mit allen in der Prüfung tätigen Mitarbeitern der **EFK** durchgeführt. Ein Austausch mit anderen ÖFAS findet themenbezogen und nach Bedarf statt. Benötigen Prüfungshandlungen besonderes Fachwissen, das durch die eigenen Mitarbeiter nicht abgedeckt ist, kann die **EFK** basierend auf Artikel 3 FKG externe Sachverständige beiziehen. Dafür stehen ihr pro Jahr rund CHF 1 Mio. für Honorare zur Verfügung.

Gemäss den Aussagen des **AGR** in der qualitativen Erhebung sind die in Artikel 123 und 124 GV für die Prüfungstätigkeit definierten Anforderungen an die Qualifikation der von den bernischen Gemeinden beauftragten RPO gegenüber früher gestiegen. Weiter sind sie soweit mit den Anforderungen an die WPU in der Privatwirtschaft abgestimmt, dass die WPU die in der Gemeindeverordnung definierten grundsätzlichen Anforderungen in aller Regel erfüllen. Jedoch müssen gemäss Artikel 42 der Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV; BSG 170.511) auch die Prüfer einer WPU – wie alle anderen Mitglieder eines RPO – einen durch das AGR organisierten Rechnungsprüfungskurs mindestens einmal besucht haben, bevor sie Prüfungen bei kantonalbernischen Gemeinden durchführen dürfen.

Die höheren Anforderungen haben in der Praxis bei den RPO zu Veränderungen geführt: Die früher vielfach von nebenamtlich tätigen Revisoren in sog. Rechnungsprüfungskommissionen durchgeführten Prüfungen werden heute vielfach von WPU durchgeführt (näheres dazu in Abschnitt 3.2.2.2.1 auf der vorherigen Seite). Die Fragen bezüglich Weiterbildung und den Beizug von externen Sachverständigen werden im Zusammenhang mit den WPU nicht weiter untersucht, da davon ausgegangen wird, dass diese Voraussetzungen gegeben sein müssen bzw. sich das WPU selbständig entsprechend organisiert, damit die vertraglich vereinbarten Prüfungsleistungen erbracht werden

können. In diesem Sinne sieht Artikel 127 Absatz 1 GV den Beizug von externen Sachverständigen auch nur vor, wenn keine privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierte Revisionsstelle eingesetzt worden ist.

Im Gegensatz zu den mit der Prüfungstätigkeit beauftragten Personen des RPO ist bei den Mitarbeitern in der Finanzaufsicht des **AGR** gesetzlich keine Mindestqualifikation vorgeschrieben. In der Regel verfügen die in der Finanzaufsicht arbeitenden Mitarbeiter des **AGR**, die nur zu einem geringen Teil ihrer Arbeitszeit mit Prüfungen und Kontrollen von Gemeinderechnungen beschäftigt sind, über eine kaufmännische Grundausbildung, ergänzt mit einer Ausbildung zum sog. Finanzverwalter; wissenschaftlich tätige Mitarbeiter verfügen über einen Bachelor/Master-Abschluss im Bereich BWL. Gemäss der Leiterin Gemeindefinanzen des **AGR** ist es zunehmend schwierig, entsprechend qualifizierte Personen auf dem Arbeitsmarkt zu rekrutieren.

Zur Weiterentwicklung von bestehenden Mitarbeitern wird den Angestellten des **AGR** die Möglichkeit geboten, sich regelmässig berufsspezifisch weiterzubilden. Ausserdem werden zum Informations- und Erfahrungsaustausch im Rahmen der "Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen" im Zweijahresturnus Arbeitstagungen mit anderen ÖFAS auf kantonaler Ebene durchgeführt. Aufträge an Externe werden vom **AGR** mehrheitlich im Rahmen von Sonderaufträgen wie zum Beispiel der Programmierung von Excel-Tools als Planungshilfen für die Gemeinden vergeben.

Das Qualifikationsprofil der beim **BRH** angestellten Mitarbeiter scheint im Gegensatz zu den beiden anderen untersuchten ÖFAS weniger finanzorientiert zu sein. Eingestellt werden gemäss den Aussagen in der qualitativen Erhebung Mitarbeiter mit unterschiedlichsten Berufsprofilen. Hinsichtlich Weiterbildung durchlaufen nach der Anstellung alle Mitarbeiter ein vorgegebenes Einführungsprogramm. Danach erfolgt die Weiterbildung individuell u. A. auf der Basis von jährlich stattfindenden Weiterbildungsgesprächen. Mitarbeitern, die im Austausch mit anderen ÖFAS stehen, wird auch die Teilnahme an Sprachkursen ermöglicht. Ist für eine Prüfung spezielles Fachwissen notwendig, kann der **BRH** gestützt auf § 94 Absatz 2 BHO externe Sachverständige beiziehen.

Fazit:
Die Qualifikationsprofile der Mitarbeiter sind aufgrund der teilweise unterschiedlichen Aufgaben nicht identisch. Insgesamt bzw. auch unter Einbezug der anderen Antworten der qualitativen Erhebung entsteht im Vergleich zu den beiden anderen untersuchten Stellen der Eindruck, dass beim **BRH** die juristischen Kompetenzen gegenüber denen im Bereich der Finanz- und Rechnungsprüfung stärker vertreten sind. Ein Grund dafür liegt vermutlich in der Art der Rechnungsablage, die bei den durch den **BRH** geprüften Stellen mehrheitlich noch kameralistisch erfolgt und dadurch nicht die gleichen Anforderungen an die Rechnungsprüfung stellt wie die Rechnungsablage nach den Prinzipien der doppelten Buchhaltung. Aufgrund der Situation auf dem Arbeitsmarkt ist es gemäss der qualitativen Erhebung nur für das **AGR** zunehmend schwierig, entsprechend qualifizierte Mitarbeiter zu finden.

Bezüglich Weiterbildung und Zusammenarbeit mit anderen ÖFAS unternehmen alle drei ÖFAS die notwendigen Anstrengungen, damit die Qualifikation der Mitarbeiter laufend verbessert und Fachwissen mit anderen ÖFAS ausgetauscht werden kann. Weiter ist bei allen sichergestellt, dass in der ÖFAS fehlendes Fachwissen über externe Sachverständige beigezogen werden kann.

3.2.2.2.3 Zweckmässige Prüfungsmethoden und Verfahren

Relevante Vorgaben aus den Deklarationen von Lima und Mexiko
Die Vorgaben hinsichtlich der Prüfungsmethoden und Verfahren sind in der Deklaration von Lima in § 14 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.1.5 auf Seite 25) definiert.

In der qualitativen Erhebung wurden unter Punkt 5.3 die *Prüfungshandbücher und die Prüfungsprogramme*, unter Punkt 5.4 die *Abstützung auf Prüfungsstandards der Privatwirtschaft* und unter Punkt 2.6 die *IT-basierenden Prüfungen* abgehandelt.

Gemäss den Aussagen in der qualitativen Erhebung bestehen bei der **EFK** verschiedene eigene Arbeitshilfen. Vielfach sind dies Checklisten oder Vorgehensraster als Grundlage für die Durchführung der Prüfungen. Im Weiteren stützt sich die **EFK** bei ihren Prüfungen stark auf die in der schweizerischen Privatwirtschaft angewendeten Standards der Treuhand-Kammer ab. Auch IT-basierende Prüfungen bauen auf diesen Standards auf. So werden beispielsweise die Analysen nach dem Journal Entry Testing (JET) Verfahren nach dem Prüfungsstandard 240 der Treuhand-Kammer durchgeführt.

Das **AGR** gibt für die Prüfungen die auszufüllenden Revisionsformulare vor. Diese sind Bestandteil der Wegleitung für die Rechnungsprüfung. Die darin aufgeführten Prüfungspunkte stützen sich in vielen Bereichen auf die Prüfungsstandards und das Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung der Treuhand-Kammer ab, die auch in der schweizerischen Privatwirtschaft angewendet werden. IT-basierende Prüfungen bei den Gemeinden bilden die Ausnahme, da die meisten Gemeinden nicht entsprechend grosse Buchhaltungen aufweisen, damit solche Prüfungen einen Nutzen bringen würden. Das **AGR** selber wertet jedoch die Informationen aus den Gemeindebuchhaltungen für die Erstellung von Statistiken IT-basierend aus.

Die Grundlage für die Prüfungen des **BRH** ist die Prüfungsordnung. Ergänzend dazu gibt es im Sinne von Kommentaren zur Prüfungsordnung sog. Prüfungsleitfäden. Im Rahmen von Querschnittsprüfungen werden auch Fragebögen angewendet, die jeweils spezifisch für die beabsichtigten Prüfungen erstellt werden. Prüfungsstandards aus der Privatwirtschaft kommen auch beim **BRH** immer häufiger zur Anwendung, insbesondere bei IT-Systemprüfungen.

Fazit:
Alle drei untersuchten ÖFAS verfügen über selber erarbeitete Handbücher, Checklisten, Prüfungsordnungen, die den Prüfern als Grundlage für die Durchführung der Prüfungen dienen. Die beiden schweizerischen ÖFAS stützen sich zudem im Rahmen der Prüfung des Rechnungsabschlusses mehrheitlich auf die auch in der Privatwirtschaft angewendeten Prüfungsstandards ab. Ein Grund dafür liegt sicherlich in der Tatsache, dass die Rechnungsführung und -legung der von den schweizerischen ÖFAS geprüften Stellen nach den Prinzipien der doppelten Buchhaltung erfolgt. Obschon es einzelne Unterschiede zu den Buchhaltungen der Privatwirtschaft gibt, bestehen mehr Gemeinsamkeiten als bei der kameralistisch geführten Buchhaltung auf der deutschen Bundesebene. Im Weiteren werden IT-basierende Prüfungen von allen drei untersuchten ÖFAS durchgeführt.

3.2.2.3 Informationsaufbereitung und -verteilung

Die im Rahmen der Prüfung festgestellten Abweichungen zum Soll-Zustand werden in den Berichten festgehalten. Die Organisation des Berichtwesens und Erläuterungen zu den verschiedenen Arten von Berichten sind in der qualitativen Erhebung unter Punkt 3.1 aufgeführt.

3.2.2.3.1 Vollständigkeit und Qualität der Berichterstattung

Relevante Vorgaben aus den Deklarationen von Lima und Mexiko
Die Vorgaben hinsichtlich der Vollständigkeit und Qualität der Berichterstattungen sind in der Deklaration von Lima in § 17 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.1.6 auf Seite 25) definiert.

In der qualitativen Erhebung wird die *Vollständigkeit und Qualität der Berichterstattungen* unter Punkt 3.2 thematisiert. Die Vollständigkeit bezieht sich nicht nur auf die eigentlichen Prüfungsbemerkungen, sondern umfasst auch die *Stellungnahmen der geprüften Stellen* zu diesen Prüfungsbemerkungen gemäss Punkt 3.6 der qualitativen Erhebung. Weiter umfasst die Sicherstellung der Qualität auch alle Massnahmen zum Schutz der *Integrität der in der Berichterstattung festgeschriebenen Informationen* bzw. der Verhinderung einer (nachträglichen) Beeinflussung der Berichterstattung von Stellen ausserhalb der ÖFAS gemäss Punkt 3.4 der qualitativen Erhebung[8].

Bei der **EFK** werden für die Berichterstattung direkt die ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions) der INTOSAI angewendet, welche sich weitgehend an den in der Privatwirtschaft üblichen ISA (International Standards on Auditing) Normen orientieren. Ergänzend werden auch hier die Prüfungsstandards (PS) der Treuhand-kammer als Grundlage genommen.

Gemäss **AGR** dienen die amtlichen Revisionsformulare, die zwingend für die Prüfungen zu verwenden sind, gleichzeitig auch der Dokumentation der Prüfung.

Beim **BRH** werden Vorgaben hinsichtlich des Gegenstandes und der Gliederung der Berichterstattung in der Prüfungsordnung vorgegeben.

Fazit:
Bei allen drei ÖFAS sind Mindeststandards für die Berichterstattung hinsichtlich Vollständigkeit, Wesentlichkeit, Klarheit, Objektivität usw. definiert. Zudem sind entsprechende Vernehmlassungsverfahren vorgegeben, die sicherstellen, dass die geprüften Stellen zu den Bemerkungen Stellung beziehen können.

3.2.2.3.2 Verteilung und Veröffentlichung der Berichterstattungen

Relevante Vorgaben aus den Deklarationen von Lima und Mexiko
Die Verteilung und Veröffentlichung von Berichterstattungen werden in der Deklaration von Lima in § 16 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.1.6 auf Seite 25) und der Deklaration von Mexiko in Leitsatz 6 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.2 auf Seite 28) behandelt.

In der qualitativen Erhebung wurde die *Verteilung* der Berichterstattungen unter Punkt 3.3 und die *Veröffentlichung* in Punkt 3.5 thematisiert.

[8] Die Sicherstellung der Integrität der Berichterstattung sowie der Objektivität der Feststellungen hängt auch mit der Unabhängigkeit der Prüfung und Berichterstattung als Ganzes zusammen. Diese Thematik wird in Abschnitt 3.2.3 auf Seite 48 separat behandelt.

Bei der **EFK** werden die Prüfungsberichte dem Amtsdirektor der geprüften Stelle zugestellt. Dieser hat die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Die Finanzdelegation und der Departementsvorsteher erhalten in der Folge die Prüfungsberichte inkl. der Stellungnahmen und einer Zusammenfassung der **EFK**.

Grundsätzlich ist die **EFK** frei ihre Prüfungsberichte zu veröffentlichen. Sie muss sie jedoch zusammen mit der Stellungnahme der geprüften Stelle und einer allfälligen Beurteilung der Finanzdelegation veröffentlichen.

Beim vom **AGR** angewendeten Modell werden die Bemerkungen vom RPO auf einem sog. "Formular Null" festgehalten und direkt mit den geprüften Stellen besprochen. Auf höherer Stufe gibt es zusätzlich sog. Erläuterungsberichte, welche die wichtigen Prüfungsbemerkungen inkl. der Stellungnahmen der geprüften Stellen für die Exekutivmitglieder aufbereiten. Diese sind nicht obligatorisch, werden jedoch vom **AGR** empfohlen und insbesondere von den Rechnungsprüfungsorganen der grösseren Gemeinden in der Praxis mehrheitlich auch erstellt. Zwingend ist der sog. Bestätigungsbericht an das für die Genehmigung der Rechnung zuständige Gemeindeorgan.

In der Regel werden die Prüfungs- und Erläuterungsberichte von den Gemeinden nicht veröffentlicht, da kein entsprechendes öffentliches Interesse besteht. Aufgrund des im Kanton Bern geltenden Öffentlichkeitsprinzips hat jedoch jede Person ein Recht auf Einsicht in die amtlichen Akten, soweit dem keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Im Internet aufgeschaltet werden hingegen die im Rahmen der Aufsichtstätigkeit des **AGR** über alle Gemeinden erstellten Berichte wie zum Beispiel der sog. "Bericht Gemeindefinanzen", da sie für die Öffentlichkeit interessante Informationen enthalten.

Beim **BRH** werden die Ergebnisse aus der Prüfung in sog. Prüfungsmitteilungen festgehalten. Die wichtigen Feststellungen inkl. der Stellungnahmen der geprüften Stellen werden in sog. Bemerkungen für den Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung festgehalten.

Der **BRH** ist gesetzlich verpflichtet, die Bemerkungen und Sonderberichte im Internet zu veröffentlichen. Eine Ausnahme bilden die Bemerkungen zu geheim zu haltenden Angelegenheiten. Die Prüfungsmitteilungen und andere Berichte werden in der Regel nur veröffentlicht, wenn sie auch an Dritte herausgegeben wurden.

Fazit:
Bei allen untersuchten ÖFAS folgen die Berichterstattungen dem Prinzip, dass die Informationen gegen oben verdichtet werden. Dabei werden die Empfänger adressaten- und stufengerecht nur mit den für sie relevanten Informationen aus den Prüfungsergebnissen bedient. Es ist sichergestellt, dass die verantwortlichen Stellen die notwendigen Informationen für ihren Zuständigkeitsbereich erhalten.

Die Veröffentlichungen haben für die **EFK** und den **BRH** eine grössere Bedeutung als für das **AGR**, da das öffentliche Interesse auf Bundesebene in der Regel grösser ist als auf der Gemeindeebene. Bei allen drei untersuchten ÖFAS gibt es Einschränkungen bei der Veröffentlichung, wenn es um geheim zu haltende oder schützenswerte Informationen geht.

3.2.2.3.3 Follow-up-System und Durchsetzungsmacht der ÖFAS

Relevante Vorgaben aus den Deklarationen von Lima und Mexiko
Die Follow-up-System wird in der Deklaration von Lima in § 11 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.1.4 auf Seite 24) und der Deklaration von Mexiko in Leitsatz 7 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.2 auf Seite 28) behandelt.

In der qualitativen Erhebung ist das *Follow-up-System* unter Punkt 3.7 thematisiert worden. Abhängig von der Art der Prüfung wurden die Durchsetzungsmöglichkeiten unter verschiedenen Punkten in der qualitativen Erhebung behandelt (6.4; 7.4; 8.4; 9.4; 10.3). Eine differenziertere Auseinandersetzung mit den Einfluss- und Sanktionsmöglichkeiten der ÖFAS pro Prüfungsart findet sich bei der Analyse der einzelnen Regularien in Abschnitt 3.3 auf Seite 52.

Die **EFK** führt alle Bemerkungen und Beanstandungen in einer Datenbank. Dies stellt sicher, dass keine Revisionspendenzen vergessen gehen und der Status der Erledigung jederzeit abgefragt werden kann. Es ist zudem gesetzlich vorgegeben, dass der Bundesrat die Umsetzung von wesentlichen Beanstandungen überwachen muss.

Zur Durchsetzung von festgestellten Mängeln im Bereich der Rechts- und Ordnungsmässigkeit (inkl. IKS) hat die **EFK** eine Weisungsbefugnis gegenüber den geprüften Stellen (gemäss Artikel 12 Absatz 4 FKG). Relativiert wird diese Weisungsbefugnis durch den Umstand, dass eine Weisung der EFK beim Bundesrat angefochten werden kann und dieser abschliessend über deren Umsetzung (gemäss Artikel 12 Absatz 5 FKG) befindet.

Die vom **AGR** erstellte und verbindliche Wegleitung für die Rechnungsprüfung gibt vor, dass im Vorjahr gemachte Verbesserungsvorschläge, Bemerkungen und Einschränkungen im Folgejahr zu überprüfen sind. Die Führung der Pendenzen erfolgt auf pragmatische Weise im Ordner der Wegleitung. Explizite gesetzliche Bestimmungen diesbezüglich gibt es nicht. Trotzdem ist die Exekutive im Rahmen ihrer Verantwortung für den Gemeindefinanzhaushalt auch für die Erledigung der Revisionspendenzen und aller dafür notwendigen organisatorischen Massnahmen zuständig.

Im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit ermächtigt das Gemeindegesetz das **AGR**, in die Autonomie der Gemeinde einzugreifen, wenn erhebliche Mängel bestehen und diese von der Gemeinde nicht selber behoben werden können. Den Finanzhaushalt betreffend ist dies einerseits die sog. aufsichtsrechtliche Untersuchung gemäss Artikel 88 GG für Mängel im Bereich der Rechts- und Ordnungsmässigkeit. Das **AGR** kann in diesem Fall Massnahmen nach Artikel 89 GG selber festlegen oder Massnahmen nach Artikel 90 GG bei der kantonalbernischen Exekutive, dem Regierungsrat beantragen. Zudem kann der Regierungsrat gemäss Artikel 74 GG das Budget und die Steueranlage einer Gemeinde festlegen, wenn die Regeln bezüglich Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes nicht eingehalten sind. In der Praxis werden jedoch immer zuerst mittels Gesprächen grosse Anstrengungen unternommen, bevor aufsichtsrechtliche Massnahmen in Betracht gezogen werden (vgl. die Ausführungen von Iris Markwalder in Punkt 6.4 der qualitativen Erhebung).

Im Gegensatz dazu hat das mit der Prüfung beauftragte RPO keine Möglichkeiten in den Finanzhaushalt der Gemeinde einzugreifen. Es kann bloss im Rahmen der Berichterstattung in seinem Prüfungsurteil feststellen, dass Mängel bestehen. Als stärkste Massnahme kann das RPO Antrag auf Nichtgenehmigung der Rechnung an das für die Rechnungsgenehmigung zuständige Organ stellen.

Beim **BRH** besteht mit dem sog. Nachfrageverfahren ein entsprechendes Follow-up-System, mit welchem überprüft werden kann, welche Empfehlungen umgesetzt worden sind. Auf höherer Ebene gibt es zudem ein weiteres mehr informelles Verfahren: Im Jahresbericht des **BRH** werden nicht befolgte Bemerkungen unter einer speziellen Kategorie geführt. Diese Bemerkungen werden von einem parlamentarischen Ausschuss im Beisein des Staatssekretärs des zuständigen Ministeriums und Vertretern der geprüften Stelle in einer gemeinsamen Sitzung behandelt. Das Ministerium muss dann über die veranlassten Massnahmen Rechenschaft ablegen, und der Ausschuss berät darüber.

Im Gegensatz zur den beiden anderen ÖFAS besteht für den **BRH** weder ein Weisungsrecht noch die Möglichkeit aufsichtsrechtliche Massnahmen einzuleiten. Seine Arbeit beschränkt sich auf das Verfassen der Berichterstattungen.

Fazit:
Bei allen drei ÖFAS bestehen Follow-up-Systeme, die sicherstellen sollen, dass vereinbarte Pendenzen bearbeitet werden und keine Beanstandungen vergessen gehen. Bei der **EFK** und beim **BRH** sind die Mindestanforderungen sogar gesetzlich verankert. Das **AGR** gibt zwar in der Wegleitung zur Rechnungsprüfung vor, dass im Vorjahr gemachte Verbesserungsvorschläge, Bemerkungen und Einschränkungen im Folgejahr zu überprüfen sind, es werden jedoch keine diesbezüglichen Verfahren vorgegeben. In Anbetracht der unterschiedlichen Gemeindegrössen im Kanton Bern und der damit verbundenen unterschiedlichen Anforderungen an ein Follow-up-System würde die Vorgabe eines einheitlichen Verfahrens m. E. auch keinen Sinn machen. Insbesondere bei grösseren Gemeinden muss sich die zuständige Exekutive jedoch ihrer Verantwortung bewusst sein und ein entsprechendes auf die Gemeindegrösse bezogenes Follow-up-System installieren.

Hinsichtlich der Einfluss- und Sanktionsmöglichkeiten hat das **AGR** die umfangreichsten Möglichkeiten in die Autonomie des Gemeinwesens einzugreifen und bei Mängeln entsprechende Massnahmen durchzusetzen. Trotz dieser weitgehenden Kompetenzen wird in der Praxis immer zuerst versucht, auf partnerschaftlichem Wege eine Lösung mit der Gemeinde zu finden, bevor wirklich in die Autonomie der Gemeinde eingegriffen wird. Der Eingriff in die Autonomie eines Gemeinwesens stellt immer auch eine zumindest teilweise Entmachtung der demokratisch gewählten Behördenmitglieder dar und muss gegebenenfalls auch demokratisch durch das Gemeinwesen gefällte Entscheidungen aufheben. Im schweizerischen Staatsverständnis und dem damit verbundenen hohen Stellenwert der demokratischen Legitimität, die kulturell höher gewichtet wird als richterliche oder aufsichtsrechtliche Instanzen des Staates, werden solche Eingriffe als schwerwiegend erachtet und von der Öffentlichkeit und den Medien aufmerksam und kritisch mitverfolgt.

Mit dem gesetzlich verankerten Weisungsrecht hat auch die **EFK** Einflussmöglichkeiten auf die zu prüfenden Stellen. Dieses Weisungsrecht wird jedoch relativiert, wenn man sich vor Augen führt, dass die Weisungen der EFK beim Bundesrat angefochten werden können und dieser abschliessend über deren Umsetzung entscheidet. Bezüglich der Umsetzung der Weisungen steht die Exekutive bzw. der Bundesrat in diesem Sinne über der **EFK**. Nachvollziehbar wird diese Beschwerdemöglichkeit, wenn man sich die organisatorische Verankerung der **EFK** als Hilfsorgan der Legislative und der Exekutive vergegenwärtigt (vgl. dazu die Erläuterungen in Abschnitt 3.2.3.1 auf der nächsten Seite).

Im Gegensatz zu den beiden anderen ÖFAS hat der **BRH** keine direkten Einfluss- und Sanktionsmöglichkeiten mittels Weisungen oder aufsichtsrechtlichen Massnahmen gegenüber den geprüften Stellen. Trotzdem entsteht durch die Berichterstattungen des **BRH** in Verbindung mit auf verschie-

denen Ebenen angesiedelten Follow-up Verfahren ein nicht zu unterschätzender Umsetzungsdruck auf die geprüften Stellen. Zudem muss berücksichtigt werden, dass in diesem Kapitel nur die direkten Einfluss- und Sanktionsmöglichkeiten der ÖFAS auf die geprüften Stellen untersucht wurden. Das Gesamtsystem der ÖFA sieht möglicherweise noch weitere Instanzen wie zum Beispiel die Judikative vor, die durch entsprechende Verfahren in die Autonomie des Gemeinwesens eingreifen kann. Die Thematik der Durchsetzung von Prüfungsfeststellungen wird in Abschnitt 3.3 auf Seite 52 aus der Optik des Gesamtsystems der ÖFA und differenziert nach den jeweiligen Prüfungen noch vertieft erörtert.

3.2.3 Schutz vor Beeinflussung (Unabhängigkeit der ÖFAS)

Dass die Unabhängigkeit einer ÖFAS einen wichtigen Stellenwert hat, zeigt sich schon daran, welchen Raum dieses Thema in den Deklarationen von Lima und Mexiko einnimmt. In der Deklaration von Lima wird die Unabhängigkeit in § 5 bis § 7 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.1.2 auf Seite 24) und in der Deklaration von Mexiko betreffen alle darin enthaltenen Leitsätze in irgendeiner Form die Unabhängigkeit (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.2 auf Seite 28).

Die Unabhängigkeit wird in diesem Kapitel aus verschiedenen Perspektiven analysiert. Zuerst werden die organisatorischen Aspekte der Unabhängigkeit untersucht und wie die drei untersuchten ÖFAS im Staatsgefüge verankert sind. In einem weiteren Unterkapitel wird die finanzielle Unabhängigkeit thematisiert. Der letzte Teil widmet sich dann noch dem Schutz der Mitarbeiter vor Kündigung oder Abberufung.

3.2.3.1 Organisatorische Unabhängigkeit

Relevante Vorgaben aus den Deklarationen von Lima und Mexiko
In der Deklaration von Mexiko wird die organisatorische und funktionelle Unabhängigkeit, die organisatorische Verankerung im Staatsgefüge sowie eine ausreichende gesetzliche Grundlage in § 5 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.1.2 auf Seite 24) behandelt. In der Deklaration von Mexiko werden diese Themen in Leitsatz 1 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.2 auf Seite 28) und die Auswahlfreiheit bei den zu behandelnden Prüfungsthemen bzw. zu prüfenden Stellen im Zusammenhang mit der Mandatierung mit Sonderaufträgen unter Leitsatz 3 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.2 auf Seite 28) abgehandelt.

Die mit der *organisatorischen Unabhängigkeit* im Zusammenhang stehenden Fragen der *organisatorischen Verankerung im Staatsgefüge* sowie der *rechtlichen Grundlage* der ÖFAS werden in der qualitativen Erhebung in den Punkten 1.1 und 1.2 erörtert. Die damit im Zusammenhang stehende *Mandatierung mit Sonderaufträgen* wird unter Punkt 1.5 thematisiert.

Die **EFK** ist auf Bundesebene der Legislative und der Exekutive zugeordnet. In dieser Doppelstellung unterstützt sie gemäss Artikel 1 Absatz 1 des Finanzkontrollgesetzes (FKG; SR 614.0) das Parlament und den Bundesrat in deren Aufsichtsfunktion im Sinne eines Hilfsorgans. Administrativ ist die **EFK** dem Eidg. Finanzdepartement angegliedert (gemäss Artikel 1 Absatz 3 FKG). Trotz dieser Angliederung legt die **EFK** das Prüfprogramm gemäss Artikel 1 Absatz FKG selbstständig fest. In diesem Absatz ist auch geregelt, dass sie Sonderaufträge ablehnen kann, wenn diese die Abwicklung des ordentlichen Revisionsprogramms gefährden würden.

Das **AGR** ist als amtliche Stelle der kantonalbernischen Exekutive, dem Regierungsrat zugeordnet. Neben seiner Aufsichtstätigkeit im Bereich der Gemeindefinanzen nimmt das **AGR** auch weitere Tätigkeiten im Bereich der Raumplanung sowie der allgemeinen Beratung und Unterstützung von Gemeinden im Kanton Bern wahr. In dieser von der Gemeinde unabhängigen Verankerung auf der nächsthöheren Staatsebene gibt es keine direkten Einflussmöglichkeiten, und auch eine Mandatierung mit Sonderaufträgen ist nicht möglich. Das von den Stimmberechtigten oder der Legislative gewählte Rechnungsprüfungsorgan ist unabhängig von der Exekutive und der Verwaltung, und auch dort besteht keine Möglichkeit einer Mandatierung mit Sonderaufträgen durch die Gemeinde.

Der **BRH** ist eine oberste Bundesbehörde und als unabhängiges Organ nur dem Gesetz unterstellt. In diesem Sinne ist der **BRH** eine Institution eigener Art und kann keiner der drei Staatsgewalten (Legislative, Exekutive und Judikative) zugeordnet werden. Sie steht quasi zwischen den drei Staatsgewalten (vgl. [8, S. 389], wird jedoch selbst nicht als eigene oder vierte Gewalt im Staat angesehen (vgl. [8, S. 401]. In dieser unabhängigen Position kann der **BRH** nicht mit Aufträgen von aussen mandatiert werden. Von Parlamentarischen Ausschüssen können jedoch sog. Prüfungsbitten an den **BRH** gestellt werden. In der Praxis wird diesen Bitten meistens entsprochen. Die Ergebnisse aus diesen Prüfungen werden in sog. Beratungsberichten gemäss § 88 Abs. 2 BHO festgehalten.

Fazit:
Sehr weitgehend ist die organisatorische Unabhängigkeit von den geprüften Stellen beim **AGR** und beim **BRH**. Dahinter stehen jedoch zwei grundsätzlich andere Konzepte. Beim **AGR** ist die organisatorische Unabhängigkeit durch die Verankerung auf der nächsthöheren Staatsebene sichergestellt. Nur das mit den Prüfungsaufgaben beauftragte RPO ist auf Gemeindeebene angesiedelt. Dieses darf jedoch gemäss Artikel 72 Absatz 1 GG nur mit verwaltungsunabhängigen Revisoren besetzt werden. Dies bedeutet, dass die Revisoren nicht gleichzeitig der Exekutive, einer Kommission oder dem Gemeindepersonal angehören (Unvereinbarkeit gemäss Artikel 36 Absatz 2 GG) und sie zudem mit deren Mitgliedern auch nicht verwandt sein dürfen (Verwandtenausschluss gemäss Artikel 37 Absatz 2 GG).

Im Gegensatz zum **AGR** ist der **BRH** auf der gleichen Staatsebene wie die geprüften Stellen angesiedelt. Auf dieser ist er jedoch losgelöst von den drei Staatsgewalten und nur dem Gesetz unterworfen. Alle Entscheide über die durchzuführenden Prüfungen und die Prüfungsfeststellungen werden innerhalb des **BRH** in sog. Kollegien gefällt. Aufgrund dieser internen kollegialen Organisation ist sichergestellt, dass die Entscheide breit abgestützt sind und möglichst unabhängig getroffen werden. Dies führt auch dazu, dass die Macht des Präsidenten gegenüber einer monokratisch geführten ÖFAS wie beispielsweise der **EFK** eingeschränkt ist, da er auf die in Kollegien behandelten Angelegenheiten nicht nachträglich korrigierend Einfluss nehmen kann. Dem hohen Grad an Unabhängigkeit des **BRH** steht gegenüber, dass dieser im Gegensatz zu den beiden anderen untersuchten ÖFAS über keine über die Berichterstattung hinausgehenden Einflussmöglichkeiten gegenüber den prüfenden Stellen verfügt.

Die **EFK** ist wie der **BRH** auf der gleichen Staatsebene wie die zu prüfenden Stellen angesiedelt, aber im Gegensatz zu diesem organisatorisch nicht losgelöst von den drei Staatsgewalten. Durch ihre Funktion als Hilfsorgan der Exekutive und Legislative und die administrative Angliederung der **EFK** an das Eidg. Finanzdepartement besteht zu diesen eine Verbindung. Im Rahmen der Doppelstellung ist insbesondere die Verbindung zur Exekutive heikel, da die **EFK** genau diese mit

der ihr nachgeordneten Verwaltung prüfen muss. Diese Doppelstellung der **EFK** wird auch in der Literatur kontrovers diskutiert (vgl. [8, S. 386f]. Sie erfüllt streng genommen auch die in der Deklaration von Lima und Mexiko definierten Anforderungen an die organisatorische Unabhängigkeit nicht.

Trotz der problematischen organisatorischen Rahmenbedingungen gibt es in der Praxis gemäss den Aussagen des Direktors der **EFK**, Herrn Michel Huissoud, keine Beeinflussungsversuche von ausserhalb auf die **EFK** (siehe Punkt 1.2 in der qualitativen Erhebung). Weiter sieht er in der Doppelstellung auch positive Aspekte wie beispielsweise die damit verbundene doppelte Legitimität (siehe Punkt 1.1 in der qualitativen Erhebung). Es macht den Anschein, dass es bei den für eine Einflussnahme anfälligen Bereichen mit entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen in der Praxis gelingt, einen ausreichenden Schutz vor äusseren Einmischungen sicherzustellen.

3.2.3.2 Finanzielle Unabhängigkeit

Relevante Vorgaben aus den Deklarationen von Lima und Mexiko
In der Deklaration von Lima wird die finanzielle Unabhängigkeit in § 7 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.1.2 auf Seite 24) und in der Deklaration von Mexiko in Leitsatz 8 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.2 ab Seite 30) behandelt.

In der qualitativen Erhebung wird die *finanzielle Unabhängigkeit* unter Punkt 1.5 behandelt.

Gemäss rechtlicher Vorgabe hat der Bundesrat das Budget für die **EFK** unverändert der Bundesversammlung vorzulegen. Veränderungen oder Kürzungen im Budget der **EFK** können dementsprechend nicht von der Exekutive, sondern nur vom Parlament vorgenommen werden. Zudem werden auch neue Stellen direkt vom Parlament bewilligt.

Beim **AGR** können die unter ihrer Aufsicht stehenden Gemeinden nicht direkt auf das Budget des **AGR**s Einfluss nehmen, da das Budget auf der nächsthöheren Staatsebene bzw. von der kantonalbernischen Exekutive erstellt und vom kantonalbernischen Parlament verabschiedet wird.

Analog zur EFK darf auch das Budget des **BRH** nicht ohne dessen Einwilligung zuhanden des Parlamentes angepasst werden. Der Stellenplan wird zusammen mit dem Budget festgelegt.

Fazit:
In Übereinstimmung mit § 7 Ziffer 2 der Deklaration von Lima und Abschnitt 3 des Leitsatzes 8 der Deklaration von Mexiko wurden für die **EFK** und den **BRH** gesetzliche Bestimmungen erlassen, dass die von der ÖFAS als notwendig erachteten finanziellen Mittel unmittelbar bei der abschliessend das Budget genehmigenden Instanz beantragt werden. Damit wird verhindert, dass die Exekutive, welche mit ihren Verwaltungen primär im Zentrum der Prüfungen steht, diese Tätigkeiten durch Ressourcenkürzungen beeinflussen oder behindern kann.

Auch im Kanton Bern ist eine Einflussnahme der beaufsichtigten Gemeinde auf das Budget des **AGR** schwierig, da das Budget von der nächsthöheren Staatsebene beschlossen wird. Denkbar ist einzig, dass politische Vertreter aus den Gemeinden, die auch auf kantonaler Ebene politisch aktiv sind (z. B. Stadt- oder Gemeindepräsidenten im kantonalbernischen Parlament) im Rahmen der Budgetdebatte Einfluss nehmen würden. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die politischen Vertreter der durch aufsichtsrechtliche Massnahmen betroffenen Gemeinden durch entsprechende

Vorstösse auf kantonaler Ebene eine Mehrheit finden könnten. Zumindest solange nur eine kleine Minderheit der Gemeinden durch aufsichtsrechtliche Massnahmen tangiert ist, scheint dies sehr unwahrscheinlich. Zudem kann auch der für die Prüfung vorgesehene Budgetkredit der Gemeinde nicht einfach gestrichen werden. Da das **AGR** Vorgaben hinsichtlich des Mindestumfangs der Prüfung macht, stellen die dafür notwendigen Mittel eine unumgängliche Ausgabe dar.

3.2.3.3 Kündigungsschutz und Abberufungsmodalitäten

Relevante Vorgaben aus den Deklarationen von Lima und Mexiko
In der Deklaration von Lima wird die Unabhängigkeit der Mitarbeiter in § 6 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.1.2 auf Seite 24) und in der Deklaration von Mexiko in Leitsatz 2 (Erläuterungen dazu siehe Abschnitt 2.3.2 ab Seite 28) behandelt.

Fragen des *Kündigungsschutzes* und der *Abberufungsmodalitäten* im Zusammenhang mit der *Unabhängigkeit der Mitarbeiter mit Entscheidungsbefugnis* werden in der qualitativen Erhebung unter Punkt 1.3 thematisiert.

Der Direktor der **EFK** kann vom Bundesrat nur bei schwerwiegenden Amtspflichtverletzungen abberufen werden. Eine Abberufung kann der Direktor beim Bundesverwaltungsgericht anfechten. Für die übrigen Mitarbeiter der **EFK** gelten die Bestimmungen des Bundespersonalgesetzes. Es wird dabei keine Unterscheidung zwischen Mitarbeitern mit oder ohne Entscheidungsbefugnis gemacht.

Die Mitarbeiter des **AGR** (inkl. der Leiterin Gemeindefinanzen) unterstehen den üblichen personalrechtlichen Bestimmungen des Kantons Bern. Weitergehend ist der Schutz bei den mit den eigentlichen Prüfungsaufgaben beauftragten Personen. Da das RPO zwingend von den Stimmberechtigten oder einem Gemeindeparlament gewählt werden muss (Artikel 23 Absatz 1 lit. b GG und Artikel 23 Absatz 2 GG), sind die Hürden für eine diesbezügliche Abberufung einer WPU oder von direkt gewählten Revisoren mittels eines entsprechenden formellen Verfahrens sehr hoch.

Bei privaten WPU stellt sich die Frage des Kündigungsschutzes in diesem Zusammenhang nicht, da sie organisatorisch vom Gemeinwesen losgelöst sind. Trotzdem kann es auch in der Zusammenarbeit mit diesen zu problematischen Abhängigkeiten kommen, wenn beispielsweise eine WPU von einer Gemeinde für ein Folgemandat nicht berücksichtigt wird, wenn die jeweilige Gemeinde mit der Einschätzung oder der Arbeitsweise des Unternehmens nicht zufrieden ist.

Beim **BRH** gelten für die Mitarbeiter mit Entscheidungsbefugnis (sog. leitende Beamte) die Bestimmungen hinsichtlich der richterlichen Unabhängigkeit. Dieser Status gibt ihnen einen Schutz im Hinblick auf Disziplinarmassnahmen oder Versetzungen. Der Präsident und der Vizepräsident des **BRH** werden zudem zu Beamten auf Zeit gewählt, das heisst sie werden für 12 Jahre gewählt und können nach Ablauf dieser Frist nicht wiedergewählt werden. Für die übrigen Beamten des **BRH** gelten die Bestimmungen des Bundesbeamtengesetzes.

Fazit:
Sehr weitgehend ist der Schutz von Abberufung und Kündigung beim **BRH**, da alle Mitarbeiter mit Entscheidungsbefugnis über den Status der richterlichen Unabhängigkeit verfügen. Dieser starke Schutz ist u. A. Ausdruck der hohen Autonomie der leitenden Mitarbeiter aufgrund der kollegialen Organisation des BRH (vgl. dazu Erläuterungen in Abschnitt 3.2.3.1 auf Seite 48) bzw.

des Umstandes, dass sie keinen Weisungen von oben unterworfen sind, sondern die Entscheidungen selbstverantwortlich in ihren Kollegien treffen. Beim monokratisch organisierten System der **EFK** hingegen verfügt nur der Direktor über einen besonderen Schutz. Alle übrigen Mitarbeiter sind nach den Bestimmungen des Bundespersonalgesetzes angestellt. Bei den Mitarbeitern des **AGR** ist zu berücksichtigen, dass diese vom Kanton Bern und nicht von den Gemeinden selber angestellt werden. Damit stellt sich die Frage des Kündigungsschutzes für die Mitarbeiter des Kantons weniger vordringlich, da sie ausserhalb des beaufsichtigten Systems sind. Unabhängig davon schützen die personalrechtlichen Bestimmungen des Kantons Bern die Mitarbeiter des Kantons Bern vor willkürlicher Kündigung. Weitergehend ist der Schutz bei den Personen, welche die eigentlichen Prüfungshandlungen bei den Gemeinden durchführen, da das RPO durch ein Wahlverfahren eingesetzt wird. Bei Gemeinden mit einer WPU als RPO können sich trotzdem problematische Situationen ergeben. Wenn die jeweilige Gemeinde beispielsweise mit der Einschätzung oder der Arbeitsweise der WPU im Rahmen des Prüfungsauftrages nicht zufrieden ist, kann dies dazu führen, dass die WPU für ein Folgemandat nicht mehr berücksichtigt wird.

3.3 Analyse der Finanzregularien sowie deren Prüfung und die Einflussmöglichkeiten der ÖFAS

Die Analyse der für den Finanzhaushalt relevanten Regeln erfolgt gemäss der Struktur der in Abschnitt 2.2 auf Seite 15 aufgeführten Prüfarten. Der Begriff "Regel" wird im weiteren Verlauf der Arbeit als Oberbegriff für alle gesetzlichen Bestimmungen, Grundsätze und Prinzipien verwendet.

3.3.1 Regeln zur Sicherstellung der Aussagekraft und Vergleichbarkeit in der Rechnungslegung und der Qualität der darin verarbeiteten Informationen

Der in der Kapitelüberschrift genannten Zielsetzung dient einerseits das in der geprüften Stelle angewendete Modell für die *Rechnungsablage*. Dieses wurde in der qualitativen Erhebung in den Punkten 4.1 bis 4.4 thematisiert. Andererseits geht es um die in der qualitativen Erhebung von Punkt 6.1 bis 6.4 behandelten Fragen zur *Ordnungsmässigkeit*.

Der durch die **EFK** geprüfte **schweizerische Bundeshaushalt** wendet seit dem Jahr 2007 ein neues auf der doppelten Buchhaltung basierendes Rechnungsmodell an, das sich an die IPSAS-Rechnungslegungsstandards anlehnt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der Finanzhaushalt des Bundes kameralistisch geführt. Da IPSAS als prinzipienbasierendes Rechnungslegungsmodell noch Spielraum in der Gestaltung des Rechnungswesens offenlässt, hat der Bund die Grundsätze und Regeln in der Finanzhaushaltsverordnung (FHV; SR 611.01) konkretisiert. Artikel 57 FHV ermächtigt zudem die Finanzverwaltung für alle Bundestellen verbindliche Bewertungsgrundsätze und betriebliche Nutzungsdauern festzulegen. Im Anhang zur Rechnung sind Informationen bezüglich der Anwendung von IPSAS und auch von Abweichungen zu diesen Standards enthalten.

Die **EFK** ist gemäss Artikel 5 Absatz 1 FKG verpflichtet, die Ordnungsmässigkeit zur prüfen. Zudem zielt auch die Mehrheit der in Artikel 6 FKG explizit erwähnten Kontrollaufgaben auf die Ordnungsmässigkeit. Bei ihren Prüfungen stützt sich die **EFK** auf die von der Treuhand-Kammer herausgegebenen Prüfungsstandards (PS) ab, die auch von den WPU für Unternehmen in der Privatwirtschaft angewendet werden. Diese Vorgaben erachtet die **EFK** als ausreichend zur Prüfung der Ordnungsmässigkeit. Gemäss der qualitativen Erhebung ist zudem die Behebung von Mängeln im Bereich der Ordnungsmässigkeit in der Regel kein Problem. Bei fortwährenden Mängeln kann

die **EFK** bei der Ordnungsmässigkeit gestützt auf Artikel 12 Absatz 4 FKG Weisungen erlassen (vgl. dazu Ausführungen in Abschnitt 3.2.2.3.3 auf Seite 46).

Die vom **AGR** beaufsichtigten **Gemeindehaushalte im Kanton Bern** wenden die Grundsätze der doppelten Buchhaltung mehrheitlich schon seit der Einführung des sog. Harmonisierten Rechnungsmodells in den 1980iger Jahren an. Im Jahr 2016 haben die meisten Gemeinden im Kanton Bern das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) eingeführt, das in weiten Teilen auf IPSAS basiert. Im Gegensatz zu einer ausschliesslich auf IPSAS basierenden Rechnungslegung, macht das im Gemeindegesetz und der Gemeindeverordnung des Kantons Bern definierte HRM2 als regelbasierendes Rechnungsmodell konkrete Vorgaben bezüglich der Umsetzung von IPSAS in den Gemeindehaushalten. Beispielsweise werden in diesen Erlassen die Bewertungsgrundsätze und die Abschreibungsdauern für die verschiedenen Anlagekategorien definiert.

Die Mehrheit der auf den amtlichen Revisionsformularen aufgeführten verbindlichen Prüfungspunkte betreffen die Ordnungsmässigkeit. Damit ist aus der Sicht des **AGR** eine ausreichende Prüfung der Ordnungsmässigkeit gegeben. Zudem ist gemäss den Aussagen der Leiterin Gemeindefinanzen des **AGR** die Behebung von Mängeln im Bereich der Ordnungsmässigkeit bei den meisten Gemeinden in der Regel kein Problem. Im Gegensatz zum RPO, welches die Mängel nur feststellen kann, hat das AGR bei fortwährenden und schwerwiegenden Verstössen gegen die Ordnungsmässigkeit auch die Möglichkeit aufsichtsrechtlich in die Autonomie der Gemeinde einzugreifen (vgl. dazu Ausführungen in Abschnitt 3.2.2.3.3 auf Seite 46).

Der **deutsche Bundeshaushalt** wird noch kameralistisch geführt. Nur einzelne vom **BRH** geprüfte Buchhaltungen von Einrichtungen und Unternehmen des Bundes oder Fonds wenden die Prinzipien der doppelten Buchhaltung an. Bisher hat bei diesen Buchhaltungen noch keine Umstellung auf IPSAS stattgefunden. Bei Prüfungen ist der **BRH** bis heute ausschliesslich im Rahmen von internationalen Prüfungsmandaten mit nach IPSAS geführten Einrichtungen konfrontiert.

Hinsichtlich der Ordnungsmässigkeit gibt bereits das Grundgesetz in Artikel 114 Absatz 2 Satz 1 vor, dass diese vom **BRH** zu prüfen ist. Ergänzend dazu verpflichtet auch § 90 Absatz 1 Ziffer 1 und 2 BHO den **BRH**, im Bundeshaushalt Prüfungen der Ordnungsmässigkeit vorzunehmen. Zusammen mit der Prüfungsordnung und den dazugehörigen Leitfäden sind die Prüfungen der Ordnungsmässigkeit aus der Sicht des **BRH** ausreichend geregelt. Zudem werden gemäss den Aussagen in der qualitativen Erhebung die Empfehlungen des **BRH** in der Regel auch umgesetzt. Im Gegensatz zur EFK und dem AGR kann der **BRH** nicht direkt Einfluss auf die geprüften Stellen nehmen (vgl. dazu Ausführungen in Abschnitt 3.2.2.3.3 auf Seite 46).

3.3.2 Rechtmässigkeit von angewandten Verfahren und Einhaltung des Gesetzmässigkeitsprinzips

In der qualitativen Erhebung wurden die Fragen der *Rechtsmässigkeit* unter Punkt 7.1 bis 7.4 behandelt. Die Analyse der rechtlichen Grundlagen hat bei allen drei untersuchten ÖFA-Systemen ergeben, dass die für ein funktionierendes Modell notwendigen finanzrechtlichen Bestimmungen existieren und deren Einhaltung auch überwacht wird. Weiter sind alle drei ÖFAS analog dem PS 250 (vgl. dazu Ausführungen in Abschnitt 2.2.1.2 auf Seite 17) auch zu weitergehenden – nicht mehr nur die finanzrechtlichen Bestimmungen betreffenden – Prüfungen der Rechtmässigkeit verpflichtet, wenn ein Verstoss gegen die Rechtmässigkeit zu Fehlinformationen in der Rechnungsablage führen kann.

Unterschiedlich ist bei den drei untersuchten ÖFA-Systemen jedoch, wie weit die Prüfungen der Rechtmässigkeit aufgrund zusätzlicher Kriterien noch andere Gebiete ausserhalb der finanzrechtlichen Bestimmungen umfassen können. Die weitere Analyse und Beurteilung im Bereich der Rechtmässigkeit wird sich vor allem mit dieser Fragestellung beschäftigen.

Artikel 5 Absatz 1 FKG verpflichtet die **EFK** Prüfungen hinsichtlich der Rechtmässigkeit vorzunehmen. Gemäss der qualitativen Erhebung prüft die **EFK** neben der Einhaltung der finanzrechtlichen Bestimmungen auch Bereiche wie zum Bespiel öffentliche Ausschreibungen, Sozialversicherungen, Zollwesen, Subventionen usw. Es sind primär Bereiche, bei welchen die Nichteinhaltung der Rechtmässigkeit mit negativen finanziellen Auswirkungen verbunden ist und dadurch auch die Wirtschaftlichkeit tangiert ist.

Mängel im Bereich der Rechtmässigkeit sind laut Direktor der **EFK** vielfach ein Sensibilisierungsproblem. Zudem können aus seiner Sicht in der Praxis Zielkonflikte zwischen der Rechtmässigkeit und der Wirtschaftlichkeit entstehen. Beispielsweise können Projekte unter Umständen weniger rasch umgesetzt werden, weil ein rechtmässiges Ausschreibungsverfahren eine gewisse Zeit beansprucht, oder es können sich Verzögerungen ergeben, wenn Einsprachen gegen Vergabeentscheide in einem solchen Verfahren erfolgen. Aus seiner Sicht hat sich die Compliance jedoch vor allem im Bereich der öffentlichen Ausschreibungen insgesamt gegenüber früher verbessert. Wie bei der Ordnungsmässigkeit kann die **EFK** auch im Bereich der Rechtmässigkeit gestützt auf Artikel 12 Absatz 4 FKG Weisungen erlassen.

Die amtlichen Revisionsformulare des **AGR** verpflichten das RPO schriftlich zu bestätigen, dass die Rechnung den "gesetzlichen Vorschriften" entspricht. Die Prüfung der Rechtmässigkeit bezieht sich jedoch nur auf finanzrechtliche Bestimmungen und den PS 250. In den amtlichen Revisionsformularen enthaltene Themen betreffen primär das Kreditwesen, das Vorhandensein von rechtlichen Grundlagen für die Erhebung von Gebühren und die Einhaltung der vorgegebenen Genehmigungsabläufe.

Bei Abweichungen von den finanzrechtlichen Bestimmungen ist die Behebung von Mängeln gemäss der Leiterin Gemeindefinanzen des **AGR** mehrheitlich unproblematisch. Werden fortwährend Mängel im Bereich der Rechtmässigkeit festgestellt, liegt dies in der Regel an einer ungenügenden Qualifikation des Finanzverwalters oder der milizmässig organisierten Exekutive. Bei fortwährenden Mängeln bzw. Abweichungen von finanzrechtlichen Bestimmungen hat das **AGR** wie bei der Ordnungsmässigkeit die Möglichkeit, aufsichtsrechtlich einzugreifen[9].

Gemäss der Definition des **BRH** umfasst die Prüfung der Ordnungsmässigkeit auch die Rechtmässigkeit. Die Prüfungen der Rechtmässigkeit gehen sehr weit und können sich auf die Einhaltung von Bestimmungen in unterschiedlichsten Bereichen beziehen. Im Gegensatz zu einer reinen Rechtsaufsicht ist bei den Prüfungen jedoch immer das Prüfungskriterium der Wirtschaftlichkeit massgebend. Als wichtige Themenschwerpunkte für die Prüfungen der Rechtmässigkeit werden vom **BRH** die öffentlichen Ausschreibungen, das Vorhandensein und die Einhaltung von Vorschriften zur Korruptionsprävention und die Bestimmungen des Dienstrechtes erwähnt. Bei durch den **BRH** festgestellten Mängeln folgen die geprüften Stellen in der Regel dessen Empfehlungen. Wie bei an-

[9] Die Aufsicht des AGR beschränkt sich auf die finanzrechtlichen Bestimmungen (Artikel 78 Absatz 1 GG). Zuständig für Aufsicht über die Einhaltung der übrigen Bestimmungen ist der Regierungsstatthalter, soweit besondere Vorschriften nicht andere kantonale Stellen damit beauftragen (Artikel 87 Absatz 1 GG).

deren Mängeln kann der **BRH** diese nur feststellen und hat keine Einflussmöglichkeiten auf die geprüfte Stelle.

3.3.3 Regeln zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes

Die in den drei untersuchten ÖFA existierenden Regeln zur *Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes* wurden in der qualitativen Erhebung in den Punkten 8.1 bis 8.5 thematisiert.

Für den **schweizerischen Bundeshaushalt** existiert zur Begrenzung der Verschuldung eine sog. Schuldenbremse, die in Artikel 126 der Bundesverfassung (BV; SR 101) festgeschrieben ist. Auf Gesetzesstufe wird sie in den Artikeln 13 bis 18 des Finanzhaushaltgesetzes (FHG; SR 611.0) konkretisiert. Die Einhaltung der Schuldenbremse wird von der **EFK** im Rahmen der Prüfung der Staatsrechnung kontrolliert. Im Prüfungsbericht wird explizit erwähnt, ob die Bestimmungen der Schuldenbremse eingehalten worden sind oder nicht. In den letzten Jahren konnten diese Vorgaben eingehalten werden.

Die **EFK** kann bei der Prüfung nur feststellen, ob die Bestimmungen der Schuldenbremse eingehalten worden sind. Sie hat im Gegensatz zu Mängeln der Ordnungsmässigkeit kein Weisungsrecht. Darüber hinaus gibt es auch keine andere Instanz, die einen Verstoss gegen die Vorgaben der Schuldenbremse korrigieren könnte. Theoretisch wäre es dementsprechend denkbar, dass das Parlament ein der Schuldenbremse widersprechendes Budget beschliessen könnte.

Für die **Gemeindehaushalte im Kanton Bern** gibt Artikel 74 GG Absatz 1 vor, dass ein Bilanzfehlbetrag innert einer Frist von max. acht Jahren abgetragen werden muss. Zudem darf gemäss Artikel 74 GG Absatz 2 der Bilanzfehlbetrag ein Drittel des ordentlichen Jahressteuerertrages nicht übersteigen. Faktisch führt dies auch zu einer Begrenzung der Fremdverschuldung wie bei der Schuldenbremse.

Das RPO ist gemäss den amtlichen Revisionsformularen bei Gemeinden mit einem Bilanzfehlbetrag verpflichtet, zusätzliche Prüfungen vorzunehmen. Diese sollen die Überwachung der vorgeschriebenen Abtragung des Bilanzfehlbetrages sicherstellen. Die Rolle des RPO beschränkt sich auf die Berichterstattung. Im Rahmen der sog. Bestätigung der Gemeinde zur Jahresrechnung bestätigt das RPO zusammen mit der Exekutive der Gemeinde dem **AGR**, dass die Rechnungsprüfung stattgefunden hat und informiert unter anderem auch über die Höhe des Eigenkapitals oder eines allfälligen Bilanzfehbetrages. Aufgrund dieser Informationen hat das **AGR** bei Gemeinden mit einem Bilanzfehlbetrag die Möglichkeit, notwendige aufsichtsrechtliche Massnahmen vorzubereiten, wenn die Gemeinde nicht bereits von sich aus die notwendigen Massnahmen eingeleitet hat. Zudem erhält das **AGR** basierend auf Artikel 74 Absatz 3 GG bei Gemeinden mit einem Bilanzfehlbetrag auch deren Finanzplan, und zwar so lange bis dieser vollständig abgetragen ist. Das **AGR** kann jedoch nicht selber Massnahmen gegenüber der Gemeinde festlegen, sondern muss diese gemäss Artikel 76 GG bei der Exekutive des Kantons Bern beantragen.

Von der Leiterin Gemeindefinanzen des **AGR** wird die heutige Regelung als wirksam und zweckmässig erachtet. Im Kanton Bern gebe es auch kaum mehr Gemeinden mit einem Bilanzfehlbetrag. Einzig die Frist von 8 Jahren für die Abtragung des Bilanzfehlbetrages erachtet sie als zu lang und würde eine Verkürzung der Abtragungsdauer auf 5 Jahre vorziehen.

Für den **deutschen Bundeshaushalt** wurde im Jahr 2009 mit einer Verfassungsänderung eine Schuldenbremse eingeführt. Sie ist in den Artikeln 109, 115 und 143d des Grundgesetzes und

im Gesetz zur Ausführung von Artikel 115 des Grundgesetzes geregelt. Die Einhaltung der Defizitobergrenze und des Schuldenstandes wird vom **BRH** geprüft und bei den Feststellungen zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Bundes in den Bemerkungen festgehalten. Bis jetzt konnten die Vorgaben der Schuldenbremse eingehalten werden. Im Jahr 2012 wurde die maximal zulässige Defizitobergrenze sogar unterschritten, und im Jahr 2015 wird mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet.

Wie bei anderen Mängeln kann der **BRH** auch eine Abweichung zu den Bestimmungen der Schuldenbremse nur im Rahmen seiner Berichterstattungen feststellen. Neben dem **BRH** werden die Haushalte von Bund und Ländern sowie die Einhaltung der Defizitobergrenze durch einen Stabilitätsrat und einen unabhängigen Beirat des Stabilitätsrats überwacht. Sollten die Vorgaben der Schuldenbremse von Parlament und Exekutive missachtet werden, kann dies – wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind (siehe Ziffer 2 in Punkt 8.5 der qualitativen Erhebung) – vom Bundesverfassungsgericht im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens geprüft und das Budget gegebenenfalls für nichtig erklärt werden.

3.3.4 Regeln zur Sicherstellung von regelkonformem Verhalten der Mitarbeiter

In der qualitativen Erhebung werden die Regeln und die darauf aufbauenden Systeme zur *Gewährleistung eines regelkonformen Verhaltens der Mitarbeiter* in den Punkten 9.1 bis 9.4 behandelt.

Wie bereits in Abschnitt 2.2.1.4 auf Seite 19 erläutert, werden Regelsysteme, die dem Zweck dienen, regelkonformes Verhalten der Mitarbeiter sicherzustellen, häufig als Interne Kontrollsysteme (IKS) bezeichnet. Auch auf der **schweizerischen Bundesebene** wird dieser Ansatz gewählt. Die Grundsätze des IKS sind in Artikel 39 FHG und in Artikel 36 bis 39 FHV definiert. Mit Artikel 36 FHV wird die Eidg. Finanzverwaltung ermächtigt, Weisungen für das IKS zu erlassen. Zudem werden die Direktoren der Bundesstellen mit der Führung eines IKS in ihrem Zuständigkeitsbereich beauftragt. Der Wirkungsbereich des IKS wird mit dem in Artikel 39 Absatz 1 lit. c. FHG gemachten Verweis auf Artikel 12 Absatz 4 FHG unter Einbezug der Wirtschaftlichkeit weiter gefasst als die Prüfungen in der Privatwirtschaft, die in der Regel auf dem Prüfungsstandard 890 der Treuhand-Kammer basieren (vgl. dazu Erläuterungen in Abschnitt 2.2.1.4.3 auf Seite 21).

Gemäss Artikel 6 Absatz 1 lit. d. FKG ist die **EFK** verpflichtet, das IKS zu prüfen. Laut Direktor der **EFK** ist der Umsetzungsstand seit der Einführung der neuen Vorgaben für das IKS im Jahr 2007 noch unbefriedigend. Der Bericht der **EFK** zur Staatsrechnung 2013 hält diesbezüglich fest, dass in verschiedenen Verwaltungsstellen kein gemäss den Vorgaben der Eidg. Finanzverwaltung ausgestaltetes IKS vorhanden war. Wie bei der Ordnungs- und Rechtmässigkeit kann die **EFK** auch im Bereich des IKS gestützt auf Artikel 12 Absatz 4 FKG Weisungen erlassen. Weisungen scheinen in diesem Bereich jedoch schwierig zu sein, da bei Mängeln die Systeme als Ganzes und die damit zusammenhängenden Prozesse auch organisatorisch umgestaltet werden müssen. Eine Verbesserung der Situation will man beim Bund unter anderem durch vermehrt IT-mässig geführte Prozesse erzielen. So wurde beispielweise schon der Prozess zur Spesenabrechnung automatisiert.

Auch für die **Gemeinden im Kanton Bern** gibt es Vorgaben bezüglich der Führung eines IKS. Artikel 2 der Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV; BSG 170.511) definiert die organisatorischen Voraussetzungen für das IKS. Das Handbuch Gemeindefinanzen (Ausgabe 2001) gibt in den Kapiteln 4.2.3.8 und 4.2.3.9 weitere Voraussetzungen für das IKS vor.

Das RPO ist bei seinen Prüfungen verpflichtet, das Vorhandensein eines IKS zu kontrollieren. Es muss gemäss Artikel 46a Absatz 1 lit. b FHDV in der "Bestätigung der Gemeinde zur Jahresrechnung" explizit bestätigen, dass die Gemeinde über ein IKS verfügt.

Gemäss der Leiterin Gemeindefinanzen ist der Umsetzungsstand bezüglich IKS bei vielen Gemeinden des Kantons Bern noch ungenügend. Sie sieht den Grund primär in den mangelnden Zeitressourcen der Gemeindemitarbeiter und der fehlenden Sensibilisierung der Behördenmitglieder. Die Möglichkeiten des **AGR** aufsichtsrechtlich bei erheblichen Mängeln des IKS einzugreifen sind identisch wie bei der Rechts- und Ordnungsmässigkeit.

Im Gegensatz zu den beiden anderen untersuchten Systemen werden die Regeln hinsichtlich Sicherstellung von regelkonformem Verhalten auf der **deutschen Bundesebene** nicht mit dem Begriff IKS umschrieben. Gemäss den Aussagen in der qualitativen Erhebung und im Sinne des gesamtheitlichen Comprehensive Audit Ansatzes wird von einem umfassenden System interner Kontroll- und Überwachungssysteme im Sinne des sog. Three Lines of Defence Modells ausgegangen. Dieses beschränkt sich nicht auf die prozessimmanenten "internen Kontrollen" auf der ersten Verteidigungslinie, sondern umfasst auch weitere Bereiche: Ein Schwerpunkt liegt dabei bei der Korruptionsprävention, die mit Vorgaben wie beispielsweise der *Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung (BMI O 4 – 634 140-15/1 vom 30. Juli 2004)* umgesetzt wird. Ziel dieser Richtlinie ist es, allen Bundesbediensteten eine Richtschnur für ein integres und transparentes Verwaltungshandeln zu bieten. Die Umsetzung der Richtlinie wird vom **BRH** regelmässig im Rahmen seiner Prüfungstätigkeit kontrolliert.

Insgesamt gehen diese Prüfungen weit über den im Prüfungsstandard 890 der Treuhand-Kammer definierten Prüfungsumfang für ein IKS hinaus. Ein Grund dafür liegt im grundsätzlich breiten Prüfungsauftrag des **BRH** im Sinne des bereits erwähnten Comprehensive Audit Ansatzes. Gemäss den Aussagen in der qualitativen Erhebung in Punkt 9.1 umfasst dieser auch die Überprüfung der in den Behörden installierten Prozesse sowie der Kontroll- und Überwachungsstrukturen. Weiter beschränkt er sich nicht nur auf die Rechts- und Ordnungsmässigkeit, sondern umfasst auch Prüfungen hinsichtlich Effizienz und Effektivität. Die Umsetzung von Elementen der internen Kontrolle ist aus Sicht des **BRH** teilweise auch ein langsamer und langwieriger Prozess. Analog der Mängel in anderen Bereichen kann der **BRH** diese nur feststellen und hat keine direkten Einflussmöglichkeiten auf die geprüfte Stelle.

3.3.5 Wirtschaftlichkeitsprinzipien zur Verbesserung der Performance

In der qualitativen Erhebung wurde die *Performance* in den Punkten 10.1 bis 10.4 behandelt.

Das Finanzhaushaltgesetz des Bundes regelt in Artikel 12 Absatz 4, dass der **schweizerische Bundeshaushalt** unter anderem nach dem Grundsatz der Sparsamkeit zu führen ist, und dass die Geldmittel wirksam und wirtschaftlich eingesetzt werden müssen. Die **EFK** ist basierend auf Artikel 5 Absatz 2 FKG verpflichtet, die Anwendung dieser Wirtschaftlichkeitsprinzipien zu prüfen. Gemäss den Aussagen des Direktors der EFK haben die Empfehlungen der EFK schon etliche Verbesserungen bewirkt (siehe Punkt 10.2 der qualitativen Erhebung). Im Gegensatz zur Rechts- und Ordnungsmässigkeit kann die **EFK** bei der Performance keine Weisungen erlassen. Weist eine geprüfte Verwaltungseinheit eine die Wirtschaftlichkeit betreffende Beanstandung zurück, so kann die **EFK** diese jedoch gemäss Artikel 12 Absatz 3 FKG in einem ersten Schritt zum Departementsvorsteher und einem zweiten Schritt zum Bundesrat eskalieren lassen.

Gemäss Artikel 63 GG sind die **Gemeinden im Kanton Bern** verpflichtet, ihre Aufgabenerfüllung laufend hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Weiter schreibt Artikel 70 Absatz 2 lit. a GG eine sorgfältige und sparsame Verwendung der öffentlichen Gelder vor. Eine Prüfung der Performance ist nur für Gemeinden vorgeschrieben, welche nach der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) geführt werden. Artikel 121 Absatz 1 GV schreibt vor, dass die Gemeinde in diesem Fall ein Organ für die Ergebnisprüfung einsetzen muss. Weiter regelt Artikel 121 Absatz 2 GV, dass die Gemeinde diese Aufgabe dem RPO übertragen kann.

Für den **deutschen Bundeshaushalt** wird in § 7 BHO vorgegeben, dass bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit anzuwenden sind. Der **BRH** ist basierend auf Artikel 114 Absatz 2, Satz 1 des Grundgesetzes und § 90 Absatz 1 Ziffer 3 und 4 BHO verpflichtet, Prüfungen hinsichtlich der Performance durchzuführen. In der Regel folgen die geprüften Stellen in diesem Bereich den Empfehlungen des **BRH**.

4 Beurteilung und Folgerungen

Auf Basis der im letzten Kapitel durchgeführten Analyse werden in diesem Kapitel die drei untersuchten ÖFA-Systeme aus verschiedenen Perspektiven systematisch beurteilt und Folgerungen hinsichtlich der Forschungsfrage abgeleitet. Dabei wird unter anderem auf die Erkenntnisse der Systemtheorie abgestützt, deren Grundlagen anschliessend an diesen Abschnitt erläutert werden. Im darauffolgenden Abschnitt 4.2 auf Seite 62 werden die grundsätzlichen Unterschiede der drei untersuchten ÖFA-Systeme aufgezeigt. Eine detailliertere Beurteilung der ÖFA-Systeme findet auf Basis der in Abschnitt 4.3 auf Seite 63 dargestellten Systematik in den Abschnitten 4.4 bis 4.6 statt.

4.1 Systemtheoretische Grundlagen

Eine vollständige Erörterung der systemtheoretischen Grundlagen würde den Umfang der vorliegenden Arbeit bei weitem sprengen. Dieses Kapitel beschränkt sich darauf, die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendeten Begriffe aus der Systemtheorie zu beschreiben und deren Ursprung aufzuzeigen. Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Systemtheorie empfiehlt sich das Studium der entsprechenden Fachliteratur aufgrund der in diesem Kapitel angegebenen Literaturverweise.

Ein zentrales Element der Systemtheorie, das Stafford Beer in seinem Buch "Kybernetik und Management" mit dem *Modell lebensfähiger Systeme* erstmals im Zusammenhang mit dem Management von Organisationen beschrieben hat, ist die Idee der **Lebensfähigkeit von Systemen**. Bezogen auf Unternehmen ist er der Meinung, dass nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Aufrechterhaltung der Existenz oder anders formuliert, die Fähigkeit "(...) auf unbestimmte Zeit im Geschäft zu bleiben" ([9, S. 63]), die oberste Zielsetzung sei. Bezogen auf ein Unternehmen kann diese Idee durchaus kontrovers diskutiert werden. Weit weniger angreifbar ist m. E. die Anwendung dieser Idee auf ein Gemeinwesen: Verliert ein Gemeinwesen beispielsweise aufgrund von fehlender Liquidität seine Funktionsfähigkeit, dann werden die Menschen auf dessen Territorium dieses nicht einfach verlassen. Dies bedeutet, dass diese Menschen weiterhin auf irgendeine Form von Gemeinwesen angewiesen sind, das ihr weiteres Zusammenleben regelt. Bildet das Gemeinwesen mit den übergeordneten oder angrenzenden Gemeinwesen eine Politische oder eine Währungsunion, dann werden diese auch ein Interesse daran haben, dass das in Schieflage geratene Gemeinwesen seine Aufgaben so schnell wie möglich wieder erfüllen kann. Dafür werden sie in aller Regel auch Gelder zur Verfügung stellen, die jedoch normalerweise mit Auflagen für Reformen verbunden sind. Damit führt das obgenannte Bespiel in den meisten Fällen zwar nicht zum Untergang des Gemeinwesens, dieses verliert durch die finanziellen Abhängigkeiten jedoch zumindest teilweise seine Selbstbestimmung. Insofern verstehe ich unter Lebensfähigkeit bei einem Gemeinwesen nicht nur seine Existenz, sondern eine autonome und selbstbestimmte Lebensfähigkeit im oben beschriebenen Sinne.

Was sind aber konkrete mögliche Gründe und Faktoren, welche die Lebensfähigkeit in finanzieller Hinsicht bedrohen? Auf der untersten Stufe ist für ein Unternehmen die Gewährleistung einer ausreichenden Liquidität eine überlebensrelevante Voraussetzung (vgl. [9, S. 43]). Der Umstand, dass durch fehlende Liquidität die Lebensfähigkeit nicht mehr gegeben ist, gilt grundsätzlich auch für alle Gemeinwesen. Wenn aufgrund einer Illiquidität keine Löhne und Rechnungen mehr bezahlt werden können, ist es jedoch nur das letzte Element in einer Kette von Faktoren, das dazu führt, dass ein Gemeinwesen seine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann und damit nicht mehr lebensfähig ist. Des-

halb ist eine ausreichende Planung und zweckmässige Bewirtschaftung der Liquidität auch nur eine Voraussetzung für die Sicherstellung des Fortbestandes des Gemeinwesens. Sie wird im Weiteren von übergeordneten Faktoren wie den laufenden Einnahmen, Ausgaben sowie den Investitionen beeinflusst. Vereinfachend kann festgehalten werden, dass die Liquidität sichergestellt ist, wenn langfristig die laufenden Ausgaben zusammen mit den Investitionen die Einnahmen nicht übersteigen oder maximal in einem Umfang wie eine Zunahme der Fremdverschuldung volkswirtschaftlich tragbar ist. Da sich die volkswirtschaftliche Lage und damit verbunden auch das Vertrauen von potenziellen Gläubigern in das Gemeinwesen schnell ändern kann, ist letztere Variante mit mehr Risiken behaftet.

Die Unterteilung der Regeln im weiteren Verlauf der Arbeit (Abschnitt 4.4 auf Seite 64) und insbesondere die Regeln zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes (Abschnitt 4.4.3 auf Seite 67) stützt sich auf die Idee der Lebensfähigkeit von Systemen.

Im Grunde genommen geht es bei der Sicherstellung von gesunden öffentlichen Finanzen um die Aufrechterhaltung eines Gleichgewichtszustands von Ausgaben und Einnahmen. In der Systemtheorie wird ein solcher Gleichgewichtszustand mit dem **Prinzip der Homöostase (griechisch: Gleichstand)** beschrieben. Ein System muss nach diesem Prinzip derart ausgestaltet sein, dass es sich bei äusseren Einflüssen und Störungen selbstregulierend, also ohne Unterstützung von aussen, wieder ins Gleichgewicht bringt. Damit verbunden ist der Ansatz der **Selbstorganisation von Systemen**. Die Tatsache, dass sich Systeme (ohne Einfluss von aussen) selber organisieren, kann man sich zunutze machen, indem man sie so organisiert, dass sie wie oben beschrieben homöostatisch funktionieren. Dass selbst-organisierende Systeme aufgrund von übergeordneten Grundsätzen auch organisiert werden müssen, erscheint dabei nur auf den ersten Blick paradox:

"Das Paradoxon, das hier zu bestehen scheint, dürfte sich auflösen, wenn wir beachten, dass selbstorganisierende Systeme ebenfalls organisiert werden müssen, allerdings nicht auf derselben Ebene, auf der sich die Selbstorganisation abspielt, sondern auf der Meta-Ebene. Wir müssen also in zweckorientierter und absichtsvoller Weise das System durch Anordnungen einer bestimmten logischen Kategorie so organisieren, dass es sich im Kontext einer anderen logischen Kategorie selbst organisieren kann" ([9, S. 318])

Die Thematik der Selbstorganisation stellt sich im weiteren Verlauf dieser Arbeit vor allem bei den Folgerungen zu den Regeln zur Sicherstellung von regelkonformem Verhalten der Mitarbeiter (Abschnitt 4.4.4 auf Seite 68). Es geht dabei um die Frage, wie unter dem Aspekt der Selbstorganisation die entsprechenden Systeme optimal organisiert werden können.

In welchen Fällen kann von einer Veränderung gesprochen werden, die im oben beschriebenen Sinne selbstregulierend innerhalb des Systems erfolgt ist, und wann ist es die Folge eines Eingriffs von aussen? Die Frage hängt von der Betrachtungsebene und der damit verbundenen Systemdefinition ab. Im Auge des Betrachters entsteht ein System nur dann, wenn er die für ihn sichtbaren Elemente und Beziehungen zwischen den Elementen in einem konstruktivistischen Sinne zu einem System formen kann. Weiter kann der Betrachter ausgehend vom erkannten System die Systemebene wechseln bzw. er kann auf die übergeordnete Systemebene zum Supersystem wechseln oder eine Stufe unter der normalen Systemebene die Subsysteme betrachten. Interessanterweise gleichen sich gemäss dem **Prinzip der Rekursion** die verschachtelten Systeme dabei auf jeder Ebene (vgl. [9, S. 90]). Abhängig von der Betrachtungsebene kann ein Vorgang als selbstregulierend oder als

Eingriff von aussen klassifiziert werden: Beispielsweise ist aus der Optik des ganzen Gemeinwesens ein aufsichtsrechtliches Eingreifen der zuständigen Aufsichtsstelle aufgrund von Mängeln in einem Subsystem ein selbstregulierender Vorgang[10]. Aus der Optik des Subsystems hingegen stellt dieser Vorgang ein Eingreifen von ausserhalb dar. Dies heisst gleichzeitig, dass im Subsystem eine ausreichende durch Selbstregulierung erzeugte Homöostase – zumindest wie sie vom übergeordneten System verlangt und toleriert wird – nicht mehr sichergestellt werden konnte. Dem rekursiven Prinzip folgend, übernimmt im Subsystem eine andere Stelle (beispielweise ein Mitglied der Exekutive oder ein Amtsvorsteher) die Aufsichtsfunktion, die im übergeordneten System durch die Aufsichtsstelle wahrgenommen wird.

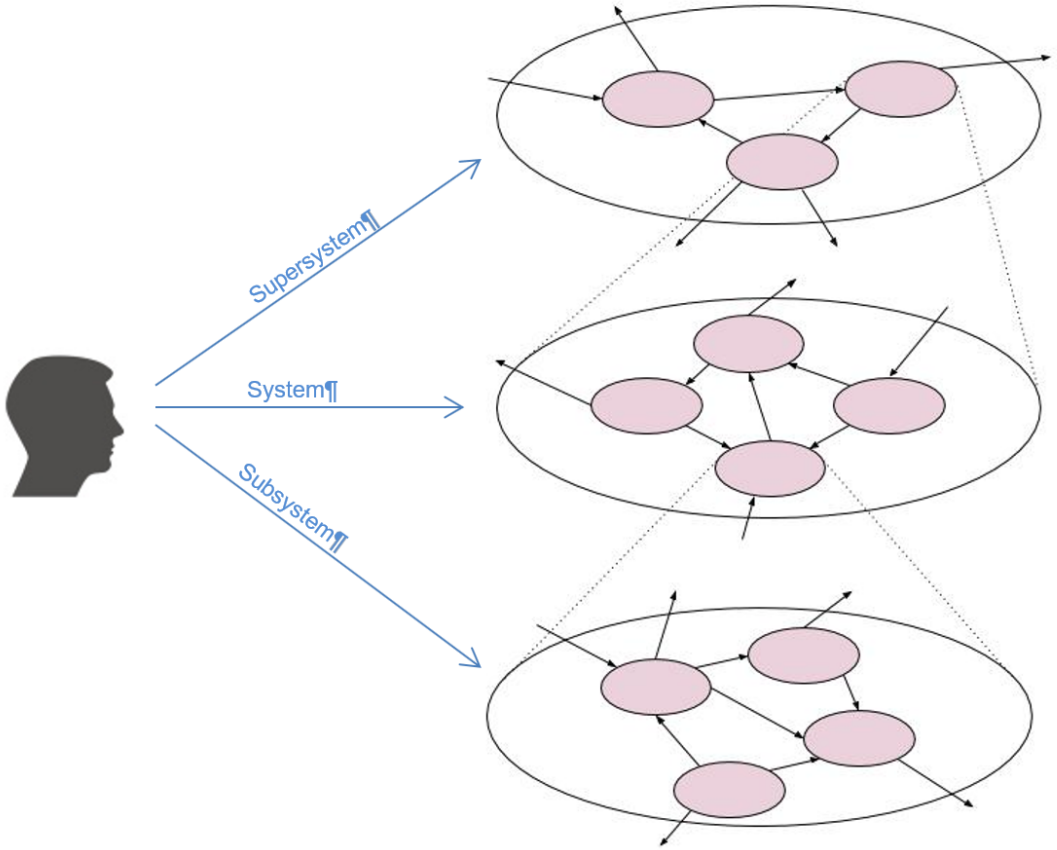


Abbildung 6: Systemebenen und deren begriffliche Definition in Abhängigkeit der Betrachtungsweise

Die Systemdefinition und das Verhältnis von Systemen auf verschiedenen Ebenen zueinander spielen im weiteren Verlauf der Arbeit vor allem bei der Definition der Aufsichtsarten in Abschnitt 4.6.2.1 auf Seite 76 und der systemischen Eingrenzung des Aufsichtsbegriffes gemäss Abschnitt 4.6.2.2 auf Seite 78 eine Rolle.

[10] Unter der Annahme, dass die Aufsichtsstelle einen Teil des Gemeinwesens darstellt.

4.2 Grundsätzliche Unterschiede und Verankerung der ÖFAS im Staatsgefüge

Die Auswertung der qualitativen Erhebungen und die Literaturrecherche haben aufgezeigt, dass die drei untersuchten ÖFA-Systeme grundsätzlich anders aufgebaut sind und auf verschiedenen Konzepten beruhen.

Dies zeigt sich schon daran, dass die ÖFAS an unterschiedlichen Orten im Staatswesen angegliedert sind und sie zudem nicht über die gleichen Sanktions- und Durchsetzungsmöglichkeiten gegenüber den geprüften Stellen verfügen. Die institutionelle Stellung des BRH ausserhalb der drei Staatgewalten, erlaubt es dem BRH aus einer sehr unabhängigen Position heraus seine Prüfungen durchzuführen. Im Gegensatz zu den zwei anderen untersuchten ÖFAS hat er jedoch keine Sanktions- und Durchsetzungsmacht gegenüber den geprüften Stellen. Die EFK wiederum hat die Möglichkeit im Bereich der Ordnungsmässigkeit Weisungen gegenüber den geprüften Stellen zu erlassen. Sie macht dies als ein der Exekutive und der Legislative zugewiesenes Hilfsorgan, da sie selber keine Staatsgewalt ist und auch über keine Rechtsprechungsfunktion verfügt, wie dies bei einer der Judikative zugeordneten ÖFAS der Fall ist. Diese Rolle als Hilfsorgan zeigt sich unter anderem am Umstand, dass die Weisungen der EFK beim Bundesrat angefochten werden können und dieser abschliessend über deren Gültigkeit entscheidet. Um trotzdem die Unabhängigkeit der EFK zu gewährleisten, bestehen im FKG in den heiklen Bereichen Bestimmungen, welche die EFK gegenüber Einflüssen von aussen schützen soll (vgl. dazu die Erläuterungen in Abschnitt 3.2.3.1 auf Seite 48).

Wiederum anders ist das Modell der Finanzaufsicht des Kantons Bern über die bernischen Gemeinden. Das AGR ist zwar wie der BRH nicht Teil einer der Staatsgewalten des beaufsichtigten Gemeinwesens, es steht aber als ÖFAS im Vergleich zum BRH nicht *zwischen* diesen, sondern staatshierarchisch gesehen *über* diesen bzw. ist als Verwaltungsstelle der Exekutive des Kantons Bern zugeordnet. Die ÖFAS ist damit einerseits sehr geschützt vor Einflüssen der geprüften Stellen, andererseits verfügt sie im Gegensatz zum BRH auch über Sanktions- und Durchsetzungsmacht gegenüber den beaufsichtigten Gemeinden. Wie die Befragung der Leiterin Gemeindefinanzen im Rahmen der qualitativen Erhebung aufzeigte, sind Eingriffe in die Autonomie einer Gemeinde vielfach heikel und es werden deshalb in der Praxis immer zuerst grosse Anstrengungen für eine Verbesserung der Situation auf partnerschaftlicher Ebene mittels Gesprächen mit dem Gemeinwesen unternommen, bevor aufsichtsrechtliche Massnahmen in Erwägung gezogen werden. Aufsichtsrechtliche Massnahmen führen als ultima ratio dazu, dass Entscheidungen von demokratisch gewählten Behördenmitgliedern oder sogar Volksentscheide der Stimmberechtigten (z. B. über die Festsetzung von Steuersätzen im Rahmen von Budgetbeschlüssen) abgeändert oder aufgehoben werden müssen. Hier zeigt sich das Spannungsverhältnis zwischen demokratisch gefällten Entscheidungen (demokratische Legitimität), deren Stellenwert in der Schweiz kulturell besonders ausgeprägt ist, und der Sicherstellung der Einhaltung staatsrechtlicher Bestimmungen (Rechtstaatlichkeit). Dabei ist jedoch zu berücksichtigten, dass auch die einzuhaltenden staatsrechtlichen Bestimmungen auf demokratische Weise entstanden sind und die Mitglieder der vollziehenden Behörde bzw. der Exekutive des Kantons Bern demokratisch und im Falle des Kantons Bern sogar vom Souverän gewählt werden.

4.3 Systematische Vorgehensweise bei der Beurteilung auf Basis der drei Wirksamkeitsaspekte eines ÖFA-Systems

Die Ausführungen im vorhergehenden Kapitel zeigen, dass mit einer isolierten Beurteilung der ÖFAS keine Aussage über die Wirksamkeit der Finanzaufsicht als Ganzes gemacht werden kann. Es braucht vielmehr eine gesamtheitliche Betrachtungsweise der ÖFA-Systeme, um vergleichend eine aussagekräftige Beurteilung hinsichtlich der dieser Arbeit zugrundeliegenden Fragestellung vornehmen zu können. Um ein systematisches Vorgehen im weiteren Verlauf dieser Arbeit zu gewährleisten, werden die weiteren Beurteilungen in die drei folgenden Wirksamkeitsaspekte untergliedert:

Abbildung 7: Dreieck der drei Wirksamkeitsaspekte in Systemen der ÖFA

Diese drei Aspekte eines wirkungsvollen ÖFA-Systems können wie folgt definiert und umschrieben werden:

1) Zweckmässige Finanzregularien

Als Basis und erste Voraussetzung im System einer ÖFA ist zu beurteilen, ob alle zur Sicherstel-

lung von gesunden öffentlichen Finanzen notwendigen gesetzlichen Regelungen, Handbücher und anderweitigen Bestimmungen vorhanden sind. Weiter müssen Rechnungslegungsstandards eingesetzt werden, die den öffentlichen Finanzhaushalt transparent machen, damit eine Beurteilung der finanziellen Lage überhaupt möglich ist.

- Die Beurteilung und der Vergleich stützen sich auf die Analyse der Finanzregularien und der Rechnungslegungsstandards in Abschnitt 3.3 auf Seite 52 ab.

2) Prüfungen (Feststellung von Abweichungen zwischen Soll und Ist)
Zweitens muss die prüfende Stelle (ÖFAS) in der Lage sein, Abweichungen zwischen den geltenden Finanzregularien und Rechnungslegungsstandards und dem geprüften Ist-Zustand festzustellen und diese Informationen in Form von Berichterstattungen und geschützt vor Fremdeinwirkung an die zuständigen Stellen zur rapportieren.

- Die Beurteilung und der Vergleich stützt sich auf die Analyse der ÖFAS in Abschnitt 3.2 auf Seite 34 ab.

3) Durchsetzungskraft zur Behebung von Regelverstössen
Drittens muss sichergestellt sein, dass bei festgestellten Mängeln bzw. Abweichungen zwischen dem angestrebten Soll-Zustand und dem Ist-Zustand Instanzen im System der ÖFA in der Lage sind, die für die Behebung dieser Mängel notwendigen Änderungen gegenüber der geprüften Stelle durchzusetzen.

- Die Beurteilung und der Vergleich stützt sich auf die Analyse hinsichtlich des Follow-up-Systems und der Durchsetzungsmacht in Abschnitt 3.2.2.3.3 auf Seite 46 ab.

Die Beurteilungen und Folgerungen in den folgenden drei Kapiteln (4.4 bis 4.6) leiten sich von dieser Gliederung ab.

4.4 Zweckmässigkeit und Relevanz der Finanzregularien hinsichtlich der Forschungsfrage

Bei der Beurteilung der Zweckmässigkeit der verschiedenen Finanzregularien ist eine Unterscheidung hinsichtlich der Kriterien notwendig, aufgrund derer die Zweckmässigkeit beurteilt wird. Eine reine Konzentration auf die Sicherstellung eines betriebsfähigen Systems der Finanzhaushaltsführung wird der Forschungsfrage nicht gerecht. Die Sicherstellung von gesunden öffentlichen Finanzen geht über diesen Aspekt hinaus. Eigentlich dient sie wie die Betriebsfähigkeit selbst einem übergeordneten Zweck, nämlich der Sicherstellung des unbefristeten Fortbestandes des Gemeinwesens.

Wie in Abschnitt 2.4.1 auf Seite 32 aufgezeigt wird, gibt es eine Tendenz, dass sich öffentliche Finanzhaushalte zunehmend verschulden, einzelne durch eine nicht mehr tragbare Verschuldung sogar illiquid und funktionsunfähig werden. Verfügt das Gemeinwesen über eine eigene Währung, dann kann es im letzteren Fall durch eine Geldentwertung und nach der damit verbundenen Entschuldung die staatlichen Funktionen wieder wahrnehmen. Ist es in einer Währungsunion, hat es diese Möglichkeit nicht und muss durch entsprechende Verhandlungen mit den Gläubigern eine Lösung für eine Entschuldung finden, die in aller Regel mit strengen Auflagen und einem befristeten Verlust von Selbstbestimmung und Autonomie verbunden ist. Basierend auf den Erörterungen zu den systemtheoretischen Grundlagen in Abschnitt 4.1 auf Seite 59 und der darin beschriebenen

Idee der Lebensfähigkeit von Systemen, meint die Sicherstellung des unbefristeten Forstbestandes nicht nur die reine Existenzsicherung des Gemeinwesens im Sinne eines Überlebens[11], sondern ein langfristiges Funktionieren in dem Sinne, dass das Gemeinwesen über einen funktionierenden Finanzhaushalt mit einem ÖFA-System verfügt, das es vor einer nicht mehr tragbaren Verschuldung schützt, die nur noch über eine Geldentwertung oder mit Unterstützung von aussen korrigiert werden kann.

Der englische Managementkybernetiker Stafford Beer beschäftigt sich in seiner Theorie der Lebensfähigkeit von Systemen vertieft mit den Fragen, wie Systeme ausgestaltet sein müssen, damit sie nach den Gesetzmässigkeiten der *Selbstorganisation* langfristig lebensfähig sind (vgl. dazu die Ausführungen zur Systemtheorie im Abschnitt 4.1 auf Seite 59). Die Überlegungen zu diesem Modell und dessen Adaption auf einen öffentlichen Finanzhaushalt haben mich zum Schluss gebracht, dass eine Unterteilung der Regeln aufgrund ihres primären Zweckes für eine systematische Beurteilung im weiteren Verlauf der Arbeit von Nutzen ist:

1. **Betriebsfähigkeit**
   Regeln, die zu einem funktionierenden Betrieb des Finanzhaushaltes notwendig sind. Dies sind vor allem Regeln im Bereich der Ordnungs- und der finanzrechtlichen Bestimmungen der Rechtmässigkeit.

2. **Wirtschaftlichkeit**
   Die Anwendung der in Abschnitt 2.2.2 auf Seite 21 erläuterten Prinzipien. Sie sollen sicherstellen, dass mit den eingesetzten Geldmitteln die optimale Leistung erbracht und die beabsichtigte Wirkung erzielt wird.

3. **Lebensfähigkeit**
   Regeln, die direkt darauf ausgerichtet sind, den Fortbestand des Gemeinwesens aus finanzieller Sicht sicherzustellen. Sie zielen unmittelbar auf die Stabilisierung des Finanzhaushaltes und sollen im Sinne einer Homöostase verhindern, dass das Gemeinwesen aufgrund einer nicht mehr tragbaren Verschuldung kollabiert.

In der obenstehenden Abbildung ist bei der Untergliederung der Regeln zwischen einem primären und sekundären Zweck zu unterscheiden. Dabei dienen die im obersten Dreieck dargestellten Regeln zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes unmittelbar der Erhaltung und Stabilisierung des Systems im Sinne einer lebenserhaltenden Homöostase bzw. dem Zweck, den Fortbestand des Systems sicherzustellen. Die Regeln im unteren Bereich der Pyramide bezwecken primär die Sicherstellung der Betriebsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit. Indirekt dienen sie damit auch der Lebensfähigkeit, da eine ausreichende Betriebsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit eine Voraussetzung für die Lebensfähigkeit darstellen.

Basierend auf diesen Überlegungen und der Analyse werde ich in den nächsten Kapiteln die verschiedenen Regeln hinsichtlich der Relevanz und Wirkung der Forschungsfrage beurteilen. Ich werde untersuchen wie weit diese einen Beitrag zur Erhaltung des finanziellen Gleichgewichts beitragen und in welchen Fällen ein Verbesserungspotenzial vorliegt.

[11] Analog zur Auffassung von Fredmund Malik bezüglich der Existenzsicherung bei Unternehmen (Malik 2008, 103)

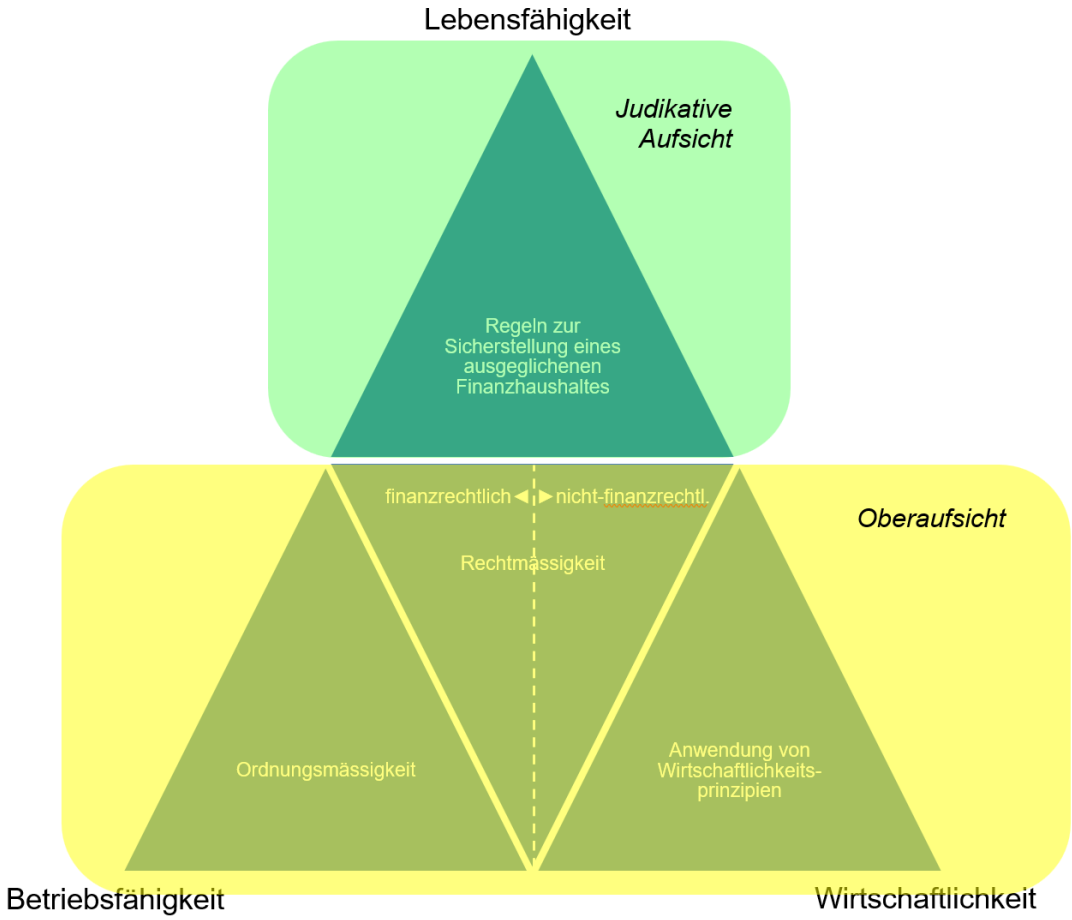


Abbildung 8: Pyramide der zweckmässigen Ausrichtung der Finanzregularien

4.4.1 Regeln zur Sicherstellung der Aussagekraft und Vergleichbarkeit in der Rechnungslegung und der Qualität der darin verarbeiteten Informationen

Wie in der Analyse in Abschnitt 4.4.1 erläutert, geht es hierbei insbesondere um die *Ordnungsmässigkeit* und das in den geprüften Stellen angewendete *Rechnungsmodell*. Die Regeln in diesem Bereich dienen primär dem Zweck, die **Betriebsfähigkeit** eines Finanzhaushaltes sicherzustellen

Bei der Beurteilung der Regelungen bezüglich der Ordnungsmässigkeit muss berücksichtigt werden, dass die Finanzhaushalte für den schweizerischen Bundeshaushalt und die Gemeinden im Kanton Bern nach den Prinzipien der doppelten Buchhaltung geführt werden. Dadurch ergeben sich gegenüber der kameralistisch geführten Rechnungsführung auf der deutschen Bundesebene zusätzlich zu regelnde Themenbereiche wie beispielsweise Abgrenzung- oder Abschreibungsfragen. Bei einer zweckmässigen Ausgestaltung einer doppelten Buchhaltung führt die höhere Komplexität zu erhöhter Aussagekraft und grösserer finanziellen Transparenz über das Gemeinwesen. Hinsichtlich der Fragestellung in dieser Arbeit bezüglich Sicherstellung von gesunden Finanzen und der damit zusammenhängenden Beurteilung, ob die Verschuldungssituation und deren Entwicklung noch tragbar ist, ist dieser Unterschied jedoch nicht ausschlaggebend. Im Weiteren ist davon auszugehen, dass mit der weiteren Verbreitung von IPSAS, diese Standards in absehbarer Zeit auch auf der deutschen Bundesebene eingeführt werden. Bei der Einführung von IPSAS ist m. E. darauf zu achten, dass basierend auf den Prinzipien von IPSAS zusätzlich ein regelbasieren-

des Rechnungsmodell mit einem einheitlichen Kontenplan (wie in der Schweiz das Harmonisierte Rechnungsmodell 2) festgelegt wird. IPSAS als prinzipienbasierendes Rechnungsmodell alleine lässt einen grossen Ermessensspielraum offen, der von den Gemeinwesen in der Praxis unterschiedlich interpretiert würde. Ein gemeinsamer Kontenplan und klare Vorgaben zur Finanzhaushaltsführung (wie z. B. Abschreibungsdauern nach Anlagekategorien) sind Voraussetzungen, damit die Vergleichbarkeit der Finanzhaushalte gewährleistet ist.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass bei den drei untersuchten Systemen alle für einen funktionierenden Betrieb des entsprechenden Rechnungswesens notwendigen Regelungen vorhanden sind. Weiter sind mit den Rechnungslegungen und der Qualität der darin enthaltenen Informationen die Voraussetzungen gegeben, damit gesunde öffentliche Finanzen sichergestellt werden können.

4.4.2 Rechtmässigkeit von angewandten Verfahren und Einhaltung des Gesetzmässigkeitsprinzips

Die Analyse in Abschnitt 4.4.2 zeigt auf, dass sich nur das AGR auf die Prüfung der finanzrechtlichen Bestimmungen beschränkt. Für den BRH und die EFK hingegen umfassen die Prüfungen der *Rechtmässigkeit* auch andere nicht-finanzrechtliche Schwerpunkte wie zum Beispiel die Einhaltung von Vorschriften zum öffentlichen Beschaffungswesen oder zur Korruptionsbekämpfung. Gemäss den in der qualitativen Erhebung von diesen beiden ÖFAS gemachten Aussagen sind die über das Finanzrechtliche hinausgehende Prüfungen im Gegensatz zu einer Rechtsaufsicht vielfach mit Aspekten der Wirtschaftlichkeit verknüpft bzw. das Nichteinhalten solcher Bestimmungen würde zu negativen finanziellen Auswirkungen führen. Die Nähe der Prüfungen von nicht-finanzrechtlichen Bestimmungen zu den Wirtschaftlichkeitsprüfungen ist auch in Abbildung 8 auf der vorherigen Seite durch die entsprechende Aufteilung der Rechtmässigkeit dargestellt. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird der Teil der nicht-finanzrechtlichen Bestimmungen im weiteren Verlauf dieser Arbeit unter die Betrachtungen der **Wirtschaftlichkeit** subsumiert. Deshalb bezieht sich die Beurteilung im folgenden Abschnitt ausschliesslich auf die finanzrechtlichen Bestimmungen, die primär der Zielsetzung der **Betriebsfähigkeit** dienen.

Aufgrund der Analyse der finanzrechtlichen Grundlagen und der Aussagen im Rahmen der qualitativen Erhebung kann festgehalten werden, dass bei allen drei untersuchten ÖFA-Systemen die für einen funktionierenden Betrieb des Finanzhaushaltes notwendigen Bestimmungen vorhanden sind. Diese stellen insbesondere sicher, dass für Leistungen und Ausgaben sowie Steuern und Gebühren eine ausreichende Rechtsgrundlage existiert. Die konsequente Anwendung des Gesetzmässigkeitsprinzips bei der öffentlichen Finanzhaushaltsführung ist Ausdruck des hohen Stellenwertes, der diesem rechtsstaatlichen Prinzip in der Verwaltung beigemessen wird.

4.4.3 Regeln zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes

Die Analyse dieser Regelungen im Abschnitt 4.4.3 zeigt, dass bei allen drei untersuchten ÖFA-Systemen Regeln bestehen, die eine Begrenzung der Schulden zum Ziel haben. Bezogen auf die Dreiteilung in Abbildung 8 auf der vorherigen Seite dienen diese direkt der **Lebensfähigkeit** des Gemeinwesens.

Für den deutschen und schweizerischen Bundeshaushalt wurden für die Gewährleistung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes sog. Schuldenbremsen festgelegt. Wie der Name schon sagt, setzen diese direkt bei der Höhe der Verschuldung an bzw. regeln wie stark eine Neuverschuldung im Ver-

hältnis zum Bruttoinlandprodukt (BIP) sein darf. Beide Schuldenbremsen weisen auch eine sog. konjunkturelle Komponente auf, d. h. dass während einer Phase von wirtschaftlicher Rezession die Neuverschuldung vorübergehend grösser sein darf, um eine antizyklische Wirtschaftspolitik mit allfälligen Investitionsprogrammen zu ermöglichen. Darüber hinaus existieren bei beiden Schuldenbremsen auch Ausnahmeregelungen für aussergewöhnliche Situationen wie Naturkatastrophen oder andere Notsituationen.

Bei kantonalbernischen Gemeinden hingegen wird nicht die Verschuldung direkt als Messgrösse genommen, sondern der Bilanzfehlbetrag. Da ein Bilanzfehlbetrag entsteht, wenn die Fremdverschuldung grösser ist als die Aktiven, führt dies automatisch auch zu einer Begrenzung der Verschuldung, berücksichtigt aber zusätzlich über die Aktiven auch die Vermögenssituation der Gemeinde. Über eine konjunkturelle Komponente oder andere Ausnahmeregelungen für Krisensituationen verfügt dieses Modell nicht.

Allen drei Systemen ist gemeinsam, dass sie klare Regeln und Messgrössen aufweisen und es damit kaum Beurteilungsspielraum bei der Prüfung der Einhaltung dieser Regeln gibt. Bei den Schuldenbremsen für den deutschen und schweizerischen Bundeshaushalt kann über das sog. Ausgleichskonto genau eruiert werden, wieweit die Bedingungen der Schuldenbremse erfüllt sind. Bei den kantonalbernischen Gemeinden ist ein allfälliger abzutragender Bilanzfehlbetrag sogar direkt aus der Bilanz ersichtlich. Durch entsprechende Prüfungen durch die ÖFAS (Vgl. dazu Abschnitt 4.4.3 auf der vorherigen Seite) ist weiter sichergestellt, dass Feststellungen über eine allfällige Nichteinhaltung der Vorgaben in die Berichterstattungen einfliessen.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass bei allen drei untersuchten ÖFA-Systemen klare Regeln und damit verbundene Messgrössen existieren, die einen ausgeglichenen Finanzhaushalt sicherstellen. Dieser ist jedoch in der Praxis nur unter der Voraussetzung sichergestellt, dass die Regeln zur Schuldenbegrenzung auch eingehalten werden und es entsprechende Möglichkeiten zu deren Durchsetzung gibt (vgl. dazu die Erläuterungen zur Durchsetzungskraft in Abschnitt 4.6.4.3 auf Seite 83).

4.4.4 Regeln zur Sicherstellung von regelkonformem Verhalten der Mitarbeiter

Der Prüfungsumfang in diesem Bereich ist gemäss Analyse in Abschnitt 4.4.4 unterschiedlich weit gefasst. Analog zur Rechtmässigkeit stützt sich das AGR auch hier auf die in der Privatwirtschaft üblichen Prüfungsstandards der Treuhand-Kammer ab und grenzt damit diese Prüfungen auf die Systeme ein, die zu einer ordnungsgemässen Buchführung und einer korrekten finanziellen Berichterstattung notwendig sind. Beim BRH und der EFK umfassen diese Prüfungen hingegen auch weitere Schwerpunkte ausserhalb der Finanzsysteme, die jedoch – wie schon bei der Rechtmässigkeit – mit der Wirtschaftlichkeit verknüpft sind. In diesem Sinne können die Regeln in diesem Bereich neben der **Betriebsfähigkeit** auch die **Wirtschaftlichkeit** betreffen.

Zudem unterscheiden sich die Regelungsansätze und die darunterliegenden Modelle in diesem Bereich. Auf der schweizerischen Bundesebene und bei den kantonalbernischen Gemeinden stützt man sich auf den in der Schweiz weit verbreiteten Ansatz des sog. *Internen Kontrollsystems* (IKS) ab. Auf der deutschen Bundesebene wird das sog. *Three- -Lines-of-Defence-Modell* angewendet. Gemäss den Aussagen in der qualitativen Erhebung ist es bei allen drei untersuchten ÖFA-Systeme schwierig, solche Konzepte in der Praxis umzusetzen; in allen drei Systemen ist zudem der Umsetzungsstand vielfach noch ungenügend.

Anhand des IKS-Ansatzes und auf Basis der in Abschnitt 4.1 auf Seite 59 erarbeiteten systemtheoretischen Grundlagen und Begriffsdefinitionen (Selbstorganisation, Meta-Ebene usw.) werde ich in der Folge Begründungen für die existierenden Probleme in diesem Bereich herleiten und mögliche Lösungsansätze aufzeigen.

Bereits aufgrund der Begrifflichkeit des *Internen Kontrollsystems* wird bei vielen für den Finanzhaushalt verantwortlichen Personen der Eindruck erweckt, dass mit der Einführung eines IKS ein neues System mit neuen Prozessen geschaffen werden soll, dessen Zweck es ist, die operativen Risiken in ihrem Bereich zu reduzieren. Effektiv stellt das IKS jedoch kein neues System dar, nach dessen Einführung der CFO über einen neuen mit "IKS" angeschriebenen Ordner verfügt, der alle Definitionen der neu implementierten Prozesse enthält. Ein IKS soll vielmehr Anforderungen an in der Regel schon vorhandene Systeme und Prozesse definieren. Anforderungen mit dem Ziel, dass die Compliance verbessert, Fehler verhindert und damit operativen Risiken minimiert werden können. Es geht beim IKS also primär darum, aus der Optik der Compliance mangelhafte Systeme und Prozesse zu verbessern. Aber was bedeutet mangelhaft in diesem Kontext genau? Diesbezüglich ist zu unterscheiden zwischen **operativ wertschöpfenden Prozessen** und rein **überwachenden und kontrollierenden Prozessen** ohne direkte Wertschöpfung.

Bezogen auf die **operativen Prozesse** kann mangelhaft hinsichtlich der Beinhaltung von operativen Risiken zweierlei bedeuten:

1. Dass die Systeme hinsichtlich der Bewältigung vorhandener operativer Risiken unzureichend geregelt (Vollständigkeit) oder diese Regelungen nicht zweckmässig im Hinblick auf die beabsichtigte Risikovermeidung (Zweckmässigkeit) sind.
2. Dass die Systeme und Prozesse aufgrund ihrer Ausgestaltung anfällig für nicht regelkonformes Verhalten der Mitarbeiter sind, respektive dafür, dass solches Verhalten unentdeckt bleibt und Schäden verursachen kann.

Diese beiden Punkte werden in Folge noch weiter ausgeführt. Eine abschliessende Behandlung dieses Themas im Rahmen dieser Arbeit ist allerdings nicht möglich.

① Vollständigkeit und Zweckmässigkeit der Regelungen
Institutionen zu organisieren bzw. Ordnungen in einer Institution aufzubauen reduziert bereits wesentliche Risiken. Durch die Zuteilung von Zuständigkeiten auf die Mitarbeiter kann zum Beispiel sichergestellt werden, dass keine Zuständigkeitsbereiche vergessen gehen und Aufgaben unerledigt bleiben. Ohne ausreichende Regelungen würden anarchische Verhältnisse herrschen. Zur Reduktion von Risiken ist es beispielsweise sinnvoll folgende Bereiche zu regeln:

- Die Aufgabenzuständigkeiten der Mitarbeiter (Stellen- und Funktionsbeschreibungen) im Finanzbereich und die Stellvertretungen für kritische Aufgaben
- Die Zuständigkeiten für die Kreditsprechung und Kreditfreigabe
- Die Zuständigkeiten zum Eingehen von vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Dritten

Eigentlich ist dies kein reines IKS-Thema, sondern es sollte vor jedem Organisationsprozess auch die Risikobetrachtung miteinbezogen werden. Als Grundlage dafür kann es im Sinne eines sog. Risikomanagements angezeigt sein, dass im Hinblick auf – meist mehr strategische – Risiken vorgängig eine Risikoanalyse durchgeführt wird. Der Nutzen des IKS-Ansatzes liegt hier primär darin,

dass bei der Festlegung der Regelung auf bewährte Lösungsansätze vor allem für standardisierte Finanzprozesse im Sinne eines Best-Practice-Modells abgestützt werden kann.

② Compliance-unterstützende Ausgestaltung von Systemen und Prozessen
Compliance beinhaltet hier in einem weiteren Sinne nicht nur, dass Regeln eingehalten werden, sondern auch, dass das mit den Regeln vorgegebene Verhalten auch zu möglichst fehlerfreien Ergebnissen führt. Mitarbeiter müssen sich also nicht nur an die geltenden Regeln halten, sondern sollten die Tätigkeiten auch richtig bzw. möglichst fehlerfrei ausführen. Dabei ist nicht nur darauf zu achten, dass die einzelnen Mitarbeiter Fehler vermeiden. Vielmehr sollten das System und die Prozesse dermassen ausgestaltet sein, dass das System und die Prozesse insgesamt weniger Fehler produzieren bzw. Fehler einzelner Mitarbeiter durch entsprechende Mechanismen aufgedeckt werden und selbstregulierend innerhalb des Systems behoben werden.

Warum sind gewisse Systeme und Prozesse anfälliger als andere dafür, dass sich die Mitarbeiter bewusst oder unbewusst nicht an die Regeln halten und die Arbeitsergebnisse fehlerhaft sind? Was sind die Gründe bzw. wie müssen Systeme und Prozesse ausgestaltet sein, damit sie bereits – ohne Überwachung und Kontrollen von aussen – nur über ihre *Selbstorganisation* eine hohe Compliance der Mitarbeiter sicherstellen können?

Zwar widmet sich die IKS-Fachliteratur auch diesen Themen, es wird jedoch meistens nicht sauber zwischen der Thematik der Regelungen gemäss Punkt ① und den Anforderungen an diese Regelungen gemäss Punkt ② getrennt. Es fördert jedoch das Verständnis für die Wirkungsweise von Massnahmen, wenn klar unterschieden wird zwischen Massnahmen, die unmittelbar im System wirken und solchen, die auf der *Meta-Ebene* ansetzen.

Welchen Anforderungen müssen Regeln genügen, damit sie regelkonformes Verhalten selbstregulierend fördern? Hier mögliche Anforderungen an das operative System basierend auf gängigen IKS-Prinzipien:

- Funktionstrennungen bei der Festlegung von Geschäftsprozessen bzw. Aufteilung der Arbeitsabläufe auf mehrere Mitarbeiter
- Autorisierungen (z. B. für Zahlungen oder Geldüberweisungen) gemäss Vieraugenprinzip
- Gleichmässige Verteilung von Entscheidungsbefugnissen oder Fachwissen
  (keine übermässige Konzentration von Macht oder Fachwissen)
- Dokumentationspflicht bezüglich wichtiger Zuständigkeiten und Prozessabläufe, damit deren Einhaltung auch von nicht direkt involvierten Personen beurteilt werden kann.

Ergänzend zur Selbstregulierung innerhalb der operativen Prozesse sind auch rein **überwachende und kontrollierende Prozesse** ③ notwendig, um die Compliance im operativen System weiter zu erhöhen. Diese Prozesse können innerhalb des gleichen Systems von Vorgesetzten oder internen Revisionen durchgeführt werden.

Eine weitere Erhöhung der Compliance des Systems kann erreicht werden, wenn auch im übergeordneten System oder einem komplett unabhängigen System gegenüber dem Subsystem überwachende und kontrollierende Prozesse wie beispielsweise bei einer externen Revisionsstelle oder den hier untersuchten ÖFAS durchgeführt werden.

Die hier beschriebenen Bestandteile eines IKS-Systems lassen sich wie folgt im bereits in Abschnitt 2.2.1.4 auf Seite 19 abgebildeten und erläuterten Schema zuteilen:

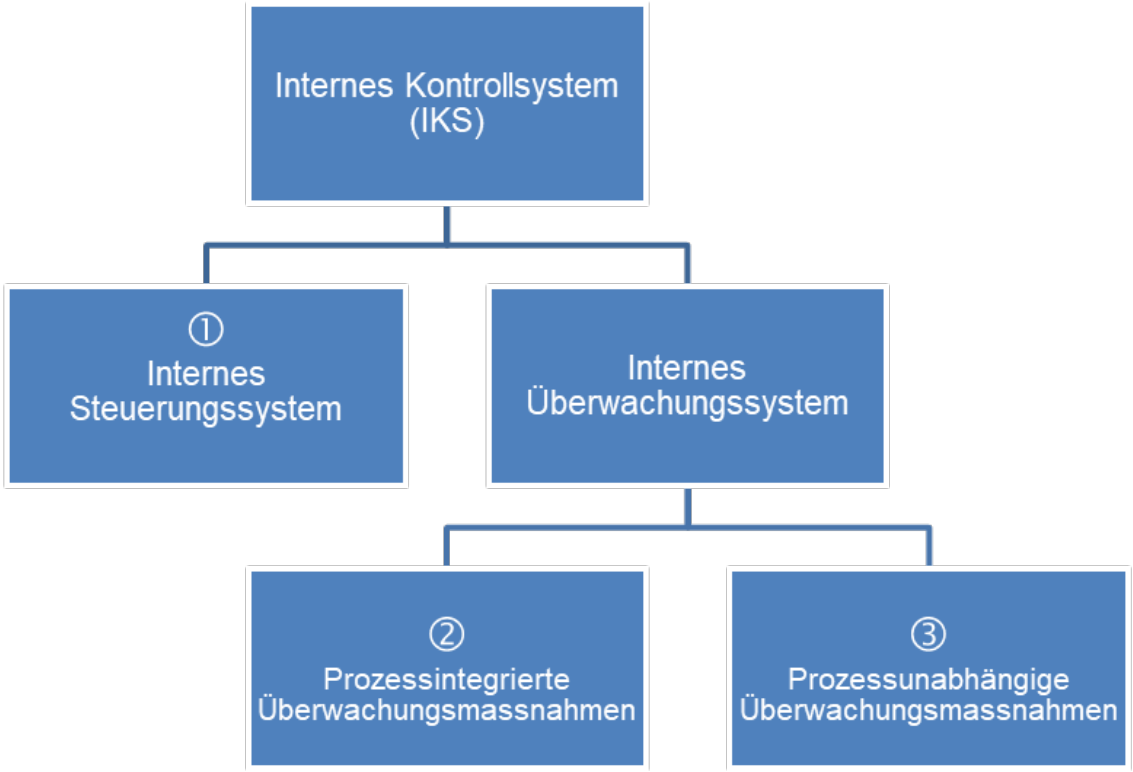


Abbildung 9: Regelungsbereiche eines IKS inkl. der Zuordnung gemäss den Definitionen in diesem Kapitel

Quelle: Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (2012) (Hg): IDW-Fachnachrichten 2012. IDW Prüfungsstandard: Feststellung und Beurteilung von Fehlerrisiken und Reaktionen des Abschlussprüfers auf die beurteilten Fehlerrisiken (IDW PS 261 neue Fassung), Textziffer 20.

Was sind die Gründe für die unbefriedigende Situation und die Schwierigkeiten bei der Implementation solcher Systeme? Im Gegensatz zu den Mängeln im Bereich der Rechts- und Ordnungsmässigkeit, die sich in der Regel auf einen bestimmten Sachverhalt beschränken, sind bei diesen Mängeln Systeme und Prozesse und deren Ausgestaltung als Ganzes bzw. in ihrer Funktionsweise betroffen. Die Behebung von Mängeln erfordert deshalb einen Eingriff in die Organisation und kann unter Umständen die Neuorganisation von grundlegenden Prozessen erfordern. Die Mechanismen zur Umsetzung von Prüfungsbemerkungen, die sich ansonsten vor allem auf Finanzthemen beschränken, eignen sich vielfach nicht, um solche primär organisatorischen Veränderungen durchzusetzen. Abhängig von der Veränderungsbereitschaft der betroffenen Stelle ist für eine erfolgreiche Umsetzung unter Umständen ein entsprechendes Change-Management notwendig. Als Grundlage dafür muss ein gemeinsames Bewusstsein vorhanden sein, dass es sich hier nicht um ein reines Finanzthema handelt, sondern überwiegend Fragestellungen im Organisationsbereich gelöst werden müssen. Anders als bei der Rechts- und Ordnungsmässigkeit ist dadurch auch der Ermessensspielraum im Hinblick auf eine anzustrebende Lösung grösser. Ähnlich wie bei der Wirtschaftlichkeit beruhen auch hier die Prüfungen nicht auf konkreten Regeln, sondern auf Prinzipien (Vieraugenprinzip, Funktionstrennung usw.) und entsprechenden Best-Practice-Ansätzen. Abhängig von der Arbeits-

kultur (z. B. Vertrauen vs. Kontrolle) und den Auffassungen der Entscheidungsträger im geprüften Bereich, kann es unterschiedliche Vorstellungen über den idealen Zustand und die notwendigen Kontrollmassnahmen geben. Dies vor allem unter dem Aspekt, dass Kontrollmassnahmen auch auf die Wirtschaftlichkeit einen Einfluss haben können.

Was sind Lösungsansätze für eine Verbesserung der Situation aus meiner Sicht? Was sind diesbezüglich notwendige Voraussetzungen?

1. Ein gemeinsames Verständnis darüber, was mit IKS oder einem entsprechenden System zur Reduktion von operativen Risiken im Finanzbereich gemeint ist. Mit einem neuen auf der Systemtheorie basierenden Ansatz und einer klaren Unterscheidung von Mängeln und Lösungsansätzen, welche unmittelbar auf das System wirken (gemäss ①) und solchen, die auf der *Meta-Ebene* (gemäss ②) ansetzen, kann diesbezüglich mehr Klarheit geschaffen werden.

2. Eine Vereinfachung des IKS-Ansatzes durch die Abgrenzung zu anderen Bereichen des Risikomanagements und die Eingrenzung auf die operativen Prozesse im Finanzbereich. Dadurch können die im Finanzbereich häufig standardisierten Prozesse (gemäss ①) im Sinne eines Best-Practice-Ansatzes relativ einfach beschrieben und implementiert werden. Auch die compliance-unterstützenden Prinzipen (gemäss ②) sind an und für sich klar und einfach verständlich, wenn auch aufgrund ihrer indirekten Wirkungsweise aus der *Meta-Ebene* schwieriger zu implementieren.

3. Konsens aller Beteiligten über die Notwendigkeit von organisatorischen Veränderungen zur Behebung von Mängeln in diesem Bereich. Ein gemeinsames Bewusstsein ist eine Voraussetzung, damit ein adäquater Veränderungsprozess definiert und allenfalls begleitende Change-Management Aktivitäten vorgesehen werden können.

4. Verbesserung der Compliance durch die Implementierung von IT-basierenden Prozessen. Durch die Vorgabe der einzelnen Arbeitsschritte durch die Software wird nicht-regelkonformes Verhalten grösstenteils schon verhindert. Weiter kann entsprechend programmierte Software durch die Verifikation von Eingaben bereits Fehleingaben verhindern.

Da die Verbesserung des regelkonformen Verhaltens der Mitarbeiter und die Reduktion von Fehlern in den Arbeitsergebnissen zu einer Reduktion der operativen Risiken führt, ist sie eine wichtige Voraussetzung für eine zufriedenstellende Betriebsfähigkeit der Finanzsysteme und fördert zudem die Effizienz der Prozesse. Damit ist dieser Themenbereich auch hinsichtlich der in dieser Arbeit untersuchten Fragestellung relevant, und eine Verbesserung der momentanen Situation würde einen positiven Beitrag zur Sicherstellung von gesunden öffentlichen Finanzen leisten.

4.4.5 Wirtschaftlichkeitsprinzipien zur Verbesserung der Performance

Die Analyse in diesem Bereich in Abschnitt 4.4.5 zeigt auf, dass für alle drei Gemeinwesen gesetzliche Vorgaben hinsichtlich einer nach anerkannten **Wirtschaftlichkeitsprinzipien** geführten Aufgabenerfüllung bestehen.

Auch wenn für alle drei Gemeinwesen eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Gesetz vorgeschrieben ist, muss berücksichtigt werden, dass der Begriff der Wirtschaftlichkeit als zugrundeliegendes Prinzip nicht klar definiert ist[12]. Dementsprechend wird er in der betriebswirtschaftlichen

[12] Mehr Informationen zu den Definitionen der verschiedenen Wirtschaftlichkeitsprinzipien können den Ausführungen in Abschnitt 2.2.2 auf Seite 21 entnommen werden.

Fachliteratur kontrovers diskutiert (vgl. [6, S. 10]). Zudem kann der Grad der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung in der Praxis nicht objektiv gemessen werden bzw. es fehlt ein Massstab der Wirtschaftlichkeit (vgl. [6, S. 9]). Juristisch gesehen handelt es sich bei der Wirtschaftlichkeit um einen unbestimmten Gesetzesbegriff (vgl. [6, S. 9]), d. h. es gibt im Einzelfall einen erheblichen Beurteilungsspielraum, ob die Wirtschaftlichkeit erfüllt ist oder nicht[13]. M. E. stellen die erwähnten Unklarheiten und der Beurteilungsspielraum die Wichtigkeit einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung nicht in Frage. Das Vorhandensein eines Beurteilungsspielraums muss jedoch bei den Feststellungen von Beanstandungen in diesem Bereich und insbesondere bei der Kompetenzvergabe zur Durchsetzung von Korrekturmassnahmen berücksichtigt werden. Diese Thematik werde ich in Abschnitt 4.6.4.2 auf Seite 82 noch vertieft erörtern.

Hinsichtlich der Fragestellung in dieser Arbeit kann jedoch festgehalten werden, dass für alle drei untersuchten Gemeinwesen die Anwendung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien gesetzlich vorgeschrieben ist und sich deren Anwendung sicherlich auch positiv auf die Sicherstellung von gesunden öffentlichen Finanzen auswirkt.

4.5 Beurteilung der durch die ÖFAS durchgeführten Prüfungen und Berichterstattungen

Die Beurteilungen in diesem Kapitel basieren auf den Untersuchungen in Abschnitt 3.2 auf Seite 34. Aufgrund der Anforderungen der Deklarationen von Lima und Mexiko wurde in diesem Kapitel bereits bei jedem Thema bzw. Unterkapitel ein Fazit gezogen. Diese Schlussfolgerungen zu den einzelnen Aspekten der ÖFAS haben durchgängig gezeigt, dass die drei untersuchten ÖFAS grösstenteils die Anforderungen der Deklarationen von Lima und Mexiko erfüllen. Bei der Beurteilung in diesem Kapitel werden nur noch potenzielle Schwachstellen analysiert und weiter beurteilt, ob diese eine Relevanz hinsichtlich der Forschungsfrage aufweisen.

Im Rahmen der geforderten Unabhängigkeit der ÖFAS ist die Verankerung der EFK im Staatsgefüge immer wieder ein Diskussionsthema. Einerseits geht es darum, dass der EFK eine verfassungsrechtliche Grundlage fehlt. Das bedeutet, dass die EFK im Rahmen einer einfachen Gesetzesänderung umorganisiert oder aufgelöst werden kann (vgl. [8, S. 414]). Zudem wird auch die Zuordnung zu Legislative und Exekutive im Sinne einer Doppelstellung kontrovers diskutiert (vgl. [8, S. 386]). Auch wenn die heutige Lösung aus staatsrechtlicher Optik und in Bezug auf die Anforderungen der Deklarationen von Lima und Mexiko nicht optimal ist, kann aufgrund der qualitativen Erhebung festgehalten werden, dass der Direktor der EFK seine Prüfungen unabhängig durchführen kann und dadurch die Feststellungen der EFK auch objektiv sind. Weiter sieht er auch positive Aspekte in der Doppelstellung wie die daraus abgeleitete doppelte Legitimität für die Aufgabenerfüllung der EFK (siehe Punkt 1.1 in der qualitativen Erhebung).

Wie bei der EFK besteht auch für das AGR keine verfassungsrechtliche Grundlage. Dies bezieht sich jedoch nur auf das AGR als ausführende Stelle des Kantons Bern. Für die Aufgabe selber bzw. die Aufsicht über die Gemeinden im Kanton Bern ist mit dem Artikel 111 Absatz 1 der Verfassung des Kanton Bern (KV; BSG 101.1) durchaus eine verfassungsrechtliche Grundlage vorhanden (vgl. dazu die Erläuterungen in Abschnitt 3.2.1.1.2 auf Seite 35). Die Ausübung der Aufsicht aus der übergeordneten Staatsebene durch das AGR gewährleistet ein unabhängiges Handeln gegenüber den beaufsichtigten Gemeinden. Dazu kommt, dass die Prüfungshandlungen, auf deren Ergebnis-

[13] Zum unbestimmten Gesetzesbegriff vgl. auch [16, S. 221ff]

se sich das AGR – neben eigenen Kontrollen und Erhebungen – abstützt, von einem separaten und unabhängigen RPO durchgeführt werden. Diese Aufteilung der Aufgaben führt zu einer zusätzlichen Erhöhung der Unabhängigkeit. Kritisch könnte man alleine die nicht zwingend vorgeschriebenen Prüfungen der Wirtschaftlichkeit beurteilen. Nur bei nach der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) geführten Gemeinden muss ein Organ für die Ergebnisprüfung (vgl. dazu die Erläuterungen in Abschnitt 4.4.5 auf Seite 72) eingesetzt werden.

Beim BRH sind die in der Deklaration von Lima und Mexiko definierten Anforderungen gänzlich erfüllt. Dieser Umstand verbunden mit der von den drei Staatsgewalten losgelösten Verankerung im Staatsgefüge und der internen kollegialen Organisation (vgl. dazu Erläuterungen in Abschnitt 3.2.3.1 auf Seite 48) gewährleisten objektive Prüfungsfeststellungen. Herausforderungen werden sich für den BRH vor allem mit der Einführung der doppelten Buchhaltung (Doppik) und IPSAS ergeben, da dadurch neue Anforderungen an die Befähigung und das Fachwissen der Prüfer gestellt werden.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die von den drei untersuchten ÖFAS durchgeführten Prüfungen in ausreichendem Umfang sicherstellen, dass Abweichungen von den im Finanzbereich geltenden Regeln festgestellt und an die zuständigen Stellen rapportiert werden. Weiter sind auch bei allen drei ÖFAS entsprechende Follow-up-Systeme vorhanden, die eine fortlaufende Kontrolle des Erledigungsstandes der gemachten Feststellungen sicherstellen. Damit sind bei allen drei untersuchten ÖFAS die Voraussetzungen hinsichtlich der in der Forschungsfrage formulierten Zielsetzung gegeben.

4.6 Beurteilung der Durchsetzungskraft zur Behebung von festgestellten Regelverstössen

Nach der *Zweckmässigkeit der Finanzregularien* (Abschnitt 4.1 auf Seite 59) und der *durchgeführten Prüfungen sowie der daraus folgenden Berichterstattungen* (Abschnitt 4.5 auf der vorherigen Seite) ist basierend auf der Abbildung 7 auf Seite 63 noch die dritte Wirksamkeitskomponente bzw. die *Durchsetzungskraft zur Behebung von festgestellten Regelverstössen* zu beurteilen.

Da diese Durchsetzungskraft nicht von einer einzigen Stelle im System der ÖFA abhängig ist, werde ich mich in einem ersten Schritt mit den verschiedenen Akteuren und ihren Funktionen befassen und ihre Bedeutung hinsichtlich der Durchsetzungskraft aufzeigen.

4.6.1 Akteure und Funktionen im System der ÖFA

Die Durchsetzungskraft ergibt sich aus der Wahrscheinlichkeit, dass ein an die zuständigen Stellen rapportierter Regelverstoss zu Massnahmen führt, die ausreichend sind, um den Mangel zu beheben. Welcher Akteur im System der ÖFA schlussendlich die zur Behebung dieses Regelverstosses notwendigen Massnahmen einleitet und durchsetzt, ist zweitrangig. Die Wahrscheinlichkeit zur Durchsetzung kann erhöht werden, indem die verschiedenen Akteure im System der ÖFA optimal aufeinander abgestimmt handeln und im Rahmen ihrer Kontroll- und Aufsichtsfunktionen mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet werden. Als Grundlage für die weitere Beurteilung der Durchsetzungskraft ist es dienlich, sich mittels der untenstehenden Abbildung die Akteure im System der ÖFA (Rechtecke) und deren Funktionen (Kreise gemäss der in Abschnitt 2.1 auf Seite 14 gemachten Begriffsdefinitionen) bewusst zu machen.

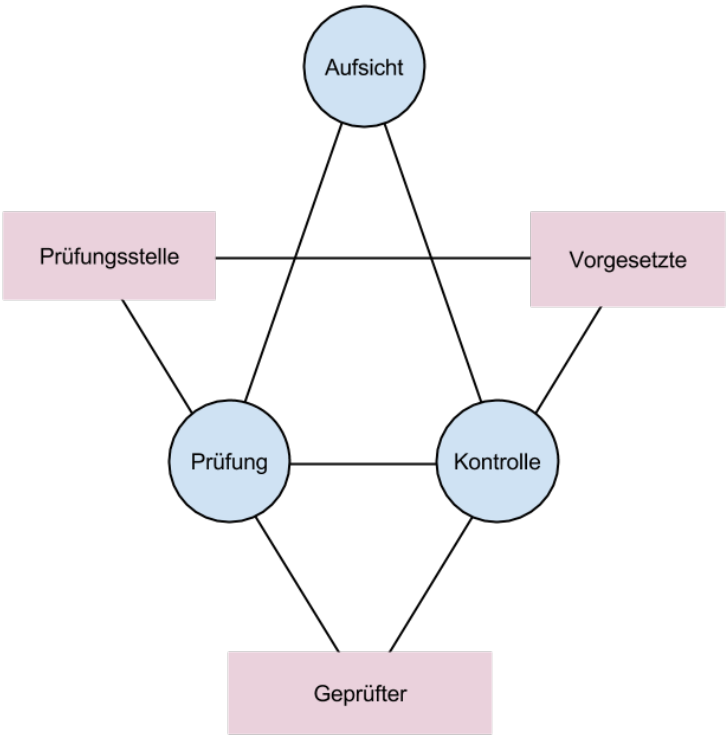


Abbildung 10: Akteure und Funktionen im System der ÖFA

In der Abbildung fällt auf, dass die Aufsichtsfunktion – quasi über dem Gesamtsystem schwebend – nicht wie die beiden anderen Funktionen einem eindeutigen Funktionsträger zugeordnet werden kann. Wie die Ausführungen in diesem Kapitel noch aufzeigen werden, gibt es in der Realität verschiedene Aufsichtsarten, die von unterschiedlichen staatlichen Stellen wahrgenommen werden. Die ÖFAS wurde in der Abbildung nicht als Funktionsträger dargestellt, da sie abhängig von der konkreten Ausgestaltung ihrer Aufgabe unterschiedliche Funktionen wahrnehmen kann. Beispielsweise führt das AGR im kantonalbernischen System der Finanzaufsicht über die Gemeinden die Prüfungshandlungen im Gegensatz zu den beiden anderen untersuchten ÖFAS nicht selber durch, sondern diese werden von einem durch das beaufsichtigte Gemeindewesen beauftragten Rechnungsprüfungsorgan durchgeführt.

Damit die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems der ÖFA gegeben ist, muss jede der drei Grundfunktionen durch einen Funktionsträger wahrgenommen werden. Aufbauend auf den von der Treuhand-Kammer publizierten Begriffsdefinitionen (siehe Abschnitt 2.1 auf Seite 14), die eine betriebswirtschaftlich geprägte Sichtweise dieser drei Begriffe widerspiegelt, werden die drei Grundfunktionen in ihrem Zusammenspiel mit den dazugehörigen Akteuren in der Folge einzeln betrachtet und die Aufsicht im nächsten Kapitel aus rechtlicher Sicht noch ausführlicher erläutert:

1. **Kontrolle**
   Elemente der von der Treuhand-Kammer publizierten Definition von Kontrolle sind, dass die kontrollierende Person am Arbeitsvorgang beteiligt und gegenüber der kontrollierten Person weisungsberechtigt ist. Dies entspricht einer klassischen Beziehung zwischen Vorgesetz-

ten und den nachgeordneten Mitarbeitern innerhalb einer hierarchisch strukturierten Linienorganisation. Dementsprechend steht in der Abbildung die Kontrollfunktion zwischen dem Vorgesetzten und der in diesem Kontext als "Geprüfter" bezeichneten nachgeordneten Stelle. Auf die Funktion der Kontrolle im Zusammenhang mit der Durchsetzungskraft gehe ich in Abschnitt 4.6.4 auf Seite 81 noch genauer ein.

2. **Prüfung**
   Im Gegensatz zur Kontrolle ist bei der Prüfung die prüfende Stelle weder am Arbeitsvorgang beteiligt, noch gegenüber den geprüften Stellen weisungsberechtigt. Weiter darf sie auch nicht weisungsgebunden sein, da sie objektive Prüfungen nur aus einer unabhängigen Position heraus vornehmen kann. Die Prüfung selber hat keinen direkten Einfluss auf die Durchsetzungskraft bei Regelverstössen. Sie ist jedoch eine Voraussetzung für diese, da Regelverstösse zuerst einmal festgestellt werden müssen, bevor sie durch die entsprechenden Massnahmen behoben werden können. Die Beurteilung der durchgeführten Prüfungen und Berichterstattungen in Abschnitt 4.5 auf Seite 73 hat ergeben, dass diese Voraussetzungen bei allen drei untersuchten ÖFAS gegeben sind.

3. **Aufsicht**
   Die Aufsichtsfunktion ist im Vergleich zur Kontrolle und Prüfung vielschichtiger und weniger klar definiert. Die in Abschnitt 2.1 auf Seite 14 gemachte Definition weist einer Aufsichtsfunktion auch die Möglichkeit zu, Weisungen zu erlassen oder gegenüber der geprüften Stelle allenfalls sogar mit Sanktionsmassnahmen die Durchsetzung von festgestellten Mängeln zu erwirken. Die Aufsichtsfunktion ist deshalb im Zusammenhang mit der in diesem Kapitel thematisierten Beurteilung der Durchsetzungskraft zentral. Aufgrund dessen wird sie anhand von rechtlichen Kriterien und auch aus einer systemischen Betrachtungsweise in ihrer Vielschichtigkeit und ihren verschiedenen Ausprägungen in der Folge noch vertieft erläutert.

4.6.2 Begriff und Arten der Aufsicht

4.6.2.1 Rechtliche Sichtweise und Definitionen der Aufsicht

Die Literaturrecherche zum Thema Aufsicht hat gezeigt, dass eine Vielzahl von Ansätzen und Definitionen von Aufsicht existieren. Die folgenden rechtlichen Aufsichtsdefinitionen spiegeln primär die in der Schweiz gebräuchliche Terminologie wieder. Allgemein kann der Begriff rechtlich wie folgt definiert werden:

"Aufsicht meint die Befugnis einer übergeordneten Stelle, Handlungen nachgeordneter Stellen zu veranlassen, zu kontrollieren, zu beanstanden und möglicherweise auch zu korrigieren." ([16, S. 41])

Bei dieser Definition fällt auf, dass offengelassen wird, ob die Aufsicht die Befugnis umfasst, in die Autonomie der beaufsichtigten Stelle einzugreifen. Dies einerseits, weil die Befugnis für Korrekturen durch die Formulierung mit "möglicherweise" nicht in jedem Fall gegeben ist. Zudem verstehe ich auch die Formulierung "zu veranlassen" bloss als "bewirken, dass jemand etwas tut" und nicht als Eingriff in die Autonomie der beaufsichtigten Stelle. Basierend auf dieser grundlegenden Aufsichtsdefinition können die folgenden Arten von Aufsicht unterschieden werden:

4.6.2.1.1 Dienstaufsicht

Dienstaufsicht ist die Aufsicht innerhalb der Verwaltung[14] eines Gemeinwesens im Sinne einer Selbstkontrolle (vgl. [5, S. 237]) bzw. eine Aufsicht im System selber. Sie leitet sich von der hierarchischen Organisation des Verwaltungsträgers ab. Die mit der Dienstaufsicht beauftragte Stelle hat die Befugnis, den nachgeordneten Einheiten oder Personen Befehle zu erteilen oder in laufende Geschäfte einzugreifen (vgl. [16, S. 41]). Die Dienstaufsicht entspricht damit der klassischen Beziehung zwischen einem Vorgesetzten und seinen nachgeordneten Mitarbeitern. In der in dieser Arbeit verwendeten Begrifflichkeit, die auf der Definition der Treuhand-Kammer beruht und dadurch einen mehr betriebswirtschaftlichen Charakter aufweist, entspricht dies weitgehend der Funktion der *Kontrolle*, wie sie in jeder hierarchisch strukturierten Organisation von Vorgesetzten gegenüber den nachgeordneten Stellen ausgeübt wird.

4.6.2.1.2 Organisationsaufsicht (Verbandsaufsicht)

Im Gegensatz zur Dienstaufsicht erstreckt sich die Organisationsaufsicht auf "rechtlich selbständige Organisationen ausserhalb des beaufsichtigenden Gemeinwesens." ([5, S. 237]). Beispiele sind hier die Aufsicht des Bundes über die Kantone und die Aufsicht der Kantone über die Gemeinden wie im Fall der kantonalen Finanzaufsicht über die kantonalbernischen Gemeinden. In Anbetracht der Autonomie des beaufsichtigten Gemeinwesens ist die Organisationsaufsicht weniger umfassend als die Dienstaufsicht; sie beschränkt sich in der Regel auf die Sicherstellung der Rechtmässigkeit. Eine Fachaufsicht im Sinne der Beurteilung der Zweckmässigkeit des Handelns ist nicht Bestandteil der Organisationsaufsicht (vgl. [16, S. 42]).

4.6.2.1.3 Parlamentarische Aufsicht oder Oberaufsicht

Wie die Dienstaufsicht findet auch die Oberaufsicht innerhalb eines bestimmten Gemeinwesens statt. Sie ist aber im Gegensatz zur Dienstaufsicht nicht durch die Hierarchie dieses Gemeinwesens begründet, sondern stellt in einem gewaltenübergreifenden Sinne eine Überwachung der Exekutive und der Verwaltung durch das Parlament sicher (vgl. [4, S. 25]). Die Durchsetzungskraft der Oberaufsicht ist beschränkt, da sie nicht anstelle der beaufsichtigten Gewalt handeln kann. Sie kann somit auch keine Erlasse und Beschlüsse in deren Kompetenz aufheben, ändern oder festlegen. Sie entfaltet ihre Wirkung vielmehr dadurch, dass sie die beaufsichtigte Exekutive und die Verwaltungsstellen zur Rechenschaftsablage verpflichtet[15] und mit der dadurch entstehenden Transparenz das Vertrauen der Bevölkerung in diese erhöht (vgl. [4, S. 27]).

4.6.2.1.4 Judikative oder gerichtliche Aufsicht

In einem weiteren Sinne zur Aufsicht können auch Gerichte gezählt werden, die mit Urteilen in das Handeln der geprüften Stellen eingreifen können. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Aufsicht nicht flächendeckend, systematisch und beständig, sondern nur punktuell und nachträglich erfolgt (vgl. [14, S. 34]). Zudem ist zu beachten, dass Gerichte in aller Regel nicht von sich aus, sondern nur auf Antrag hin aktiv werden können.

[14] Inklusive der Mitglieder der Exekutive

[15] Exemplarisch kann hier eine Bemerkung in der Stellungnahme des Bundesrates zum Bericht über das Informatikprojekt Insieme der parlamentarischen Finanz- und Geschäftsprüfungskommission auf Seite 2 zitiert werden: Ïm Sinne einer Vorbemerkung ist festzuhalten, dass die Empfehlungen der Oberaufsichtskommissionen – wie auch jene der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) – für den Bundesrat rechtlich nicht bindend sind und der Kompetenzbereich des Bundesrates zu respektieren ist, dass aber über Abweichungen von diesen Empfehlungen Rechenschaft abzulegen ist.

4.6.2.2 Systemische Betrachtungsweise der Aufsicht

Im Gegensatz zu den rechtlichen Definitionen von Aufsicht ist die systemische Betrachtungsweise der Aufsicht näher an der betriebswirtschaftlich geprägten, durch die Treuhand-Kammer publizierten Begriffsdefinition. Aufsicht ist im systemischen Sinne effektiv eine Sicht von ausserhalb des Systems auf das beaufsichtigte System. Dementsprechend muss sich auch die mit der Aufsicht beauftragte Stelle ausserhalb der beaufsichtigten Stelle befinden und darf im beaufsichtigten System keine Verantwortung übernehmen, zumindest solange sie nicht aufgrund von aufsichtsrechtlichen Massnahmen verpflichtet ist, in das beaufsichtigte System einzugreifen. Dies sind wichtige Voraussetzungen, damit sie in unabhängiger und objektiver Weise ihre Aufsichtsfunktion wahrnehmen kann.

Basierend auf dieser Definition ist die Dienstaufsicht keine eigentliche Aufsicht, da sie innerhalb des beaufsichtigten Systems stattfindet. Sie ist aus der Optik des Gesamtsystems vielmehr Teil der Selbstregulation des beaufsichtigten Systems. Zudem schränkt diese Definition auch den Anwendungsbereich der Oberaufsicht ein. Ist ein politisches Organ wie beispielsweise ein Parlament in den regulären Entscheidfindungsprozess für ein Geschäft involviert, dann übernimmt es Verantwortung und kann damit nicht gleichzeitig im systemischen Sinne eine Aufsichtsfunktion wahrnehmen.

Da m. E. diese Begrenzung des Aufsichtsbegriffes für die weitere Beurteilung der Durchsetzungskraft zweckmässig ist, werden die verschiedenen rechtlichen Aufsichtsarten im weiteren Verlauf der Arbeit nur noch in einem systemisch eingegrenzten Sinne verwendet.

4.6.3 Anwendungsbereiche der verschiedenen Aufsichtsarten bei den drei untersuchten Systemen der ÖFA

Mit der Klärung des Aufsichtsbegriffes sind die Voraussetzungen gegeben, damit in einem nächsten Schritt untersucht werden kann, welche Aufsichtsart bei welchen Regelverstössen zur Anwendung kommt. Dieser Zwischenschritt ist m. E. notwendig, damit eine aussagekräftige Beurteilung der Durchsetzungskraft vorgenommen werden kann. Der Geltungsbereich der verschiedenen Aufsichtsarten wird dabei für jedes untersuchte ÖFA-System mittels unterschiedlicher Farben (Oberaufsicht = gelb; Organisationsaufsicht = rot; judikative Aufsicht = grün) mit der bereits auf Seite 66 aufgeführten und erläuterten Abbildung dargestellt. Diese unterteilt die Regeln aufgrund ihrer primären Zielsetzung (Betriebsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Lebensfähigkeit).

4.6.3.1 Aufsicht über den schweizerischen Bundeshaushalt

Die EFK hat die Möglichkeit im Bereich der Rechts- und Ordnungsmässigkeit Weisungen gegenüber den geprüften Stellen zu erlassen (vgl. Ausführungen in Abschnitt 3.2.2.3.3 auf Seite 46). Dieses Weisungsrecht wird jedoch relativiert durch den Umstand, dass die geprüfte Stelle diese Weisung anfechten kann und der Bundesrat abschliessend darüber entscheidet. Im Gegensatz zu den Prüfungshandlungen, welche die EFK unabhängig durchführen kann und auf deren Berichterstattungen der Bundesrat keinen Einfluss nehmen kann, sind die Weisungen der EFK oder besser gesagt die Umsetzung dieser Weisungen von der Meinung des Bundesrates abhängig. Dies bezieht sich auf die Sicherstellung der Rechts- und Ordnungsmässigkeit im Sinne der Betriebsfähigkeit und die Anwendung der Wirtschaftlichkeitsprinzipien. Gänzlich fehlt m. E. eine Aufsicht im Bereich der Regeln, die direkt auf die Lebensfähigkeit abzielen: Wie bereits in Abschnitt 4.4.3 auf Seite 67 erläutert, kann das Parlament ein Budget verabschieden, das den Regeln der Schulden-

bremse widerspricht, was aber aufgrund einer fehlenden diesbezüglichen Verfassungsgerichtsbarkeit keine Konsequenzen hat. Es kann hier systemisch gesehen auch nicht von einer *parlamentarischen Oberaufsicht* gesprochen werden, da das Parlament das Budget selber festlegt bzw. selber in der Verantwortung steht (siehe Erläuterungen in Abschnitt 4.6.2.2 auf der vorherigen Seite). Dies führt dazu, dass bezüglich der Einhaltung von Regeln im Finanzbereich ausschliesslich von einer *parlamentarischen Oberaufsicht* gesprochen werden kann und sich deren Geltungsbereich zudem auf die Regeln zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit beschränkt.

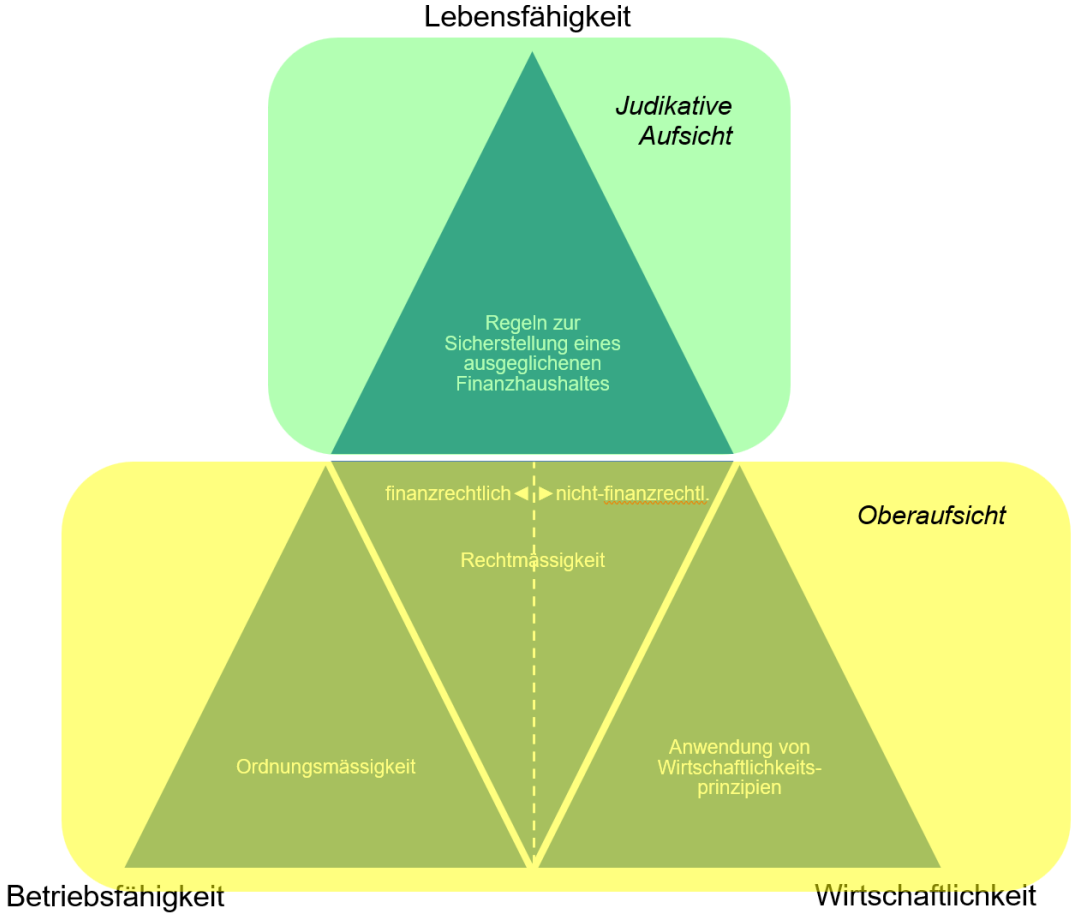


Abbildung 11: Pyramide der zweckmässigen Ausrichtung der Finanzregularien und die Aufsichtsarten über den schweizerischen Bundeshaushalt

4.6.3.2 Aufsicht über die Gemeindefinanzhaushalte im Kanton Bern

Die Exekutive des Kantons Bern und weniger weitgehend auch das AGR selbst haben die Befugnis, aufsichtsmässig in die Autonomie des geprüften Gemeinwesens einzugreifen. Und zwar einerseits, wenn schwerwiegende Mängel im Bereich der Rechts- und Ordnungsmässigkeit die Betriebsfähigkeit im Sinne des Modells beeinträchtigen. Andererseits, wenn Regeln, die direkt auf die Lebensfähigkeit des Systems resp. die Begrenzung der Verschuldung zielen, nicht eingehalten werden (vgl. Erläuterungen in Abschnitt 4.4.3 auf Seite 67). Die Bereiche, auf welche sich die *Organisationsaufsicht* des Kantons Bern (inkl. die den Regierungsstatthalterämtern zugewiesene organisationsrechtliche Aufsicht[16]) über die Gemeinden erstreckt, sind in der untenstehenden Abbildung rot eingefärbt. Bei

[16] vgl. Antwort zu Frage 7.1 in der qualitativen Erhebung

Gemeinden mit einem Parlament besteht überdies eine parlamentarische Oberaufsicht hinsichtlich der Regeln zur Rechts- und Ordnungsmässigkeit und der Anwendung der Wirtschaftlichkeitsprinzipien.

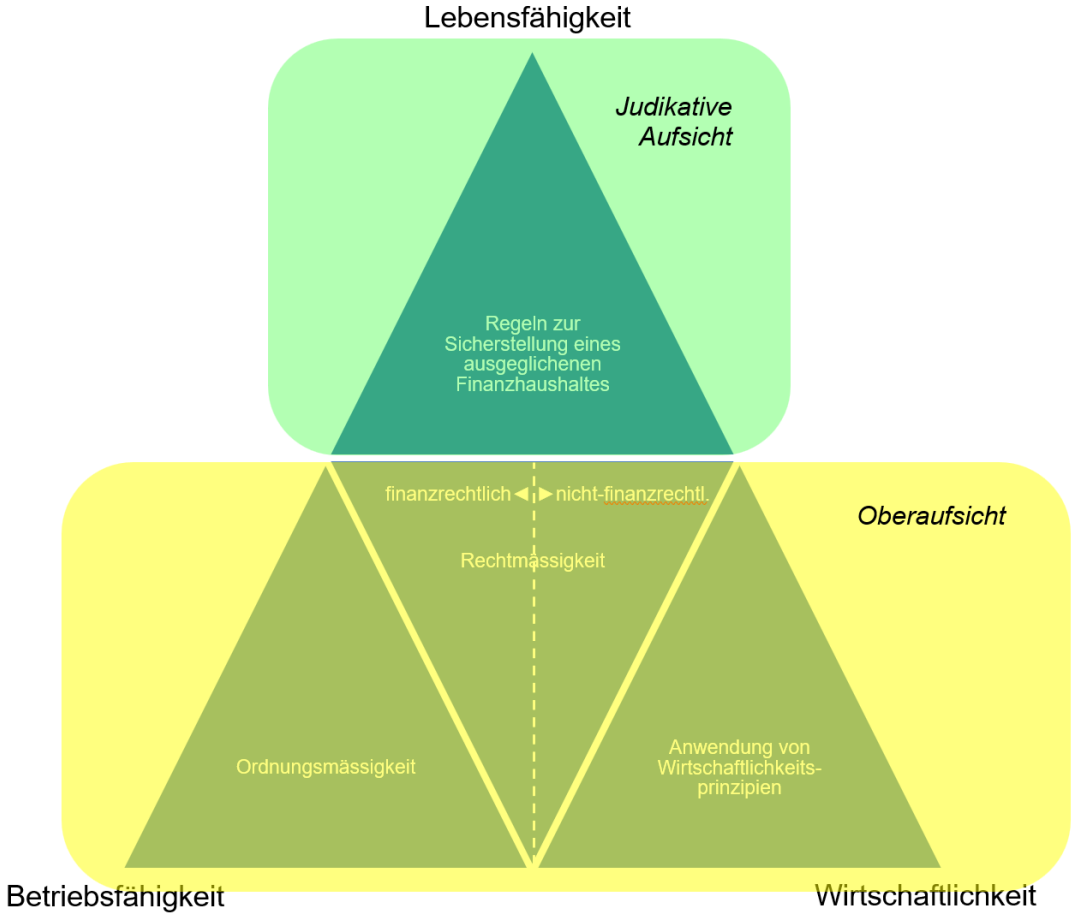


Abbildung 12: Pyramide der zweckmässigen Ausrichtung der Finanzregularien und die Aufsichtsarten über die Gemeindefinanzhaushalte im Kanton Bern

4.6.3.3 Aufsicht über den deutschen Bundeshaushalt

Im Gegensatz zu den beiden anderen untersuchten ÖFAS hat der BRH keinerlei Möglichkeiten, durch Weisungen oder anderweitige Sanktionen in die Autonomie der geprüften Stellen einzugreifen. Die Behebung der vom BRH festgestellten Mängel im Bereich der Rechts- und Ordnungsmässigkeit sowie die Anwendung der Wirtschaftlichkeitsprinzipien unterliegt ausschliesslich der Dienstaufsicht und der parlamentarischen Oberaufsicht. Anders verhält es sich mit den Regeln zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes. Wird zum Beispiel mit einem der Schuldenbremse widersprechenden Budget diese Regel verletzt, kann das Bundesverfassungsgericht im Sinne einer judikativen Aufsicht im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens (vgl. Abschnitt 4.4.3 auf Seite 67) das Budget für ungültig erklären.

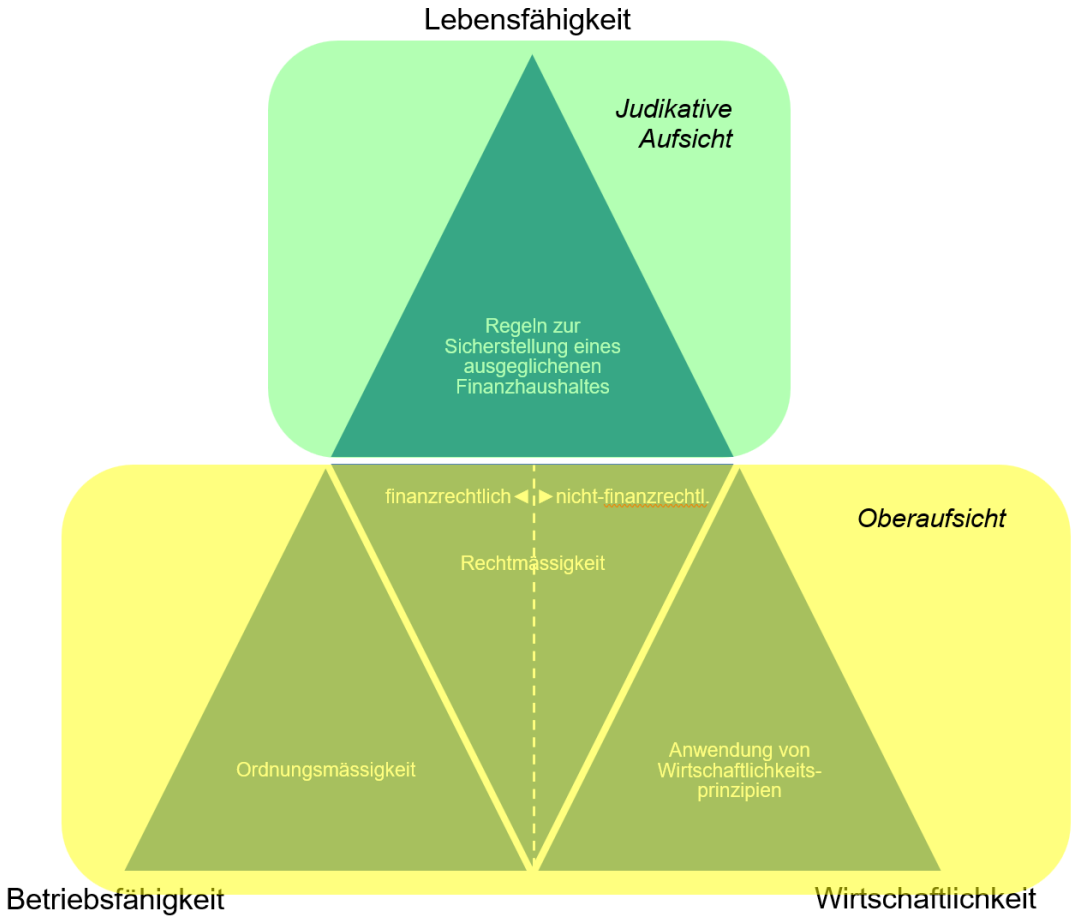


Abbildung 13: Pyramide der zweckmässigen Ausrichtung der Finanzregularien und die Aufsichtsarten über den deutschen Bundeshaushalt

4.6.4 Beurteilung der Durchsetzungskraft und der Relevanz hinsichtlich der untersuchten Fragestellung

Nachdem im letzten Kapitel untersucht wurde, welche Aufsichtsart bei welchen Regelverstössen bei den drei untersuchten ÖFA-Systemen zur Anwendung kommt, kann darauf aufbauend in einem nächsten Schritt die Durchsetzungskraft beurteilt werden. Die Beurteilung stützt sich auf die bereits im letzten Kapitel angewendete Unterteilung in Betriebsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Lebensfähigkeit.

Allgemein ist bei der Beurteilung der Durchsetzungskraft zu berücksichtigen, dass die Behebung von Regelverstössen auf zwei Ebenen erfolgen kann:

1. **Innerhalb des Systems durch die Kontrollfunktion der Vorgesetzten**
   Obschon hier rechtlich von einer Dienstaufsicht gesprochen wird, stellt sie im systemischen Sinne keine Aufsicht dar (vgl. dazu die Erläuterungen in Abschnitt 4.6.2.2 auf Seite 78). Da allen drei untersuchten Systemen der ÖFA ein nach hierarchischen Kriterien strukturiertes Gemeinwesen zugrunde liegt, wird angenommen, dass diese Kontrollfunktion grundsätzlich gegeben ist. Dennoch wird sie abhängig von der Grösse des Gemeinwesens unterschiedlich wahrgenommen. Beispielsweise ist es ab einer gewissen Grösse des Gemeinwesens sinnvoll,

dass den Vorgesetzten zur Unterstützung ihrer Kontrollfunktion Interne Revisionsstellen zur Verfügung stehen.

2. **Ausserhalb des Systems durch die zuständigen Aufsichtsstellen**
   Dies stellt die eigentliche Aufsicht im systemischen Sinne dar und kann Regelverstösse, die nicht innerhalb des System bereits erkannt und korrigiert wurden, aufdecken und, wenn die zuständige Stelle über die notwendige Kompetenz verfügt, diese auch korrigieren. In Abhängigkeit dieser Befugnisse verfügt die Aufsicht dementsprechend über mehr oder weniger Durchsetzungskraft. Bei der folgenden Beurteilung ist deshalb besonders wichtig, herauszufinden, in welchen Bereichen die Aufsicht unter welchen Bedingungen und in welchem Ausmass in die Autonomie des beaufsichtigten Gemeinwesens eingreifen kann.

4.6.4.1 Beurteilung der aufsichtsrechtlichen Durchsetzungskraft hinsichtlich der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit

Bei allen drei untersuchten Systemen der ÖFA existiert eine Oberaufsicht in Bezug auf die Überwachung von Regeln, welche die Betriebsfähigkeit sicherstellen sollen. Im Modell des Kantons Bern über die Gemeindefinanzhaushalte wird diese noch durch eine Organisationsaufsicht ergänzt, die auch Eingriffe in die Autonomie des Gemeinwesens unter bestimmten Voraussetzungen zulässt. Durch die fehlenden Möglichkeiten der Oberaufsicht, korrigierend in das beaufsichtigende System einzugreifen (siehe Definition der Oberaufsicht in Abschnitt 4.6.2.1.3 auf Seite 77), kann man sich fragen, ob die Durchsetzungskraft in diesem Bereich zumindest bei der Aufsicht über die schweizerischen und deutschen Bundesfinanzen nicht zu schwach ist.

Dem widersprechen die Ergebnisse aus der qualitativen Erhebung. Alle drei befragten Vertreter der untersuchten ÖFA-Systeme geben an, dass die Umsetzung von Beanstandungen bezüglich der Ordnungsmässigkeit kein Problem darstellt, und auch der Betrieb des Rechnungswesens in der Praxis scheint zu funktionieren.

Die Gründe dafür liegen m. E. darin, dass Regeln, die auf die Betriebsfähigkeit der Finanzhaushaltsführung abzielen, meistens operativen Charakter haben und daher Regelverstösse selten politisch heikle Themen betreffen. Mängel in diesem Bereich stehen vielfach im Zusammenhang mit unzureichender fachlicher Kompetenz einzelner Mitarbeiter (vgl. dazu die Antwort der Leiterin Gemeindefinanzen in der qualitativen Erhebung unter Punkt 7.3). Gerade in diesem Punkt sind kleine Gemeinwesen anfälliger, da aufgrund der geringeren Mitarbeiterzahl die gegenseitige Überwachung weniger ausgeprägt ist. Dies kann auch mit ein Grund sein, dass gerade in der Finanzaufsicht über die (vielfach kleineren) Gemeinden eine Organisationsaufsicht existiert.

Aufgrund dieser Überlegungen und der in den drei untersuchten Systemen der ÖFA gegebenen Funktionsfähigkeit der Finanzhaushaltsführung kann festgehalten werden, dass die Durchsetzungskraft bei Regelverstössen in diesem Bereich ausreichend ist. Damit ist die Betriebsfähigkeit gewährleistet, die eine Voraussetzung zur Sicherstellung von gesunden öffentlichen Finanzen darstellt.

4.6.4.2 Beurteilung der aufsichtsrechtlichen Durchsetzungskraft hinsichtlich der Anwendung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien

Bei allen drei untersuchten Systemen der ÖFA erfolgt die Aufsicht der Wirtschaftlichkeit ausschliesslich im Rahmen einer Oberaufsicht. Wie auch schon bei der Betriebsfähigkeit erwähnt, stellt

sich auch hier die Frage, ob aufgrund der fehlenden Eingriffsmöglichkeiten in die Autonomie der beaufsichtigten Stelle, die Durchsetzungskraft bei festgestellten Mängeln nicht zu schwach ist.

Anders als bei der Betriebsfähigkeit können Fragen bezüglich der Anwendung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien schneller politisch brisant werden. Es besteht vielfach ein erheblicher Spielraum bei der Beurteilung, und diese wird beeinflusst von den Wahrnehmungsmustern und den Wertvorstellungen der beurteilenden Person. Es fehlen zudem absolut objektive Messgrössen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, insbesondere wenn die Wirkung und die Zweckmässigkeit Teil der Betrachtung sind. Aufgrund dieser Überlegungen wäre es m. E. gar nicht angebracht, eine über die politisch geprägte Oberaufsicht hinausgehende Aufsicht mit Eingriffsmöglichkeiten in diesem Bereich vorzusehen. Eine mit Eingriffsmöglichkeiten ausgestattete Aufsicht würde dem politischen Gehalt von Fragestellungen im Bereich der Wirtschaftlichkeit nicht gerecht und damit unter Umständen den demokratischen Willen im beaufsichtigten Gemeinwesen unterlaufen.

Die Analyse hat bereits ergeben, dass bei allen drei untersuchten Systemen Wirtschaftlichkeitsprinzipien rechtlich verankert sind, die auch geprüft und im beschriebenen Sinne beaufsichtigt werden. Die Auswertung der qualitativen Erhebung hat zudem aufgezeigt, dass neue aus der Betriebswirtschaft stammende Management- Ansätze auch die drei untersuchten Gemeinwesen beeinflusst haben. Ganz allgemein ist Public Management heutzutage stärker auf betriebswirtschaftliche Aspekte und die Wirtschaftlichkeit ausgerichtet als dies früher im traditionell vor allem auf rechtliche Aspekte fokussierten Verwaltungsdenken der Fall war.

Aufgrund dieser Überlegungen und Erkenntnisse ist m. E. auch die Durchsetzungskraft bei Mängeln im Bereich der Wirtschaftlichkeit ausreichend. Damit sind auch diesbezüglich die Voraussetzungen hinsichtlich der Sicherstellung von gesunden öffentlichen Finanzen im Sinne der Fragestellung dieser Arbeit gegeben.

4.6.4.3 Beurteilung der aufsichtsrechtlichen Durchsetzungskraft hinsichtlich der Sicherstellung von Lebensfähigkeit

Bei den drei untersuchten Systemen ist die Aufsicht über die Regeln, die eine Begrenzung der Verschuldung und damit unmittelbar die Lebensfähigkeit sicherstellen sollen, unterschiedlich ausgeprägt.

Bei den Gemeinden im Kanton Bern werden Regelverstösse im Rahmen der Organisationsaufsicht durch das AGR bzw. allfällige Korrekturmassnahmen von der Exekutive des Kantons Bern beschlossen (vgl. Erläuterungen in Abschnitt 4.4.3 auf Seite 67). Aufgrund der klar definierten Kriterien besteht bei der Festlegung dieser Massnahmen für die Exekutive des Kantons Bern kaum ein Ermessensspielraum.

Auch beim deutschen Bundeshaushalt kann korrigierend von der – in diesem Fall judikativen – Aufsicht eingegriffen werden. Im Rahmen eines sog. Normenkontrollverfahrens kann ein der Schuldenbremse widersprechendes Budget vom Bundesverfassungsgericht für ungültig erklärt werden (vgl. Erläuterungen in Abschnitt 4.4.3 auf Seite 67). Auch die deutsche Schuldenbremse ist derart ausgestaltet, dass kaum ein Beurteilungsspielraum besteht, ob ein Budget den im Rahmen der Schuldenbremse definierten Kriterien entspricht oder nicht.

Im Gegensatz dazu sind beim schweizerischen Bundeshaushalt bei der Nichteinhaltung der Kriterien für die Schuldenbremse keine aufsichtsrechtlichen Korrekturmassnahmen vorgesehen (vgl.

Erläuterungen in Abschnitt 4.4.3 auf Seite 67). Anders als bei der deutschen Schuldenbremse kann aufgrund der eingeschränkten Verfassungsgerichtsbarkeit auf der schweizerischen Bundesebene ein durch das Parlament verabschiedetes Budget vom Bundesgericht nicht für ungültig erklärt werden. Da ein der Schuldenbremse widersprechendes Budget vom Parlament verabschiedet wird und das Parlament damit Verantwortung dafür übernimmt, kann basierend auf der in dieser Arbeit gemachten systemisch eingegrenzten Aufsichtsdefinition auch nicht von Oberaufsicht gesprochen werden (vgl. die Definition von Aufsicht in Abschnitt 4.6.2.2 auf Seite 78).

Wie bereits bei der Betriebsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit stellt sich auch hier die grundsätzliche Frage, ob es überhaupt sinnvoll und legitim ist, wenn die Aufsicht in die Autonomie des beaufsichtigten Gemeinwesens eingreift. Zu berücksichtigen ist dabei insbesondere, dass wirksame Massnahmen in diesem Bereich bei der Kreditsprechung oder der Festlegung der Steuer ansetzen müssten. Damit die Aufsicht diese Massnahmen umsetzen kann, muss sie mit der Befugnis ausgestattet sein, demokratisch gefällte Beschlüsse auf höchster Ebene zu korrigieren oder aufzuheben. Bei der Wirtschaftlichkeit habe ich argumentiert, dass ein Eingriff in die Autonomie des beaufsichtigten Systems demokratisch gesehen heikel ist, da bei der Beurteilung immer ein politischer Ermessenspielraum besteht. Auch bei den Regeln zur Begrenzung der Fremdverschuldung spielen politische Aspekte eine Rolle. Einerseits kann eine nach starren Regeln ausgestaltete Schuldenbremse eine antizyklische Finanzpolitik oder Hilfsprogramme in aussergewöhnlichen Krisensituationen verunmöglichen. Es wäre dadurch beispielsweise nicht mehr möglich, dass während einer Rezessionsphase Investitionsprogramme beschlossen werden könnten, wenn die Fremdverschuldungsgrenze schon erreicht ist. In diesem Fall würde die Schuldenregel oder besser gesagt die Durchsetzung der Schuldenregel den Handlungsspielraum des demokratisch gewählten Parlamentes einschränken. Andererseits besteht bei einer unklaren oder zu offenen Definition dieser Regeln die Gefahr, dass beim Festlegen von Massnahmen durch die Aufsicht bei vermuteten Regelverstössen ein erheblicher Beurteilungsspielraum besteht. Dieser Beurteilungsspielraum wäre aus demokratischer Sicht fragwürdig, da die Aufsichtsstelle im Gegensatz zum Parlament über keine entsprechende demokratische Legitimation verfügt.

Basierend auf diesen Überlegungen können zwei Voraussetzungen definiert werden, welche die Regeln zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes bzw. der Schuldenbegrenzung erfüllen müssen, damit ein Eingreifen in die Autonomie des beaufsichtigten Systems aus demokratischer Sicht vertretbar ist:

1. Die **Regeln müssen** derart ausgestaltet sein, dass sie **einen ausreichenden politischen Handlungsspielraum offenlassen**, damit einerseits Raum für eine antizyklische Finanzpolitik besteht und andererseits in Krisensituationen für entsprechende Hilfsprogramme ausserordentliche Ausgaben erfolgen können.

2. Die **Regeln müssen klar sein und auf objektiven und messbaren Kriterien beruhen**, damit für die Aufsichtsstelle kein Beurteilungsspielraum besteht, ob die Vorgaben eingehalten werden oder nicht.

Bei der Schuldenbremse für den deutschen und den schweizerischen Bundeshaushalt sind die Voraussetzungen gemäss Punkt 1. erfüllt. Beide Schuldenbremsen weisen sog. Konjunkturkomponenten aus, und zudem gibt es Ausnahmeregelungen für aussergewöhnliche Krisensituationen. Im Gegensatz dazu berücksichtigen die Regeln für die Gemeinden im Kanton Bern weder die konjunkturelle Situation noch verfügen sie über entsprechende Ausnahmeregelungen (vgl. Abschnitt 4.4.3 auf

Seite 67). Aufgrund der Grösse der Gemeindefinanzhaushalte und der damit verbundenen volkswirtschaftlichen Bedeutung ist m. E. eine konjunkturelle Komponente auch nicht erforderlich.

Bezogen auf Punkt 2 kann festgehalten werden, dass bei allen drei untersuchten Systemen klare Regeln definiert sind und auch deren Einhaltung auf der Grundlage der entsprechenden Messgrössen eindeutig beurteilt werden kann (vgl. Abschnitt 4.4.3 auf Seite 67).

Folglich sind die beiden Voraussetzungen, dass die Aufsicht in demokratisch verträglicher Weise in die Autonomie des Gemeinwesens eingreifen kann, bei allen drei untersuchten Systemen gegeben. Zudem spricht auch die hohe Relevanz dieser Regeln hinsichtlich der Sicherstellung von gesunden öffentlichen Finanzen dafür, die Aufsicht mit Eingriffskompetenzen auszustatten. Die Regeln zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts in der Pyramidenspitze zielen direkt auf die Lebensfähigkeit des Systems und sind deshalb zentral bezogen auf die Forschungsfrage in dieser Arbeit.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Eingriffsmöglichkeiten der Aufsicht bezüglich der Regeln zur Sicherstellung der Lebensfähigkeit gegeben sein sollten. Dies ist auf der deutschen Bundesebene und bei den Gemeinden des Kantons Bern gewährleistet. Nur auf der schweizerischen Bundesebene ist bezüglich der Durchsetzung der Schuldenbremse diese Voraussetzung nicht erfüllt.

5 Schlussfolgerung und Erfolgsfaktoren

Basierend auf den bisherigen Analysen und Beurteilungen werde ich in diesem abschliessenden Kapitel zuerst eine allgemeine Beurteilung der untersuchten ÖFA-Systeme vornehmen, die grösste ungelöste Herausforderung bezüglich der Sicherstellung von Compliance erörtern und ausführen, welches aus meiner Sicht die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren im Sinne der Fragestellung der Arbeit sind.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass alle drei untersuchten öffentlichen Finanzhaushalte über eine gut funktionierende Finanzaufsicht verfügen. Obschon sie grundsätzlich anders aufgebaut sind, weisen sie alle über die notwendigen Elemente und Funktionen auf, die für die Sicherstellung der Aufsicht benötigt werden. Aufgrund der unterschiedlichen dahinterliegenden Konzepte sind diese einfach anders organisiert und bezeichnet.

Die grösste Schwierigkeit bei der Sicherstellung von Compliance besteht gemäss den Aussagen der Vertreter aller drei untersuchten ÖFA-Systeme in der Implementation von Regeln zur Sicherstellung von regelkonformem Verhalten der Mitarbeiter. Bis heute ist es mit der Anwendung der dafür geschaffenen Systeme und Modelle (IKS-Ansatz, Three- Lines-of-Defence-Modell etc.) in der Praxis noch nicht gelungen, regelkonformes Verhalten der Mitarbeiter im beabsichtigten Umfang sicherzustellen und damit die vorhandenen Risiken wie gewünscht zu reduzieren. Mögliche Lösungsansätze dazu habe ich in Abschnitt 4.4.4 auf Seite 68 aufgeführt.

Wie die Untersuchungen aufgezeigt haben, müssen für ein funktionierendes ÖFA-System viele verschiedene Elemente zusammenspielen. Ich beschränke mich in den folgenden Abschnitten auf lediglich drei Schlüsselfaktoren, die aus meiner Sicht ausschlaggebend für den Erfolg eines ÖFA-Systems hinsichtlich der Fragestellung dieser Arbeit sind.

Ein zentrales Element, das auch in den Deklarationen von Lima und Mexiko einen Schwerpunkt bildet und ausführlich behandelt wird, ist die **Unabhängigkeit** der ÖFAS und allfälliger mit der Prüfung beauftragten Stellen. Ohne diese Unabhängigkeit kann es keine objektiven Feststellungen über vorhandene Mängel im Finanzhaushalt geben. Die Beurteilungen in Abschnitt 4.5 auf Seite 73 haben ergeben, dass die Unabhängigkeit bei allen drei untersuchten ÖFA-Systemen ausreichend gegeben ist. Im Vergleich mit den beiden anderen ÖFAS muss gleichwohl festgehalten werden, dass die als Hilfsorgan der Exekutive und Legislative ausgestalteten EFK organisatorisch über eine weniger weit gehende Unabhängigkeit verfügt (vgl. zur Verankerung die Erläuterungen in Abschnitt 3.2.3.1 auf Seite 48 und deren Beurteilung in Abschnitt 4.5 auf Seite 73). Obschon die organisatorische Verankerung der EFK hinsichtlich der Unabhängigkeit nicht optimal ist, gelingt es aber gemäss den Aussagen des Direktors der EFK mit den dafür vorgesehen Bestimmungen trotzdem, die EFK in der Praxis effektiv gegen Einflüsse von aussen zu schützen (vgl. dazu die Erläuterungen in Abschnitt 4.5 auf Seite 73). Bei den Diskussionen zum Thema Unabhängigkeit ist weiter grundsätzlich zu berücksichtigten, dass es absolut objektive Prüfungsfeststellungen nicht geben kann. Der in Leitsatz 3 der Deklaration von Mexiko festgelegte Grundsatz, dass sich die Prüfung auf die Umsetzung der Politik zu beschränken hat und nicht die Politik selber prüft ist zwar richtig, aber in der Praxis m. E. nicht vollständig umsetzbar. Jeder Prüfer verfügt über eine politische Meinung und wird seine Prüfungen – insbesondere, wenn noch ein erheblicher Beurteilungsspielraum wie bei der Wirtschaftlichkeit besteht (vgl. [8, S. 154] – durch diese Brille gefärbt vornehmen. Dies ist auch nicht als Unvermögen des Prüfers zu werten, sondern ist unter den gegebenen Umständen normal und zu akzeptieren.

Ein weiteres zentrales Element ist das **Vorhandensein von Regeln, welche auf die Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes abzielen**. Wie die Untersuchung gezeigt hat, gibt es dabei unterschiedliche Ansätze. Beim deutschen und schweizerischen Bundeshaushalt existieren Schuldenbremsen, die direkt bei der Fremdverschuldung ansetzen und die maximal erlaubte Neuverschuldung von der volkswirtschaftlichen Entwicklung und der konjunkturellen Situation abhängig machen. Bei den Gemeinden im Kanton Bern wird ein allfälliger Bilanzfehlbetrag als Referenzgrösse genommen, welcher innert einer bestimmten Frist abzutragen ist. Gemein ist beiden Ansätzen, dass sie die Verschuldung des Gemeinwesens auf ein für das Gemeinwesen tragbares Niveau beschränken wollen.

Drittes und letztes zentrales Element in einem ÖFA-System ist, dass bei Regelverstössen, welche den Fortbestand des Gemeinwesens gefährden, eine staatliche **Aufsichtsstelle** zwingend **mit notwendigen Durchsetzungskompetenzen** ausgestattet ist, damit dieser Mangelzustand korrigiert werden kann.

Die Ausführungen zur staatlichen Aufsicht zeigen auf, dass der Aufsichtsbegriff vielschichtig ist und unterschiedlich definiert werden kann. Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen wie die Aufsicht ausgestaltet ist und über welche Durchsetzungsmöglichkeiten sie gegenüber der beaufsichtigten Stelle verfügt (vgl. Abschnitt 4.6.2 auf Seite 76). Durch die systematische Unterteilung der Regeln nach ihren Zielsetzungen (vgl. Abschnitt 4.4 auf Seite 64) wurde mir klar, dass bei der Ausgestaltung der Aufsicht die Art der beaufsichtigten Regeln berücksichtigt werden muss. Beispielsweise gibt es bei Feststellungen zur Anwendung der Wirtschaftlichkeitsprinzipien einen erheblichen Beurteilungsspielraum für den Prüfer, da damit zusammenhängende Fragestellungen auch immer politische Aspekte aufweisen. Bei solchen festgestellten Mängeln, kann m. E. die Durchsetzungsmacht einer Aufsichtsstelle nicht gleich weit gehen wie beispielsweise bei den Regeln zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes. Bei Letzteren ist ein Eingriff aufgrund eines Regelverstosses – im wahrsten Sinne des Wortes – existenziell, da diese Regeln direkt auf die Erhaltung der Lebensfähigkeit des Gemeinwesens abzielen.

Wie die Untersuchung gezeigt hat, sind im Vergleich zu den beiden anderen ÖFA-Systemen die Durchsetzungsmöglichkeiten bei einem Verstoss gegen die für den schweizerischen Bundeshaushalt geltende Schuldenbremse sehr beschränkt. Zwar existiert im juristischen Sinne eine diesbezügliche Oberaufsicht des Parlaments. Da das Parlament mit seinen Beschlüssen (beispielsweise der Festlegung des jährlichen Budgets) auch Verantwortung für die finanzielle Situation des Bundeshaushaltes trägt, kontrolliert es sich im Rahmen seiner Oberaufsichtsfunktion zumindest teilweise selber. Man könnte argumentieren, dass diese Oberaufsicht in der Praxis ausreichend ist, da die finanzielle Situation des schweizerischen Bundeshaushaltes im Vergleich zu anderen Länder immer noch vorbildlich ist und die Politiker in der Schweiz kulturell geprägt ohnehin mehrheitlich für eine seriöse und nachhaltige Finanzpolitik einstehen. Dem könnte man entgegenhalten, dass aufgrund der starken wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz und den damit verbundenen hohen Steuereinnahmen, der schweizerische Bundeshaushalt in der jüngeren Vergangenheit noch keinem wirklichen Stresstest unterzogen wurde. Wenn beispielsweise aufgrund einer langandauernden Rezession die Geldmittel knapper und der Verteilkampf grösser wird, ist automatisch auch die Versuchung für die Politiker grösser, die Lasten auf zukünftige Generationen abzuschieben. Ich bin überzeugt, dass – wie überall in der Welt – auch in der Schweiz Politiker dazu tendieren, aus Popularitätsgründen die staatlichen Leistungen stärker auszubauen als die Steuern zu erhöhen. Oder es werden aufgrund von Wahlversprechen die Steuern gesenkt, ohne dass im Gegenzug staatliche Leistungen abgebaut

werden. Solche Verhaltensweisen verstärken sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit knapperen Geldmitteln, was gerade in diesen Phasen zu einer schnellen Zunahme der Fremdverschuldung im Verhältnis zum BIP führen kann.

Aus diesen Gründen bin ich der Meinung, dass Verstösse gegen die Regeln der Schuldenbremse, auch wenn sie durch Beschlüsse des Parlaments ausgelöst wurden, zu einem aufsichtsrechtlichen Eingriff führen müssten. Ich bin mir bewusst, dass ein entsprechender Eingriff, welcher wie beim BRH über eine gerichtliche Instanz erfolgen müsste, im Widerspruch zum heutigen schweizerischen Staatsverständnis steht, welches kulturell bedingt demokratisch legitimierten Entscheiden einen höheren Stellenwert beimisst, als der rechtsstaatlichen Durchsetzung von Verfassungsbestimmungen durch richterliche Instanzen (vgl. dazu auch die Erläuterungen am Schluss des Abschnitts 4.2 auf Seite 62. Trotzdem bin ich in Anbetracht der zentralen Bedeutung der Schuldenbremse für den autonomen Fortbestand des Gemeinweisens überzeugt, dass eine derartige Lösung angestrebt werden sollte. Für den schweizerischen Bundeshaushalt hat der Souverän in der Volksabstimmung vom 2. Dezember 2001 über die Schuldenbremse mit einem Ja-Stimmenanteil von 84,7 Prozent[17] und einer Mehrheit in allen Kantonen klar zum Ausdruck gebracht, dass man die finanziellen Lasten der Gegenwart nicht auf zukünftigen Generationen übertragen will. Wenn ein Politiker für ein mit der Schuldenbremse im Widerspruch stehendes Geschäft stimmen und sich dabei in Anbetracht dieses Abstimmungsresultats auf seine demokratische Legitimität berufen würde, widerspräche dies nicht nur der Verfassung, sondern m. E. auch dem gesunden Menschenverstand.

[17] Quelle: Schweiz. Bundeskanzlei; https://www.admin.ch/ch/d/pore/va/20011202/can480.html

Literaturverzeichnis

[1] Stefan Hunziker et al. *IKS-Leitfaden : Internes Kontrollsystem für Gemeinden.* ger. Bern: Haupt, 2012. ISBN: 9783258077291.

[2] Oliver Bungartz. *Handbuch Interne Kontrollsysteme (IKS) : Steuerung und Überwachung von Unternehmen.* ger. 4th ed. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2014. ISBN: 3-503-15425-6.

[3] Klaus-Henning Busse. *300 Jahre externe Finanzkontrolle - gestern, heute und morgen : Festschrift zur 300. Wiederkehr der Errichtung der Preussischen General-Rechenkammer.* ger. Berlin, 2014.

[4] Ueli Friederich. *Aufsichtsrechtliche Anzeigen an den Grossen Rat. Bern.* 2007.

[5] Ueli Friederich. *Bernisches Verwaltungsrecht.* ger. Hrsg. von Reto Feller Markus Müller. 2. Auflage. Bern: Stämpfli Verlag, 2013. ISBN: 3727279842.

[6] Alfred Holthoff. *Rationalität und Wirtschaftlichkeit als Imperative für die Betriebsführung von Elektrizitätsversorgungsunternehmungen.* ger. Berlin[-West, 1988.

[7] INTOSAI. *Deklaration von Lima über die Leitlinien der Finanzkontrolle.* 1977.

[8] Stefan Koller. *Braucht die Schweiz einen Rechnungshof? : eine Studie über die optimale Ausgestaltung der Obersten Rechnungskontrollbehörde und des Finanzkontrollsystems des Bundes unter vergleichendem Einbezug der deutschen und österreichischen Finanzkontrollkonzeptionen.* ger. Bern: Haupt Verlag, 2002.

[9] Fredmund Malik. *Strategie des Managements komplexer Systeme : ein Beitrag zur Management-Kybernetik evolutionärer Systeme.* ger. Neuausgabe, 10. Aufl. Bern: Haupt, 2008. ISBN: 9783258073965.

[10] *Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung. Band 1 Buchführung und Rechnungslegung.* ger. Zürich: Treuhand-Kammer, 2014. ISBN: 9783906076140.

[11] *Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung. Band 2 Abschlussprüfung.* ger. Zürich: Treuhand-Kammer, 2009. ISBN: 9783906076140.

[12] *Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung. Band 4 Versicherungen, Personalvorsorge und öffentliche Verwaltungen.* ger. Zürich: Treuhand-Kammer, 2009. ISBN: 9783906076140.

[13] Christoph Thäsler. *Finanzkontrolle im europäischen Mehrebenensystem : Die Zusammenarbeit der europäischen Rechnungskontrollbehörden und die Perspektiven für einen externen Finanzkontrollverbund.* ger. 1. Aufl. s.l: VR Unipress / Universitätsverlag Osnabrück, 2012. ISBN: 9783899719475.

[14] Alexander Thiele. *Finanzaufsicht : der Staat und die Finanzmärkte.* ger. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. ISBN: 3-16-152923-5.

[15] Jean-Paul Thommen. *Lexikon der Betriebswirtschaft.* ger. Zürich: Versus Verlag AG, 2008. ISBN: 3-03909-050-X.

[16] Pierre Tschannen. *Allgemeines Verwaltungsrecht.* ger. 4. Aufl. Stämpflis juristische Lehrbücher. Bern: Stämpfli, 2014. ISBN: 9783035410983.

[17] *Wirtschafts-Lexikon : Das Wissen der Betriebswirtschaftslehre.* ger. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2006. ISBN: 9783791026008.

Gesetzliche Grundlagen

Erlasse auf der Schweizerischen Bundesebene

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; Bundesverfassung; SR 101)

Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (OR; Obligationenrecht; SR 220)

Bundesgesetz über den eidgenössischen Finanzhaushalt (FHG; Finanzhaushaltgesetz; SR 611.0)

Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzkontrolle (FKG; Finanzkontrollgesetz; SR 614.0)

Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen (SuG; Subventionsgesetz; SR 616.1)

Finanzhaushaltverordnung (FHV; SR 611.01)

Erlasse des Kantons Bern

Verfassung des Kantons Bern (KV; BSG 101.1)

Gemeindegesetz des Kantons Bern (GG; BSG 170.11)

Gesetz über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG; BSG 620.0)

Gemeindeverordnung des Kantons Bern (GV; BSG 170.111)

Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV; BSG 170.511)

Erlasse auf der Deutschen Bundesebene

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)

Bundeshaushaltsordnung (BHO)

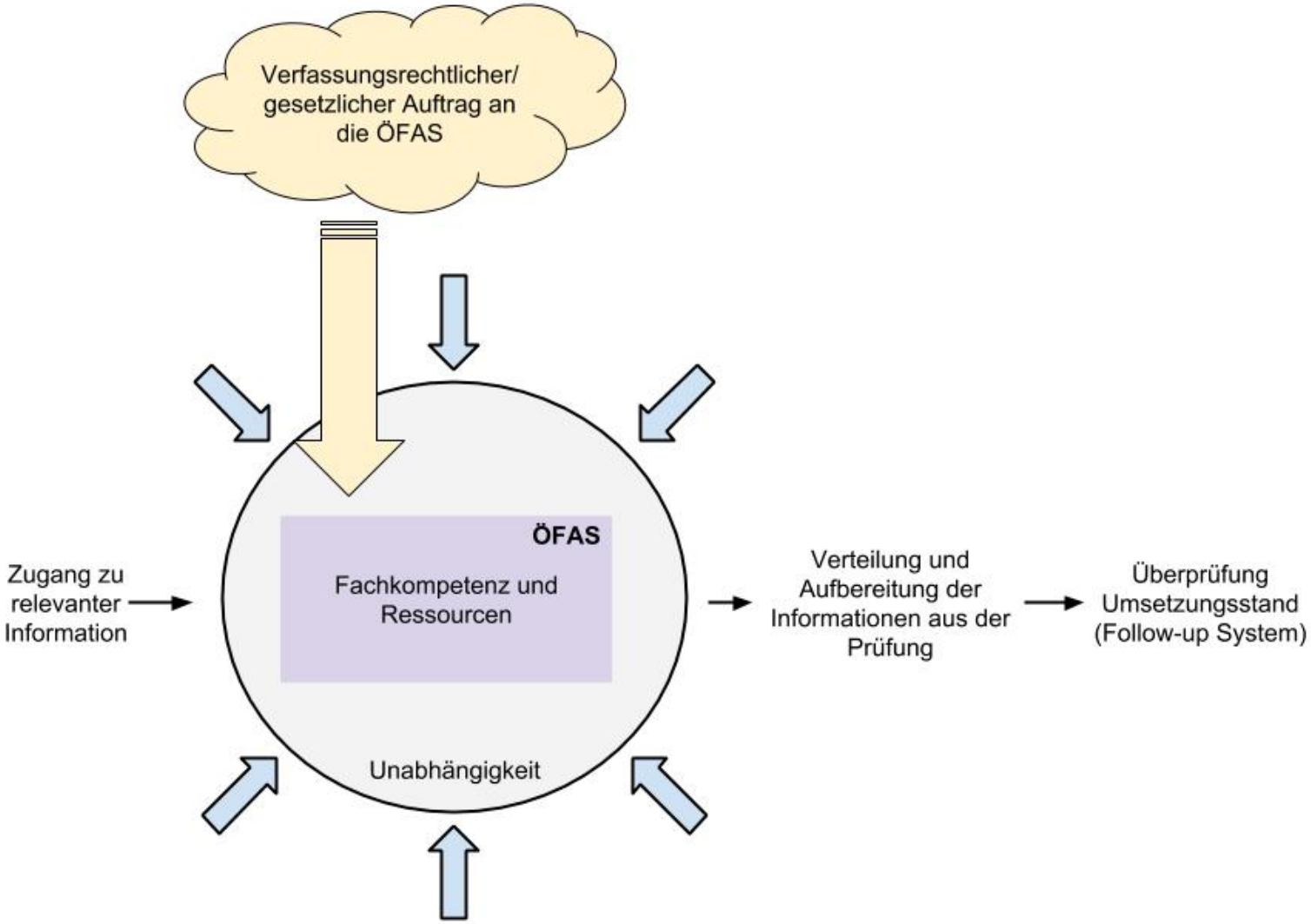
Gesetz über den Bundesrechnungshof (BRHG; Bundesrechnungshofgesetz)

Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder

(HGrG; Haushaltsgrundsätzegesetz)

Gesetz zur Errichtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen (StabiRatG; Stabilitätsratsgesetz)

A Abbildung EVA-Modell mit den Grundsätzen der Deklaration von Lima und Mexiko



B Qualitative Erhebung

Fragebogen für die Interviews mit einer Öffentlichen Finanzaufsichtsstelle (ÖFAS)

als Grundlage für die Master-Thesis "Gesunde öffentliche Finanzen – Erfolgsfaktoren in der Ausgestaltung der Aufsicht über öffentliche Finanzhaushalte" von Gregor Masshardt

Frage	***Antwort EFK***	***Antwort AGR***	***Antwort BRH***
1. Unabhängigkeit			
1.1 Welcher Staatsgewalt ist die ÖFAS zugeordnet?	Gemäss Art. 1 Abs. 1 FKG unterstützt die EFK Legislative und Exekutive. Sie ist damit zwei Staatsgewalten zugeordnet (Doppelstellung). Der Direktor der EFK erachtet diese Doppelstellung nicht als problematisch. Er kann ihr sogar positive Aspekte abgewinnen, wie zum Beispiel die damit verbundene doppelte Legitimität.	Bei der öffentlichen Finanzaufsicht des Kantons Bern über die Gemeindefinanzen wird unterschieden zwischen der Aufsichts- und der Prüfungstätigkeit: Die **Aufsichtstätigkeit** ist dabei der Exekutive der nächsthöheren Staatsebene (Regierungsrat des Kantons Bern) zugeordnet und wird durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) wahrgenommen. Direkt prüfende Handlungen führt das AGR nur im Rahmen von *vertieften Kontrollen* von Gemeinderechnungen durch (pro Jahr werden ca. 10% der Gemeinderechnungen kontrolliert). Für die eigentliche **Prüfungstätigkeit** wählen die Legislative oder die Stimmberechtigten der Gemeinde gemäss Art. 122 GV ein Rechnungsprüfungsorgan (RPO). Die RPO ist unabhängig von der Exekutive und der Verwaltung und nur der Legislative gegenüber rechenschaftspflichtig. Als RPO kann die Gemeinde eine Rechnungsprüfungskommission, einen oder mehrere Revisoren oder eine privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierte Revisionsstelle einsetzen.	Gemäss § 1 BRHG ist der BRH eine oberste Bundesbehörde und als unabhängiges Organ nur dem Gesetz unterworfen. In diesem Sinne ist der BRH eine Institution eigener Art und kann keiner der drei Staatsgewalten zugeordnet werden.
1.2 Gibt es in der Praxis eine Beeinflussung oder Versuche der Beeinflussung der ÖFAS von aussen? Bei welchen Prüfungshandlungen ist die Wahrscheinlichkeit einer Beeinflussung am grössten?	Gemäss dem Direktor der EFK wird in der Praxis nicht versucht, auf die Arbeit der EFK Einfluss zu nehmen.	Für die **Prüfungstätigkeit**, resp. für das RPO gelten die Bestimmungen in Art. 122 Abs. 2 und 3 hinsichtlich der Unabhängigkeit. In der Praxis ist die Gefahr einer Beeinflussung von aussen gering. Latenter ist die Gefahr einer politischen Einflussnahme, wenn im Rahmen der **Aufsichtstätigkeit** Vorschriften hinsichtlich Gewährleistung eines längerfristig ausgeglichenen Finanzhaushaltes (Abschnitt 8 dieses Fragebogens) nicht eingehalten und im Rahmen der Finanzaufsicht entsprechende Massnahmen durch den Regierungsrat verfügt werden müssen.	Gemäss Herrn Dr. Jan Keller gibt es keine Beeinflussung von aussen und es werden auch keine Versuche dazu unternommen.

1.3 Wie weit besteht für die leitenden und normalen Mitarbeiter der ÖFAS ein Kündigungsschutz? Bestehen besondere Abberufungsmodalitäten?	Gemäss Art. 2 Abs. 2 FKG kann der Bundesrat den Direktor nur bei schwerwiegenden Amtspflichtverletzungen vor Ablauf der Amtsdauer abberufen. Er kann die Abberufung mit einer Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht anfechten. Für die übrigen Mitarbeiter der EFK gelten die Bestimmungen des Bundespersonalgesetzes.	Die Mitarbeiter des AGR unterstehen den üblichen personalrechtlichen Bestimmungen des Kantons Bern. Beim mit der Prüfung beauftragten Wirtschaftsprüfungsunternehmen stellt sich weniger die Frage des Kündigungsschutzes, sondern mehr die Problematik, dass dieses nach Ablauf des Mandates bei der Ausschreibung für das Folgemandat möglicherweise nicht mehr berücksichtigt wird, wenn die Gemeinde mit den Leistungen oder Beurteilungen des Wirtschaftsprüfungsunternehmens nicht "zufrieden" war.	Für die Mitglieder des BRH als deren leitenden Beamte (Präsident, Vizepräsident, Leiter der Prüfungsabteilungen, Prüfungsgebietsleiter; rund 60 der 650 Mitarbeiter) gelten gemäss Art. 114 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes die Bestimmungen hinsichtlich der richterlichen Unabhängigkeit. Im Rahmen dieser sind sie bei der Wahrnehmung ihrer fachlichen Aufgaben keinen Weisungen unterworfen. Daneben geniessen sie aufgrund ihres Status besonderen Schutz im Hinblick auf Disziplinarmassnahmen oder Versetzungen. Zudem werden der Präsident und der Vizepräsident gemäss § 3 Abs. 2 BRHG zu Beamten auf Zeit ernannt. Sie werden dabei fix für 12 Jahre gewählt und können nach Ablauf dieser Dauer nicht mehr wiedergewählt werden. Für alle Beamten des BRH gelten die allgemeinen Bestimmungen des Bundesbeamtengesetzes. Wenn keine schwerwiegende Amtspflichtverletzung oder ein strafrechtliches Vergehen verschuldet wird, kann ihnen nicht gekündigt werden bzw. sie sind Beamte auf Lebenszeit.
1.4 Wie steht es um die finanzielle Unabhängigkeit? Wer kann auf das Budget der ÖFAS Einfluss nehmen? Kann z. B. die Exekutive der geprüften Stelle das Budget beeinflussen?	Gemäss Art. 2 Abs. 3 FKG hat der Bundesrat den Voranschlag der EFK unverändert der Bundesversammlung vorzulegen. Zum Beispiel wurden für das Jahr 2015 von der EFK 6 neue Stellen beantragt, welche direkt vom Parlament bewilligt wurden.	Im Bereich der **Aufsicht** besteht weitest gehende Unabhängigkeit, da die Gemeinde nicht direkt auf das Budget des AGR auf der nächsthöheren Staatsebene, resp. des Kantons Bern Einfluss nehmen kann. Auch der Budgetkredit für die **Prüfung** durch das RPO kann nicht einfach gestrichen werden. Der Mindestumfang der Prüfung stellt eine gebundene Ausgabe dar.	Das Budget für den BRH wird vom Parlament festgelegt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Bereichen, darf das Budget des BRH jedoch nicht ohne dessen Einwilligung zuhanden des Parlamentes angepasst werden. Der Stellenplan wird zusammen mit dem Budget festgelegt.
1.5 Wie leicht kann die ÖFAS mit zusätzlichen Sonderaufträgen z. B. vom Parlament oder der Exekutive mandatiert werden? Muss die ÖFAS diese zwingend annehmen?	Die EFK kann gemäss Art. 1 Abs. 2 FKG Aufträge vom Parlament oder dem Bundesrat ablehnen, wenn diese die Abwicklung des Revisionsprogrammes gefährden.	Die Gemeinde kann das AGR nicht mit Sonderaufträgen mandatieren. Das mit der Prüfung beauftragte externe Unternehmen kann zwar mit Sonderaufträgen mandatiert werden. Dies wird jedoch in der Praxis kaum zu Ressourcenengpässen führen, welche die ordentliche Prüfungstätigkeit negativ beeinflussen könnte. Zudem sind in diesem Bereich auch noch strengere Regeln zu erwarten, im Sinne dass die mit der Prüfung beauftragten Unternehmen nicht beliebig Beratungen für die geprüfte Organisation anbieten dürfen.	Der BRH kann als unabhängiges Organ grundsätzlich nicht von aussen mit etwas mandatiert werden. Parlamentarische Ausschüsse können jedoch sog. Prüfungsbitten an den BRH stellen. In der Praxis wird diesen Bitten fast immer entsprochen. Die sich daraus ergebenden Ergebnisse werden in sog. Beratungsberichten gemäss § 88 Abs. 2 BHO festgehalten. Die Erstellung eines Beratungsberichtes kann jedoch auch aus Eigeninitiative des BRH aufgrund von Prüfungserfahrungen erfolgen.
2. Aufgabenerfüllung			

2.1 Hat die ÖFAS Zugriff auf alle notwendigen Informationen, die sie zur Prüfung benötigt?	Art. 10 FKG gewährleistet den Zugriff auf alle notwendigen Informationen. Auch besonders schützenswerte Personendaten sind davon nicht ausgenommen. Gemäss Art. 9 FKG besteht zudem eine Informationspflicht der Bundeskanzlei sowie der Departemente mit ihren Dienststellen und den Eidg. Gerichten, die Eidg. Finanzkontrolle über die Beschlüsse und die Umsetzung der Beschlüsse, welche den Finanzhaushalt des Bundes betreffen, zu dokumentieren.	Gemäss Ziffer 5.5.2 des Handbuchs Gemeindefinanzen des Kantons Bern (Ausgabe 2001) hat das RPO folgende diesbezügliche Rechte: • Akteneinsicht, soweit zur Prüfung erforderlich, um die Prüfungsaufgaben wahrnehmen zu können (z. B. Gemeinderatsprotokolle, Korrespondenz). • Zutritt zu allen Räumlichkeiten der Gemeinde, soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgabe erforderlich ist. • Einsicht in alle Behältnisse, soweit erforderlich. • Einholung aller sachdienlichen Auskünfte, soweit dies zur Rechnungsprüfung nötig ist.	In § 95 BHO wird die Auskunftspflicht für Unterlagen und Auskünfte gegenüber dem BRH festgehalten, welcher dieser für die Erfüllung seiner Aufgaben für erforderlich hält. In der Regel ist der Zugriff auf die notwendigen Informationen und Unterlagen kein Problem.
2.2 Stehen der ÖFAS genügend Ressourcen zu Verfügung?	Für das Jahr 2016 werden von der EFK 6 weitere Stellen beim Parlament beantragt, da der heutige Personalbestand als nicht ausreichend angesehen wird. Mit diesen Stellen wäre die EFK gemäss dem Direktor dann voraussichtlich mit genügend personellen Ressourcen ausgestattet.	Bei dem mit der **Rechnungsprüfung** beauftragten Organ sind die Ressourcen in der Praxis kein Problem. Vermehrt wurden in den letzten Jahren professionelle Wirtschaftsprüfungsunternehmen beauftragt, die im Rahmen des Mandates verpflichtet sind, die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Aufgrund des in dieser Branche herrschenden Preiskampfes besteht zurzeit die Gefahr, dass die Prüfungsqualität aufgrund von ungenügendem Ressourceneinsatz mangelhaft sein kann. Durch entsprechende für die RPO verbindliche Weisungen nimmt das AGR Einfluss, damit eine ausreichende Mindestprüfungsqualität sichergestellt werden kann. Im Bereich der **Aufsichtstätigkeit** kann das AGR die Qualität mit den bestehenden Personalressourcen sicherstellen. Ressourcenmässig schwierig kann es werden, wenn gleichzeitig umfangreiche Sonderaufträge (wie z. B. die Einführung von HRM2) bewältigt werden müssen.	Grundsätzlich verfügt der BRH über ausreichende Ressourcen für seine Aufgabenerfüllung.

2.3 Findet die ÖFAS auf dem Arbeitsmarkt genügend qualifiziertes Personal? Wie sieht das Qualifikationsprofil eines Mitarbeitenden der ÖFAS aus?	Seit sich die Wahrnehmung der EFK in der Öffentlichkeit verbessert hat, ist die Suche nach qualifiziertem Personal kein Problem mehr. In der Regel sind die Mitarbeiter der EFK 40 bis 55 Jahre alt. Damit die EFK die Anforderungen der Revisionsaufsichtsbehörde erfüllt, müssen 2 von 3 Personen in den Prüfteams zugelassene Prüfexperten sein.	Für die **Prüfungstätigkeit** gibt Art. 123 und 124 GV die notwendigen Qualifikationen vor. Aufgrund der im Vergleich zu früher höheren Anforderungen und der verschärften Haftung (früher war Haftung nur bei Grobfahrlässigkeit; heute genügt bereits einfache Fahrlässigkeit) gibt es immer weniger Personen, die nebenamtlich in einer Rechnungsprüfungskommission tätig sind und immer häufiger werden professionelle Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit dieser Aufgabe mandatiert. Die im Bereich der **Finanzaufsicht** beim AGR angestellten Personen verfügen in der Regel über eine kaufmännische Grundausbildung ergänzt mit einer Ausbildung zum Finanzverwalter oder für wissenschaftlich tätige Mitarbeitende einen Bachelor/Master-Abschluss im Bereich BWL. Es ist für das AGR zunehmend schwierig, entsprechend qualifizierte Leute auf dem Arbeitsmarkt zu rekrutieren.	Grundsätzlich findet der BRH genügend qualifiziertes Personal. Je nach dem, für welchen Standort (BRH, Aussenstelle, Prüfungsämter), kann dies im Einzelfall abhängig von der Situation vor Ort oder dem nachgefragten Bewerberprofil einfacher bzw. schneller gehen oder auch gelegentlich eine zweite Ausschreibung erforderlich machen. Das typische Qualifikationsprofil eines Mitarbeitenden der externen Finanzkontrolle des Bundes existiert nicht. Eingestellt wird Personal entsprechend der im Einzelfall erforderlichen Qualifikation. Das Ausbildungsprofil der Beschäftigten ist damit sehr weit gespannt und reicht vom Juristen, Betriebswirt, Ingenieur (verschiedene Fachrichtungen) über Soziologen, Mathematiker, Psychologen bis hin zu Militärs.
2.4 Wie wird die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter gewährleistet? Gibt es einen Austausch mit anderen ÖFAS?	Jedes Jahr werden mit den Mitarbeitenden der EFK im Januar Weiterbildungen im Umfang von zwei Wochen durchgeführt. Daran können auch Mitarbeitende aus dem Bereich der den Ämtern unterstellen internen Revision teilnehmen. Diese Kurse werden von internen sowie von externen Ausbildern durchgeführt.	Die Mitarbeiter des AGR besuchen regelmässig berufsspezifische Weiterbildungen. Im Rahmen der "Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen" werden im Zweijahresturnus Arbeitstagungen durchgeführt. Diese bezwecken den Informations- und Erfahrungsaustausch, die Förderung der Aus- und Weiterbildung und die Koordination der kommunalen Haushaltführung.	Bei Anstellungsbeginn durchlaufen die Mitarbeiter ein Einführungsprogramm, das neben den Phasen der Arbeitstätigkeit auch die Absolvierung von Lernmodulen vorsieht. Danach erfolgt die Weiterbildung individuell u. A. auf der Basis eines jährlich stattfindenden Weiterbildungsgesprächs. Mitarbeiter, welche im Austausch mit anderen ÖFAS stehen, wird zum Beispiel die Teilnahme an Sprachkursen ermöglicht.

2.5 Führt die ÖFAS alle Prüfungen selber durch oder hat sie diese teilweise oder vollständig an externe (z. B. Wirtschaftsprüfungsunternehmen) oder interne Stellen (z. B. Finanzinspektorate) ausgelagert?	Wenn für eine Aufgabe besondere Fachkenntnisse notwendig sind oder diese mit dem ordentlichen Personalbestand nicht erfüllt werden kann, ist die EFK gemäss Art. 3 FKG befugt, externe Sachverständige beizuziehen. Für externe Sachverständige stehen der EFK rund CHF 1 Mio. pro zur Verfügung. Die Gründe für den Einsatz sind einerseits die Entlastung von eigenem Personal sowie das Erfordernis von speziellem Fachwissen (IT, Evaluation usw.). Die EFK arbeitet zudem auch eng mit den internen Finanzinspektoraten zusammen und auch mit anderen Personen innerhalb der Bundesverwaltung, die über spezielles Fachwissen verfügen.	Die eigentliche **Prüfungstätigkeit** wird durch das von der Gemeinde gewählte RPO durchgeführt. Mittels einer "Bestätigung der Gemeinde zur Jahresrechnung" (Art. 126a GV) wird das AGR über die Finanzlage der Gemeinde informiert, damit es gegebenenfalls aufsichtsrechtliche Massnahmen einleiten kann. Diese Bestätigung wird vom Exekutivorgan der Gemeinde zusammen mit dem RPO unterschrieben. Im Rahmen der **Aufsichtstätigkeit** werden vom AGR mehrheitlich Arbeiten im Bereich der Sonderaufträge (z. B. bei der Einführung von HRM2 Excel-Tools als Vorlage für die Gemeinden) an Externe ausgelagert. Bei aufsichtsrechtlichen Massnahmen können durch Dritte dem Kanton verursachte Kosten (z. B. für die Erarbeitung und Festlegung des Gemeindebudgets, wenn diese bis zum 30. Juni des Rechnungsjahres über kein genehmigtes Budget verfügt) auf die Gemeinden überwälzt werden.	Gemäss § 94 Abs. 2 BHO kann der BRH (externe) Sachverständige hinzuziehen. Der BRH stützt sich dabei nur auf das Urteil, Gutachten oder Fachwissen des Sachverständigen ab. In jedem Fall wird die Prüfung jedoch selber durchgeführt und der BRH bleibt für das Prüfungsergebnis verantwortlich. Vielfach steht der Beizug eines Sachverständigen auch nicht im direkten Zusammenhang mit einem inhaltlichen Prüfungsthema, sondern klärt eine allgemeine für die tägliche Arbeit des BRH relevante Fragestellung (z. B. im Prüfungsrecht) ab.
2.6 Werden Daten aus den Buchhaltungssystemen der zu überprüfenden Stellen automatisiert und IT-basierend ausgewertet?	Journal Entry Testing (JET-Analyse) wird vor allem in Verbindung zum PS 240 angewendet.	Bei der **Prüfungstätigkeit** werden solche Verfahren in der Praxis eher selten angewendet, da die meisten Gemeinden auch nicht entsprechend grosse Buchhaltungen aufweisen. Im Rahmen der **Finanzaufsichtstätigkeit** werden Informationen aus den Gemeindebuchhaltungen für die Erstellung von Statistiken (FINSTA) IT-basierend aufbereitet. Dieses Zahlenmaterial wird auch für die Aufsichtstätigkeit genutzt.	Die Daten aus dem Buchführungssystem des Bundes (HKR-Verfahren) werden über eine gesicherte Datenleitung als .csv-Dateien dem BRH zur Verfügung gestellt. Für Prüfungszwecke werden die Daten in die Prüfsoftware IDEA (Interactive Data Extraction and Analysis) importiert. Die Daten bilden die Grundlage für die Prüfung der Haushaltsrechnung (u. A. Belegprüfung auf der Grundlage eines statistical samplings gemäss ISSAI 1530) sowie risikoorientierter Prüfungen des BRH. Mit IDEA ist eine Analyse der Transaktionsdaten und des damit verbundenen Buchungsstoffes möglich.
3. Berichterstattung			

3.1 Wie ist das Berichtswesen organisiert? Welche Arten von Berichten gibt es? Gibt es einen Jahresbericht über die gesamte Tätigkeit der ÖFAS?	Gemäss Art. 14 FKG gibt es folgende Berichte: • Jahresberichte (Art. 14 Abs. 3 FKG) • Prüfungsberichte (Art. 14 Abs. 1 FKG)	Im Rahmen der **Prüfungstätigkeit** hat das RPO gemäss der Wegleitung für die Rechnungsprüfung einen vorgegebenen Bestätigungsbericht zu unterschreiben. Dieser ist ein zwingender Bestandteil der Jahresrechnung. Eine erweiterte Berichterstattung (z. B. ein Erläuterungsbericht) wird empfohlen, ist aber nicht zwingend vorgeschrieben. Das AGR erstellt im Rahmen der **Aufsichtstätigkeit** jährlich einen "Bericht Gemeindefinanzen", der basierend auf den FINSTA-Daten einen Überblick über die finanzielle Situation der bernischen Gemeinden liefert und im Internet veröffentlicht wird. Zusätzlich betreibt das AGR ein auf der Finanzplanung basierendes Frühwarnsystem (Art. 79 GG). Es dient der Früherkennung von kritischen Entwicklungen der kommunalen Haushalte und ermöglicht eine gezielte proaktive Unterstützung durch das AGR. Die Ergebnisse des Früherkennungssystems sind nicht öffentlich.	Der BRH kennt folgende Berichte: • Prüfberichte sog. "Prüfungsmitteilungen" mit den Prüfungsergebnissen für die zuständigen Stellen gemäss § 96 BHO • Jahresberichte sog. "Bemerkungen" für den Bundestag, Bundesrat und die Bundesregierung gemäss § 97 BHO • Beratungsberichte gemäss § 88 Absatz 2 BHO für die Beratung des Bundestages, des Bundesrates, der Bundesregierung und einzelner Bundesministerien. • Sonderberichte gemäss § 99 BHO für Angelegenheiten von besonderer Bedeutung für den Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung.
3.2 Gibt es verbindliche Standards hinsichtlich der Berichterstattung beispielsweise hinsichtlich Wesentlichkeit, Klarheit, Objektivität? Wie wird sichergestellt, dass in der verdichteten Berichterstattung gegen oben auch die relevanten Informationen enthalten sind?	Die Grundlage bildet das INTOSAI-Regelwerk (ISSAI), das sich in diesem Bereich an den entsprechenden ISA-Standards orientiert und die Prüfungsstandards (PS) der Treuhand-Kammer	Für die **Prüfungstätigkeit** sind gemäss Art. 43 FHDV zwingend die amtlichen Formulare zu verwenden und auszufüllen. Diese sollen einen Mindeststandard hinsichtlich der Qualität der Prüfung und deren Dokumentation gewährleisten.	Vorgaben bezüglich Gegenstand und Gliederung der Berichterstattung in den Bemerkungen werden in der Prüfungsordnung (§ 43 bis 45) definiert. Die Vorgaben für die Prüfungsmitteilungen werden in der Prüfungsordnung (§ 31 bis 35) definiert. Für die Beratungs- und Sonderberichte wird in § 53 Abs. 2 bzw. § 54 Abs. 2 der Prüfungsordnung u. A. auch auf die obenerwähnten Paragraphen und deren Vorgaben verwiesen.

3.3 Können die Adressaten von der ÖFAS selber bestimmt werden? Ist garantiert, dass auch den Vorgesetzten der geprüften Stellen die Berichterstattung zugestellt wird?	Gemäss Art. 14 FKG Abs. 1 besteht die Berichterstattung der EFK an die verschiedenen Adressaten aus folgenden Bestandteilen: *Geprüfte Stelle (Adressat Amtsdirektor)* Prüfungsbericht mit der Aufforderung zur Stellungnahme. *Finanzdelegation und Departementsvorsteher* Prüfungsbericht inkl. der Stellungnahme der geprüften Stelle und einer Zusammenfassung der EFK. Zudem gibt es gemäss Art 13 Abs. 2 FKG für den Informationsaustausch innerhalb des Bundes eine Art "Question Center". Wird der Adressatenkreis weiter gegen aussen gefasst, betrifft es die Thematik der Veröffentlichung.	Einerseits werden die im Rahmen der **Prüfungstätigkeit** festgehaltenen Bemerkungen direkt mit den geprüften Stellen besprochen und mit der Berichterstattung (Formular Null) zugestellt. Zudem berichtet das RPO gemäss Art. 126 Abs. 1 GV mit dem Bestätigungsbericht an das für die Genehmigung der Jahresrechnung zuständige Gemeindeorgan und stellt Antrag auf Genehmigung oder Rückweisung der Jahresrechnung. Der vom AGR im Rahmen seiner **Aufsichtstätigkeit** erstellte "Bericht Gemeindefinanzen" wird kantonsintern verteilt. Zudem wird er jeweils mit einer Medienmitteilung auf dem Internet veröffentlicht.	Die Prüfungsmitteilungen sind gemäss § 33 Absatz 2 der Prüfungsordnung der geprüften Stelle, in der Regel der vorgesetzten Stelle oder einer Dienststelle, die für Vorbereitung und Erlass von Rechtsvorschriften oder für Aufsichtsmassnahmen zuständig ist, zuzustellen. Gemäss § 96 Abs. 2 BHO teilt der BRH Prüfungsergebnisse von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung auch dem Bundesministerium der Finanzen mit. Die Bemerkungen sind zwingend dem Deutschen Bundestag, dem Bundesrat und der Bundesregierung zuzustellen. Anschliessend werden sie im Internet veröffentlicht (vgl. Antwort zu Frage 3.5).
3.4 Können die Berichterstattungen von ausserhalb der ÖFAS nach deren Fertigstellung noch beeinflusst werden, insbesondere diese an das Parlament?	Gemäss Art. 15 Abs. 1 verkehrt die EFK "direkt" mit den Empfängern der Prüfungsberichte. Die Prüfberichte können und werden nicht von ausserhalb der EFK beeinflusst.	Das Organ der **Rechnungsprüfung** berichtet gemäss Art. 126 Abs. 1 GV direkt dem für die Genehmigung der Jahresrechnung zuständigen Gemeindeorgan. Andere Stellen können Stellung dazu nehmen, aber den Bericht nicht beeinflussen.	Auf den Inhalt der Berichterstattungen kann von ausserhalb des BRH nicht Einfluss genommen werden. Alle Entscheide werden von Gremien innerhalb des BRH gemäss § 13 bis 33 der Geschäftsordnung getroffen.
3.5 Ist die ÖFAS frei über Inhalt und Zeitpunkt der Veröffentlichung der Berichte zu entscheiden? Was sind die Kriterien, ob ein Bericht veröffentlicht wird?	Grundsätzlich ist die EFK frei die Prüfungsberichte zu veröffentlichen. Sie muss jedoch gemäss Art. 14 Abs. 2 FKG ihren Bericht zusammen mit der Stellungnahme der geprüften Stelle und einer allfälligen Beurteilung der Finanzdelegation veröffentlichen.	Im Kanton Bern gilt das Öffentlichkeitsprinzip. Nach Art. 17 Abs. 3 der Kantonsverfassung hat jede Person ein Recht auf Einsicht in amtliche Akten, soweit keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Die im Rahmen der **Aufsichtstätigkeit** erstellten Berichte sind in der Regel interessanter für die breite Öffentlichkeit als die Rechnungsprüfungsberichte.	Nachdem die Bemerkungen dem Bundestag, dem Bundesrat und der Bundesregierung zugestellt wurden, sind sie gemäss § 97 Abs. 5 BHO im Internet zu veröffentlichen. Eine Ausnahme bilden gemäss § 97 Abs. 4 BHO die Bemerkungen zu geheimzuhaltenden Angelegenheiten. Sonderberichte nach § 99 BHO werden auch automatisch nach der Fertigstellung auf dem Internet aufgeschaltet. Nach § 96 Abs. 4 BHO können abschliessend festgestellte Prüfungsergebnisse (insbesondere Prüfungsmitteilungen) sowie abschliessend vom Parlament beratene Berichte (§ 88 Abs. 2 BHO) Dritten zugänglich gemacht werden. Werden Sie an Dritte herausgegeben, werden sie in der Regel auch veröffentlicht.

3.6 Haben die geprüften Stellen die Möglichkeit ihren Standpunkt darzulegen und wie wird dieser in der Berichterstattung berücksichtigt?	Gemäss Art. 14 Abs. 1 FKG ist dem Prüfbericht an die Finanzdelegation auch eine Stellungnahme der geprüften Stelle beizulegen.	Gemäss Art. 126 Abs. 2 GV kann der Gemeinderat (Exekutive der Gemeinde) vorgängig zum Bericht und dem Antrag des RPO Stellung nehmen, sofern er nicht das abschliessende Genehmigungsorgan der Jahresrechnung ist.	Das kontradiktorische Verfahren gemäss § 33 bis 34 der Prüfungsordnung stellt sicher, dass die geprüfte Stelle zu den Mitteilungen im Prüfbericht Stellung nehmen und ihre Sichtweise darstellen kann.
3.7 Gibt es ein über alle Prüfungsarten angewendetes Follow-up-System, das bei der Sicherstellung der Umsetzung von Verbesserungsmassnahmen als Grundlage dient?	Gemäss Art. 14 Abs. 4 FKG überwacht der Bundesrat die Beseitigung von Beanstandungen. Dies bezieht sich jedoch nur auf wesentliche Beanstandungen. Diese werden gemäss Art. 14 Abs. 3 auch im Jahresbericht aufgeführt. Über alle Beanstandungen und Bemerkungen führt die EFK zudem eine Datenbank. Damit ist auch auf der Verwaltungsstufe garantiert, dass keine Revisionspendenzen vergessen gehen und auch kleinere Beanstandungen umgesetzt werden.	Die Wegleitung für die Rechnungsprüfung gibt unter Punkt 3.7 auf Seite 45 (Ausgabe 2011) vor, dass gemachte Verbesserungsvorschläge, Bemerkungen und Einschränkungen im Folgejahr zu überprüfen sind. Der Ordner mit der Wegleitung für die Rechnungsprüfung ist gleichzeitig auch Aktenordner für die Revision. Bei einem Wechsel der RPO wird dieser mit den bisherigen Revisionsakten an den nächsten Mandatsträger übergeben. Grundsätzlich liegt es jedoch in der Verantwortung der Exekutive, dass die Verbesserungsmassnahmen umgesetzt werden und dass der Stand der Pendenzen mit einem entsprechenden System kontrolliert wird.	Mit dem Nachfrageverfahren gemäss § 38 der Prüfungsordnung besteht ein entsprechendes Follow-up-System. Damit kann die Umsetzung von im Rahmen der Prüfungsmitteilung zugesagten Empfehlungen überprüft werden. Ein weiteres mehr informelles Follow-up-Verfahren besteht auf höherer Ebene. Im Jahresbericht werden von der geprüften Stelle nicht befolgte Bemerkungen unter einer Kategorie “B” geführt. Diese werden jeweils vom einem parlamentarischen Ausschuss im Beisein des Staatssekretärs des zuständigen Ministeriums und Vertretern der geprüften Stelle in einer gemeinsamen Sitzung behandelt. Das Ministerium wird aufgefordert, dem Ausschuss über das Veranlasste zu berichten, worüber der Ausschuss dann wieder berät.
4. Die Rechnungslegung in den zu prüfenden Stellen			
4.1 Wird die Buchhaltung der geprüften Stellen nach den Prinzipien der doppelten Buchhaltung (Doppik) geführt?	Die Doppik wird beim Bund seit 2007 mit dem sog. Neuen Rechnungsmodell angewendet.	Die Doppik wurde im Rahmen des Harmonisierten Rechnungsmodells bei den meisten Gemeinden bereits in den 1980er Jahren eingeführt.	Der Kernhaushalt des Bundes wird kameralistisch geführt. Extrahaushalte und sonstige Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Bundes wenden zum Teil Doppik an.
4.2 Werden die International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) teilweise oder ganz in den zu prüfenden Stellen angewendet?	Gleichzeitig mit der Einführung der Doppik im Jahr 2007 wurde grundsätzlich auch IPSAS angewendet. Abweichungen zu IPSAS werden im Anhang zur Rechnung erläutert.	IPSAS wird bei den bernischen Gemeinden nicht direkt angewendet werden. Das von den politischen Gemeinden im Jahr 2016 einzuführende Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) orientiert sich jedoch in weiten Teilen an den Grundsätzen von IPSAS und gibt zudem Vorgaben, wie diese konkret anzuwenden sind.	Auf nationaler Ebene werden in den geprüften Stellen des Bundes IPSAS nicht angewendet. Bei internationalen Prüfungsmandaten des BRH werden auch Einrichtungen geprüft, die IPSAS anwenden.
4.3 Besteht in den zu prüfenden Stellen ein regelbasierendes Rechnungsmodell, das eine einheitliche Rechnungslegung und die Vergleichbarkeit der Rechnungen sicherstellt?	Die Grundsätze und Regeln sind v. a. in der FHV festgeschrieben. Art. 57 FHV ermächtigt die Finanzverwaltung Bewertungsgrundsätze und betriebliche Nutzungsdauern festzulegen.	HRM2 wird als regelbasierendes Rechnungsmodell, das sich weitgehend an den IPSAS-Prinzipien orientiert, die Vergleichbarkeit der Rechnungen der bernischen Gemeinden sicherstellen. Die schweizweite Anwendung von HRM2 ermöglicht darüber hinaus auch die Auswertung von Daten auf Kantonsebene oder beim Bund (z. B. für die Berechnung der Verschuldung des öffentlichen Bereiches im Rahmen der Eidg. Finanzstatistik).	Das Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) definiert Grundsätze für das Haushaltsrecht des Bundes und der Länder. Mit dem Gesetz zur Modernisierung des HGrG (Haushaltsgrundsätzemodernisierungsgesetz – HGrG-MoG) vom 31. Juli 2009 wurde die Möglichkeit eröffnet, statt einer kameralen Haushaltswirtschaft die Doppik einzuführen.Die Novellierung soll ein Mindestmass an Einheitlichkeit gewährleisten.

4.4 Wie weit geht die Pflicht zur Konsolidierung von mit dem Gemeinwesen verbundenen Institutionen?	Gemäss Art. 55 Abs. 1 FHG sind die zentralen und dezentralen Verwaltungseinheiten sowie die Fonds des Bundes grundsätzlich nach dem Grundsatz der Vollkonsolidierung zusammenzufassen. AGs mit einer Mehrheitsbeteiligung des Bundes wie zum Bespiel die Swisscom oder die SBB werden zurzeit noch überhaupt nicht konsolidiert. Im Hinblick auf die Zukunft ist eine Gesetzesrevision ist im Gange, welche beabsichtigt, den Konsolidierungskreis zu erweitern.	Eigene Organisationseinheiten innerhalb der gleichen juristischen Person, für welche Sonderrechnungen geführt werden, sind nach dem Grundsatz der Vollkonsolidierung zusammenzufassen. Ausgenommen sind solche von gemeindeeigenen Banken. Die Konsolidierung von Gemeindeunternehmen (selbständige Anstalten) und an Beteiligungen an privatrechtlichen Institutionen ist unabhängig von der Beteiligungsquote freiwillig (Art. 95 GV). Sie muss jedoch gemäss Art. 80c GV in einem Beteiligungsspiegel als Anhang zur Rechnung ausgewiesen werden.	Auf der Ebene des Kernhaushaltes des Bundes besteht keine Pflicht zur Konsolidierung. Kernhaushalt, Extrahaushalte und sonstige Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Bundes werden nicht im Rahmen einer Vollkonsolidierung zusammengefasst.
5. – 10. Prüfungshandlungen			
... allgemeine Fragen zu den Prüfungshandlungen			
5.1 Welcher Anteil der Ressourcen der ÖFAS werden in Prüfungen im Bereich der Compliance und wie viel der Performance eingesetzt? Innerhalb dieser Bereiche, welches sind die ressourcenintensivsten Prüfungen?	50% / 50%	Die Prüfungshandlungen werden ausschliesslich hinsichtlich der Compliance vorgenommen.	Aufgrund des angewendeten sog. Comprehensive Audit Ansatzes durchmischen sich bei den Prüfungen Compliance und Performance Aspekte stark. Eine Schätzung der jeweils dafür eingesetzten Anteile der Ressourcen ist deshalb nicht möglich.

5.2 Wie weit erstreckt sich der Prüfungsauftrag resp. die Befugnis zur Prüfung? Werden auch Unternehmen und Institutionen mit Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen des entsprechenden Gemeinwesens geprüft? Werden auch subventionierte Institutionen geprüft?	Gemäss Art. 8 FKG erstreckt sich der Prüfungsbereich neben der eigentlichen Verwaltung auch auf *Anstalten*, welchen öffentliche Aufgaben übertragen wurden sowie Unternehmen mit einer Beteiligung mit mehr als 50 Prozent des Bundes. Auch *subventionierte Institutionen* und Unternehmen sind gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c) FKG zu prüfen. Als rechtliche Grundlage für die Prüfung von subventionierten Institutionen kann sich die EFK auf das Subventionsgesetz stützen. Der Umfang der finanziellen Leistungen des Bundes spielen auch bei der Festlegung des Prüfungsumfangs bei den Mehrheitsbeteiligungen einer Rolle. Stärker vom Bund finanzierte *privatrechtliche Unternehmen* wie die SBB werden stärker geprüft als zum Beispiel die Swisscom.	Die Prüfung beschränkt sich auf die materielle Richtigkeit und die Jahresrechnung der jeweiligen Gemeinde. Diese umfasst auch *Anstalten ohne Rechtspersönlichkeit*, da diese als ein Bestandteil der Gemeinde gelten und auch die Rechnungsablage als Sonderrechnung einen konsolidierten) Teil der Jahresrechnung der Gemeinde darstellt. Bei *Anstalten mit Rechtspersönlichkeit (=Gemeindeunternehmen)* wird die Rechnungsprüfung in einem Reglement gemäss Art. 66 GG, in welchem auch die übrigen Grundzüge der Ausgestaltung festgelegt werden, von der Gemeinde geregelt. *Privatrechtliche Institutionen* (AGs, Genossenschaften usw.) sind – unabhängig ob Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen – nicht Teil des Prüfungsauftrages. Über die wirtschaftlichen und anderen Risiken sowie die wesentlichen personellen und finanziellen Verflechtungen muss jedoch im Beteiligungsspiegel als Anhang zur Rechnung informiert werden.	Die Prüfung des Finanzhaushaltes des Bundes umfasst gemäss § 88 Abs. 1 BHO auch dessen *Betriebe* und *Sondervermögen*. Im Weiteren sind unter bestimmten Voraussetzungen auch *privatrechtliche Unternehmen* vom BRH zu prüfen, wenn gemäss § 53 Abs. 1 HGrG der Bund mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist oder mit mindestens 25 Prozent beteiligt ist und zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile hält. Dies sind einerseits basierend auf § 54 Abs. 1 HGrG (oder § 92 BHO) sog. Betätigungsprüfungen, wenn dies in den Satzungen (im Gesellschaftsvertrag) mit ¾-Mehrheit des vertretenen Kapitals bestimmt wurde. Bei diesen Prüfungen geht es ausschliesslich darum, ob der Eigentümer der Beteiligung seine Aufsichtspflichten und Eigentümerinteressen wahrnimmt. Eine weitergehende Prüfung bzw. eine Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung einer juristischen Person des privaten Rechts ist nur möglich, wenn gemäss § 104 Abs. 1 Ziff. 3 BHO eine Prüfungsvereinbarung mit entsprechenden juristischen Person abgeschlossen wurde. Bei Zuwendungen an einen Dritten ist der BRH gemäss § 43 Abs. 1 Ziff. 3 HGrG (oder § 91 Abs. 1 Ziff. 3 BHO) berechtigt, die *Empfänger dieser Zuwendungen* zu prüfen. Diese sog. Zuwendungsprüfungen können gemäss § 43 Abs. 2 HGrG (oder § 91 Abs. 2 BHO) auch die Haushalts- und Wirtschaftsführung umfassen.
5.3 Gibt es Prüfungshandbücher und Prüfungsprogramme als Grundlage für die Arbeit der Prüfer?	Es gibt diverse Arbeitshilfen wie Checklisten und Vorgehensraster für die Prüfung	Grundlage für die Prüfung ist die Wegleitung für die Rechnungsprüfung. Die Verwendung der darin aufgeführten Revisionsformulare ist verbindlich.	Grundlage für die Prüfung ist die Prüfungsordnung. Im Sinne eines Kommentars zur Prüfungsordnung existiert ein sog. Prüfungsleitfaden. Zudem gibt es auch noch Leitfäden, die fachspezifische Themen wie z. B. die Vergabe im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen behandeln. Bei den Querschnittsprüfungen werden Fragebögen angewendet, die jeweils spezifisch für die beabsichtigten Prüfungen erstellt werden.
5.4 Wie weit orientiert man sich bei der Prüfung auch an den in der Privatwirtschaft verbreiteten Prüfungsstandards (z. B. PS, HWP)?	Die EFK stützt sich bei Ihren Prüfungen stark auf die PS ab.	Die Wegleitung zur Rechnungsprüfung stützt sich vielfach auf die PS und das HWP ab.	Prüfungsstandards der Privatwirtschaft kommt wachsende Bedeutung zu (z. B. sind IT-Systemprüfungen rechnungslegungsrelevanter IT-Systeme am IDW Prüfungsstandard PS 330 orientiert)
... im Bereich Compliance			

..... hinsichtlich Ordnungsmässigkeit			
6.1 Werden von der ÖFAS Prüfungen hinsichtlich der *Ordnungsmässigkeit* durchgeführt?	Gemäss Art. 5 Abs. 1 FKG muss die EFK die Ordnungsmässigkeit prüfen. Zudem zielt die Mehrheit der in Art. 6 FKG explizit erwähnten Kontrollaufgaben auf die Ordnungsmässigkeit.	Die meisten Prüfungshandlungen gemäss den amtlichen Revisionsformularen betreffen die Ordnungsmässigkeit der Buchhaltung.	Gemäss Art. 114 Abs. 2, Satz 1 des Grundgesetzes und § 90 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 BHO hat der BRH die Ordnungsmässigkeit zu prüfen.
6.2 Ist aus der Sicht der ÖFAS die *Ordnungsmässigkeit* ausreichend geregelt?	Ist mit den PS ausreichend geregelt.	Ist mit den in den amtlichen Revisionsformularen vorgegebenen Prüfungshandlungen ausreichend abgedeckt.	Mit der Prüfungsordnung und den dazugehörigen Leitfäden ist dies ausreichend geregelt.
6.3 Ist die Umsetzung von Mängeln bezüglich der *Ordnungsmässigkeit* in der Praxis ein Problem?	Die Behebung von Mängeln im Bereich der Ordnungsmässigkeit ist in der Praxis in der Regel kein Problem.	Die Behebung von Mängeln im Bereich der Ordnungsmässigkeit ist in der Praxis bei den meisten Gemeinden kein Problem.	In der Regel folgen die geprüften Stellen den Empfehlungen des BRH.
6.4 Welche Einfluss- und Sanktionsmöglichkeiten hat die ÖFAS im Bereich der *Ordnungsmässigkeit* zur Durchsetzung ihrer Verbesserungsvorschläge?	Gemäss Art. 12 Abs. 4 FKG kann die EFK eine konkrete Weisung erlassen und damit direktiv eingreifen. Direkt sanktionieren kann die EFK nicht. Die geprüfte Verwaltungseinheit hat auch die Möglichkeit, den Entscheid der EFK gemäss Art. 12 Abs. 5 FKG beim Bundesrat anzufechten. Bei Uneinigkeit kann es folglich zu eine Eskalation führen, bei welcher schlussendlich der Bundesrat entscheidet.	Im Rahmen der **Prüfungstätigkeit** kann das RPO im Rahmen des *Prüfungsurteils* (uneingeschränkt, eingeschränkt, verneinend, unmöglich) nur feststellen, dass die Ordnungsmässigkeit mangelhaft ist. Im schlimmsten Fall kann das RPO einen Antrag auf Nichtgenehmigung der Rechnung an die Legislative stellen. Nur das AGR kann im Rahmen seiner **Aufsichtstätigkeit** basierend auf Art. 88 GG eine *aufsichtsrechtliche Untersuchung* einleiten und selber gemäss Art. 89 GG Massnahmen ergreifen oder die in Art. 90 GG definierten Massnahmen beim Regierungsrat beantragen. In der Praxis werden immer zuerst mittels Gesprächen grosse Anstrengungen hinsichtlich einer notwendigen Verbesserung der Situation unternommen, bevor aufsichtsrechtliche Massnahmen in Betracht gezogen werden.	Da der BRH losgelöst von den drei Staatsgewalten agiert und damit keine Exekutivgewalt hat, kann er "nur" durch seine Berichterstattungen, Gespräche und Verhandlungen Einfluss nehmen. Durch die Berichterstattung an die entsprechenden Stellen und bei wichtigen Bemerkungen an den Bundestag und den Bundesrat entsteht jedoch automatisch ein gewisser Handlungsdruck der zuständigen Stellen. Verstärkt wird dieser Druck in gewissen Fällen auch durch die Medien, wenn ein veröffentlichter Bericht von diesen thematisiert wird. Zudem entsteht auch durch die Follow-up-Verfahren (vgl. Antwort zu Frage 3.7) ein Handlungsdruck hinsichtlich der Umsetzung von Empfehlungen des BRH.
..... hinsichtlich Rechtmässigkeit			

7.1 Werden von der ÖFAS Prüfungen hinsichtlich der Einhaltung der *Rechtmässigkeit* gemacht?	Gemäss Art. 5 Abs. 1 FKG muss die EFK die Rechtmässigkeit prüfen.	In den amtlichen Revisionsformularen betreffen einzelne Fragen die Rechtmässigkeit. In einzelnen Fragen überschneidet sich auch die Rechts- mit der Ordnungsmässigkeit. Im Bestätigungsbericht muss erwähnt werden, ob die Rechnung den "gesetzlichen Vorschriften" entspricht. Die Prüfung der Rechtmässigkeit bezieht sich jedoch ausschliesslich auf die Einhaltung der finanzrechtlichen Vorschriften. Die Aufsicht über die Einhaltung von organisationsrechtlichen Bestimmungen liegt beim Regierungsstatthalteramt, das auch personelle Massnahmen verordnen kann. Obschon die Zusammenarbeit mit dem Regierungsstatthalteramt in der Praxis gut funktioniert, ist die gegenseitige Abstimmung bei übergreifenden Themen mit einem beträchtlichen Mehraufwand verbunden.	Gemäss der Definition des BRH umfasst die Ordnungsmässigkeit auch die Rechtmässigkeit. § 4 der Prüfungsordnung umschreibt dies unter der Ordnungsmässigkeit in Absatz 2 mit "(...) Vorschriften, die der Leistung von Ausgaben, der Erhebung von Einnahmen sowie dem Eingehen von Verpflichtungen zugrunde liegen (...)" und im letzten Satz des gleichen Absatzes mit "(...) die Einhaltung der für die Haushalts- und Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze."
7.2 Über welche Themengebiete erstreckt sich die Prüfung der *Rechtmässigkeit*? Werden zum Beispiel Ausschreibungen hinsichtlich der Übereinstimmung mit geltenden Submissionsbestimmungen geprüft oder die Einforderung von Abgaben hinsichtlich des Vorhandenseins einer gesetzlichen Grundlage hinterfragt?	Das FKG sagt wenig über Prüfbereiche aus, die eine Rechtmässigkeitsprüfung bedingen. Schwergewichtig werden von der EFK folgende Themen hinsichtlich der Rechtmässigkeit geprüft: • Öffentliche Ausschreibungen (Submissionen) • Sozialversicherungen • Zoll • Subventionen Es sind primär Bereiche, bei welchen die Nichteinhaltung der Rechtmässigkeit mit negativen finanziellen Auswirkungen verbunden ist und die in diesem Sinne auch die Wirtschaftlichkeit tangieren.	Die Rechtmässigkeit wird vor allem im Zusammenhang mit den notwendigen kreditrechtlichen Grundlagen (z. B. Frage 15.1.2 betreffend der Einholung von Nachkrediten in den amtlichen Revisionsformularen) geprüft. Zudem ist ein weiterer Prüfungsschwerpunkt, ob rechtsgültige Grundlagen für die in der Erfolgsrechnung ausgewiesenen Gebührenerträge existieren (Frage 17.1 in den amtlichen Revisionsformularen). Weiter wird im Rahmen der Revision geprüft, ob der gesetzlich vorgeschriebene formelle Genehmigungsablauf eingehalten ist. Prüfungen ausserhalb der finanzrechtlichen Bestimmungen wie z. B. im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens gehören nicht zum Prüfauftrag. Solche Mängel werden auch primär bei Inspektionen des Regierungsstatthalteramtes aufgedeckt, da organisatorische Belange und das öffentliche Beschaffungswesen aufsichtsmässig in seine Zuständigkeit gehören.	Die Rechtmässigkeit wird durch den BRH sehr umfassend geprüft. Dabei ist im Gegensatz zu einer eigentlichen Rechtsaufsicht die Wirtschaftlichkeit bei den Prüfungen das ausschlaggebende Kriterium. Z. B. werden vom BRH folgende Themen hinsichtlich der Rechtmässigkeit geprüft: • Öffentliche Ausschreibungen (Submissionen) • Vorhandensein und Einhaltung von Vorschriften zur Korruptionsprävention • Bestimmungen des Dienstrechtes

7.3 Ist die Umsetzung von Mängeln bezüglich der *Rechtmässigkeit* in der Praxis ein Problem?	Vielfach ist es in der Praxis ein Sensibilisierungsproblem. Zudem besteht in manchen Fällen zwischen der Rechtmässigkeit und der Wirtschaftlichkeit ein Zielkonflikt. Zum Beispiel verliert der Projektleiter durch die öffentliche Ausschreibung Zeit und kann möglicherweise die gesetzten Termine nicht einhalten. Insgesamt verbessert sich die Situation vor allem im Bereich der öffentlichen Ausschreibungen zusehends.	Die Behebung von Mängeln bei finanzrechtlichen Bestimmungen ist in der Mehrzahl der Fälle unproblematisch. Heiklere Themengebiete sind rechtlich vorgeschriebene Vorfinanzierungen über sog. Spezialfinanzierungen, Bewertungsfragen sowie Dauer und Umfang von Abschreibungen. Vielfach liegen die Gründe für fortwährende Mängel in der Rechtmässigkeit bei einer nicht ausreichenden Qualifikation des Finanzverwalters oder der milizmässig organisierten Exekutive.	In der Regel folgen die geprüften Stellen den Empfehlungen des BRH.
7.4 Welche Einfluss- und Sanktionsmöglichkeiten hat die ÖFAS im Bereich der *Rechtmässigkeit* zur Durchsetzung ihrer Verbesserungsvorschläge?	Wie bei der Ordnungsmässigkeit gilt auch hier das Instrument der Weisung nach Art. 12 Abs. 4 FKG (vgl. Antwort zu 6.4)	Die Einfluss- und Sanktionsmöglichkeiten sind identisch wie bei der Ordnungsmässigkeit (siehe Antwort zu 6.4)	Die Einfluss- und Sanktionsmöglichkeiten sind identisch wie bei der Ordnungsmässigkeit (siehe Antwort zu 6.4)
..... hinsichtlich Gewährleistung eines längerfristig ausgeglichenen Finanzhaushaltes			
8.1 Werden von der ÖFAS Prüfungen hinsichtlich der Gewährleistung eines *längerfristig ausgeglichenen Finanzhaushaltes* gemacht? Wird die Tragbarkeit der *Verschuldung* im Rahmen der Prüfung beurteilt?	Wird im Rahmen der Prüfung der Staatsrechnung des Bundes geprüft und im Prüfungsbericht der EFK explizit erwähnt, ob die Bestimmungen von Art. 126 der Bundesverfassung zur Haushaltführung (Schuldenbremse) eingehalten werden.	Die amtlichen Revisionsformulare schreiben vor, dass bei einem Bilanzfehlbetrag gewisse Prüfungen hinsichtlich der geplanten Abtragung dieses Bilanzfehlbetrages im Finanzplan innerhalb einer Frist von max. 8 Jahren gemacht werden müssen.	Die Einhaltung der Defizitobergrenze (Schuldenregel) und des Schuldenstandes wird hinsichtlich der Tragfähigkeit der Bundesfinanzen geprüft und bei den Feststellungen zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Bundes in den Bemerkungen (vgl. in den "Bemerkungen 2015" die Nummern 2.2, 2.6 und 2.8) abgehandelt. Die "Bemerkungen 2015" werden am 17. November 2015 veröffentlicht.

8.2 Gibt es zur Sicherstellung eines *ausgeglichenen Finanzhaushaltes resp. der Begrenzung der Verschuldung* Regeln (z. B. Schuldenbremse)? Werden diese als wirksam erachtet und auf welcher Stufe (z. B. Verfassung) sind sie festgelegt?	Die Schuldenbremse wird in der Bundesverfassung in Art. 126 und auf Gesetzesstufe in den Artikeln 13 bis 18 FHG geregelt.	Gemäss Art. 74 GG muss ein Bilanzfehlbetrag innert einer Frist von max. acht Jahren abgetragen werden. Zudem darf der Bilanzfehlbetrag ein Drittel des ordentlichen Jahressteuerertrages nicht übersteigen. Diese Regelung wird als wirksam und zweckmässig erachtet. Die Praxis zeigt auch, dass es im Kanton Bern kaum mehr Gemeinden mit einem Bilanzfehlbetrag gibt. Einzig die Frist von 8 Jahren wird als zu lang angesehen. Aufsichtsrechtlich wäre es besser, wenn man bereits früher, resp. nach 5 Jahren Massnahmen verhängen könnte.	Im Zuge einer Verfassungsänderung 2009 ist die Schuldenbremse eingeführt worden (Kreditobergrenze für den Bund: strukturelles Defizit von bis zu 0,35 % des BIP; Länder: Nullverschuldung). Sie ist in den Art. 109, 115 und 143d des Grundgesetzes und im Gesetz zur Ausführung von Artikel 115 des Grundgesetzes geregelt. Die Regelungen wurden erstmals im Bundeshaushalt des Jahres 2011 angewendet. Es gilt eine Übergangszeit um die verbindlichen Defizitgrenzen zu erreichen: Für den Bund bis zum Jahr 2016 und für die Länder bis zum Jahr 2020. Die sog. Maastricht – Kriterien gelten auch für den Mitgliedstaat Deutschland. Im Fiskalvertrag hat sich Deutschland als Mitglied der WWU verpflichtet, die Einhaltung der länderspezifischen mittelfristigen Haushaltsziele im Sinne des Stabilitäts- und Wachstumspakts durch nationale Fiskalregeln verbindlich und dauerhaft zu garantieren.
8.3 Wenn solche Regeln bestehen, ist die Einhaltung dieser Regeln zur Sicherstellung eines *ausgeglichenen Finanzhaushaltes* in der Praxis ein Problem?	In den letzten Jahren konnten die Vorgaben der Schuldenbremse beim Bund eingehalten werden.	Die Regeln werden grösstenteils eingehalten. Dies liegt auch daran, dass das AGR bereits proaktiv auf Gemeinden zugeht, wenn sich eine Verschlechterung der finanziellen Lage abzeichnet. Die Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben ist für das AGR jedoch zeitintensiv.	Der Bund hat bereits seit dem Jahr 2012 die nach der Schuldenregel zulässige Defizitobergrenze unterschritten und im Jahr 2015 einen ausgeglichenen Haushalt erreicht (“Schwarze Null”) – vgl. hierzu die oben aufgeführten Bemerkungen 2015.
8.4 Welchen Einfluss- und Sanktionsmöglichkeiten hat die ÖFAS bezüglich der Regeln zur Sicherstellung eines *ausgeglichenen Haushaltes*?	Die EFK kann bloss feststellen, dass die Bestimmungen der Schuldenbremse nicht eingehalten werden.	Im Rahmen der **Prüfungstätigkeit** kann das RPO nur feststellen, dass die Bestimmungen gemäss Art. 74 GG nicht eingehalten werden. Das AGR erhält zwar im Rahmen seiner **Aufsichtstätigkeit** den Finanzplan der Gemeinde, wenn sie ein Defizit in der Erfolgsrechnung aufweist, das nicht durch einen Bilanzüberschuss gedeckt ist (Art. 74 Abs. 3 GG), kann aber nicht selber direkt auf den Finanzhaushalt der Gemeinde Einfluss nehmen. Sie beantragt jedoch notwendige Massnahmen gemäss Art. 76 GG bei der Exekutive des Kantons Bern.	Der BRH kann Bundesregierung und Parlament bei der Haushaltsaufstellung und der Umsetzung der Schuldenregel beraten. Sanktionsmöglichkeiten besitzt er nicht. Wie bei anderen Regelverstössen könnte der BRH nur feststellen, dass die Bestimmungen der Schuldenbremse nicht eingehalten werden.

8.5 Ist durch andere Stellen gewährleistet, dass die Regeln hinsichtlich eines *ausgeglichenen Haushaltes* eingehalten werden?	Da in der Schweiz keine Verfassungsgerichtsbarkeit auf Bundesebene existiert, gibt es keine Möglichkeit einen der Schuldenbremse widersprechenden Beschluss des Parlamentes aufzuheben.	Gemäss Art. 76 GG legt die Exekutive des Kantons Bern (Regierungsrat) das Budget und die Steueranlage einer Gemeinde fest, wenn die Bedingungen gemäss Art. 74 GG nicht eingehalten werden.	1. Stabilitätsrat und unabhängiger Beirat des Stabilitätsrats (Art. 109a Grundgesetz in Verbindung mit StabiRatG). Zentrale Aufgabe: die Haushalte von Bund und Ländern fortlaufend auf Basis finanzwirtschaftlicher Kennziffern zu überwachen und die Einhaltung der Defizitobergrenze einzuschätzen (vgl. die oben aufgeführten Bemerkungen). 2. Die Vereinbarkeit eines Haushaltsgesetzes mit Verfassungsrecht (Art. 109, 115 Grundgesetz) kann durch das Bundesverfassungsgericht in einem Normenkontrollverfahren überprüft werden (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 Grundgesetz: abstraktes Normenkontrollverfahren auf Antrag der Bundesregierung, Landesregierung oder eines Viertel der Mitglieder des Bundestages). Das Bundesverfassungsgericht kann das Haushaltsgesetz für nichtig erklären, wenn es dieses für unvereinbar mit Art. 109, 115 Grundgesetz hält.
..... hinsichtlich Gewährleistung eines regelkonformen Verhaltens der Mitarbeiter			

9.1 Werden von der ÖFAS Prüfungen hinsichtlich eines *Internen Kontrollsystems* gemacht, welches das regelkonforme Verhalten der Mitarbeiter gewährleistet?	Gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. d. FKG ist die EFK verpflichtet, das IKS zu überprüfen. Zudem wurde in der Personalgesetzgebung für die Mitarbeiter ein Verhaltenskodex festgeschrieben.	Im Rahmen der **Prüfungstätigkeit** muss das RPO in der "Bestätigung der Gemeinde zur Jahresrechnung" bestätigen, dass die Gemeinde über ein IKS verfügt. Art. 46a Abs. 1 lit. b FHDV	Vorbemerkung: Die Antwort zu 9.1 hängt u. A. vom zugrundeliegenden Verständnis des Begriffs *Internes Kontrollsystem* ab. Die nachstehenden Aussagen gehen, wie auch die Antworten zu 9.2 bis 9.4, von einem umfassenden System interner Kontroll- und Überwachungsstrukturen i.S. des sog. *Three -Lines-of- Defence - Modells* aus. Sie beschränken sich damit nicht auf die prozessimmanenten, "internen Kontrollen" auf der ersten Verteidigungslinie i.S. des Modells. Der BRH prüft regelmässig, wie die *Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung* (BMI O 4 - 634 140-15/1 vom 30. Juli 2004) umgesetzt wird. Ziel der Richtlinie ist, allen Bundesbediensteten eine Richtschnur für ein integres und transparentes Verwaltungshandeln zu bieten. Sie enthält einen Massnahmenkatalog zur Korruptionsprävention (z.B. Durchführung von Gefährdungsanalysen, Mehr-Augen-Prinzip, Rotation, Wettbewerbsgrundsatz bei der Vergabe von Aufträgen). Im Rahmen seiner Prüfungen der Ordnungsmässigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns greift der BRH auch die in den Behörden installierten Prozesse sowie Kontroll- und Überwachungsstrukturen auf, mit denen sie eine effektive, effiziente und die für sie geltenden Gesetze und Regelungen beachtende Aufgabenwahrnehmung in hinreichendem Umfang sicherstellen wollen. Vgl. auch Antwort zu 9.2

9.2 Sind die Vorgaben hinsichtlich der Ausgestaltung eines *Internen Kontrollsystems* ausreichend?	Die Grundsätze des IKS sind in Art. 39 FHG und Art. 36 bis 39 FHV geregelt. In Art. 36 FHV wird die Finanzverwaltung ermächtigt entsprechende Weisungen zu erlassen und die Direktoren mit der Führung eines IKS in ihrem Zuständigkeitsbereich beauftragt. Mit dem in Art. 39 Abs. 1 lit. c. FHG gemachten Verweis auf Art. 12 Abs. 4 der FHG wird der Wirkungsbereich des IKS mit dem Einbezug der Wirtschaftlichkeit weiter als in der Privatwirtschaft (gestützt auf PS 890) gefasst.	Art. 2 FHDV definiert die organisatorischen Voraussetzungen für das IKS. In den Kapiteln 4.2.3.8 und 4.2.3.9 des Handbuchs Gemeindefinanzen (Ausgabe 2001) werden weitere Erläuterungen und Voraussetzungen für das IKS beschrieben.	Es sind umfangreiche Vorgaben zur Verwaltungsintegrität in der Bundesverwaltung vorhanden: • Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung (BMI O 4 - 634 140-15/1 vom 30. Juli 2004 • Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Förderung von Tätigkeiten des Bundes durch Leistungen Privater (Sponsoring, Spenden und sonstige Schenkungen) vom 07.07.2003 • Rundschreiben des BMI zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken in der Bundesverwaltung vom 8. November 2004 • Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Einsatz von ausserhalb des öffentlichen Dienstes Beschäftigten (externen Personen) in der Bundesverwaltung vom 17.07.2008 Keine verbindlichen Vorgaben gibt es hingegen zu Existenz und Ausgestaltung eines behördlichen Risikomanagements oder einer Internen Revision. Für das Thema Interne Revision liegen vielmehr unverbindliche Empfehlungen des Bundesministeriums des Innern vor.

9.3 Ist die Umsetzung von Mängeln bezüglich des *Internen Kontrollsystems* in der Praxis ein Problem?	Der Art. 39 FHG wurde erst im Jahr 2007 eingeführt und ist bis heute noch nicht befriedigend umgesetzt worden. Der Bericht der EFK zur Staatsrechnung 2013 stellt diesbezüglich fest, dass in verschiedenen Verwaltungsstellen kein gemäss den Vorgaben der Eidg. Finanzverwaltung ausgestaltetes IKS implementiert ist. Eine besondere Schwierigkeit stellt in diesem Zusammenhang die Festlegung der Unterschriftsberechtigungen gegen aussen dar, da diese nicht wie in der Privatwirtschaft in einem Handelsregister geführt werden. Die EFK hat dem Bundesrat deshalb vorgeschlagen, die Unterschriftsberechtigungen auch von öffentlichrechtlichen Körperschaften im Handelsregister zu führen resp. dieses entsprechend zu erweitern. Der Bundesrat hat dies jedoch abgelehnt.	Der Stand des IKS wird bei vielen Gemeinden im Kanton Bern grundsätzlich noch als ungenügend erachtet. Die notwendigen Vorgaben, Muster und Tools werden vom AGR für die Gemeinden bereitgestellt. Vielfach sind sie in Praxis jedoch noch nicht umgesetzt worden. Ein Grund dafür liegt sicherlich in den mangelnden Ressourcen bei den entsprechenden Mitarbeitern der Gemeinden und einer fehlenden Sensibilisierung der Behördenmitglieder bezüglich IKS. Das AGR will zur Verbesserung der Situation nach der Einführung von HRM2 weitere Schulungen zum Thema IKS für die Gemeinden durchführen.	Adressaten der *Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung* sind die Dienststellen des Bundes (insb. oberste Bundesbehörden, Behörden der unmittelbaren und mittelbaren Bundesverwaltung, Streitkräfte). Die Richtlinie gilt sinngemäss auch für juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, an denen ausschliesslich die Bundesrepublik Deutschland beteiligt ist sowie für Zuwendungsempfänger des Bundes, die mehr als 100'000 Euro an institutionellen Förderungen erhalten. Der Stand der Umsetzung bei den Richtlinienadressaten variiert sehr stark. Tendenziell ist der Grad der Umsetzung umso geringer, je "staatsferner" eine Einrichtung ist: So ist die Umsetzung bei Bundesbehörden grundsätzlich weiter fortgeschritten als etwa bei Zuwendungsempfängern. Auch die vorhandenen Personalressourcen können die Umsetzung bestimmter korruptionspräventiver Massnahmen, insb. die Personalrotation, beeinflussen. Die Einführung von Elementen interner Kontrolle und Überwachung stellt sich vorrangig als ein langsamer und langwieriger Prozess dar, wo verbindliche Vorgaben fehlen. Dies betrifft insbesondere das Risikomanagement und die Interne Revision.
9.4 Welche Einfluss- und Sanktionsmöglichkeiten hat die ÖFAS im Bereich des *Internen Kontrollsystems* zur Durchsetzung ihrer Verbesserungsvorschläge?	Wie bei der Ordnungsmässigkeit und Rechtmässigkeit gilt auch hier das Instrument der Weisung nach Art. 12 Abs. 4 FKG (vgl. Antwort zu 6.4). Zudem kann durch IT-mässig automatisierte Prozesse die Compliance verbessert werden. Zum Beispiel wurde beim Bund der Spesenprozess IT-mässig automatisiert. Andere Prozesse sollen noch folgen, sofern die notwendigen Investitionen gesprochen werden.	Die Einfluss- und Sanktionsmöglichkeiten sind identisch wie bei der Ordnungsmässigkeit und Rechtmässigkeit (siehe Antwort zu 6.4)	Siehe Antwort zu 6.4
... im Bereich Performance			

10.1 Welche Arten von Prüfungen der Performance werden durch die ÖFAS durchgeführt? *Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit, Zweckmässigkeit?*	Gemäss Art. 5 Abs. 2 FKG werden hinsichtlich der Wirtschaftlichkeitsprüfungen folgende Aspekte geprüft, ob: 1. die Mittel sparsam eingesetzt werden 2. Kosten und Nutzen in einem günstigen Verhältnis stehen; 3. finanzielle Aufwendungen die erwartete Wirkung haben. In diesem Sinne entspricht: 1. der Sparsamkeit 2. der Wirtschaftlichkeit 3. der Wirksamkeit	Es werden grundsätzlich keine Prüfungen der Performance im Rahmen der Rechnungsprüfung vorgenommen. In der Praxis gibt es jedoch vereinzelt RPOs, welche freiwillig Bemerkungen und Empfehlungen zu Themen in diesem Bereich vornehmen. Für die sachgerechte und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung gemäss Art. 63 GG bleibt jedoch in jedem Fall die Exekutive zuständig. In einem gewissen Sinne führt auch die direkte Demokratie zu einer Art Kontrolle der Wirtschaftlichkeit, indem sich die Bürger direkt mit einzelnen Sachgeschäften und den damit verbundenen Ausgaben auseinandersetzen und mit ihrem Votum über ein ausreichendes Verhältnis von Nutzen und Kosten eines Vorhabens entscheiden. Eine direkte Überprüfung der Leistungs- und Wirkungsmessung ist nur für die Gemeinden vorgeschrieben, die nach der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) geführt werden. Art. 121 Abs. 1 GV schreibt vor, dass die Gemeinde in diesem Fall ein Organ für die Ergebnisprüfung einsetzen muss. Weiter erläutert Art. 121 Abs. 2 GV, dass die Gemeinde diese Aufgabe dem RPO übertragen kann.	Gemäss Art. 114 Abs. 2, Satz 1 des Grundgesetzes und § 90 Abs. 1 Ziffer 3 und 4 BHO hat der BRH die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Diese umfasst alle in der Fragestellung aufgezählten Prinzipien hinsichtlich Prüfung der Performance.
10.2 Welche Wirkung haben die Verbesserungsvorschläge der ÖFAS hinsichtlich der Performance? Werden diese beachtet und umgesetzt?	Schon etliche Verbesserungsvorschläge im Bereich der Performance wurden schon umgesetzt wie z. B. im Bereich der Lagerbewirtschaftung, Einkauf (Generika anstatt Originale), Armeeapotheken, Lagerung Tamiflu, Verteilung von Jodtabletten usw.	Keine Prüfung der Performance (Erklärung siehe 10.1)	In der Regel folgen die geprüften Stellen den Empfehlungen des BRH.
10.3 Welche Einfluss- und Sanktionsmöglichkeiten hat die ÖFAS im Bereich der Prüfung der *Performance* zur Durchsetzung ihrer Verbesserungsvorschläge?	Im Gegensatz zur Compliance kann die EFK bei der Performance keine Weisungen erlassen. Weist eine geprüfte Verwaltungseinheit eine die Wirtschaftlichkeit berührende Beanstandung zurück, so kann sie diese gemäss Art. 12 Abs. 3 FKG in einem ersten Schritt zum Departementsvorsteher und in einem zweiten Schritt zum Bundesrat eskalieren lassen.	Keine Prüfung der Performance (Erklärung siehe 10.1)	Siehe Antwort zu 6.4

10.4 Wie schwierig ist die Abgrenzung zu normativen Fragestellungen im Bereich der Prüfung der Performance?	Ist schwieriger als im Bereich der Compliance. Schwierige Themen, die zu Kritik führen sind zum Beispiel die Stilllegungsfonds der AKW. Gemäss der EFK wurde von den AKW-Betreibern immer die optimistischste Variante für die Berechnung der Beiträge als Grundlage genommen. In der Stellungnahme der Swisselectric wurde der Prüfbericht der EFK kritisiert.	Keine Prüfung der Performance (Erklärung siehe 10.1)	Die Abgrenzung zu politischen Fragestellungen funktioniert in der Praxis gut. Durch die auf mehrere Personen abgestützten Entscheidverfahren innerhalb des BRH ist das Risiko ohnedies gering, dass die Prüfungsergebnisse im Bereich der Performance politisch gefärbt werden können.
Experteninterview vom	05.03.2015	30.07.2015	21.10.2015
mit	Herrn Michel Huissoud Direktor der Eidg. Finanzkontrolle	Frau Iris Markwalder Leiterin Gemeindefinanzen Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern	Herr Dr. Jan Keller Leiter Steuerungsreferat Abt. I vom deutschen Bundesrechnungshof
Abkürzungsverzeichnis spezifisch	EFK: Eidg. Finanzkontrolle FHG: Bundesgesetz über den eidgenössischen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz; SR611.0) FHV: Finanzhaushaltverordnung (SR611.01) FKG: Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzkontrolle (Finanzkontrollgesetz; SR614.0)	AGR: Amt für Gemeinden und Raumordnung FHDV: Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (BSG 170.511) GG: Gemeindegesetz des Kantons Bern (BSG 170.11) GV: Gemeindeverordnung des Kantons Bern (BSG 170.111) HRM2: Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 RPO: Rechnungsprüfungsorgan WoV: Wirkungsorientierte Verwaltungsführung	BHO: Bundeshaushaltsordnung BMI: Bundesministerium des Innern BRH: Bundesrechnungshof BRHG: Gesetz über den Bundesrechnungshof (Bundesrechnungshofgesetz) HGrG: Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz) StabiRatG: Gesetz zur Errichtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen (Stabilitätsratsgesetz)
Abkürzungsverzeichnis allgemein	HWP: Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung IKS: Internes Kontrollsystem IPSAS: International Public Sector Accounting Standards ÖFAS: Öffentliche Finanzaufsichtsstelle PS: Schweizer Prüfungsstandards der Schweizerischen Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten		

C Deklaration von Lima und Mexico

DECLARATIONS OF LIMA AND MEXICO

DÉCLARATIONES DE LIMA ET MEXICO

DEKLARATIONEN VON LIMA UND MEXIKO

DECLARACIÓNES DE LIMA Y MÉXICO

إعلان ليما
و
إعلان مكسيكو

INTOSAI

INTOSAI

EXPERIENTIA MUTUA
OMNIBUS PRODEST

INTOSAI

INTOSAI

EXPERIENTIA MUTUA
OMNIBUS PRODEST

DECLARATIONS OF LIMA AND MEXICO

DÉCLARATIONES DE LIMA ET MEXICO

DEKLARATIONEN VON LIMA UND MEXIKO

DECLARACIÓNES DE LIMA Y MÉXICO

إعلان ليما
و
إعلان مكسيكو

INTOSAI General Secretariat
c/o Austrian Court of Audit
Dampfschiffstraße 2
1031 VIENNA
AUSTRIA

Tel.: ++43 (1) 71171–0
Fax: ++43 (1) 7180969
intosai@rechnungshof.gv.at
http://www.intosai.org

INTOSAI General Secretariat
c/o Austrian Court of Audit
Dampfschiffstraße 2
1031 VIENNA
AUSTRIA

Tel.: ++43 (1) 71171–0
Fax: ++43 (1) 7180969
intosai@rechnungshof.gv.at
http://www.intosai.org

CONTENTS

SOMMAIRE

INHALT

INDICE

المحتويات

English	I
Français	II
Deutsch	III
Español	IV
العربية	V

RESOLUTION DER VEREINTEN NATIONEN ZUR UNABHÄNGIGKEIT DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN

DEKLARATION VON LIMA ÜBER DIE LEITLINIEN DER FINANZKONTROLLE

DEKLARATION VON MEXIKO ÜBER DIE UNABHÄNGIGKEIT DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort des Generalsekretärs der INTOSAI III–1

Vorwort des Vorsitzenden des Präsidiums der INTOSAI III–5

Vorwort der Vorsitzenden des Unterkomitees der INTOSAI über die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden III–7

RESOLUTION DER VEREINTEN NATIONEN ZUR UNABHÄNGIGKEIT DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN III–9

DEKLARATION VON LIMA ÜBER DIE LEITLINIEN DER FINANZKONTROLLE III–15

Präambel III–17

I. Allgemeines III–18

II. Unabhängigkeit III–20

III. Verhältnis zu Parlament, Regierung und Verwaltung III–21

IV. Befugnisse der Obersten Rechnungskontrollbehörden III–22

V. Prüfungsmethoden, Prüfungspersonal, internationaler Erfahrungsaustausch III–24

VI. Berichterstattung III–26

VII. Prüfungskompetenzen der Obersten Rechnungskontrollbehörden III–27

DEKLARATION VON MEXIKO ÜBER DIE UNABHÄNGIGKEIT DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN III–33

Präambel III–33

Allgemeines III–34

Leitsatz 1
Das Bestehen eines angemessenen und wirksamen verfassungsrechtlichen/rechtlichen/gesetzlichen Rahmens und entsprechender Umsetzungsbestimmungen **III–34**

Leitsatz 2
Die Unabhängigkeit der ORKB-Leiter und “Mitglieder” (in Kollegialbehörden) einschließlich ihrer Unkündbarkeit und ihrer Immunität vor dem Gesetz bei normaler Ausübung ihrer Amtstätigkeit **III–34**

Leitsatz 3
Eine ausreichend breitgefasste Prüfungskompetenz und volle Ermessensfreiheit bei der Erfüllung der den ORKB obliegenden Aufgaben **III–35**

Leitsatz 4
Uneingeschränkter Zugang zu Informationen **III–37**

Leitsatz 5
Recht und Pflicht zur Berichterstattung **III–37**

Leitsatz 6
Freiheit, über Inhalt und Zeitpunkt von Prüfungsberichten zu entscheiden und diese zu veröffentlichen und zu verbreiten **III–37**

Leitsatz 7
Das Bestehen von wirksamen Mechanismen zur Überprüfung des Umsetzungsstandes der ORKB-Empfehlungen **III–38**

Leitsatz 8
Finanzielle und wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie die Bereitstellung ausreichender personeller, materieller und finanzieller Ressourcen **III–38**

Vorwort des Generalsekretärs der INTOSAI

Die Deklarationen von Lima und Mexiko stellen die Magna Charta der externen öffentlichen Finanzkontrolle dar und definieren die Voraussetzungen für deren unabhängiges und wirksames Funktionieren.

Bereits im Zuge der Beschlussfassung der "Deklaration von Lima" 1977 war es das Ziel der INTOSAI, das Prinzip der Unabhängigkeit sowie die Grundsätze methodischer und personeller Professionalität der externen öffentlichen Finanzkontrolle festzulegen.

30 Jahre später konkretisierte der XIX. Kongress der INTOSAI (2007, Mexiko) in der "Deklaration von Mexiko" acht Säulen der Unabhängigkeit der externen öffentlichen Finanzkontrolle.

Die weltweite, allgemeine Anerkennung der Grundsätze der Unabhängigkeit ist sowohl für die INTOSAI als auch für ihre Mitglieder von grundlegender Bedeutung. Das Generalsekretariat der INTOSAI hat in den letzten Jahren mit einer Vielzahl von Einzelschritten intensiv an dieser Anerkennung gearbeitet.

Die im Jahr 2008 nach dem Kongress von Mexiko gestartete INTOSAI-Initiative zur Verankerung der Unabhängigkeits-Grundsätze auf Ebene der Vereinten Nationen (VN) fand am 22. Dezember 2011 mit der Resolution der VN-Generalversammlung "Förderung einer effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirksamen und transparenten öffentlichen Verwaltung durch Stärkung der Obersten Rechnungskontrollbehörden" ihren krönenden Abschluss.

In dieser Resolution A/66/209 anerkennen alle VN-Mitgliedsstaaten, dass Oberste Rechnungskontrollbehörden (ORKB) ihre Aufgaben nur dann objektiv und wirksam wahrnehmen können, wenn sie von der

geprüften Stelle unabhängig, sowie vor Einfluss von außen geschützt sind. Daher werden die VN-Mitgliedsstaaten durch diese Resolution ermuntert, die in den Deklarationen von Lima und Mexiko enthaltenen Grundsätze anzuwenden. Darüber hinaus wird damit erstmalig die Bedeutung der Arbeit der INTOSAI auf VN-Ebene anerkannt.

Dieser Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen stellt wahrhaft einen Meilenstein in der nahezu 60-jährigen Geschichte der INTOSAI dar. Dieser Erfolg war nur durch das Zusammenwirken aller Mitglieder der INTOSAI bei der Verfolgung dieses gemeinsamen Zieles möglich.

Dieser Meilenstein soll nun auch in die Neuauflage der Publikation der Deklarationen von Lima und Mexiko aufgenommen werden. Diese Publikation soll allen INTOSAI-Mitgliedern sowie externen Partnern bei unserem gemeinsamen Ziel helfen, auf Grundlage der Resolution die Unabhängigkeits-Grundsätze in unserer täglichen Arbeit zu leben, sie unseren regionalen und nationalen Partnern und der Öffentlichkeit zu kommunizieren und so einen Beitrag zur Stärkung der Governance zu liefern.

Denn die Aufgaben der externen öffentlichen Finanzkontrolle können nur dann wirksam wahrgenommen werden, wenn sie – wie in den Deklarationen von Lima und Mexiko und nunmehr auch in der Resolution der VN-Generalversammlung festgestellt – einerseits unabhängig von den überprüften Stellen und geschützt vor äußeren Einflüssen erfolgen, andererseits Prüfungsmethoden entsprechend dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik angewendet werden und Oberste Rechnungskontrollbehörden über exzellent qualifiziertes und moralisch integeres Personal verfügen.

Erst die Umsetzung der Grundsätze der Unabhängigkeit garantiert – gemeinsam mit personeller und methodischer Professionalität – eine ausgewogene, verlässliche und objektive Aufgabenwahrnehmung der Obersten Rechnungskontrollbehörde, die dazu beiträgt, Transparenz zu erhöhen, Rechenschaftspflicht zu garantieren, Korruption zu bekämpfen und damit auch eine wirksame und nachhaltige Ausübung

der Kontrollfunktion der Parlamente ermöglicht, wodurch das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Institutionen gestärkt wird.

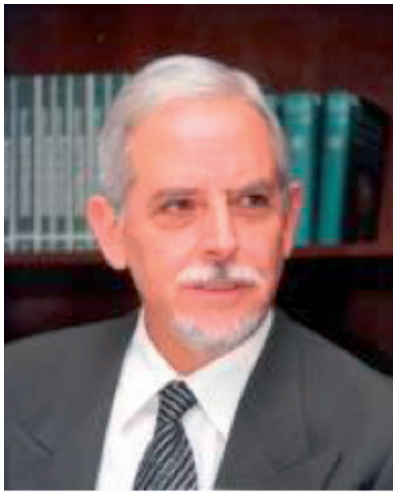
Es liegt nun an jedem Einzelnen von uns, dass die Grundsätze der Deklarationen von Lima und Mexiko auf nationaler Ebene umgesetzt und angewendet werden. Diese Resolution der VN-Generalversammlung stellt dafür eine ausgezeichnete Basis dar. Unterstützen wir uns dabei gegenseitig in unserem gemeinsamen Bemühen um die weltweite Stärkung der Obersten Rechnungskontrollbehörden, ganz gemäß unserem Motto “Experientia mutua omnibus prodest”.

Dr. Josef Moser

Präsident des österreichischen Rechnungshofes und
Generalsekretär der INTOSAI

August 2013

Vorwort des Vorsitzenden des Präsidiums der INTOSAI



Eines der Hauptanliegen der ORKB besteht darin, die erforderliche Autonomie und Unabhängigkeit zu erlangen, um mit den entsprechenden finanziellen, administrativen, materiellen und personellen Mitteln ihre Aufgaben im Einklang mit den für ihr Mandat bestehenden gesetzlichen Bestimmungen erfüllen zu können.

Die freie Ausübung ihrer Prüftätigkeit ohne politische, administrative, finanzielle oder gesetzliche Hindernisse sowie der freie Zugang der breiten Öffentlichkeit zu den Prüfergebnissen, garantiert die Objektivität dieser Ergebnisse sowie die Glaubwürdigkeit der ORKB, fördert die Transparenz aller Prozesse und die Möglichkeit, dass die Prüfungsfeststellungen zu Präventiv- bzw. Vorbeugemaßnahmen führen, die die Staatsführung verbessern.

Die so genannte “Deklaration von Mexiko zur Unabhängigkeit der ORKB”, die vom XIX. Kongress der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI) in Mexiko City verabschiedet wurde, ist der perfekte Ausdruck dieser Suche nach Autonomie gegenüber jeder Art von Stelle oder Faktor, der versucht die ORKB an der Ausübung dieser überaus bedeutenden Aufgabe zu hindern. Mit diesem Dokument ist es der internationalen Gemeinschaft der öffentlichen Finanzkontrolle, vertreten durch die INTOSAI, gelungen, ihre Position klar darzulegen und die Grundprinzipien festzulegen, mit deren Hilfe die ORKB eine angemessene Durchführung ihrer Aufgaben gewährleisten können.

Die in der Deklaration von Mexiko festgelegten acht Prinzipien behandeln Aspekte wie Rechtssicherheit, Transparenz, Informationsfluss

und Bereitstellung von Ressourcen, die es den ORKB erlauben, ihre Aufgaben in der Weise zu erfüllen, wie es die Gesellschaft erwartet und alle nur erdenklichen Anstrengungen zum Vorteil ebendieser Gesellschaft zu unternehmen. Die Bereitschaft zur Erbringung von Serviceleistungen, ein untadeliges ethisches Verhalten, angemessene Expertise, entsprechende technische und administrative Ausstattung und Fähigkeiten sind unabdingbare Voraussetzungen, um das Mandat angemessen auszuüben. Aus diesem Grund hat die INTOSAI beschlossen, diese Grundprinzipien festzulegen, die die Mitglieder unterstützen soll, in der Praxis Autonomie und Unabhängigkeit bezüglich der Erfüllung ihrer Aufgaben zu erlangen.

Wir sollten stets auch die soziale Komponente unserer Tätigkeit im Auge behalten, die uns verpflichtet aber auch auszeichnet. In einer funktionierenden Demokratie gibt es ein oberstes Prinzip: das Volk bestimmt, die Mandatare gehorchen, erfüllen die Rechenschaftspflicht und unterwerfen sich der obersten Finanzkontrolle. Wir in der INTOSAI sind von der Rolle, die die ORKB als Spiegel und Gewissen der Gesellschaft, von der letztlich ihr Mandat abhängt und der sie das Privileg haben, zu dienen, zutiefst überzeugt.

C.P.C. Arturo González de Aragón

Auditor Superior von Mexiko und
Vorsitzender des Präsidiums der INTOSAI

Oktober 2009

Vorwort der Vorsitzenden des Unterkomitees der INTOSAI über die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden

Regierungen für ihre Tätigkeit zur Rechenschaft zu ziehen, liegt in der Verantwortung der Parlamente. ORKB stellen den Parlamenten unabhängige, objektive und verlässliche Informationen bereit und bieten ihnen damit die zur Erfüllung ihrer Verantwortung notwendige Sicherheit. Mit unseren Berichten und Aussagen unterstützen wir als ORKB die Parlamente bei der Ausübung ihrer Kontrollhoheit über die Genehmigung und Prüfung der staatlichen Ausgaben und Tätigkeiten.

Die Bewahrung unserer Objektivität sowie unserer Unabhängigkeit von den geprüften Stellen ist für die Glaubwürdigkeit unserer Berichte entscheidend. Diese Unabhängigkeit kann durch verschiedene Prinzipien gewährleistet werden, etwa durch

- das Bestehen einer angemessenen und wirksamen gesetzlichen Regelung, die das Ausmaß der Unabhängigkeit der ORKB genau festlegt;
- eine ausreichend breit gefasste Prüfungskompetenz und volle Ermessensfreiheit bei der Erfüllung der den ORKB obliegenden Aufgaben;
- die Unabhängigkeit von ORKB-Leitern und -Mitgliedern einschließlich ihrer Unkündbarkeit und ihrer Immunität vor dem Gesetz bei normaler Ausübung ihrer Amtstätigkeit;
- uneingeschränkten Zugang zu Informationen;

- Recht und Pflicht zur Berichterstattung über die Tätigkeit der Regierung;
- die Freiheit, über Inhalt und Zeitpunkt von Prüfungsberichten zu entscheiden und diese zu veröffentlichen und zu verbreiten;
- das Bestehen von Follow-up Mechanismen zur Überprüfung des Umsetzungsstandes der ORKB-Empfehlungen und
- die finanzielle und wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie die Bereitstellung ausreichender personeller, materieller und finanzieller Ressourcen.

Diese Prinzipien bilden den Kern der acht Leitsätze der Deklaration von Mexiko über die Unabhängigkeit der ORKB.

Ich hatte die Ehre, das Unterkomitee der INTOSAI für die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden zu leiten, dem unter anderen auch die ORKB von Ägypten, Antigua und Barbuda, Kamerun, Österreich, Portugal, Saudi-Arabien, Schweden, Tonga und Uruguay angehörten.

Das Unterkomitee hat im November 2007 dem XIX. Kongress der INTOSAI in Mexiko seinen Schlussbericht vorgelegt. Der Bericht enthielt die Deklaration von Mexiko über die Unabhängigkeit der ORKB, INTOSAI Richtlinien und Best Practices zur Unabhängigkeit der ORKB sowie Fallstudien, die diese Unabhängigkeit veranschaulichen. Der Bericht wurde vom Kongress der INTOSAI angenommen und als Internationale Standards der Obersten Rechnungskontrollbehörden (ISSAI) 10 and 11 veröffentlicht.

Ich bin sicher, dass diese Dokumente den ORKB bei der Stärkung ihrer Unabhängigkeit gute Dienste leisten. Damit unterstützen die ORKB wiederum die Parlamente bei der Erfüllung der immer stärkeren Forderung der Öffentlichkeit nach Kontrolle und Rechenschaftspflicht.

Sheila Fraser, FCA

Auditor General von Kanada und
Vorsitzende des INTOSAI Unterkomitees über
die Unabhängigkeit der ORKB

Oktober 2009

RESOLUTION DER VEREINTEN NATIONEN ZUR UNABHÄNGIGKEIT DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN

VEREINTE NATIONEN
GENERALVERSAMMLUNG
RESOLUTION A/66/209

Förderung einer effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirksamen und transparenten öffentlichen Verwaltung durch Stärkung der Obersten Rechnungskontrollbehörden

United Nations A/RES/66/209

General Assembly

Distr.: General
15 March 2012

Sixty-sixth session
Agenda item 21

Resolution adopted by the General Assembly

[*on the report of the Second Committee (A/66/442)*]

Arbeitsübersetzung

Vereinte Nationen

Generalversammlung

Resolution A/66/209

Förderung einer effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirksamen und transparenten öffentlichen Verwaltung durch Stärkung der obersten Rechnungskontrollbehörden

Die Generalversammlung,

Unter Hinweis auf die Resolution des Wirtschafts- und Sozialrats 2011/2 vom 26. April 2011,

Sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/55 vom 2. Dezember 2004 und 60/34 vom 30. November 2005 und ihre früheren Resolutionen über öffentliche Verwaltung und Entwicklung,

Ebenso unter Hinweis auf die Millenniumserklärung der Vereinten Nationen[1],

Unter nachdrücklichem Hinweis, dass es notwendig ist, die Effizienz, Rechenschaftspflicht, Wirksamkeit und Transparenz der öffentlichen Verwaltung zu verbessern,

Sowie unter nachdrücklichem Hinweis, dass eine effiziente, rechenschaftspflichtige, wirksame und transparente öffentliche Verwaltung bei der Verwirklichung der auf internationaler Ebene vereinbarten Entwicklungsziele, insbesondere der Millenniums-Entwicklungsziele, eine wesentliche Rolle spielt,

[1] Siehe Resolution 55/2

Unter Betonung, dass der Aufbau von Kapazitäten ein notwendiges Instrument zur Förderung der Entwicklung darstellt und unter Würdigung der diesbezüglichen Mitarbeit der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden,

1. Anerkennt, dass Oberste Rechnungskontrollbehörden ihre Aufgaben nur dann objektiv und wirkungsvoll erfüllen können, wenn sie von der überprüften Stelle unabhängig gestellt und gegen Einflüsse von außen geschützt sind;

2. Anerkennt ebenfalls, dass Oberste Rechnungskontrollbehörden bei der Förderung einer effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirkungsvollen und transparenten öffentlichen Verwaltung eine wichtige Rolle spielen, welche die Verwirklichung der nationalen Entwicklungsziele und –prioritäten ebenso wie der auf internationaler Ebene vereinbarten Entwicklungsziele, insbesondere der Millenniums-Entwicklungsziele, fördert;

3. Nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden zur Förderung größerer Effizienz, Rechenschaftspflicht, Wirksamkeit, Transparenz sowie der effizienten und wirksamen Vereinnahmung und Verwendung öffentlicher Mittel im Interesse der Bürgerinnen und Bürger;

4. Nimmt ebenfalls mit Anerkennung Kenntnis von der Deklaration von Lima über die Leitlinien der Finanzkontrolle aus dem Jahre 1977[2] und der Deklaration von Mexiko über die Unabhängigkeit von Obersten Rechnungskontrollbehörden aus dem Jahr 2007[3] und ermutigt die Mitgliedstaaten die in den Deklarationen aufgestellten Grundsätze im Rahmen ihrer jeweiligen nationalen institutionellen Strukturen umzusetzen;

5. Regt an, dass die Mitgliedstaaten und relevanten Institutionen der Vereinten Nationen ihre Zusammenarbeit mit der internationalen Organisation der obersten Rechnungskontrollbehörden namentlich im Bereich des Kapazitätsaufbaus intensivieren, um mittels gestärkter oberster Rechnungskontrollbehörden Effizienz, Rechenschaftspflicht, Wirksamkeit und Transparenz sicherzustellen und eine gute Staats- und Regierungsführung somit zu fördern.

91. Plenarsitzung
22. Dezember 2011

[2] Siehe Deklaration von Lima über die Leitlinien der Finanzkontrolle, beschlossen durch den neunten Kongress der internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden, Lima, 17.-26. Oktober 1977

[3] Siehe Deklaration von Mexiko über die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden, beschlossen durch den neunzehnten Kongress der obersten Rechnungskontrollbehörden, Mexico City, 5.-10. November 2007

DEKLARATION VON LIMA ÜBER DIE LEITLINIEN DER FINANZKONTROLLE

DEKLARATION VON LIMA ÜBER DIE LEITLINIEN DER FINANZKONTROLLE

Präambel

Der in Lima zusammengetretene IX. Kongress der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI) hat in Anbetracht der Tatsache,

– dass die ordnungsgemäße und rationelle Verwendung öffentlicher Mittel eine der wesentlichen Voraussetzungen für die richtige Handhabung der öffentlichen Finanzen und die Wirksamkeit der von den zuständigen Behörden getroffenen Entscheidungen ist;

– dass es zur Erreichung dieses Zieles unumgänglich notwendig ist, dass jeder Staat über eine Oberste Rechnungskontrollbehörde verfügt, deren Unabhängigkeit gesetzlich verankert ist;

– dass das Vorhandensein einer solchen Behörde umso mehr erforderlich ist, weil die staatlichen Aktivitäten sich immer mehr auf den Sozial- und Wirtschaftsbereich ausdehnen und damit die Grenzen des herkömmlichen öffentlichen Finanzwesens überschritten werden;

– dass die spezifischen Ziele der öffentlichen Finanzkontrolle, nämlich die sachgerechte und wirksame Verwendung öffentlicher Mittel, das Streben nach einer straffen Wirtschaftsführung, die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungstätigkeit und die Information sowohl der staatlichen Stellen als auch der Öffentlichkeit durch die Veröffentlichung von objektiven Berichten für die Stabilität und die Fortentwicklung der Staaten im Sinne der Postulate der Vereinten Nationen notwendig sind;

– dass auf den vorangegangenen internationalen Kongressen der INTOSAI von den Vollversammlungen Beschlüsse gefasst wurden, deren Verbreitung von allen Mitgliedsländern gebilligt wurde;

BESCHLOSSEN:

– das Dokument mit dem Titel “Deklaration von Lima über die Leitlinien der Finanzkontrolle” zu veröffentlichen und zu verbreiten.

I. Allgemeines

§ 1. Zweck der Kontrolle

Die Institution der Kontrolle ist der öffentlichen Finanzwirtschaft als einer treuhändigen Wirtschaft immanent. Kontrolle ist nicht Selbstzweck, sondern ein unerlässlicher Bestandteil eines Regelsystems, der Abweichungen von der Norm und Verletzungen der Grundsätze der Gesetzmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit, der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der Gebarung so rechtzeitig aufzeigen soll, dass korrektive Maßnahmen im einzelnen Fall ergriffen, die verantwortlichen Organe haftend gemacht, Schadenersatz erlangt oder Maßnahmen ergriffen werden können, die eine Wiederholung derartiger Verstöße in der Zukunft verhindern oder zumindest erschweren.

§ 2. Vorkontrolle und Nachkontrolle

1. Setzt die Kontrolle vor dem Verwaltungs- oder Gebarungsvollzug ein, liegt Vorkontrolle vor, ansonsten Nachkontrolle.

2. Eine wirksame Vorkontrolle ist für eine gesunde öffentliche Finanzwirtschaft als treuhändiger Wirtschaft unerlässlich. Sie kann von den Obersten Rechnungskontrollbehörden, aber auch von anderen Kontrolleinrichtungen ausgeübt werden.

3. Die von Obersten Rechnungskontrollbehörden ausgeübte Vorkontrolle hat den Vorteil, einen Schaden noch vor seinem Eintritt verhindern zu können, jedoch den Nachteil der Arbeitsüberbürdung und der Verwischung der staatsrechtlichen Verantwortung. Die von Obersten Rechnungskontrollbehörden ausgeübte Nachkontrolle zeigt die Verantwortlichkeit des rechenschaftspflichtigen Organes auf, kann zum Ersatz des eingetretenen Schadens führen und ist geeignet, in der Zukunft die Wiederholung von Verstößen zu verhindern.

4. Ob Oberste Rechnungskontrollbehörden Vorkontrollen ausüben, hängt von der Gesetzeslage sowie den Bedingungen und Notwendigkeiten des jeweiligen Staates ab. Die Nachkontrolle ist jedoch eine unabdingbare Aufgabe jeder Obersten Rechnungskontrollbehörde, ungeachtet dessen ob sie auch eine Vorkontrolle ausübt.

§ 3. Interne und externe Kontrolle

1. Interne Kontrolleinrichtungen sind innerhalb der einzelnen Dienststellen und Institutionen errichtet. Externe Kontrolleinrichtungen gehören nicht dem Organisationsverband der zu prüfenden Institution an. Oberste Rechnungskontrollbehörden sind externe Kontrolleinrichtungen.

2. Interne Kontrolleinrichtungen sind notwendigerweise dem Leiter der Stelle, in deren Verband sie errichtet sind, unterstellt. Dessen ungeachtet sollen sie funktionell und organisatorisch so weit unabhängig sein, als dies aufgrund der jeweiligen Verfassungsstruktur möglich ist.

3. Der Obersten Rechnungskontrollbehörde als externer Kontrolleinrichtung obliegt es, die Wirksamkeit der internen Kontrolleinrichtung zu überprüfen. Ist die Wirksamkeit der internen Kontrolleinrichtung gewährleistet, so ist unbeschadet des Rechtes der Obersten Rechnungskontrollbehörde auf allumfassende Kontrolle jede sinnvolle Art der Aufgabenteilung oder Aufgabenübertragung und Zusammenarbeit zwischen Oberster Rechnungskontrollbehörde und interner Kontrolleinrichtung anzustreben.

§ 4. Formalkontrolle und Leistungskontrolle

1. Die traditionelle Aufgabe der Obersten Rechnungskontrollbehörden ist die Überprüfung der Gesetzmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Gebarung und des Rechnungswesens.

2. Neben dieser Überprüfung, die ihre Wichtigkeit und Bedeutung behält, tritt gleichwertig eine an der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Effizienz des staatlichen Handels orientierte Überprüfung, die nicht nur den einzelnen Gebarungsfall, sondern die gesamte Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung einschließlich ihrer Organisation und der Verwaltungssysteme umfasst.

3. Die von Obersten Rechnungskontrollbehörden anzustrebenden Prüfungsziele der Gesetzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der Gebarung sind

grundsätzlich gleichrangig; es ist Angelegenheit der Obersten Rechnungskontrollbehörde selbst, den im Einzelfall in Betracht kommenden Schwerpunkt besonders hervorzuheben.

II. Unabhängigkeit

§ 5. Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden

1. Oberste Rechnungskontrollbehörden können ihre Aufgabe nur dann objektiv und wirkungsvoll erfüllen, wenn sie von der überprüften Stelle unabhängig gestellt und gegen Einflüsse von außen geschützt sind.

2. Obwohl eine absolute Unabhängigkeit von Staatsorganen wegen ihrer Einbindung in das Staatsganze unmöglich ist, müssen die Obersten Rechnungskontrollbehörden mit der zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen funktionellen und organisatorischen Unabhängigkeit ausgestattet sein.

3. Das Bestehen der Obersten Rechnungskontrollbehörden und das erforderliche Maß ihrer Unabhängigkeit soll in der Verfassung festgelegt sein; näheres kann durch einfache Gesetze geregelt werden. Insbesondere muss ein ausreichender Rechtsschutz durch ein Höchstgericht gegen Eingriffe aller Art in die Unabhängigkeit und die Prüfungskompetenz der Obersten Rechnungskontrollbehörden gewährleistet sein.

§ 6. Unabhängigkeit der Mitglieder und Beamten der Obersten Rechnungskontrollbehörden

1. Die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden ist mit der Unabhängigkeit ihrer Mitglieder untrennbar verbunden. Unter Mitgliedern sind jene Personen zu verstehen, die Entscheidungen der Obersten Rechnungskontrollbehörden zu treffen und eigenverantwortlich nach außen zu vertreten haben, also die Mitglieder eines entscheidungsbefugten Kollegiums oder der Leiter einer monokratisch organisierten Obersten Rechnungskontrollbehörde.

2. Auch die Unabhängigkeit der Mitglieder ist durch die Verfassung zu gewährleisten. Insbesondere darf durch die ebenfalls in der Verfassung festzulegenden Abberufungsmodalitäten die Unabhängigkeit der Mitglieder nicht beeinträchtigt werden. Bestellung und Abberufung der Mitglieder hängen von der verfassungsmäßigen Struktur der einzelnen Staaten ab.

3. Die Prüfungsbeamten der Obersten Rechnungskontrollbehörden dürfen in ihrer beruflichen Laufbahn keinen Einflüssen der zu prüfenden Stellen ausgesetzt und von diesen nicht abhängig sein.

§ 7. Finanzielle Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden

1. Den Obersten Rechnungskontrollbehörden sind die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, welche die Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben ermöglichen.

2. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden müssen das Recht haben, die von ihnen für notwendig erachteten finanziellen Mittel bei der das Staatsbudget beschließenden Körperschaft erforderlichenfalls unmittelbar zu beantragen.

3. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden sollen befugt sein, über die ihnen in einem eigenen Budgetabschnitt zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel eigenverantwortlich zu verfügen.

III. Verhältnis zu Parlament, Regierung und Verwaltung

§ 8. Verhältnis zum Parlament

Die von Verfassung und Gesetz eingeräumte Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden gewährleistet ihnen auch dann, wenn sie Organe der Parlamente sind und in deren Auftrag Prüfungen durchführen, ein Höchstmaß an Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit. Die jeweilige Staatsverfassung hat das Verhältnis der Obersten Rechnungskontrollbehörde zum Parlament entsprechend den Bedingungen und Notwendigkeiten des betreffenden Staates festzulegen.

§ 9. Verhältnis zur Regierung und Verwaltung

Die Tätigkeit der Regierung, der ihr unterstellten Verwaltungsbehörden und der sonstigen von ihr abhängigen Einrichtungen ist Gegenstand der Kontrolle der Obersten Rechnungskontrollbehörde. Daraus folgt jedoch keine Unterordnung der Regierung unter die Oberste Rechnungskontrollbehörde. Insbesondere trägt die Regierung die volle und alleinige Verantwortung für die von ihr durchgeführten Handlungen und Unterlassungen und kann sich nicht auf Prüfungsfeststellungen – sofern diese nicht in Form von rechtskräftigen und vollstreckbaren Urteilen ergangen sind – und Gutachten der Obersten Rechnungskontrollbehörde berufen.

IV. Befugnisse der Obersten Rechnungskontrollbehörden

§ 10. Untersuchungsbefugnisse

1. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden müssen Zugang zu allen mit der Gebarung in Zusammenhang stehenden Unterlagen und Dokumenten haben und von den Organen der geprüften Stelle mündlich und schriftlich alle erforderlich erscheinenden Auskünfte verlangen können.

2. Die Oberste Rechnungskontrollbehörde hat im Einzelfalle zu entscheiden, ob Prüfungen zweckmäßigerweise am Sitze der zu prüfenden Einrichtung oder am Sitze der betreffenden Obersten Rechnungskontrollbehörde stattfinden sollen.

3. Für die Erteilung von Auskünften sowie die Vorlage von Dokumenten und sonstigen Unterlagen einschließlich der Rechnungsabschlüsse an die Oberste Rechnungskontrollbehörde müssen entweder durch das Gesetz oder durch die Oberste Rechnungskontrollbehörde im Einzelfall Fristen festgesetzt werden.

§ 11. Durchsetzung der Prüfungsfeststellungen der Obersten Rechnungskontrollbehörden

1. Die geprüften Stellen haben zu den Prüfungsfeststellungen der Obersten Rechnungskontrollbehörden innerhalb allgemein durch das Gesetz oder im Einzelfall durch die Oberste Rechnungskontrollbehörde festgelegter Fristen Stellung zu nehmen und die aufgrund der Prüfungsfeststellungen getroffenen Maßnahmen bekanntzugeben.

2. Wenn die Prüfungsfeststellungen der Obersten Rechnungskontrollbehörde nicht in Form rechtskräftiger und vollstreckbarer Urteile ergehen, muss die Oberste Rechnungskontrollbehörde ermächtigt sein, an die zuständigen Behörden heranzutreten, die die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und die Verantwortlichkeit geltend zu machen haben.

§ 12. Gutachtertätigkeit und sonstige Mitwirkungsbefugnisse

1. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden können in wichtigen Fällen ihren Sachverstand in Form von Gutachten einschließlich Stellungnahmen zu beabsichtigten Gesetzen und sonstigen Vorschriften über finanzielle Angelegenheiten dem Parlament und der Verwaltung zur Verfügung stellen. Die Verwaltung trägt die alleinige Verantwortung für die Befolgung oder Ablehnung des Gutachtens. Durch solche zusätzliche Aufgaben darf jedoch zukünftigen Prüfungsfeststellungen der Obersten Rechnungskontrollbehörden nicht vorgegriffen und deren wirksame Prüfungstätigkeit nicht beeinträchtigt werden.

2. Vorschriften für ein zweckmäßiges und möglichst einheitliches Verrechnungsverfahren sollen nur im Einvernehmen mit der Obersten Rechnungskontrollbehörde erlassen werden dürfen.

V. Prüfungsmethoden, Prüfungspersonal, internationaler Erfahrungsaustausch

§ 13. Prüfungsmethoden und Verfahren

1. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden sollen ihre Prüfungstätigkeit nach einem Programm durchführen, das sie sich selbst setzen. Rechte bestimmter Staatsorgane, in Einzelfällen die Durchführung einer bestimmten Prüfung zu verlangen, bleiben unberührt.
2. Da die Prüfung in den seltensten Fällen eine Totalprüfung sein kann, werden sich die Obersten Rechnungskontrollbehörden in der Regel auf Stichproben beschränken müssen. Diese müssen jedoch aufgrund eines vorgegebenen Modells und in solcher Anzahl erfolgen, dass ein Urteil über die Qualität und Ordnungsmäßigkeit der Gebarung möglich ist.
3. Die Prüfungsmethoden haben sich stets den Fortschritten der auf die Gebarung Bezug habenden Wissenschaften und Techniken anzupassen.
4. Die Ausarbeitung von internen Prüfungshandbüchern als Arbeitsbehelf für die Prüfer ist zweckmäßig.

§ 14. Prüfungspersonal

1. Die Mitglieder und Prüfungsbeamten der Obersten Rechnungskontrollbehörden müssen die für die vollständige Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Befähigung und moralische Integrität aufweisen.
2. Bereits bei der Aufnahme in den Personalstand einer Obersten Rechnungskontrollbehörde ist auf entsprechende über dem Durchschnitt liegende Kenntnisse und Fähigkeiten sowie eine angemessene berufliche Praxis zu achten.
3. Der theoretischen und praktischen beruflichen Weiterbildung aller Mitglieder und Prüfungsbeamten der Obersten Rechnungskontroll-behörden auf interner, universitärer und internationaler Ebene ist höchste Aufmerksamkeit zu schenken und diese mit allen Mit-

teln, auch finanziell und organisatorisch, zu fördern. Die Weiterbildung muss über die traditionellen juristisch-wirtschaftlichen und Buchführungskenntnisse hinausgehen und auch andere betriebswirtschaftliche Techniken, einschließlich der elektronischen Datenverarbeitung, umfassen.

4. Um eine hervorragende Qualität des Prüfungspersonals zu gewährleisten, ist eine den besonderen Erfordernissen entsprechende angemessene Besoldung anzustreben.

5. Kann in einzelnen Fällen wegen der Notwendigkeit besonderer Fachkenntnisse mit dem eigenen Prüfungspersonal nicht das Auslangen gefunden werden, so ist es zweckmäßig, externe Sachverständige heranzuziehen.

§ 15. Internationaler Erfahrungsaustausch

1. Die Erfüllung der Aufgaben der Obersten Rechnungskontrollbehörden wird durch den internationalen Gedanken- und Erfahrungsaustausch innerhalb der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden wirksam gefördert.

2. Diesem Ziele dienten bisher die Kongresse, ferner gemeinsam mit den Vereinten Nationen und anderen Institutionen veranstaltete Ausbildungsseminare, regionale Arbeitsgruppen sowie die Herausgabe einer Fachpublikation.

3. Eine Erweiterung und Vertiefung dieser Bestrebungen und Maßnahmen ist wünschenswert. Vordringlich ist die Erarbeitung einer einheitlichen Terminologie der öffentlichen Finanzkontrolle auf rechtsvergleichender Grundlage.

VI. Berichterstattung

§ 16. Berichterstattung an das Parlament und an die Öffentlichkeit

1. Die Oberste Rechnungskontrollbehörde soll durch die Verfassung berechtigt und verpflichtet sein, eigenverantwortlich über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit jährlich dem Parlament oder dem zuständigen Staatsorgan zu berichten; der Bericht ist zu veröffentlichen. Hierdurch wird eine weitgehende Information und Diskussion gewährleistet, gleichzeitig vergrößert sich die Möglichkeit der Durchsetzung der Feststellungen der Obersten Rechnungskontrollbehörde.

2. Über besonders wichtige und bedeutungsvolle Wahrnehmungen soll die Oberste Rechnungskontrollbehörde auch zwischen den Jahresberichten gesondert berichten können.

3. Der Jahresbericht hat grundsätzlich die gesamte Tätigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörde zu umfassen; lediglich bei Vorliegen schutzwürdiger oder durch das Gesetz geschützter Interessen hat die Oberste Rechnungskontrollbehörde diese Interessen mit dem Interesse an einer Veröffentlichung sorgsam abzuwägen.

§ 17. Technik der Berichterstattung

1. Die Berichte haben den Sachverhalt und seine Beurteilung unter Beschränkung auf das Wesentliche klar und objektiv darzulegen. Die Sprache der Berichte hat präzise und allgemein verständlich zu sein.

2. Der Standpunkt der geprüften Stellen und Einrichtungen zu den Prüfungsfeststellungen der Obersten Rechnungskontrollbehörde ist in angemessener Weise zu berücksichtigen.

VII. Prüfungskompetenzen der Obersten Rechnungskontrollbehörden

§ 18. Verfassungsmäßige Verankerung der Prüfungskompetenzen, Kontrolle der staatlichen Gebarung

1. Die Prüfungskompetenzen der Obersten Rechnungskontrollbehörden müssen zumindestens in ihren Grundzügen in der Verfassung festgelegt sein; die nähere Ausführung kann durch einfaches Gesetz erfolgen.

2. Die konkrete Ausgestaltung der Prüfungskompetenzen der Obersten Rechnungskontrollbehörden hängt von den Bedingungen und Notwendigkeiten des jeweiligen Staates ab.

3. Die gesamte staatliche Gebarung, ungeachtet ob und in welcher Weise sie im allgemeinen Staatsbudget ihren Niederschlag findet, unterliegt der Kontrolle der Obersten Rechnungskontrollbehörde. Eine Ausgliederung aus dem Staatsbudget darf nicht dazu führen, dass diese Teilbereiche der Kontrolle der Obersten Rechnungskontrollbehörden entzogen werden.

4. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden sollten bei ihren Überprüfungen auf eine aussagefähige Budgetklassifikation und ein möglichst einfaches und klares Rechnungswesen hinwirken.

§ 19. Kontrolle staatlicher Behörden und sonstiger Einrichtungen im Ausland

Staatliche Behörden und sonstige Einrichtungen, die im Ausland errichtet sind, sollen grundsätzlich ebenfalls von der Obersten Rechnungskontrollbehörde geprüft werden. Bei der Überprüfung am Sitze dieser Einrichtungen ist auf die durch das Völkerrecht gezogenen Grenzen Bedacht zu nehmen; in sachlich gerechtfertigten Fällen sollten jedoch derartige Beschränkungen im Wege der dynamischen Entwicklung des Völkerrechtes abgebaut werden.

§ 20. Überprüfung der öffentlichen Abgaben

1. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden sollen eine möglichst weitgehende Kontrolle der Erhebung der öffentlichen Abgaben ausüben und hierbei auch Einblick in individuelle Steuerakte nehmen können.

2. Die Kontrolle der öffentlichen Abgaben ist in erster Linie eine Kontrolle der Gesetzmäßigkeit und der Ordnungsmäßigkeit; die Obersten Rechnungskontrollbehörden haben jedoch bei der Kontrolle der Anwendung der Abgabengesetze auch die Wirtschaftlichkeit und die Organisation der Abgabeneinhebung sowie die Erfüllung der Einnahmenvoranschläge zu überprüfen und erforderlichenfalls der gesetzgebenden Körperschaft Verbesserungsmaßnahmen vorzuschlagen.

§ 21. Verträge der öffentlichen Hand und öffentliche Bauten

1. Die namhaften Beträge, die die öffentliche Hand für Verträge und Bauten aufwendet, rechtfertigen eine besonders eingehende Kontrolle der eingesetzten Mittel.

2. Die öffentliche Ausschreibung ist das am meisten zu empfehlende Verfahren, das nach Preis und Qualität günstigste Angebot zu erzielen. Werden Leistungen nicht öffentlich ausgeschrieben, so soll die Oberste Rechnungskontrollbehörde die Gründe hierfür feststellen.

3. Bei der Kontrolle öffentlicher Bauten soll die Oberste Rechnungskontrollbehörde auf das Vorhandensein geeigneter die Tätigkeit der Bauverwaltung regelnden Normen hinwirken

4. Die Kontrolle öffentlicher Bauten umfasst nicht nur die Ordnungsmäßigkeit der Zahlung, sondern auch die Wirtschaftlichkeit der Bauführung und die Qualität der Bauarbeiten.

§ 22. Prüfung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen

Auch die bedeutenden für elektronische Datenverarbeitungsanlagen aufgewendeten Mittel rechtfertigen eine entsprechende Kontrolle. Hierbei ist eine Systemkontrolle durchzuführen, die sich insbesondere

auf die Planung des Bedarfes, den wirtschaftlichen Einsatz der Datenverarbeitungsanlagen, die Heranziehung geeigneter Fachleute, die nach Möglichkeit aus der Verwaltung der geprüften Einrichtungen hervorgehen sollen, auf die Vermeidung von Missbräuchen und auf die Verwertbarkeit der Ergebnisse erstreckt.

§ 23. Wirtschaftliche Unternehmungen, an denen der Staat beteiligt ist

1. Die Ausweitung der wirtschaftlichen Tätigkeit des Staates erfolgt oftmals in der Form von nach privatem Recht errichteten Unternehmungen. Auch diese Unternehmungen unterliegen der Kontrolle der Obersten Rechnungskontrollbehörde, soferne der Staat an ihnen über eine substantielle Beteiligung – die bei einer Mehrheitsbeteiligung jedenfalls gegeben ist – verfügt oder beherrschenden Einfluss ausübt.

2. Diese Kontrolle erfolgt zweckmäßigerweise im nachhinein und hat sich auch auf die Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit zu erstrecken.

3. Bei der Berichterstattung über diese Unternehmungen an das Parlament und an die Öffentlichkeit sind Einschränkungen zum Schutze des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses zu berücksichtigen.

§ 24. Kontrolle subventionierter Einrichtungen

1. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden sollen befugt sein, die Verwendung der aus öffentlichen Mitteln gewährten Subventionen zu überprüfen.

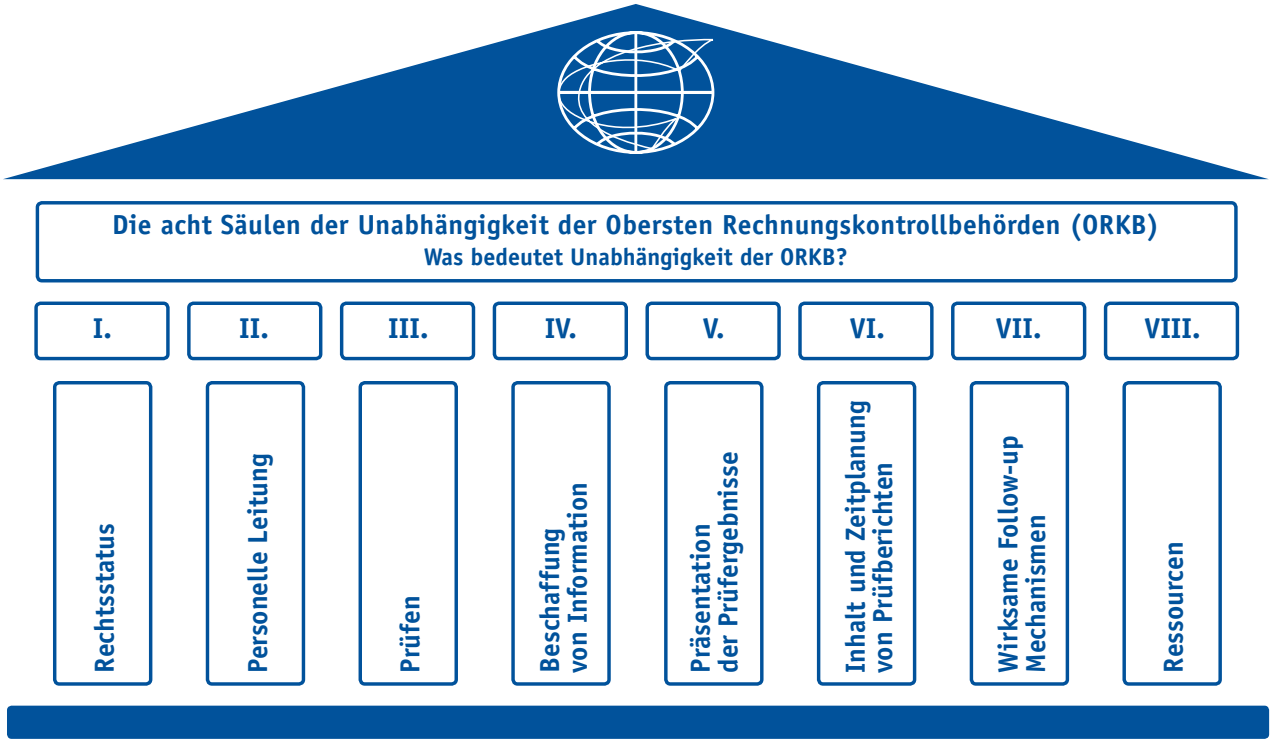
2. Wenn es der Kontrollzweck erfordert – besonders dann, wenn eine Subvention an sich oder im Verhältnis zu den Einnahmen oder zu der Kapitallage der subventionierten Einrichtung besonders hoch ist – soll die Kontrolle auf die gesamte Gebarung der subventionierten Einrichtung ausgedehnt werden können.

3. Missbräuchliche Verwendung der Subventionsmittel soll die Verpflichtung zur Rückzahlung nach sich bringen.

§ 25. Kontrolle internationaler und supranationaler Organisationen

1. Internationale und supranationale Organisationen, deren Aufwand aus Beiträgen der Mitgliedsstaaten getragen wird, bedürfen so wie die einzelnen Staaten einer externen und unabhängigen Kontrolle.
2. Zwar hat diese Kontrolle dem Aufwand und den Aufgaben der jeweiligen Organisation angepasst zu sein; sie wird jedoch nach ähnlichen Grundsätzen wie die Oberste Rechnungskontrolle der Mitgliedstaaten zu errichten sein.
3. Es ist notwendig, zur Wahrung einer unabhängigen Prüfung die Mitglieder einer solchen externen Kontrolleinrichtung vorwiegend aus dem Kreise der Obersten Rechnungskontrollbehörden zu bestellen.

DEKLARATION VON MEXIKO ÜBER DIE UNABHÄNGIGKEIT DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN


Die acht Säulen der Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden (ORKB)
Was bedeutet Unabhängigkeit der ORKB?
I.
Rechtsstatus
II.
Personelle Leitung
III.
Prüfen
IV.
Beschaffung von Information
V.
Präsentation der Prüfergebnisse
VI.
Inhalt und Zeitplanung von Prüfberichten
VII.
Wirksame Follow-up Mechanismen
VIII.
Ressourcen

DEKLARATION VON MEXIKO ÜBER DIE UNABHÄNGIGKEIT DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN

Präambel

Der in Mexiko zusammengetretene XIX. Kongress der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI) hat in Anbetracht der Tatsache,

– dass die ordnungsgemäße und effiziente Verwendung öffentlicher Mittel und Ressourcen eine der wesentlichen Voraussetzungen für die angemessene Bewirtschaft der öffentlichen Finanzen sowie für die Wirksamkeit der Entscheidungen der verantwortlichen Stellen ist,

– dass die "Deklaration von Lima über die Leitlinien der Finanzkontrolle" (im Folgenden die Deklaration von Lima genannt) betont, dass die Obersten Rechnungskontrollbehörden (ORKB) ihre Aufgaben nur dann erfüllen können, wenn sie von der zu überprüfenden Stelle unabhängig und gegen Einflüsse von außen geschützt sind,

– dass eine gesunde Demokratie dieses Ziel nur erreichen kann, wenn jeder Staat über eine ORKB verfügt, deren Unabhängigkeit gesetzlich verankert ist,

– dass die Deklaration von Lima anerkennt, dass staatliche Institutionen nicht völlig unabhängig sein können, die ORKB jedoch mit der zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen funktionellen und organisatorischen Unabhängigkeit ausgestattet sein müssen,

– dass die ORKB ihre Unabhängigkeit durch die praktische Anwendung der Grundsätze der Unabhängigkeit auf unterschiedliche Weise erreichen können, indem sie zu diesem Zweck verschiedene Maßnahmen ergreifen,

– dass die in der Deklaration von Mexiko enthaltenen Bestimmungen dazu dienen, diese Grundsätze der Unabhängigkeit zu illustrieren und das Ideal einer unabhängigen ORKB darstellen. Es wird anerkannt, dass gegenwärtig keine ORKB sämtliche Bestimmungen erfüllt. Daher werden in den nachfolgenden Leitlinien andere Best practice Beispiele vorgestellt, mit denen Unabhängigkeit erreicht werden kann.

BESCHLOSSEN:

– das Dokument mit dem Titel "Deklaration von Mexiko über die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden" zu verabschieden, zu veröffentlichen und zu verbreiten.

Allgemeines

Die ORKB anerkennen generell acht Leitsätze, die von der Deklaration von Lima und den Beschlüssen abgeleitet werden, die auf dem XVII. Kongress der INTOSAI in Seoul (Korea) als wesentliche Anforderungen an eine ordnungsgemäße öffentliche Finanzkontrolle beschlossen wurden.

Leitsatz 1 Das Bestehen eines angemessenen und wirksamen verfassungsrechtlichen/rechtlichen/gesetzlichen Rahmens und entsprechender Umsetzungsbestimmungen

Dieser Grundsatz erfordert eine gesetzliche Regelung, die das Ausmaß der Unabhängigkeit der ORKB im Einzelnen regelt.

Leitsatz 2 Die Unabhängigkeit der ORKB-Leiter und "Mitglieder" (in Kollegialbehörden) einschließlich ihrer Unkündbarkeit und ihrer Immunität vor dem Gesetz bei normaler Ausübung ihrer Amtstätigkeit

Eine entsprechende gesetzliche Regelung legt die Bedingungen für Ernennung, Wiederernennung, Berufung, Abberufung und Pensionierung des Leiters der ORKB und der "Mitglieder" von Kollegialbehörden fest. Die Leiter und Mitglieder

- werden in einem Verfahren ernannt, wiederernannt oder abberufen, das ihre Unabhängigkeit von der Verwaltung gewährleistet (siehe Leitsätze ISSAI-11 und Best Practice Beispiele zur Sicherung der Unabhängigkeit der ORKB).
- werden für eine ausreichend lange und festgelegte Amtszeit ernannt, um ihnen zu ermöglichen, ihre Aufgaben ohne Furcht vor Sanktionen erfüllen zu können.
- sind immun vor jeglicher Art der Verfolgung wegen früherer oder aktueller Handlungen, die sich aus der Erfüllung ihrer jeweiligen dienstlichen Aufgaben ergeben.

Leitsatz 3 Eine ausreichend breitgefasste Prüfungskompetenz und volle Ermessensfreiheit bei der Erfüllung der den ORKB obliegenden Aufgaben

Die ORKB müssen berechtigt sein, folgende Bereiche zu prüfen:

- die Verwendung von öffentlichen Geldern, Mitteln und Vermögen durch Empfänger oder Begünstigte ungeachtet ihrer rechtlichen Stellung;
- die Einhebung der Mittel, die der Regierung oder öffentlichen Einrichtungen zustehen;
- die Gesetzmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der öffentlichen Einrichtungen sowie deren Konten und jene des Staates;
- die Qualität der Finanzverwaltung und –berichterstattung und
- die Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Wirksamkeit der Aktivitäten des Staates und der öffentlichen Einrichtungen.

Mit Ausnahme von Fällen, in denen es ausdrücklich vom Gesetz vorgeschrieben ist, prüfen die ORKB nicht die Politik des Staates oder der öffentlichen Einrichtungen, sondern beschränken sich auf die Prüfung der Umsetzung dieser Politik.

Die ORKB müssen die von den gesetzgebenden Organen erlassenen und für sie geltenden Gesetze beachten, doch sind sie in folgenden Bereichen

frei von Weisungen und Einflussnahme seitens der gesetzgebenden Organe und der Verwaltung:

- bei der Auswahl von Prüfungsthemen und zu prüfenden Stellen;
- bei der Planung, Festsetzung, Durchführung und Berichterstattung ihrer Prüfungen sowie bei Follow-up-Prüfungen;
- bei Organisation und Leitung ihrer Institutionen und
- bei der Vollstreckung ihrer Entscheidungen, wenn die ORKB Sanktionen verhängen können.

Die ORKB dürfen keinesfalls an der Leitung der von ihnen geprüften Organisationen beteiligt sein bzw. den Anschein einer solchen Beteiligung erwecken.

Die ORKB müssen gewährleisten, dass ihre Mitarbeiter keine zu engen Beziehungen mit den von ihnen überprüften Organisationen pflegen, damit sie objektiv bleiben und objektiv erscheinen.

Die ORKB müssen volle Ermessensfreiheit bei der Ausübung ihrer Pflichten haben, und müssen mit staatlichen Stellen oder öffentlichen Einrichtungen zusammenarbeiten, die Verbesserungen in der Verwendung und in der Bewirtschaftung öffentlicher Mittel anstreben.

Die ORKB müssen entsprechende Arbeits- und Prüfungsstandards sowie einen Verhaltenskodex befolgen, die auf offiziellen Dokumenten der INTOSAI, der internationalen Vereinigung der Wirtschaftsprüfer IFAC (International Federation of Accountants) oder anderer anerkannter Standards setzender Institutionen beruhen.

Die ORKB müssen verfassungsmäßig oder durch Gesetze ihres Landes verpflichtet werden, den gesetzgebenden oder anderen staatlichen Organen jährlich Tätigkeitsberichte vorzulegen und diese Berichte auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Leitsatz 4 Uneingeschränkter Zugang zu Informationen

Die ORKB sollten mit genügend Befugnissen ausgestattet sein, um rechtzeitig uneingeschränkten, unmittelbaren, freien Zugang zu allen Dokumenten und Informationen zu haben, die für die sachgemäße Erfüllung ihrer gesetzlich festgelegten Aufgaben erforderlich sind.

Leitsatz 5 Recht und Pflicht zur Berichterstattung

Die ORKB sollten nicht daran gehindert werden, über die Ergebnisse ihrer Prüfungstätigkeiten zu berichten. Sie sollten gesetzlich verpflichtet sein, mindestens einmal im Jahr über ihre Prüfungsfeststellungen Bericht zu erstatten.

Leitsatz 6 Freiheit, über Inhalt und Zeitpunkt von Prüfungsberichten zu entscheiden und diese zu veröffentlichen und zu verbreiten

Die ORKB sind befugt, über den Inhalt ihrer Prüfungsberichte zu entscheiden.

Die ORKB sind befugt, in ihren Berichten über Wahrnehmungen zu berichten und Empfehlungen abzugeben und dabei in angemessener Weise den Standpunkt der überprüften Stelle zu berücksichtigen.

Die Gesetze regeln die Mindeststandards für Prüfungsberichte der ORKB und, wenn erforderlich, Sonderfragen, die Gegenstand einer formellen Prüfungsfeststellung oder Prüfungsbescheinigung sein sollten.

Die ORKB sind befugt, über den Zeitpunkt der Vorlage ihrer Prüfungsberichte zu entscheiden, es sei denn, das Gesetz schreibt spezielle Anforderungen über die Berichterstattung vor.

Die ORKB können speziellen Ersuchen um Untersuchungen oder Prüfungen durch die gesetzgebenden Organe (oder durch einen ihrer Ausschüsse) oder durch die Regierung nachkommen.

Die ORKB sind befugt, ihre Berichte zu veröffentlichen und zu verbreiten, nachdem sie, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, formell vorgelegt oder de entsprechenden Behörde übergeben worden sind.

Leitsatz 7 Das Bestehen von wirksamen Mechanismen zur Überprüfung des Umsetzungsstandes der ORKB-Empfehlungen

Die ORKB legen ihre Berichte entweder den gesetzgebenden Organen, einem ihrer Ausschüsse oder der Aufsichtsbehörde der überprüften Stelle zur Überprüfung und Weiterverfolgung der Empfehlungen für Verbesserungsmaßnahmen vor.

Die ORKB haben ihr eigenes internes Follow-up System, um sicherzustellen, dass die überprüften Stellen in angemessener Weise sowohl die Feststellungen und Empfehlungen der ORKB als auch jene der gesetzgebenden Organe oder eines ihrer Ausschüsse beziehungsweise der Aufsichtsbehörde der überprüften Stelle befolgen.

Die ORKB legen ihre Follow-up-Berichte den gesetzgebenden Organen oder einem ihrer Ausschüsse beziehungsweise der Aufsichtsbehörde der überprüften Stelle zur Stellungnahme und Umsetzung vor, selbst wenn die ORKB Kompetenz zum Follow-up und für Sanktionen haben.

Leitsatz 8 Finanzielle und wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie die Bereitstellung ausreichender personeller, materieller und finanzieller Ressourcen

Den ORKB müssen erforderliche und angemessene personelle, materielle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen; der Zugang zu diesen Ressourcen darf nicht von der Verwaltung abhängig sein oder von ihr geregelt werden. Die ORKB verwalten ihr eigenes Budget und verfügen eigenverantwortlich über die Mittel.

Die gesetzgebenden Organe oder einer ihrer Ausschüsse haben sicherzustellen, dass die ORKB über angemessene Ressourcen verfügen, um ihren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen.

Die ORKB haben das Recht, sich unmittelbar an die gesetzgebenden Organe zu wenden, wenn die ihnen zugeteilten Ressourcen nicht ausreichen, um ihren Auftrag zu erfüllen.